

상호금융특별회계
여신 · 투자금융업무방법

(2026. 3. 23. 개정)

농 협 중 앙 회
상호금융대체투자부

목 차

제1편 여신

제1장 여신일반	1
제1절 총칙	1
제2절 여신 절차	7
제3절 금리 및 수수료	13
제4절 상호금융투자심사협의체	17
제5절 면책기준	23
제2장 보증 및 담보	26
제1절 보증	26
제2절 담보 일반원칙	28
제3절 부동산 담보	31
제4절 담보물건 변동	33
제5절 동산	34
제6절 유가증권 및 보증서 등	35
제7절 감정평가	37
제3장 신용평가·여신심사	38
제1절 신용조사	38
제2절 신용평가	40
제3절 여신심사	59
제4절 특수여신 심사	71

제4장 여신관리 72

제1절 총칙	72
제2절 기한연장 등	74
제3절 채무관계자의 변동	76
제1관 채무인수	76
제2관 기타 채무관계자의 변경	77
제3관 보증인의사망·실종·부재, 피한정후견·피성년후견·피특정후견, 파산, 주민등록번호·성명변경	78
제4관 담보제공자의사망·실종·부재, 피한정후견·피성년후견·피특정후견, 파산, 주민등록번호·성명변경	79
제5관 변동사항의 신고	80

제5장 기업여신 82

제6장 특수여신 87

제1절 일반사항	87
제2절 구조화금융	89
제1관 총칙	89
제2관 사업성 조사·분석	92
제3관 금융구조 조성	93
제4관 책임준공	95
제3절 인수금융	97
제1관 총칙	97
제2관 취급방법	99

제7장 국제금융여신 101

제8장 사후관리 102

제1절 총칙	102
제2절 사후관리 일반	103
제3절 연체채권관리	116
제4절 회수절차	118

제2편 투자

제1장 투자일반 120

제1절 총칙 120

제2절 투자협의회 122

제3절 운용사선정협의회 125

제2장 대체투자 126

제1절 총칙 126

제2절 직접투자 128

제3절 간접투자 131

제1관 간접투자일반 131

제2관 사모투자전문회사 131

제3관 벤처 캐피탈 132

제4관 부동산·SOC펀드 133

제5관 기타 간접투자 134

제3장 해외투자 136

제1절 총칙 136

제2절 해외채권 144

제3절 위탁운용 146

제4절 해외대체투자 148

제5절 구조화상품 150

제6절 파생상품 152

제7절 해외거래소 상장 ETF 153

제8절 해외유가증권 자금운용실 관리 154

제4장 백오피스 156

제5장 사후관리 159

제1절 총칙 159

제2절 사후관리 일반 160

제3절 회수 및 정리	165
-------------------	-----

☐ 부칙	166
-----------------------------------	-----

☐ 별표	174
-----------------------------------	-----

제1편 여신

제1장 여신일반

제1절 총칙

제1조 (목적)

상호금융특별회계 여신·투자업무방법(이하 “이 업무방법”)은 여신·투자금융준칙에서 규정한 사항을 구체화하고 동 준칙에서 정하지 아니한 사항 중 세부 업무처리에 필요한 사항을 정함으로써 상호금융특별회계(이하 “특별회계”)의 건전한 성장을 도모함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

- ① 여신은 이 업무방법 본편에서 정하는 바에 따라 취급한다. 다만, 법령에 따로 정함이 있거나 감독기관에서 특별히 정한 사항이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 이 업무방법에서 정하지 아니하였거나, 이 업무방법에서 정한 기준과 달리 취급하여야 할 필요가 있는 사항에 대하여는 다음 각 호에 해당하지 않는 경우에 한하여 전결권자(또는 전결권별 협의체)의 승인을 받아 예외로 취급 할 수 있다.
 1. 법령·판례 및 감독기관의 제규정 등 외규와 상충되는 사항
 2. 전결권에 관한 사항
 3. 외부감독기관 및 내부 감사담당부서의 지적에 따라 취급이 제한된 사항

제3조 (용어정의)

이 업무방법, 직제준칙(전결기준)에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같으며 본조에서 정하지 아니한 사항은 이 업무방법 각 장 해당부분에서 정의한 바에 따른다.

1. 「익스포져」란 이 업무방법과 여신·투자금융전결기준상 가장 광의의 개념으로 여신·투자금융 및 직·간접투자 등으로 인하여 손실가능성에 노출된 모든 거래를 말한다.
2. 「신용공여」란 대출, 지급보증 및 유가증권의 매입(자금지원적 성격의 것에 한함), 여신가지급금, 기타 금융거래상 신용위험을 수반하는 직접, 간접적 거래로서 금융위원회가 정하는 거래를 말한다.
3. 「투자금융」이란 기업 또는 개별사업의 자금조달과 관련하여, 직·간접 투자 및 신용공여 형태로 이루어지는 금융지원으로서 금융자문 및 중개업무를 포함한다

4. 「여신」이란 자금을 부담하는 「대출」(지급보증대지급 포함)과 자금을 부담하지 않는 지급보증 등을 말한다. 다만, 이 업무방법에서는 용어정의에 불구하고 농업협동조합법(이하 "농협법") 및 동법 시행령(이하 "농협법 시행령")에서 정한 업무를 말한다.
5. 특수여신이란 일반 기업에 대한 여신이 아닌, M&A여신, 프로젝트파이낸스, 자산유동화대출(ABL: Asset Backed Loan) 등 구조화된 여신을 말한다
6. "동일인 여신액"이라 함은 동일한 자연인 또는 법인(권리능력 없는 단체를 포함한다)에 대한 여신의 합계금액(한도거래여신의 경우에는 약정금액을 기준으로 한다.)을 말하며 다음과 같이 구분한다.
 - 가. "동일인당 금융기관총여신액"이라 함은 동일인에 대하여 특별회계와 타금융 기관에서 지원한 모든 여신의 합계 금액을 말한다.
 - 나. "동일인당 총여신액"이라 함은 동일인에 대하여 특별회계에서 지원한 모든 여신의 합계 금액을 말한다.
 - 다. "동일인당 순여신액"이라 함은 전결기준표상 "동일인당 총여신한도"를 말한다.
7. "조건변경"이라 함은 여신거래 시 약정(승인여신의 경우 승인)한 거래조건 및 채권보전방법의 변경을 말한다. 즉 채권보전방법, 금리(이자 및 지연배상금), 여신기간, 상환조건, 이자지급시기, 특약사항 및 승인조건, 상환방법(일시상환을 할부상환으로, 할부상환을 일시상환으로 변경), 거래방식(한도거래를 개별거래로, 개별거래를 한도거래로 변경), 이자지급방법(이자선취를 이자후취로, 이자후취를 이자선취로 변경)을 변경하는 것을 말한다. 상기 언급하지 않은 사항 중 신규, 재약정 및 기한연기(할부금 기한연기 제외)를 제외한 기타 사항 포함한다.
8. "거래구분"이라 함은 여신거래 방법을 약정한도 범위 내에서 반복적으로 거래하는 한도거래와 1회성 거래인 개별거래로 구분하는 것을 말한다.
9. "기한연기"라 함은 여신만기일을 연장하는 것을 말한다.
10. "재약정"이라 함은 기존채무를 신규여신 취급 방법에 준하여 재취급하는 것을 말하며, 재대출과 대환으로 구분한다.
 - 가. "재대출"이라 함은 여신의 동일성을 유지하기 위하여 재약정시 기존 채무의 여신과목, 이자율(가산금리로 인한 변경은 제외한다), 금액(상환으로 인한 감액은 제외한다) 등을 변경하지 아니하는 재약정을 말한다.
 - 나. "대환"이라 함은 기존채무를 소멸시키고 신채무를 발생시키는 것을 말한다.
11. "담보"라 함은 정상적인 채무변제가 어려운 경우 그 것을 처분하여 우선적으로 채무변제에 충당하는 것을 말하며 다음과 같이 구분한다.
 - 가. "정규담보"라 함은 이 업무방법에서 정한 바에 따라 취득하는 담보를 말하며 이 업무방법에서 "담보"라 하면 정규담보를 말한다.

나. "부(副)담보"라 함은 재산적 가치는 있으나 그 가치가 안정적이지 못하여 "정규담보"로는 취득하지 아니하나, 채권회수에 도움은 될 것으로 판단되어 이 업무방법상 담보취득기준에 불구하고 취득하는 담보를 말하며, "건질담보"라고도 한다.

제4조 (여신운용의 원칙)

- ① 여신은 특별회계 수익에 기여하도록 운용하여야 한다.(수익기여의 원칙)
- ② 여신은 상환능력·채권보전 등을 고려하여 안전하게 회수할 수 있도록 취급하여야 한다.(안정성의 원칙)
- ③ 여신지원으로 채무자인 기업이 성장함으로써 특별회계에도 공헌을 하는 것으로, 일반적으로 성장성이 높은 기업의 경우에 특별회계의 안정성, 수익성이 높아진다.(성장성의 원칙)
- ④ 자금이 생산적이고 효율적인 부문에 투자될 수 있도록 건전하게 여신운용을 하여야 한다.(공공성의 원칙)
- ⑤ 여신거래 자격의 적법성과 차입행위, 담보제공행위 등 차입관련 법률행위의 적법성을 유지하여 법률행위의 원인 무효로 손실이 발생하지 않도록 하여야 한다.(적법성의 원칙)

제5조 (여신비율)

소요자금에 대한 여신비율은 다음 각호의 비율 이내로 운용한다. 다만, 시설자금 대출로서 심사담당부서장이 인정하는 여신은 최고 100%이내로 운용할 수 있다.

1. 운전자금 : 100% 이내
2. 시설자금 : 80% 이내

제6조 (여신업무별 담당자의 역할과 책임)

여신담당부서 및 심사담당부서의 역할과 책임은 다음 각호와 같이 한다.

구 분	역할 및 책임
1. 여신담당부서	가. 여신관련 1차 신용조사 및 평가, 1차 사업성 검토 (추진부서 담당자 협의체 부의건의 경우 여신담당부서의 장 전결) 나. 여신관련 채무관계자 본인 확인, 약정서 징구, 관리, 보관 다. 여신약정에 관한 적정성 심사 라. 여신 실행, 담보취득 및 관리 마. 승인조건(실행조건, 관리조건 등) 이행 및 관리 바. 연체관리 업무 및 채무자 실태조사, 부동산PF 1차 사업성 평가 등

	을 포함한 사후관리
2. 심사담당부서	가. 여신심사, 2차 신용조사 및 신용평가(추진부서 담당자 협의체 부의건과 고정이하 분류여신의 2차 신용조사 및 신용평가를 제외한다), 부동산PF 2차 사업성 평가 나. 실행통보문서(시스템 승인 통보서 포함)에 의한 실행 조건 이행 여부 확인 다. 심사협의체 부의안건 작성 및 부의, 심사협의체 운영 라. 정상,요주의 분류 여신에 대한 조건변경 (기한연기 포함) 승인 - 기고정이하 여신으로 분류된 채권 중 채권관리단으로 이관 준비 중인 건(이관 예정 건 포함)은 제외

제7조 (채무관계자)

- ① 채무관계자라 함은 채무자(차주 등 특별회계에 대하여 채무를 부담하는 자를 말함), 담보제공자 및 보증인을 말한다.
- ② 자연인을 채무관계자로 하는 경우에는 법률상·사실상 완전한 행위능력을 가진 자연인에 한하여 채무관계자로 하여야 한다. 다만, 부득이 한 경우 행위무능력자를 채무자로 할 수 있으며, 이 때에는 정당한 대리인과 거래 하여야 한다.
- ③ 법인을 채무관계자로 하는 경우에는 정관과 등기부등본 등에 의하여 대표자의 자격이 있는 자와 거래한다.
- ④ 권리능력 없는 단체를 채무관계자로 하는 경우에는 정관과 대표자 선임서 등에 의하여 확인된 대표자와 거래한다.
- ⑤ 동일인 여신한도, 전결기준 등 규정을 회피할 목적으로 타인의 명의를 이용한 여신은 취급하지 아니한다.

제8조 (채무관계자의 제한)

- ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 신규, 재약정, 채무인수, 기한연기 등의 채무자가 될 수 없다.
 1. 자연인(개인사업자 포함)
 2. 통합업무시스템에 의하여 확인된 특별회계 및 타금융기관의 연체채권(연체대출금, 연체이자, 지연이자, 지급보증대지급금, 카드 연체금<비금융기관 카드사 채권포함> 등)채무자 및 보증인
 3. 본회·본회계열사·회원조합의 특수채권(상각채권 및 그 부대채권, 충당순서 변경에 의한 미수이자 채권을 말한다.) 채무자 및 보증인
 4. 전국은행연합회의 신용관리대상자(신용거래정보 중 연체 등의 정보 <연체정보, 대

위변제·대지급정보, 부도정보, 관련인 정보>, 금융질서 문란정보 보유자를 말한다. 이하 같다), 공공정보보유자(등록코드 : 1401 제외)

5. 채권관리업무방법에 의거 기업개선(단독관리절차, 공동관리절차, 채권 재조정 절차 등) 약정을 체결한 기업. 다만 기한연기의 경우 예외
6. Total Exposure 한도초과자
7. 본회 자회사에 대한 거래에 있어 자회사 주식을 담보로 하거나 자회사의 주식 매입을 위한 신용공여

② 제1항 각호의 내용에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 예외적으로 신규, 재약정, 채무인수, 기한연기 등의 채무자로 할 수 있다.

1. 상호금융심사협의체 개최 대상여신인 경우 해당 협의체의 심의·의결을 거치거나, 협의체 개최 제외대상의 경우 담당부서장의 승인을 받아 예외적으로 여신취급적격자로 할 수 있다.
2. 제1항 제6호의 Total Exposure 한도초과자에 대하여는 자금운용한도관리기준에서 정하는 바에 따라 예외적으로 여신취급적격자로 할 수 있다

③ 다음 각호의 1에 해당하는 자는 신규, 재약정, 채무인수, 기한연기 등의 보증인이 될 수 없다.

1. 통합업무시스템에 의하여 확인된 특별회계 및 타 금융기관의 연체채권 (연체대출금, 연체이자, 지연이자, 지급보증대지급금, 카드연체금 <비금융기관 카드사채권 포함> 등) 채무자 및 보증인
2. 본회 및 본회계열사, 회원조합의 특수채권 채무자 및 보증인
3. 전국은행연합회의 신용관리대상자, 공공정보 보유자
4. 국내 거주자는 비거주자의 여신을 위하여 보증인이 될 수 없다.
5. 담보제공자 겸 연대보증인은 세우지 아니한다.
6. 한국거래소(유가증권,코스닥) 상장법인은 주요주주(특수관계인 포함), 이사, 감사에 대한 보증인이 될 수 없다.
7. 법인으로서는 보증인의 신용등급이 6A등급 이하에 속하는 자
8. Total Exposure 한도초과자
9. 고용임원

④ 제3항 각호의 내용에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 예외적으로 보증인으로 할 수 있다.

1. 상호금융심사협의체 개최 대상여신인 경우 해당 협의체의 심의·의결을 거치거나, 협의체 개최 제외대상의 경우 담당부서장의 승인을 받아 예외적으로 보증인으로 할 수 있다.

2. 제3항 제8호의 Total Exposure 한도초과자에 대하여는 자금운용한도관리기준에서 정하는 바에 따라 예외적으로 보증인으로 할 수 있다.
3. 적격보증인 외 경영책임 강화(부보증) 등을 위해 특별히 정한 경우에는 예외로 한다.

제9조 (불공정 영업행위 금지)

여신 수행과정에서 다음 각 호의 사항을 포함한 불공정 영업행위를 하여서는 안된다.

1. 부동산 PF금융 취급과 관련하여 차주의 의사에 반하여 다른 금융상품의 계약 체결 (예 : 구속성예금 가입 등)을 강요하는 행위
2. 부동산 PF금융 취급과 관련하여 차주에게 담보를 부당하게 요구하거나 보증을 요구하는 행위
3. 부동산 PF금융 취급과 관련하여 차주에게 일방적으로 불리한 계약 조건을 요구하는 행위
4. 부동산 PF금융을 담당하는 금융회사 임직원이 업무와 관련하여 편익을 요구하거나 제공받는 행위

제2절 여신 절차

제1조 (여신상담 및 접수)

- ① 여신상담은 여신담당부서에서 상담함을 원칙으로 하고 다음 각 호의 내용 등에 대하여 상담한다.
 1. 여신의 종류, 금액, 기간, 금리 등 여신조건
 2. 신청인의 본인 여부 및 대리인의 경우 대리권 유무
 3. 채무자 및 채무관계인의 행위능력자 여부, 신용제한대상자 여부
 4. 자금용도의 적합여부
 5. 상환능력의 유무 및 상환자원의 적합 여부
 6. 담보물건 및 기타 채권보전방법의 적합 여부
 7. 기타 필요한 사항
- ② 여신상담결과 여신신청이 타당하다고 인정될 때에는 차입신청서와 기타 여신심사에 필요한 서류를 대출실행 전까지 받는다. 다만, 부득이한 경우, 여신담당부서장 판단 하에 사후에 보완할 수 있다.
 1. 차입신청서(또는 대주단을 구성하는 신디케이트드론 등은 주선기관의 Invitation letter)
 2. 이사회 의사록 사본(차입 또는 보증결의 내용이 수록되고 대표이사가 법인인감으로 ‘원본과 같음’ 을 날인한 이사회 의사록 사본을 받아 법인인감증명서의 법인인감과 대조 확인)
 3. 재무제표(최근). 다만, 과거 1년 이내 신용조사가 되어 있거나 신용조사 의뢰시 받은 경우에는 생략(단, 외감대상기업은 공시된 감사보고서로 대체가능)
 4. 법인이 차주를 위하여 법인재산을 담보제공하거나 연대보증하는 경우에는 그 법인의 이사회 또는 기타 관계법령 및 정관 규정에 의한 승인서
 5. 법인등기부등본 및 사업자등록증 사본
 6. 기채 또는 사업에 관하여 정부 또는 감독관청의 인가 또는 추천을 필요로 하는 경우 그 인가서 또는 추천서 사본과 위 인가서 또는 추천서에 붙인 서류의 사본(사본은 정본과 대조할 것)
 7. 부채현황표(또는 금융거래확인서). 다만, 구조화 금융 등 SPC에 대한 대출인 경우 생략 가능
 8. 기타 필요한 서류
- ③ 법인(채무관계자)이 명판 및 사용인감신고서를 제출한 경우에는 거래약정서, 담보관계 약정서, 어음, 보증서, 기타 약정관련 서류에 명판을 사용할 수 있다.

제2조 (신용조사)

여신을 취급할 때에는 채무자 및 보증인에 대하여 신용조사를 실시하고 적정성을 심사하여야 한다.

제3조 (여신 승인신청)

- ① 여신 승인신청시에는 여신승인신청서에 다음의 서류를 구비하여 여신담당부서장의 결재를 받아 심사담당부서에 승인신청을 한다.
 1. 여신, 보증 및 담보현황표(담보여력사정표)
 2. 신용조사서 및 신용평가표
 3. 담보물 감정서류
 4. 제1조제2항의 서류 등 여신심사에 필요한 서류
- ② 여신취급에 대한 승인은 부득이한 경우를 제외하고는 승인신청 서류를 접수한 날로부터 다음 각 호에서 정하는 영업일수 내에서 결정한다. 다만, 담보물감정평가 및 감정서 심사, 관계기관의 허가 투자조건 충족 및 협의, 동반투자자 의사결정 지연, 자료제출 보완 등의 사유로 소요일수가 추가될 경우 심사담당부서장이 연장할 수 있다.
 1. 신규여신 : 10 영업일 이내
 2. 기한연장, 재약정, 조건변경 : 7 영업일 이내

제4조 (여신승인)

- ① 심사담당부서는 여신승인신청서가 접수되면 즉시 담당심사역을 배정한다.
- ② 심사역은 기업체 또는 사업지 등 현지조사를 실시한다
- ③ 현지조사 시에는 별표 25-1의 양식에 따라 현지조사 보고서를 작성한다.
- ④ 제2항에도 불구하고, 다음 각 호의 경우에는 현지조사를 생략할 수 있다.
 1. 감염병의 대규모 확산, 외교부의 특별여행주의보·적색경보 발령 등에 따라 현지 방문 자체가 어려운 경우
 2. 상장기업에 대한 여신으로 전자공시시스템(DART) 등을 통해 사업실체 파악이 용이하여 현지실사의 실익이 작거나 불필요한 경우
 3. 그 밖의 사유로 현지실사가 불가능하거나 적합하지 않은 경우로 협의체 의결을 받은 경우
- ⑤ 심사역은 심사절차를 진행 중에 여신담당부서 또는 고객의 요청에 의해 승인신청대 출을 반송할 수 있다.
- ⑥ 여신담당부서에서 신청시 실시한 1차 신용평가에 대해 조사 및 분석을 통하여 2차 신용평가를 실시하고 최종 채무자의 차주등급을 확정한다.

- ⑦ 2차 심사항목에 따라 2차 대출심사를 실시하고 협의체의 의결을 마친 후 승인여부를 의결일 2영업일 까지 여신담당부서에 통지한다. 다만, 협의체 결과로 인한 추가적인 논의가 필요한 경우는 예외로 한다.
- ⑧ 여신담당부서는 승인통보 접수 후 LOC발급 또는 약정을 체결해야 한다.

제5조 (승인조건)

- ① 승인조건은 『실행조건』과 『관리조건』으로 나누어 부여한다.
- ② 『실행조건』은 승인권자가 대출의 실행 전 반드시 이행되어야 할 사항을 구체적으로 지시하는 것으로 당해 대출 실행의 필수 전제조건이 되는 것을 말하며, 이 조건을 이행하지 않으면 대출을 실행할 수 없다.
- ③ 『관리조건』은 대출실행 후 최종상환시까지 당해 대출에 있어 특별히 관리하여야 할 사항을 지시하는 것으로 여신담당부서에서는 이 조건을 지속적으로 관리하여야 한다.
- ④ 승인조건 내용에 따른 채무관계자의 의무사항 불이행시에는 채권관리 업무방법에 따라 시정조치 하도록 한다.
- ⑤ 여신담당부서 및 심사담당부서는 실행조건 관리를 다음 각호와 같이 한다.
 - 1. 여신담당부서는 실행조건이 있는 경우 추진담당자의 실행조건 이행여부를 확인한 후 대출을 실행하며 대출실행 즉시 실행통보문서(시스템 승인통보 포함)를 심사담당부서에 보고한다.
 - 2. 심사담당부서는 실행통보문서를 승인서철에 편철·보관한다.
- ⑥ 이 업무방법에서 정하지 아니한 사항(예외취급 포함)에 대한 예외취급 인정시 여신담당부서에서 특별히 주의하여야 할 사항 등에 대하여 지도사항 또는 참고사항 등으로 부여할 수 있다.

제6조 (약정서 정구)

- ① 여신서류의 금액, 이자율, 상환기일, 상환방법, 채무관계자의 주소·성명 등 중요한 사항은 채무관계자 본인이 자필로 탈색되지 않는 볼펜 등을 사용하여 작성하게 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 1. 채무관계자가 법인인감증명서 상의 법인인감으로 날인한 경우
 - 2. 대리인이 대리하는 때
 - 3. 법무법인에서 약정체결을 주관하는 경우
- ② 여신금액은 정정할 수 없으며 쉽게 고칠 수 없는 문자(예 : 壹, 貳, 拾, 萬 또는 일, 이, 십, 만)를 사용하여 자간에 삽입의 여지가 없도록 기재하여야 한다.

- ③ 여신관련 서류, 특히 약정서의 경우에는 기재사항을 정정하지 아니함을 원칙으로 하되 작성자가 채무관계자 본인으로서 문제가 없을 것으로 판단될 경우에는 해당 기재사항을 두줄로 지우고 그곳에 채무관계자가 함께 날인하고, 우측 또는 좌측 여백에 “○자 정정” 이라 적고 채무관계자가 함께 날인(서명)하도록 하여 정정한다.
- ④ 외화표시원화대출은 해당 외화로 기재하고 따로 정하는 적용환율에 의하여 원화 환산액을 산출하여 괄호에 내서하며, 외화여신은 해당 외화로 기재 하되 복수통화로 거래하는 경우에는 미화로 기재하고, 약정서의 특약란 (특약란이 없는 경우에는 약정서의 끝부분)에 다음 내용의 특약을 붙여 약정을 체결한다.

◁ 특 약 내 용 ▷

원화금액은 년 월 일 현재 외국환대고객 전신환매도율 ○○○대 1로 환산한 금액인바, 이후 원화환산에 있어서도 외국환대고객 전신환매도율을 적용하기로 하며 외국환대고객 전신환매도율이 변동되는 때에는 그 변동된 외국환대고객 전신환매도율을 적용한 원화환산액으로 한다.

제7조 (거래인감)

- ① 약정 시에는 채무관계자 본인을 확인할 수 있는 인장 또는 서명에 의하여 거래하되 다음의 경우에는 반드시 본인이 발급받은 인감증명서(사본제외)를 받아 그 인감으로 거래한다.
1. 부동산에 담보권을 설정·변경하는 경우(담보제공자의 인감증명서 1부를 받아 원본은 등기관서에 제출하고 사본은 여신관련철에 편철)
 2. 대리인이 대리하는 경우(위임한 채무관계자 본인의 인감증명서)
 3. 기타 법령 또는 다른 제규정에서 인감증명서를 받도록 정하고 있는 경우(해당 인감증명서)
- ② 법인과의 약정 시 그 법인의 대표자가 미리 거래를 위하여 인감과 명판을 신고한 때에는 그 신고된 인감과 명판에 의하여 거래할 수 있다.

제8조 (여신실행)

- ① 여신실행 전 다음 사항을 확인한다.
1. 여신 제규정에서 정한 대출취급 제한사항이 없는지 여부
 2. 대출의 제 조건과 제 증서의 기재사항 일치 여부
 3. 취득한 담보물과 담보물건 감정평가서와 일치 여부
 4. 담보에 정하여진 보험계약을 체결하였으며, 그 보험금의 청구권에 대하여 질권설

정과 확정일자외의 절차 완결 여부

5. 질권설정 기타 채권보전상의 모든 절차 완결 여부

6. 시설자금대출의 경우 신청서의 사업계획에 따라 진행되고 있으며 기성고 확인을 위한 증빙서류의 사실과 합치 여부

7. 기타 여신승인조건의 이행여부

- ② 대출금은 차주의 예금계좌에 대체입금함을 원칙으로 하되, 부득이 차주명의 이외의 계좌로 입금하여야 할 경우에는 차주의 위임장을 받은 후 차주가 지정한 계좌에 대체입금할 수 있다.
- ③ 시설자금 지급은 채무자로부터 대출금지급위임장을 받아 시설공여자 명의 예금계좌에 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 채무자가 이미 시설대금을 시설공여자에게 지급한 것이 확인된 경우에는 관련 증빙서류를 받고 채무자에게 지급할 수 있다.
- ④ 시설자금의 지급은 별도의 채권보전 조치를 취한 후 사업실적(기성고)에 따라 지급하는 것을 원칙으로 하되, 대주단으로 구성된 신디케이트론 등을 취급할 경우에는 대주단 협의에 따라 채권보전조치를 생략하거나 사업실적이 없더라도 선지급할 수 있다. 이 경우 관련 증빙서류는 사후보완 하여야 한다.
- ⑤ 구조화금융 및 신디케이트론 등 대출금 지급방법 및 계좌를 별도로 약정한 경우에는 그 약정내용에 따라 대출금을 지급할 수 있다.
- ⑥ 여신의 실행은 승인 통보일로부터 3개월 이내(제2편에서 정한 투자의 경우에는 6개월 이내)에 실행하여야 한다. 다만, 여신 승인시 별도로 실행기간을 부여한 경우와 심사담당부서장이 실행조건 이행 등을 위해 특별히 승인하는 경우에는 연장할 수 있다.

제9조 (여신의 회수)

- ① 여신은 약정기일 도래 전에 채무자에 기일통지서를 발송하여 기일 내에 회수되도록 한다.
- ② 여신의 회수는 지급한 제비용, 이자, 원금 순으로 회수한다. 다만, 법적절차에 의하여 회수한 대금이 채권전액의 충당에 부족되고 미처분 담보물이나 채무자의 일반재산으로부터 채권전액 회수가 불가능하다고 판단되는 경우에는 전결권자의 승인을 받아 충당순서를 변경할 수 있다.
- ③ 신용보증서 등을 담보로 하는 여신은 보증기관의 보증채무이행 내용에 따라 회수하여야 한다.

제10조 (약정서 반환 및 보관)

- ① 대출금의 전부를 회수하였을 때에는 여신거래약정서 및 어음 등은 차주에게 교부하고,

저당권 말소등기에 필요한 서류와 공제금(보험금) 질권 해지에 관한 서류요청이 있는 경우에는 필요한 서류를 작성하여 교부하며 기타 서류는 따로 편철하여 보관한다.

② 완제된 대출약정서류(심사관련 제서류 포함)는 3년간 보관 후 폐기한다.

제3절 금리 및 수수료

제1조 (이자계산 및 징수)

- ① 이자(보증료를 포함한다. 이하 같다)는 원금에 연이자율과 일수를 곱한 후 평년·윤년 구분없이 365로 나누어 산출한다. 다만, 다음 각호에 해당하는 여신의 경우에는 따로 정하는 바에 의한다.
 1. 이자를 월단위로 계산하기로 약정하는 대출
 2. 1년을 360일로 보고 이자를 계산하기로 약정하는 대출
 3. 윤년을 366일로 보고 이자를 계산하기로 약정하는 대출
- ② 이자를 계산하는 때의 일수는 여신취급일부터 상환일 전일까지로 한다. 다만, 다음의 여신은 여신 취급일부터 상환일까지로 한다.
 1. 여신취급당일에 회수되는 대출금
 2. 하루(1일) 연체한 경우
- ③ 이자의 계산단위는 원으로 하고 산출된 이자액의 원단위 미만은 버린다. 다만, 국고 금단수계산법이 적용되는 여신 이자합계액의 "10원 미만"은 버린다.
- ④ 상환기일에 회수되지 아니한 경우 상환기일 당일까지는 기한내 이자율을 적용하고, 상환기일 다음날부터는 연체이자율을 적용한다.
- ⑤ 이자의 입금기일이 휴일(토요일 포함)인 때에는 그 다음 영업일에 이자의 입금기일에 납입하여야 할 기한내이자를 받는다.
- ⑥ 이자를 타점권으로 회수하는 때에는 결제된 날을 입금일로 하여 이자를 산출한다. 다만, 자기앞수표는 입금일을 기준으로 한다
- ⑦ 다른 제규정이나 여신약정 당사자간 협약에 따라 다르게 정하였거나, 불가피한 사유로 담당부서장의 승인을 받은 경우에는 제1항내지 제6항에서 정한 바에 불구하고 이자 징수방법을 달리 하거나, 약정이자 및 약정기간내에 발생한 연체이자를 감면(연기, 재약정인 경우 포함)할 수 있다.

제2조 (기한내이자 및 연체이자)

약정이자 및 연체이자는 <별표1>의 기준에 의한다. 다만, 약정당사자간 달리 정한 경우에는 그에 따른다.

제3조 (금리결정체계)

여신금리는 고정금리, 변동금리(CD, 국고채, MOR, COFIX연동금리 등) 등으로 구분하여 운용하며, 개별 여신에 대한 금리는 여신약정 당사자간 정한 바에 따른다.

제4조 (금리체계변경)

약정기일 만기까지 금리결정 체계는 변경하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 기한연장 시와 재약정시에는 변경할 수 있다.

제5조 (금리 변경)

약정기일 만기까지 금리를 변경하지 않는 것을 원칙으로 하되, 시장상황 변경 등 부득이한 경우 당초 만기일 이내(기안연기 한 경우 변경기일 포함) 변경하고자 할 때에는 여신담당부서장 전결로 변경한다. 단, 상기조문 적용시 제1편제3장제3절제1관제5조(수익기여도 심사)의 당회계 자금조달원가, 시장금리, 시장상황, RAPM 보고서 평가결과(EVA 및 RAROC 값) 등을 고려하여 변경한다.

제6조 (여신관련 수수료)

- ① 여신 수행과정에서 금융자문, 금융주선 및 자금관리 등의 용역제공의 대가로 여신관련수수를 수취할 수 있으며, 여신관련 수수료의 부과 및 징수시에는 건전한 금융관행에 따라야 한다. 다만, PF대출과 관련한 수수료에 관하여는 제7조에서 정한 바에 따른다.
- ② 여신 수행과정에서 발생하는 수수료는 다음과 같이 구분한다.
 1. 금융자문수수료(Financial Advisory Fee)라 함은 시행사, 출자자 및 인수자의 사업계획 작성 및 금융부문 자문에 대한 대가로 수취하는 수수료를 말한다.
 2. 금융주선수수료(Arrangement Fee)라 함은 시행사, 출자자 및 인수자의 기채의뢰에 의거 금융을 주선하는 대가로 수취하는 수수료를 말한다.
 3. 취급수수료(Management Fee)라 함은 신디케이션 없이 본회 단독으로 투자금융을 취급함에 따라 수취하는 수수료를 말한다.
 4. 참여수수료(Participation Fee)라 함은 **주간사**의 금융주선에 따라 신디케이션에 참여함에 따라 수취하는 수수료를 말한다.
 5. 인수수수료(Under Writing Fee)라 함은 본회가 신디케이티드론의 주간사로서 여신을 인수함에 따른 수수료를 말한다.
 6. 대리은행수수료(Agent Fee)라 함은 복수 금융기관에 의한 신디케이티드론 실행 후 상환시점까지 참여금융기관의 대표로 차주와 연락 등의 행위에 대한 수수료를 말한다.
 7. 약정수수료(Commitment Fee)라 함은 미인출 약정금액에 대하여 대출잔액 및 잔여 만기에 따라 수취하는 수수료를 말한다.
 8. 자금(담보)관리 수수료(Accounting Management Fee)라 함은 대출실행 후 자금관

- 리, 담보관리 등 특별한 목적을 수행함에 따른 대가로 수취하는 수수료를 말한다.
9. 중도상환수수료(Prepayment Fee)라 함은 상환일정에 의하지 않고 조기상환함에 따라 채권은행의 자금만기 불일치 및 약정위반에 대한 위약금의 성격으로 수취하는 수수료를 말한다.
10. 기타수수료(Other Fees)란 조건변경 등 다양한 상황에 따라 수취하는 수수료를 말한다.

제7조 (PF 수수료)

- ① 부동산 PF수수료의 수취 및 부과와 관련하여서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
1. 부동산 PF수수료는 부동산 PF금융과 관련하여 용역을 제공하는 경우에 한하여 수취하여야 하며, 이 경우 PF수수료가 용역제공의 대가라는 사실을 확인할 수 있는 증빙 등 PF수수료의 부과 근거를 기록 및 관리하여야 한다.
 2. 차주의 신용위험원가, 업무원가 등은 대출 심사 및 가산금리 부과 체계 등을 통해 대출금리에 반영하여야 하며, 이를 부동산 PF수수료로 부과하여서는 아니 된다.
 3. PF사업장에서 향후 발생 가능한 이익을 공유하기 위한 목적으로 별도의 용역 제공 없이 PF수수료를 부과하여서는 아니 된다.
- ② 부동산 PF수수료의 종류와 정의는 다음 각 호와 같다.
1. 주선수수료 : PF금융의 주간사로서 대주단을 구성·모집하는 대가로 수취하는 수수료
 2. 자문수수료 : 해당 부동산 개발 사업의 타당성 분석 및 자금조달 등과 관련한 금융 자문의 대가로 수취하는 수수료
 3. 참여수수료 : 주간사의 금융주선에 따라 대주단 참여의 대가로 수취하는 수수료. 다만, 용역 제공의 대가에 한하며, 대출금리를 구성하는 신용위험원가, 업무원가 등은 부동산 PF수수료로 부과하여서는 아니된다
 4. 대리금융기관수수료 : 대리금융기관으로서 대출 실행 후 자금관리 등 업무 수행의 대가로 수취하는 수수료
 5. 유동화수수료 : 특수목적법인(SPC)의 설립·관리 등 유동화증권의 발행에 따른 대가로 수취하는 수수료
 6. 인수수수료 : 유동화증권 미매각분 등에 대한 인수 대가로 수취하는 수수료
 7. 보증수수료 : 유동화증권에 대한 채무보증의 대가로 수취하는 수수료
 8. 중도상환수수료 : 차주 등이 당초 상환 일정에 의하지 않고 대출을 조기에 상환함

에 따라 발생하는 수수료

9. 약정변경수수료 : 차주의 대출 약정상 조건 변경 등에 따라 발생하는 수수료

10. 한도수수료 : 당초 한도 중 미인출 금액에 대하여 수취하는 수수료 또는 한도 약정 부여에 따른 수수료

11. 증명서수수료 : 증명서[대출 확약서(letter of commitment) 등을 포함한다] 발급 대가로 수취하는 수수료

③ 부동산 PF수수료 중 주선, 자문, 참여, 대리금융기관 수수료의 부과 대상이 되는 용역수행 계획을 차주가 충분히 이해할 수 있도록 용역 수행 전에 다음 각 호의 내용이 포함된 「용역수행계획서」<별표26>를 차주에게 작성·교부하여야 한다.

1. 제공하는 용역의 주요 내용
2. 용역수행에 소요되는 기간 및 인력
3. 외부 전문기관에 대한 업무 위탁사항 등

④ 부동산 PF수수료 중 주선, 자문, 참여, 대리금융기관 수수료의 부과 대상이 되는 용역수행이 완료된 경우 「용역 결과보고서」를 작성하여 차주에게 교부하여야 하며, 「용역 결과보고서」<별표27>에는 다음의 내용이 포함되어야 한다.

1. 제공한 용역의 주요 내용
2. 용역수행에 소요된 기간 및 인력
3. 용역수행과 관련한 계약서, 공문 등 증빙 포함

제8조 (여신취급 관련 비용부담)

① 여신취급 및 채권·담보권의 권리행사·보전 등에 따르는 비용은 다음 각호 및 은행의 일반적 관행에 따라 본회 또는 채무자가 부담한다.

1. 약정서 작성에 따른 인지세는 본회와 채무자가 각각 50%씩 부담
2. 담보물에 대한 외부감정평가비용은 본회가 부담(단, 신디케이트드론의 경우 대주단이 정하는 바에 따름)

② 제1항에도 불구하고 사업추진을 위해 제비용을 감면하여야 할 필요가 있을 경우에는 여신담당부서장 전결로 제비용을 감면할 수 있다.

제4절 상호금융투자심사협의체용역 결과보고서

※ 동 결과보고서는 작성 예시이며, 구체적인 정보제공의 범위는 개별 사업장의 특성 및 차주와의 협의 등을 통해 달리 정할 수 있음

「PF수수료 모범규준」에 따라 “OO 사업장” PF대출 주선용역과 관련하여 아래와 같이 용역 결과보고서를 제공합니다.

- 아 래 -

1. 개 요

용역 수행 회사	△△증권 주식회사
사업장명	OO시 OO구 OO로 업무시설 개발사업
사업장 주소지	OO시 OO구 OO로 OO-0
용역(수수료)명	
용역 수행기간	YYYYMMDD~YYYYMMDD
문의처	OOOO부 (☎02-1234-5678, OOOO@abc.co.kr)

2. 일정별 용역 수행내역 상세

연번	수행기간	용역 수행 내역	용역 수행 내역 상세	담당부서
001	YYYYMMDD~ YYYYMMDD	대주단 모집 및 구성	Tr.A 대주 모집	OOOO부
002	YYYYMMDD~ YYYYMMDD	대주단 모집 및 구성	유동화전문회사 설립시 자금조달방식 검토	OOOO부
003	YYYYMMDD~ YYYYMMDD	대주단 모집 및 구성	유동화전문회사 설립시 후순위 참여 여부 협의	OOOO부
004	YYYYMMDD~ YYYYMMDD	투자제안서, IM 작성·배포	사업장 및 사업성 분석	◇◇◇◇부
005	YYYYMMDD~ YYYYMMDD	투자제안서, IM 작성·배포	투자제안서 작성	△△△△부
006	YYYYMMDD	투자제안서, IM 작성·배포	투자제안서 배포	△△△△부
∴	∴	∴	∴	∴

제1조 (목적)

투자심사협의체(이하 "협의체 ")의 조직, 직무 및 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (구성)

협의체는 다음과 같이 구분 운용한다.

1. 상호금융투자심사위원회

가. 상호금융투자심사위원회는 심사담당본부장이 위원장이 되며, 위원은 상호금융 소속 본부장 전원과 위원장이 정하는 상호금융 소속 부서장(전결권자 포함)으로 하되 최소 6명이상으로 한다.

나. 위원장 부재 시 심사담당본부장이 정하는 자가 직무를 수행한다.

2. 상호금융투자심사소위원회

가. 상호금융투자심사소위원회는 심사담당부서장(전결권자 포함)이 위원장이 되며, 위원은 위원장이 정하는 상호금융 소속 부서장(전결권자 포함)과 관련 업무 팀장(3급 투자심사역 및 기획역 포함)으로 하되 최소 6명이상으로 한다.

나. 위원장 부재 시 심사담당부서장(전결권자 포함)이 정하는 자가 직무를 수행한다. 위원장 직무 대행자가 없을 경우 직상위 협의체가 전결권을 행사한다.

3. 상호금융투자심의회

가. 상호금융투자심의회는 심사담당부서장(전결권자 포함)이 위원장이 되며 의결권 없이 소집권만 갖는다. 위원은 위원장이 정하는 상호금융 소속의 업무관련 팀장(3급 투자심사역 및 기획역 포함)으로 하되 최소 6명이상으로 한다.

나. 위원장 부재 시 상호금융투자심사담당팀장이 위원장 직무를 수행한다. 위원장 직무대행자가 없을 경우 직상위 협의체가 전결권을 행사한다.

4. 사전검토협의회

가. 사전검토협의회는 추진부서장, 담당팀장 등 부서장이 지정하는 5명이상으로 추진부서 내에 두며, 본절 제3조내지제7조의 적용을 받지 아니한다.

나. 기능

- 1) 여신·투자 관련 심사승인 신청 전 아래의 내용을 포함하여 사전 1차 심사기능을 수행한다

구분	내 용
거래구조 분석	• 거래의 개요, 투자 구조 및 일정
Exposure 분석	• Exposure 및 예상 손익 분석
리스크 분석	• 채권보전 방안 등 제반 리스크 분석
현지실사 결과	• 현지실사를 통한 확인사항, 검토의견
외부 전문가 의견	• 감정평가서 등 관련 외부 전문 의견
그 밖의 사항	• 그 밖에 투자활동에 필요한 사항

- 2) 사전검토협의회 결과를 기록·유지하고 심사승인 신청 시 첨부한다.

제3조 (협의체의 직무)

- ① 협의체의 심의 및 의결사항은 다음 각 호와 같다.
 1. 전결규정에서 정하는 협의체별 전결여신의 지원 및 조건변경 등 승인
 2. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 여신 및 여신관련 의사결정
- ② 심사부서는 다음의 사항을 포함한 심사보고서를 작성하고 별표18의 상품별 체크리스트를 확인한 후 동 사항을 협의체에 보고한다.
 1. 거래상대방 및 거래구조, 투자위험, 사업성, 회수방안, 그밖에 심사에 필요한 사항. 각 사항별 주요 분석 항목은 별표18을 참조하되 투자의 특성에 따라 추가 또는 생략이 가능하다.
 2. 현지실사 보고서. 다만, 실사가 불가능하여 별도 절차를 실행한 경우 대체하여 실시한 절차에 대한 내용
 3. 해외 대체투자의 경우, 외부 전문가의 검토 보고서. 다만, 운용사로부터 제공받은 외부 전문가의 검토 자료가 있을 경우 그 자료로 갈음할 수 있다.
- ③ 협의체는 부의안건에 대하여 다음 각 호의 사항을 심의하고 여신지원 여부를 결정한다.
 1. 여신거래자격 및 차입행위의 적정성
 2. 자금용도 및 소요자금의 적정성
 3. 상환능력 등 안정성
 4. 자금운용의 수익성
 5. 채권보전 등 기타내용
 6. 현지조사 생략의 타당성
- ④ 상호금융투자심사위원회 심의 및 의결대상 여신은 상호금융투자심의회에서 상호금융투자심사위원회에 부의하기로 가결된 안건에 한하며, 심사역은 상호금융투자심의회에서 논의된 내용에 대해 상호금융투자심사위원회에서 보고하여야 한다.

제4조 (회의 소집)

- ① 각 협의체는 위원장이 필요에 따라 수시로 소집한다.
- ② 담당 심사역은 협의체 개최 최소 1일 이전에 각급 협의체 위원장 결재를 받은 후 부의 안건 설명자료, 심사역 의견서 등 심의·의결에 필요한 자료를 첨부한 개최통지서를 위원에게 개별 통지한다. 다만, 긴급한 경우에는 예외로 할 수 있다.

제5조 (개의 및 의결)

- ① 각 협의체는 구성원 2/3 이상 출석으로 개의(비대면 화상회의를 포함한다)하고 출석

위원 2/3 이상 찬성으로 의결하며, 필요한 경우에 서면결의 방법으로도 의결할 수 있다. 다만, 심사부서와 추진부서간 안전 부의관련 이견이 있는 경우에는 심사담당팀장과 추진부서담당팀장이 협의에 의하여 전결기준 차상위 협의체를 적용하여 부의하되 (이하 “협의부의제”) 심사담당부서 소속 위원장과 위원을 제외한 기타 심의위원 전원의 출석과 찬성으로 의결 한다.

- ② 위원은 부의 안전별로 의결서 찬성·반대란에 서명하고, 반대의 경우에는 의견서에 그 사유를 기술하고 서명한다.
- ③ 각 협의체 위원장은 필요시 여신담당부서장을 포함한 여신담당부서 직원 등을 출석시켜 심사에 참고 될 의견을 진술하게 할 수 있다.
- ④ 담당 심사역은 해당 협의체의 간사로서 제안설명 및 부의안전에 대한 의견진술, 협의체 회의록 작성 등 제반 사무처리업무를 수행한다. 다만, 협의부의제에 의한 안전 부의 시에는 추진부서에서 부의안전을 작성하고 제안설명, 의견진술 및 회의록작성 등을 수행하며 담당 심사역은 해당 안전의 위험요인에 대한 의견을 진술하고 제반 사무처리업무를 수행한다.
- ⑤ 회의록은 부서장 결재 후 편철 보관한다.

제6조 (협의체 부의단계)

- ① 협의체 부의단계는 다음과 같다.
 - 가. 상호금융투자심사위원회 의결사항 : 상호금융투자심의회 ⇒ 상호금융투자심사위원회
 - 나. 상호금융투자심사소위원회 의결사항 : 상호금융투자심사소위원회
 - 다. 상호금융투자심의회 의결사항 : 상호금융투자심의회
- ② 담당심사역과 추진부서 담당자의 의견이 다를 경우의 협의체 부의는 투자심사 팀장과 추진부서의 담당팀장이 협의하여 정한다.
- ③ 협의부의제에 의하여 협의체에 부의할 경우 심사역과 추진부서 담당자는 각자 의견을 설명한다 .

제7조 (협의체 개최 또는 제외대상)

- ① 신규여신, 채무자를 달리하는 대환, 채무인수 시에는 승인금액 기준 협의체의 심의·의결을 거쳐 여신을 취급하며, 채무자를 동일인으로 하는 대환은 상호금융투자심의회 전결로 한다.
- ② 다음 각 호의 여신은 심사협의체의 심의·의결 또는 여신담당부서장 전결로 취급 하되 심사항목이 2개 이상으로서 심사협의체와 투자담당부서가 중복 되는 경우 상위 전결로 취급한다. 다만, 고정이하분류 여신에 대하여는 사후관리 담당부서장 전결로 처리한다.

항 목	담당부서
1. 기한연기	심사협의체
제4장제2절제2조및제3조에서 정한 경우	여신담당부서
2. 재대출	심사협의체
3. 채권보전방법 변경	
가. 채권보전 안정성 순위상 동순위 또는 상위순위 담보물 교체	여신담당부서
나. “가” 이외	심사협의체 (투자심의회)
4. 금리변경	여신담당부서
5. 거치기간 및 할부상환기간 변경	여신담당부서
할부상환 기간 중 할부유예	심사협의체 (투자심의회)
6. 이자입금주기 변경(1개월,3개월,6개월,1년 등)	여신담당부서
7. 중요한 특약사항·승인조건 변경 (중요 사항여부는 심사담당부서장이 판단하며 부서간 업무연락으로 질의 및 회신)	심사협의체 (투자심의회)
경미한 특약사항·승인조건 변경	여신담당부서
8. 그 밖의 사항	
가. 책임준공 시공사 변경	심사협의체 (투자심의회)
나. 자금용도 변경	심사협의체 (투자심의회)
다. 약정서 변경	여신담당부서
라. 특별회계가 PFV출자 후 설립되는 AMC의 출자 및 운영에 관한 사항	여신담당부서
마. 심사승인이후 금리입찰경쟁에 따른 금리변경 (정부·지자체 또는 전액보증 건에 대한 여신에 한함)	여신담당부서
바. 기 타	여신담당부서

※ 기한연기 및 재대출은 기한연기 및 재대출 시점 신규 전결기준을 적용함

제8조 (심사역 자격기준)

심사역은 다음 각 호의 어느 하나의 자격기준을 구비한 사람 중 최근 2년 이내 감봉이상의 징계를 받지 아니한 사람으로 한다. 이 경우 경력 산정에는 직전 직급과 현직급의 경력을 포함한다.

1. 여신(외국환관련여신을 포함한다) 또는 대체투자 운용 업무를 2년 이상 담당한 경력이 있는 직원
2. 여신사후관리 담당 조직에서 사후관리 업무를 2년 이상 담당한 경력이 있는 직원
3. 대출심사역, 신용분석사, CRA, CFA, CAIA, FRM, CPA, AICPA 자격증 소지자로서 여신관련 업무(외국환관련여신, [회원조합 여신의 사전검토](#), 투자심사, 해외투자 및 그 밖의 대체투자 업무를 포함한다)를 1년 이상 담당한 경력이 있는 직원
4. 대체투자 및 투자심사관련 자격증(투자자산운용사, 증권분석사, 금융투자분석사, 재무위험관리사, 국제금융역, 외환전문역 등을 포함한다)을 소지한 사람으로서 해당업무 1년 이상 담당한 경력이 있는 직원중 상호금융 심사담당 부서의 장이 인정하는 직원

제5절 면책기준

제1조 (면책기준)

- ① 제 규정 및 관련문서에 따라 정당하게 취급한 경우에는 여신(투자 포함)이 추후 부실화 되더라도 여신(투자 포함) 취급관계자는 면책된다.
- ② 외환여신 신청일(조건변경 신청일 포함)기준 매대기준율에 의하여 채권보전액 범위 내에서 정당하게 외환여신거래 약정 후 환율이 상승하여 추가로 부실여신이 발생한 경우에는 여신 취급관계자는 면책된다.
- ③ 선량한 관리자로서의 주의의무를 가지고 취급한 여신(투자 포함)으로서 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 여신(투자 포함)이 추후 부실되더라도 고의 또는 중과실에 의한 경우를 제외하고 여신 취급관계자의 책임을 묻지 아니한다. 다만, 제1호 및 제2호, 제6호내지 제10호는 중과실로 보지 아니 한다.
 1. 규정에 부합하지 않는 내용이 당해 여신(투자 포함)의 부실에 직접적인 관련이 없는 경우.
 2. 여신(투자 포함) 취급내용을 사후에 보완하여 여신(투자 포함)취급 당시 관련 제 규정의 내용과 부합하는 경우. 다만, 여신(투자 포함)취급 당시 관련 제 규정의 내용이 불합리하여 개정된 경우에는 개정규정의 내용에 부합하는 경우
 3. 여신실행일부터 2년 이상 경과한 경우 동 기간 중에 3회 이상 또는 계속하여 30일 이상 연체사실이 없는 경우. 다만, 중소기업 여신은 취급 후 1년이 경과한 경우로서 동 기간 중 30일이상 연체사실이 없는 경우.
 4. 상호금융심사협의체 의결을 거쳐 취급한 경우
 5. 채권관리상의 실익을 위해 기한연기, 재대출, 대환, 채무인수, 담보물교체, 연대보증인 교체 등의 방법으로 기한연기 등의 조치일 현재보다 유리한 조건으로 변경한 경우. 다만, 위규 처리한 여신(투자 포함)을 당초 취급자가 변경한 것은 제외.
 6. 여신(투자 포함) 관련 제규정을 위반하였으나 대출금 전액을 상환하였거나, 추가 채권보전조치 등을 통해 채권보전에 지장이 없는 경우.
 7. 여신(투자 포함) 관련 제규정을 위반하였으나 특별회계 손실금액을 초과하여 이자 금액 등을 징수한 경우
 8. 여신(투자 포함) 관련 제규정에 의거 확인하였음에도, 최초 취급시 제출한 서류(신분증, 재직증명서, 소득증빙자료, 등기부등본 등)가 위·변조된 사실을 확인하지 못하고 취급한 경우
 9. 여신취급관계자가 피해액 전액을 변상한 경우
 10. 여신(투자포함) 관련 제규정에서 정한 것 외에 추가로 채권보전조치를 취하였으나, 동 추가조치로 인해 징계사유에 해당되는 경우

제2조 (기업운전자금 용도확인에 대한 사후점검 면책기준)

기업운전자금 용도확인 사후점검 시 차주가 제출한 "기업운전자금 사용내역표 (별표15)"에 의거 업체방문 점검을 이행한 경우에는 담당자의 고의·중과실이 없는 한 면책된다.

제3조 (중소기업 신용공여에 대한 면책기준)

- ① 중소기업기본법 또는 중소기업은행법에서 정한 중소기업에 대해 신용공여(대출, 유가증권의 매입(자금지원적 성격의 것에 한함) 기타 금융거래상의 신용위험을 수반하는 직·간접 거래)를 취급하고 부실이 발생하더라도 관련법규 및 내규에 따른 절차를 준수하고, 신용조사 및 사업성검토를 충실히 한 것으로 판단되는 경우에는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다한 것으로 보아 다음 각호에 해당될 경우 면책한다.
1. 관련 법규 및 내규에 부합하지 않는 일부 절차 상의 하자가 있으나, 그 하자가 당해 부실과 직접적 관련이 없는 경우
 2. 차주의 허위자료 제출 등에 의해 부실한 사업성 평가나 신용평가가 이루어진 경우
 3. 차주의 대주주나 경영진 등의 분식회계 및 횡령 등이 부실의 주된 원인이 된 경우
 4. 신용공여 할 당시 차주의 경영환경이 좋지 않았으나 기술 보유 및 개발 진행 상황, 향후 경영정상화 가능성 등을 고려하여 신용공여를 한 경우
 5. 차주가 운영하는 주요 사업부분의 경제 여건 악화등이 부실의 주된 원인이 된 경우
 6. 정부, 지방자치단체의 지급보증서에 의해 신용공여를 한 경우
 7. 정부, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체 등으로부터 추천을 받은 자에 대하여 신용공여를 한 경우
 8. 정책자금대출(정부, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체 등의 예산 및 관리기금 등을 차입하여 취급하는 대출)을 취급하는 경우
 9. 신용보증기금, 기술신용보증기금, 지역신용보증재단, 한국무역보험공사 및 이에 준하는 신용 보증기관이 신용공여 관련 채권의 지급을 보증하기 위하여 발행하는 증서 등에 의해 신용 공여를 한 경우
 10. 중소기업 유동성 신속지원(Fast-Track 프로그램)에 따라 지원하는 경우
 11. 기업회생, 기업구조조정 등을 위하여 채권금융기관(채권금융기관협의회, 채권은행협의회, 대주단협의회 등)의 지원 절차에 따라 신용공여한 경우
 12. 기업회생, 기업구조조정촉진법 또는 채권은행협약에 따른 구조조정 대상기업으로 선정된 기업의 협력업체에 대해 이미 취급한 신용공여의 범위 내에서 기한연장이나 대환을 한 경우
 13. 본회 신용평가모형에 의한 평가등급을 기준으로 관련법규 및 내규에 따라 정당하게 취급한 경우(신용평가모형과 내규가 적절한 경우에 한함)

14. 그 밖에 위의 각 호에 준하는 사유가 있는 경우

- ② 중소기업기본법 또는 중소기업은행법에서 정한 중소기업에 대해 신용공여(대출, 유가증권의 매입(자금지원적 성격의 것에 한함) 기타 금융거래상의 신용위험을 수반하는 직·간접 거래)를 취급하고 부실이 발생하더라도 관련법규 및 내규에 따른 절차를 준수하고, 신용조사 및 사업성검토를 충실히 한 것으로 판단되는 경우에는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다한 것으로 보아 다음 각호에 해당될 경우 제재 및 부실발생에 따른 배상책임을 감경 또는 면제할 수 있다.

1. 자산건전성 분류기준의 변경에 의한 경우
2. 산업정책, 대·중소기업 동반성장, 민생안정정책 등 정부의 정책상 필요에 따라 지원되었거나 시장안정을 위한 정부의 협조요청에 따라 취급한 경우
3. 취급시점에서는 담보 등이 충분하였으나, 담보가치 하락(환율변동으로 인한 담보가치 하락 포함)으로 부실화된 경우
4. 경영정상화 가능성 등을 고려하여 이미 취급한 범위 내에서 부실여신을 기한 연장하거나 대환한 경우(기한연장이나 대환관련자에 한함)
5. 전반적인 금융·경제여건의 악화 등 대내외 불가피한 사정이 부실에 영향을 미친 것으로 인정되는 경우

제4조 (준용규정)

기업개선작업에 대한 면책기준은 본절 제1조 내지 제3조를 준용한다.

제2장 보증 및 담보

제1절 보증

제1조 (연대보증)

- ① 담보물의 취득이 없는 대출 또는 주된 담보 외에 추가적으로 채권보전이 필요하다고 판단되는 경우 연대보증을 입보하게 할 수 있다.
- ② 제3자가 담보제공하는 경우에는 담보제공과 관련된 보증은 받지 아니한다.

제2조 (보증인의 자격제한)

연대보증인은 자산과 신용이 확실하며 다음 각 호의 어느 하나에 해당되지 아니한 자로 한다.

1. 신용정보관리규약에 의거 신용제한대상자로 등록되어 있거나, 최근 1년 이내에 등록된 사실이 있는 자
2. 본회 및 타금융기관에 조회 가능한 연체채권(보증채무 포함)을 보유하고 있는 자

제3조 (연대보증인 운용방법)

- ① 연대보증인이 법인이외의 개인인 경우에는 실질적 소유주에 한하여 연대보증인으로 입보할 수 있다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 개인을 연대보증인으로 입보할 수 있다.
 1. 건물신축자금 관련 여신 취급시 시공사의 대표자 또는 건축주 등 건물신축과 관련된 자를 보증인으로 입보하는 경우. 다만, 건물 후취담보를 취득하면 연대보증인은 반드시 해지하여야 한다.
 2. 법률 및 정부, 지방자치단체, 공공기관과의 협약 등에 따라 그 요건에 부합되는 보증인을 입보하는 경우

제4조 (기업의 실질적 소유주)

- ① 기업의 실질적 소유주라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 1. 기업에 대한 신용평가 결과 법인의 경영을 사실상 지배하고 있는 것으로 조사된 자
 2. 최대주주
 3. 발행주식 총수의 100분의 30 이상을 보유하고 있는 자

4. 주주(출자자 포함) 1인 및 그의 배우자, 4촌 이내의 혈족 및 4촌 이내의 인척이 소유하고 있는 지분을 합하여 발행주식 총수의 100분의 30 이상을 보유하고 있는 자

5. 무한책임사원

② 제1항의 실질적 소유자 확인은 다음 각 호에 의한다.

1. 제1항제1호의 경우에는 기업신용평가보고서상 ‘경영실권자’란 또는 ‘종합의견’란의 기재내용에 의하여 확인

2. 제1항제1호내지 제4호의 경우에는 ‘주주명부’ 또는 ‘주식 등 변동상황명세서’에 의하여 확인

3. 제1항제5호의 경우에는 ‘정관’의 기재내용에 의하여 확인

제5조 (보증의 구분운용 및 한도)

① 보증계약 방식은 다음 각 호와 같이 구분하고, 포괄근보증으로 운용하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만 기업의 실질적 소유자(과점주주 포함)라고 판단되는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특정채무보증 : 1개 이상의 특정된 개별여신을 보증하기 위한 보증

2. 근보증

가. 특정근보증 : 피보증채무의 범위가 특정한 거래약정에 의하여 정하여지는 1개 이상의 특정된 개별여신을 보증하기 위한 경우

나. 한정근보증 : 피보증채무의 범위가 특정종류의 거래에 의하여 정하여지는 현재 및 장래의 1개 이상의 일정 종별여신을 보증하기 위한 경우

다. 포괄근보증 : 현재 및 장래의 모든 여신거래를 위한 채무를 보증하기 위한 경우

② 제1항제1호의 특정채무보증 및 제2호가목의 특정근보증은 차주의 거래형태 또는 여신의 특수성에 의하여 1회로 여신거래가 종료되고 채권보전에 지장이 없다고 판단되는 경우에 한하여 운용할 수 있다.

③ 근보증한도는 원금과 이자 및 기타 제비용을 감안하여 채권회수에 지장이 없도록 여신금액의 120%이상을 설정한다.

제2절 담보 일반원칙

제1조 (담보취득의 원칙)

- ① 담보는 여신실행 전에 취득하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 여신 특성상 불가피하여 담보취득 전에 여신을 실행하고자 하는 경우에는 연대보증인을 세우는 등 신용여신 취급에 따른 채권보전조치를 강구하여야 한다.
- ② 후취담보는 시설의 완공, 기계의 설치 등 담보취득이 가능한 시점에 즉시 취득하여야 한다.
- ③ 담보물의 취득은 감정평가액보다 환가성에 유의하여 취득하도록 한다.
- ④ 신축건물을 담보로 취득할 경우에는 담보물과 관련된 공사대금 미납 등으로 인한 시공사의 유치권 행사를 유의하여야 한다.

제2조 (여신가능금액 산출기준)

- ① 여신가능금액은 다음의 기준에 따라 산출한다.

◁ 여신가능금액 산출기준 ▷

$$\text{담보가액} \times \text{담보인정비율} - \text{선순위권리해당액} = \text{여신가능금액}$$

1. 담보가액이란 담보물감정평가금액, 예금금액, 보증금액과 같이 담보물의 형식적인 가액을 말한다.
2. 담보인정비율이란 담보물의 환가성, 채권보전 등을 감안하여 특별회계 정책적으로 정한 담보물의 실질가치를 말하며, 담보종류별로 본절제3조에서 정한 바에 따른다.
3. 선순위 권리해당액이란 담보권에 우선하는 채권 및 담보권 등을 말하며, 담보권에 우선하는 채권 중 임금채권·조세채권·임차보증금은 본절 제4조에서 정한 바에 따른다.

제3조 (담보물의 종류 및 담보인정비율)

- ① 담보물의 종류 및 담보인정비율은 다음과 같으며, 채무자별 담보인정비율은 채무자의 신용상태나 담보물의 특성 등을 종합적으로 판단하여 차등 적용한다.
 1. 부동산 : 70% 이내
 2. 동산 : 감정평가액의 40% 이내. 다만 기계·기구인 경우는 공장저당에 한함
 3. 유가증권
 - 가. 주식 : 대용가격의 70% 이내
 - 나. 기타(국공채, 지방채, 회사채 및 이에 준하는 채권 등) : 90% 이내

4. 예·적금(신탁수익권 포함) : 예입액의 100% 이내
 5. 보험(공제)증권 : 해지환급금의 100% 이내
 6. 확정채권 : 채권액의 90% 이내
 7. 정부(지방자치단체)의 채무보증서 : 보증액의 100%이내
 8. 금융기관(은행)의 지급보증서 : 보증액의 90%이내. 다만, 보증기일까지의 이자액에 대한 채권보전이 된 경우 100%이내
 9. 신용보증서 : 보증액의 100%이내
 10. 보증보험회사 보험증권 : 90% 이내
 11. 부동산 담보 신탁수익권 증서(관리 및 처분신탁 제외) : 수익권 증서상 액면금액의 80%이내
 12. 기타 심사담당부서장이 인정하는 담보 : 취득 시 정함
- ② 제1항 각 호이외의 물건은 첨담보 또는 견질담보로 취득함을 원칙으로 하되, 여신운용상 필요한 경우에 한하여 개별 건별로 심사담당부서장의 승인을 받아 정규담보로 취득할 수 있다. 이 경우 심사담당부서장의 승인은 담보인정비율까지 승인한 것으로 본다.

제4조 (담보권에 우선하는 채권의 종류 및 차감)

- ① 담보권에 우선하는 채권인 임차보증금, 임금채권 및 조세채권은 채권보전에 지장이 없도록 담보물 종류에 따라 다음과 같이 차감하는 것을 원칙으로 한다.

담보물	차감대상 우선채권의 종류	적용제외물건
1. 부동산	임차보증금 · 임금채권 · 조세채권, 골프장 · 콘도미니엄회원권	
2. 동산	임금채권 · 조세채권	양도담보로 취득시 임금채권은 제외
3. 금융기관예금 · 신탁수익권 · 해약환급금 있는 보험증권 및 특별회계 외의 자를 제3채무자로 하는 확정채권	임금채권 · 조세채권	
4. 국채 · 지방채 · 특수채 · 회사채 · 주식	임금채권 · 조세채권	
5. 부동산담보신탁수익권	임차보증금, 골프장 · 콘도미니엄회원권	

6. 제3자 담보제공의 경우로서 본회를 제3채무자로 하는 유가증권 (농업금융채권)	임금채권, 조세채권	
7. 기타	취득 시 정함	

- ② 선순위 권리액에 해당하는 임차보증금 및 임금채권의 산정은 농협은행의 산출방식을 참고하여 산정한다.

제5조 (담보권의 구분운용 및 설정금액)

- ① 담보권은 타 기관과의 협약대출 및 PF약정 등 특별한 사유가 없는 한 근담보의 형태로만 운용한다.
- ② 담보권은 한정근담보로 운용하는 것을 원칙으로 하되 필요시 특정근담보로 운용할 수 있다.
- ③ 담보권의 설정금액은 원금과 이자 및 기타 제비용을 감안하여 채권회수에 지장이 없도록 여신금액의 120%이상을 설정한다.

제6조 (보험가입 및 질권설정)

- ① 정규담보로 취득하는 건물(공장 및 그에 부속하는 기계·기구 포함), 동산(화물증권에 표시된 동산 포함) 등에 대하여는 요보험가입금액의 120% 이상으로 금융기관(금융회사)의 공제 또는 보험에 가입하게 한다. 다만, 보험가입금액이 보험가액(평가액 또는 시가)을 초과하는 경우에는 보험가액을 보험가입금액으로 한다.

$\text{요보험가입금액} = \text{금차여신액} + \text{선순위설정액(본회 선순위저당권은 대출금액)} - \text{토지감정평가액(집합건물은 제외)} - \text{기보험가입금액}$
--

- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보험가입을 생략할 수 있다.
 1. 요보험가입금액이 1억원 이하
 2. 여신한도액이 토지감정가액의 100% 이하
 3. 담보로 취득하는 물건이 아파트인 경우
 4. 기타 보험가입의 실익이 없어 전결권자의 승인을 얻은 경우
- ③ 담보물건의 보험가입과 동시에 보험금청구권에 대하여 보험회사의 질권설정 승낙을 받아 보험증권의 뒷면에 그 뜻을 기재하게 한 후 확정일자를 받아야 하며, 계약갱신 시마다 보험증권 사본을 교부받아 확인하는 등 보험계약만료여부 및 그 계약의 계속 여부에 유의하여야 한다.

제3절 부동산 담보

제1조 (부동산 담보의 종류)

담보로 취득할 수 있는 부동산은 다음 각 호와 같다.

1. 토지, 건물
2. 「공장 및 광업재단 저당법」에 의한 공장 및 그 시설
3. 공장재단, 광업재단 등 각종 재단
4. 어업권, 선박, 건설기계, 자동차 등 저당권 설정이 가능한 물건 또는 재산

제2조 (담보취득 원칙)

① 부동산은 다음 각 호에 따라 담보로 취득한다.

1. 대지 및 건물

가. 대지와 건물은 공동담보로 취득함을 원칙으로 한다. 다만, 나대지의 경우에는 지상권을 함께 설정하고, 건물만을 취득하는 경우에는 그 대지에 대하여 임차권, 지상권, 전세권 등 적법한 사용권을 확인하여 동 권리에 대하여도 저당권을 설정하거나 기타 필요한 조치를 취하여야 한다.

나. 담보취득한 대지위에 신축한 건물을 담보로 취득할 경우에는 추가근저당권설정계약서(공동담보물건추가용)에 의거 공동담보로 취득하여야 한다.

2. 공유부동산 담보

공유부동산은 공유자 전원의 지분에 저당권을 설정하거나 분할한 후의 독립물건에 대하여 저당권을 설정하여야 한다. 다만, 분할이 불가능하거나 분할로 인하여 환가 가치가 저감되는 등 부득이한 경우에는 다른 공유자의 '위치확인서'를 공정증서로 받는 등 채권보전조치를 취하여야 한다.

② 담보를 취득하기 전에 다음 사항을 반드시 확인하여야 한다.

1. 등기권리증 및 등기부등본에 의한 소유자, 이해관계인의 유무 및 그 권리내용(지상권, 전세권, 저당권, 가등기, 예고등기, 압류, 환매특약, 가압류, 가처분 등의 유무)
2. 등기부등본이 "말소사항 포함"인 등기부등본인지 여부(미 포함시 재발급 받아 확인)
3. 담보제공자의 행위능력 유무
4. 소유자의 담보제공 의사 및 그 범위

제3조 (담보취득 제한)

① 다음 각 호의 부동산은 담보로 취득할 수 없다.

1. 법정지목이 염전, 도로, 철도용지, 하천, 제방, 구거(개천, 도랑 등), 유지, 수도용지, 종교용지, 사적지, 묘지, 공원용지, 학교용지, 체육용지, 유원지인 토지 중 환가성이 낮아 담보취득이 부적격한 물건
2. 사찰, 교회, 향교, 장의사(납골당 포함), 도살장, 공유물 등 특별한 목적으로 건축된 건물 중 타용도로의 전용이 어렵고 현재의 상태로는 매매 또는 임대的可能性이 희박하여 담보취득이 부적격한 물건
3. 접도구역, 군사시설보호구역, 자연환경보전지역, 문화재보호구역, 생태계보전지역, 상수원보호구역 내의 부동산 중 환가성이 낮아 담보취득이 부적격한 물건
4. 환매특약이 있거나 소송 또는 분쟁의 소지가 있어 담보취득이 부적격한 물건. 다만, 환매대금 반환청구권에 대하여 질권을 설정하거나 채권양도계약을 체결한 것은 제외
5. 교지, 교사, 체육장(실내체육장 포함), 실습 또는 연구시설 등 학교교육에 직접 사용되는 사립학교(유치원 포함) 재산
6. 중증재산
7. 공부상 형질·용도와 현상이 다름에 따라 환가가 곤란한 부동산
8. 국가 또는 지방자치단체의 행정재산 및 보존재산
9. 보전임지로 지정된 임야와 그 지상에 있는 임목. 다만, 전용허가를 받아 전용사용되고 있는 보전임지로서 환가성이 높은 것은 제외
10. 공부상 공유지분 건물로서 구분소유를 확인할 수 없는 건물. 다만, 공유지분 건물 전체가 담보로 제공되는 경우 제외
11. 기타 공·사법 및 행정조치에 의한 제한으로 담보취득이 부적격한 물건

제4절 담보물건 변동

제1조 (담보물건의 변동)

담보물의 소유자 또는 이해관계인으로부터 담보물에 대한 변경신청이 있을 때에는 채권보전에 지장이 없다고 인정되는 경우에만 이를 승낙할 수 있으며, 승낙 후에는 그 이행여부를 확인하여야 한다.

제2조 (담보물 교체방법)

① 담보물의 교체는 새로이 제공되는 물건에 대한 담보취득 절차를 먼저 마친 후에 기존 담보물에 대한 담보권을 해지한다.

② 담보물의 안전성 순위 및 승인권자는 다음 각 호와 같다.

1. 채권보전 안전성 순위

순 위	종 류
1	본회 발행채권
2	지급보증서, 전액신용보증서(해지조건부 제외), 국가·지자체 채무보증서, 국·공채, 국가·지자체 확정채권, 타 보험회사 보험증권, 타 금융기관 예적금
3	부동산, 사채, 부동산 신탁수익권, 부분보증서, 국가·지자체외의 확정채권, 해지조건부 보증서
4	기계·기구, 주식, 기타담보

2. 담보물 교체 승인

구 분	승인권자
채권보전 안정성 순위 상 상위순위 및 동순위 담보물 교체	여신담당부서장
채권보전 안정성 순위 상 하위순위 담보물 교체	취급시점의 전결권자(단, 상호금융심의회 전결여신은 심사담당부서장 전결)

제5절 동산

제1조 (동산담보의 범위)

동산은 기계·기구로서 「공장 및 광업재단 저당법」에 의하여 담보취득하는 경우에 한하여 정규담보로 취득할 수 있다.

제2조 (동산담보의 특례)

제1조 이외의 동산이라 하더라도 유통시장 내에서 거래내역이 파악되며, 환가처분에 문제가 없다고 판단되는 경우에는 전결권자의 승인을 얻어 정규담보로 취득할 수 있다.

제6절 유가증권 및 보증서 등

제1조 (유가증권)

① 담보취득 대상 유가증권은 다음 각 호와 같다.

1. 국채, 지방채
2. 본회 발행채권(후순위채권 제외)
3. 특별법에 의하여 설립된 법인이 발행한 채권(하이브리드채권 및 후순위채권 제외)
4. 한국거래소(유가증권,코스닥)에 상장된 기업의 주식
5. 기타 자금운용담당부서장이 인정하는 유가증권

② 다음에 해당하는 유가증권은 담보로 취득할 수 없다.

1. 채무자가 발행한 것
2. 실효, 위조 또는 변조된 것
3. 양도가 제한된 것
4. 투기성 또는 가격의 진폭이 큰 것
5. 기명주식 또는 지시식유가증권인 경우 배서가 정당하게 연속되지 않은 것
6. 지급기한 미도래의 이표 또는 배당권이 전부 부착되지 않은 것
7. 주식 인수금액이 전부 납부되지 않은 주식
8. 장기간 거래실적이 없는 주식
9. 한국거래소(유가증권,코스닥)에 상장된 기업으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 기업의 주식
 - 가. 거래정지처분을 받았거나 관리대상종목으로 지정된 주식
 - 나. 투자유의종목 또는 감리종목으로 지정된 주식
 - 다. 액면가액 이하인 주식
 - 라. 최근 1년 이내 2회 이상 불성실공시법인으로 지정된 주식
 - 마. 증권투자회사, 부동산투자회사, 창업투자회사, 뮤추얼펀드의 주식
 - 바. 최근 1년 이내 외부신용평가기관(1개 이상)에서 투자부적격(회사채 BB+급 이하 또는 기업어음 B+급 이하)으로 평가한 기업의 주식
 - 사. 외부신용평가기관의 신용등급이 없는 금융업종 기업의 주식

제2조 (보증서)

보증서를 담보로 취득하는 경우에는 보증서의 보증한도, 보증내용, 보증조건 등을 확인하여 보증채무 이행이 거절되는 일이 없도록 주의하여 취급한다.

제3조 (예금 등)

예금 등을 담보로 취득할 경우에는 해당 예금 등의 약관이나 관련 법령에서 담보제공이 제한되고 있는지를 확인하고, 확인이 곤란한 경우에는 해당은행 등에 담보제공 가능여부를 조회하여야 한다.

제4조 (부동산담보신탁수익권 증서)

- ① ‘수익권증서’라 함은 담보제공자(위탁자)와 부동산신탁회사간의 부동산담보신탁계약을 체결하여 부동산에 대한 소유권을 신탁회사에 양도하고 교부받은 수익권증서를 말한다. 단, 관리 및 처분신탁은 제외한다
- ② 담보취득이 가능한 신탁수익권증서는 신탁회사가 발행한 신탁수익권증서와 은행이 PF와 관련하여 발행한 신탁수익권증서에 한한다.
- ③ 부동산담보신탁수익권을 담보로 취득하는 경우 대출가능금액의 산출은 부동산담보여신과 동일하게 적용한다.

제7절 감정평가

제1조 (감정평가)

- ① "감정평가"라 함은 평가대상물건의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 표시 하는 것을 말한다.
- ② "감정평가서 심사"라 함은 담보용 외부감정평가서에 대하여 작성상의 오류,내용의 적정성, 담보물건으로서의 적부 및 하자 유무와 평가액의 적정성 등을 검토하여 담보가격의 적정수준을 파악하는 절차를 말한다.

제2조 (감정평가 대상)

감정평가의 대상은 다음 각호와 같다.

1. 부동산
2. 동산
3. 기타 감정평가가 필요하다고 판단되는 권리

제3조 (감정평가의 원칙)

감정평가는 취급시점에 「부동산가격 조사·평가를 위한 감정평가업자 선정기준」(국토교통부 고시)에서 정한 대형감정평가법인에 의뢰하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신디케이션 형태의 여신은 주간사 또는 대주단에서 실시한 자체 또는 외부감정평가로 갈음할 수 있다.

제4조 (외부감정평가서 확인 및 심사)

신디케이션 형태의 여신은 승인부서의 여신심사절차로 갈음하며 본회 단독으로 취급하는 여신의 외부감정평가서는 다음 각호와 같이 수행 한다.

1. 외부감정평가서(사본을 포함한다)를 접수하면 그 진위여부(감정평가서 번호, 감정평가사, 감정가액, 가격시점 등의 사항이 포함된 것을 말한다)를 반드시 발행기관에 유선으로 조회하여야 하며, 조회한 이후 감정평가서 표지 우측 하단에 조회시각, 통화상대방과 조회한 직원 성명 등을 기재한다.
2. 별표19에 의한 외부감정평가서심사표에 따라 산출된 심사가격은 감정평가액을 초과할 수 없으며 담보가치 등을 감안하여 객관적인 근거가 있을 경우 감액 사정할 수 있다.

제3장 신용평가·여신심사

제1절 신용조사

제1조 (정의)

"신용조사"라 함은 특별회계가 제공한 익스포저(신용공여) 및 그 거래처에 대한 과거, 현재, 미래의 인적·물적 사항과 재무상태, 산업 및 영업환경, 경영기반 등을 종합적으로 고려하여 조사 및 분석하는 것을 말한다.

제2조 (신용조사 내용)

신용평가 대상자로부터 제출받은 사업현황서를 토대로 하여 다음 각호의 순으로 신용조사를 실시하여야 한다. 다만, 평가모형별로 신용조사 내용을 달리 적용할 수 있다.

1. 재무분석

가. 재무제표 조회, 재무제표 점검 및 재무제표 추정을 순차적으로 실시

나. 재무이상치 점검결과 “관찰·주의” 항목이 있는 경우 분석가능성을 점검(필요한 경우 해당기업의 소명의견 징구 및 현장조사 실시)하여 신용평가 종합의견란에 기술하되, 분석의 정도 및 신용평가에 미치는 영향이 중대하다고 판단되는 경우에는 신용등급 조정절차에 따라 신용등급 하향 및 신규여신 취급 중단

2. 신용조사

업체개요 및 연혁, 경영진 및 주주현황, 관계사 현황, 종업원 및 노사관계, 경쟁상황 및 입지시설, 판매 및 구매 현황, 금융거래 현황 및 외환리스크 현황

3. 외환리스크

외감기업으로서 동일인당 총여신액 10억원을 초과하는 거래처 중 다음 각목의 요건 중 하나를 충족하는 경우에는 외환리스크에 대한 신용조사 실시

가. 외화자산 또는 외화부채가 미화 1백만불 상당액을 초과하는 경우

나. 외화자산 또는 외화부채가 총자산의 10%를 초과하는 경우

제3조 (신용조사이시 사용가능한 재무제표)

① 신용조사 및 신용평가 시 사용가능한 재무제표는 신용평가 대상에 따라 다음과 같이 구분하여 적용한다.

1. 외감기업 : 공인회계사의 회계감사를 받은 자료

2. 비외감 법인 또는 개인사업자 : 다음 각목 중 하나에 해당하는 자료

- 가. 국세청 홈택스 서비스를 통해 발급된 재무제표가 첨부된 자료. 다만, 국세청 홈택스 서비스를 통해 발급 가능 이전 시점에는 세무대행 세무사(또는 공인회계사)의 재무제표확인서(세무법인 서식 사용)가 첨부된 자료를 사용할 수 있으나, 사후에 홈택스를 통해 발급한 재무제표를 대조 확인하여 첨부하여야 한다.
- 나. 재무제표 입력대행업체를 통해 전자방식으로 전송된 재무제표

◁ 참고 : 재무제표 입력 대행업체 ▷

1. 나이스평가정보(주) - 원클릭서비스, 데이터라인 서비스
2. 한국기업데이터(주) - 킥파인드 서비스

- ② 재무제표 입력대행업체에서 입력한 정보는 재무제표 내용과 입력대행업체에서 입력한 재무제표 내용에 오류가 발생하였을 경우에 한하여 조사자가 이를 수정할 수 있으며 신용등급 전결권자는 이를 확인하고 결재한다.

제4조 (신용조사 방법)

- ① 조사자는 객관적이고 신빙성 있는 자료를 최대한 많이 수집하여야 한다.
- ② 조사자는 수집된 자료의 진정성 여부를 검토해야 하며 이를 신용조사에 최대한 활용하여야 한다.
- ③ 조사자는 서면, 면담, 현장조사 등 모든 방법을 사용할 수 있으며 비외감기업, 소기업 및 기업형소호 모형 적용대상 기업은 재무제표의 신뢰성이 낮고 실질경영자의 경영 및 자금조달능력 등이 회사의 미래에 중요한 영향을 미치므로 현장조사를 반드시 실시하여야 한다(신용평가보고서에 현장조사 결과를 구체적으로 기재하고 현장점검 사진 첨부). 다만, 중앙본부 심사소관부서는 다음 중 하나에 해당하는 경우로서 현장조사의 필요성이 없다고 인정할 때 현장조사를 생략할 수 있다.
 1. 기한연기, 채무자를 동일인으로 하는 재약정을 위한 일반신용평가
 2. 정기·수시 신용평가
 3. 해외현지법인, 해외차주(유가증권발행인포함)

제5조 (신용조사시 받는 서류)

<별표2>- I -1. 신용조사 및 평가시 필요서류의 내용에 따른다.

제6조 (조사자의 의무와 책임)

- ① 조사자는 실제로 조사한 사항과 기타 객관적인 자료에 따라 성실히 신용조사를 실시하여야 한다.
- ② 조사자는 신용조사 및 금융기관간 정보교환의 결과로 알게 된 사항과 관계 자료를 정당한 사유 없이 외부에 제공하거나 누설하여서는 아니 된다.
- ③ 조사자는 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 조사결과에 대하여 책임지지 아니한다.

제2절 신용평가

제1조 (신용평가 정의)

신용평가란 특별회계가 제공한 익스포저(신용공여) 및 그 거래처에 대해 신용조사를 활용하여 신용리스크 수준을 평가하고 적정한 신용등급을 부여하는 것을 말한다.

제2조 (신용평가 원칙)

- ① 평가자는 신용평가 전에 신용조사 업무를 선행하여야 하며 신용평가지 새로운 자료를 수집하여 신용조사를 갱신하여야 한다.
- ② 평가자는 사용가능한 모든 정보를 활용하여야 하며 정보가 부족할수록 보수적으로 평가해야 한다.
- ③ 평가자는 신용평가 시 향후 1년 이상 장기간의 경기변동을 고려하여 신용등급을 부여하여야 한다.

제3조 (신용평가 대상자)

- ① 신용평가 대상자는 특별회계에서 제공한 모든 익스포저(신용공여) 거래처(채무자 등), 보증인, 유가증권의 발행인, 매출채권 등 확정채권의 제3채무자, 어음발행인 등으로 한다.
- ② 익스포저(신용공여)란 여신(매입외환, 어음할인, 특수여신, 콜론, 여신성 유가증권 포함), ABL, 유동성지원약정 또는 신용 보장된 자산유동화 증권(ABCP 포함), 대여유가증권, 유가증권 등으로 하며 주식, 출자증권, ETF, 수익증권, 뮤추얼펀드, 단기매매증권은 제외한다.
- ③ 익스포저(신용공여) 거래처란 법인 및 권리능력 없는 단체, 기업여신적용대상 개인 사업자를 말한다.

제4조 (신용평가 생략 대상자)

- ① 다음 각호의 자가 채무자가 되는 경우에는 채무자의 신용평가를 생략할 수 있다. 다만 해외현지법인, 해외차주(유가증권 발행인 포함)의 경우 합리적인 기준에 의해 신용평가가 가능하다고 신용등급 전결권자가 판단하는 경우 본절 제5조 내지 제6조에서 정한 신용평가모형 분류기준을 적용하여 신용평가를 실시할 수 있다.
 1. 국가·지방자치단체(교육위원회 포함), 외국정부, 외국은행, 해외현지법인, 해외차주(유가증권발행인 포함)

2. 다음의 공공기관

한국은행, 한국산업은행, 한국수출입은행, 중소기업은행, 신용보증기금, 기술신용보증기금, 수출보험기금(한국무역보험공사), 주택금융신용보증기금, 농림수산업자신용보증기금, 산업기반신용보증기금, 한국주택금융공사, 지역신용보증재단, 예금보험공사, 한국자산관리공사, (주)정리금융공사, 대한광업진흥공사, 대한무역투자진흥공사, 대한석탄공사, 한국교직원공제회(구:교직원공제회)

② 채무자가 법인인 경우로서 다음 각호의 자가 전액 보증하는 익스포저만 보유하는 경우에는 보증인의 신용평가를 생략할 수 있다.

1. 국가·지방자치단체(교육위원회 포함) 및 외국정부
2. 제1항 제2호의 공공기관
3. 본회 계열사 및 농·축협

③ 다음 각호의 담보물(보증서 포함)로 전액 담보되는 익스포저(신용공여)만 보유한 경우에는 채무자, 유가증권의 발행인, 보증서의 보증기관, 확정채권(매출채권)의 제3채무자, 할인어음의 발행인에 대한 신용평가를 생략할 수 있다.

담보종류	내 용
1. 유가증권. 다만, 후순위채 및 하이브리드채권은 제외(할인어음 포함)	(1) 국채, 지방채 (2) 제1항제2호의 공공기관이 발행한 채권 (3) 본회 및 계열사 발행 채권
2. 예금 등	은행의 예금 및 원본보존형 신탁수익권, 농·축협의 예금·적금(담보여신의 기한이 담보 예금신탁수익권적금의 만기일 이내인 경우에 한함)
3. 확정채권(조달청납품 중소기업 대출과 본회 납품대금대출 중 납품 후 대출 및 전자방식 외담대 포함) 등	(1) 본회, 국가지방자치단체(교육위원회 포함)가 지급할 채권 (2) 제1항제2호의 공공기관이 지급할 채권
4. 채무보증서	국가, 지방자치단체가 발행한 채무보증서
5. 은행지급보증서(Stand by LC 포함) 및 보증어음	은행이 발행한 지급보증서 및 보증어음(담보여신의 기한이 담보 지급보증서 및 보증어음의 만기일 이내인 경우에 한함)
6. 전액신용보증서(해지특약 보증서 제외)	신용보증기금, 기술신용보증기금, 한국수출보험공사, 농림수산업자신용보증기금, 한국주택금융공사, 지역신용보증재단, 예금보험공사, 한국자산관리공사, 주택도시보증공사가 발행한 전액신용보증서

제5조 (일반기업신용평가모형 구분)

- ① 일반기업 신용평가모형은 영리법인 및 기업신용평가대상 개인사업자를 대상으로 하며 통계모형과 전문가 판단모형이 혼합된 결합모형을 말한다.
- ② 일반기업 신용평가모형은 대기업, 외감기업, 비외감기업, 소기업 및 기업형소호로 구분된다.
- ③ 일반기업 신용평가모형의 분류기준 및 적용대상은 다음 각호에 따른다.

구 분	분류기준 및 적용대상
1. 대기업	최근 결산재무제표에 대해 외부회계감사를 필하고 동 감사보고서상 매출액이 1,000억원 이상인 법인
2. 외감기업	최근 결산재무제표에 대해 외부회계감사를 필하고 동 감사보고서상 매출액이 1,000억원 미만인 법인
3. 비외감기업	최근 결산재무제표에 대해 외부회계감사를 받지 않고 동 재무제표상 총자산이 20억원 이상인 법인
4. 소기업	가. 최근 결산재무제표에 대해 외부회계감사를 받지 않고 동 재무제표상 총자산이 20억원 미만인 법인 나. 재무제표를 보유하고 있지 않거나 사업초년도 재무제표만 보유한 법인
5. 기업형소호	개인사업자(다만, 입원환자 30인 이상을 수용할 수 있는 시설을 보유한 개인사업자가 운영하는 의료기관은 의료기관 평가모형 적용)

- ④ 합병, 분할 등으로 인해 신설된 법인의 경우 업체의 총자산, 예상 매출액 규모, 외부회계감사 대상여부 등을 고려하여 본조 제3항제4호 적용이 맞지 않다고 판단하는 경우 중앙본부 심사소관부서에서 대기업, 외감기업 및 비외감기업 모형으로 평가할 수 있다.

제6조 (전문가 판단 신용평가모형의 구분)

- ① 전문가 판단 신용평가모형은 개별 평가항목에 대하여 평가자가 수집한 정보를 토대로 점수를 산출하고 평가항목별 점수를 합산하여 신용평점을 산출하는 신용평가 모형을 말한다.
- ② 전문가 판단 신용평가모형은 다음 각호와 같이 공공기관, 비영리법인, 금융기관, 특수여신, 유동화 익스포저 신용평가모형으로 구분된다.
- ③ 공공기관 신용평가모형의 분류기준 및 적용대상은 다음 각호에 따른다.

구분	분류 기준 및 적용대상
공공기관	가. 정부투자기관, 재투자기관, 특별법상의 공공법인 나. 지방직영기업, 지방공사, 지방공단 다. 본절 제4조제1항제2호의 공공기관

④ 비영리법인(권리능력 없는 단체 포함)

신용평가모형의 분류기준 및 적용대상은 다음 각호에 따른다.

구분	분류 기준 및 적용대상
1. 학교 법인	가. 사립학교법에 따라 사립학교를 설치·경영하는 것을 목적으로 설립된 법인 나. 다만, 개인 또는 개인사업자가 운영하는 사립유치원 등은 기업형소호모형에서 평가 다. 국내에 체류중인 외국인의 자녀와 외국에서 일정기간 거주하고 귀국한 내국인 중 대통령령이 정하는 자에 대한 교육을 위하여 설립된 학교 등
2. 의료 기관	가. 의료법에 따라 의료업무 및 부대사업을 목적으로 설립된 의료 법인 나. 입원환자 30인 이상을 수용할 수 있는 시설을 보유한 개인 사업자가 운영하는 의료기관 다. 다만, 입원환자 30인 이상을 수용할 수 있는 시설을 보유하지 못한 개인사업자가 운영하는 의료기관은 기업형소호모형에서 평가
3. 종교 단체	가. 종교활동을 목적으로 설립된 법인 및 권리능력 없는 단체[교회 등] 나. 다만, 종교단체를 회원으로 하는 종교협회 등은 기타회원 단체에서 평가
4. 기타 회원 단체	가. 공익법인의 설립운영에 관한 법률에 따라 학자금·장학금 또는 연구비의 보조나 지급, 학술, 자선에 관한 사업을 목적으로 설립된 재단 또는 사단법인 나. 사회복지사업법에 따라 관련 법률에 의한 각종 복지사업과 이와 관련된 자원봉사활동 및 복지시설의 운영 또는 지원에 관한 사업을 목적으로 하는 재단 또는 사단법인 다. 비영리민간단체 지원법에서 정의하는 비영리 권리능력 없는 단체 라. 기타 비영리 법인 및 권리능력 없는 단체 마. 종교단체를 회원으로 운용하는 단체 바. 협동조합기본법상 사회적 협동조합(영리법인인 일반 협동조합은 일반기업 신용평가모형 분류기준에 따라 적용)

⑤ 금융기관 신용평가모형의 분류기준 및 적용대상은 다음 각호에 따른다.

구분	분류 기준 및 적용대상
1. 은행	가. 자금의 여·수신을 모두 담당하는 통화·비통화 금융기관 나. 은행, 상호저축은행, 신용협동조합, 종합금융회사
2. 증권 회사	가. 금융시장에서 증권판매자 또는 매수자의 한편에 서서 증권을 중개하는 서비스를 제공하는 금융기관 나. 증권회사
3. 보험 회사	가. 장·단기에 발생할 수 있는 위험을 분산시킬 목적으로 하는 보험을 모금, 운영하는 금융기관 나. 생명보험회사, 손해보험회사, 재보험회사

4. 여신 전문 회사	가. 예금을 받지 않고 자금대부에 관련되는 금융활동을 수행하는 비통화금융기관 나. 신용카드회사, 할부금융회사, 리스회사 등
5. 기타 금융 회사	가. 상기 4가지 세부 모형의 적용을 받지 아니하는 금융기관 나. 금융지주회사, 창업투자회사, 투자신탁회사 등

⑥ 특수여신 신용평가모형

가. 특수여신 신용평가모형의 분류기준 및 적용대상은 다음과 같음

구 분	분류 기준 및 적용대상
1. PF	복잡하고 큰 비용을 수반하는 대형 프로젝트(발전소, 화학처리공장, 교통시설 등)를 위한 여신
2. OF	가. 유형자산(선박, 항공기, 위성, 철도차량 등)을 구입하기 위한 여신 나. 상환재원으로서의 현금흐름은 통상 동자산의 제3자에 대한 임대나 리스 계약으로부터 발생
3. CF	거래소에서 거래되는 상품(원유, 금속, 농작물 등)과 관련된 매장자원(reserves), 재고자산(inventories) 또는 미수금(receivables) 등에 의해 담보되는 여신
4. IPRE · HVCRE (분양, 운영)	가. 분양대금, 리스료, 임대료 등의 수익이 발생하는 부동산(사무용, 상업용, 주거용, 산업용, 창고용, 호텔 등)의 건설 또는 보유를 위한 여신 나. 사업유형이 분양 또는 임대애 따라 모형 결정

⑦ 유동화 익스포저 신용평가모형은 발행시점 기초자산의 확정여부와 기초자산의 질을 분석하는 단위에 따라 확정소수, 확정다수, 비확정소수, 비확정다수로 구분·적용

제7조 (신용평가 구분 및 시기)

- ① 일반신용평가란 신규(계약정포함), 기한연기, 조건변경, 채무인수 거래처에 대하여 실시하는 신용평가를 말하며, 익스포저 발생전에 실시하는 신용평가를 말한다.
- ② 정기신용평가란 기존거래처에 대해 신용평가 유효기한 내 추가 신용공여(신규, 증액, 채무인수, 조건변경 등) 및 기한연기 없이 최근결산자료 등을 반영하기 위해 정기적으로 실시하는 신용평가를 말하며, 유효기한 이내에서 최근 결산재무제표로 매년 1회 이상 실시한다.
- ③ 수시신용평가란 다음 각호의 사유 발생 시 실시하는 신용평가를 말하며, 사유발생일 또는 사유를 안 날로부터 1개월 이내에 실시한다.
 1. 여신감리소관부서에서 신용평가 재실시를 조치사항으로 부여한 경우
 2. 합병, 회사분할, 사업부분 매각

3. 영업양수도, 업종변경
 4. 분식회계
 5. 기타 신용도에 중대한 영향을 줄 수 있는 요인발생 등으로 신용등급 재검토가 필요한 경우
 6. 채권조정 신청 또는 개시시점
 7. 금융감독원에서 회계감리결과 지적사항을 통보받은 경우
 8. 투자금융 익스포저는 다음 각목의 사유에 해당될 경우
 - 가. 사업 시행사 또는 시공사 부도
 - 나. 원금 또는 이자상환 유예
 - 다. 시공사 교체 또는 시공사 채무인수
 - 라. 사업중단 또는 사업계획 대비 1년 이상 사업지연
 - 마. M&A인수금융의 경우 인수/피인수 기업 신용도에 중대한 영향을 줄 수 있는 요인 발생 또는 당초 인수금융 상환일정에 차질이 발생한 경우
 - 바. 기타 프로젝트 사업성 및 현금흐름에 긍정적 또는 부정적 영향을 주는 사건이 발생하였을 경우
- ④ 제1항 내지 제3항의 규정은 유가증권 운용기업에 준용한다.

제8조 (신용평가 담당사무소)

1차 신용평가는 추진담당부서에서 실시하고, 2차 신용평가 및 신용등급 확정은 심사 담당 부서에서 한다. 다만, 추진부서 담당 협의체 부의건과 고정이하 분류여신에 대하여는 각각 추진부서 담당 부서장과 사후관리 담당 부서장 전결로 처리한다.

제9조 (신용평가지 유의사항)

- ① 수개의 업종을 영위하는 개인사업자는 주업종의 재무제표를 토대로, 동일한 업종에 대해 수개의 사업장을 보유한 개인사업자는 매출액이 가장 큰 사업장의 재무제표를 토대로 재무등급을 산출하고 부업종 및 기타사업장은 비재무적 요소로 적용하여 최종 차주등급을 산출한다.
- ② 신용평가일 기준으로 직전년도에 재무제표를 제출한 채무자가 당해년도에 재무제표를 제출하지 아니할 경우에는 평가모형별로 다음 각 호에 따라 신용평가를 실시한다.
 1. 대기업, 외감기업 신용평가모형 적용대상자에 대하여는 재무 및 재무추정에 대한 평가는 생략하고 비재무만을 평가
 2. 비외감기업, 소기업 및 기업형소호 평가모형 적용대상자에 대하여는 재무에 대한 평가는 생략하고 비재무 및 대표자평가만을 실시

- ③ 여신성 투자금융 익스포저 수시신용평가지 해당 사유의 부합 여·부는 여신담당부서에서 판단한다.
- ④ 재무등급이란 기업의 재무제표를 활용하여 기업신용평가시스템에서 자동 산출된 등급을 말한다.
- ⑤ 개인사업자의 법인 전환 시 다음 각호의 기준을 모두 충족하는 경우에는 법인 전환 전 개인 사업자의 재무제표를 신설법인의 재무제표로 활용할 수 있다.
 - 1. 사업포괄양수도계약 또는 사업포괄현물출자계약이 체결되어 있을 것
 - 2. 사업의 동질성이 인정될 것(대표자, 영위업종, 사업목적 등)
- ⑥ 최근년도(1~2년)에 외부감사대상으로 선정된 업체는 외부감사 전/후 재무자료를 점검하고 분석여부에 유의하여 평가한다.
- ⑦ 금융감독원에서 회계감리결과 지적사항을 통보받은 기업에 대한 수시신용평가 시 외부감사인의 의견 및 회계감리 지적사항에 대한 검토의견을 구체적으로 기술하여야 한다(비재무평가 시 회계자료신뢰도 등급은 A등급으로 평가 불가).

제10조 (신용등급의 정의 및 운용기준)

- ① 신용등급별 정의는 다음 각호와 같다.
 - 1. 차주등급이란 차주별 예상부도율(PD : Probability of Default)을 일정구간별로 등급화한 것을 말한다.
 - 2. SL(Specialized Lending)등급은 특수여신 익스포저에 적용하는 등급을 말한다.
 - 3. 유동화등급이란 유동화 익스포저에 적용하는 등급을 말한다.
 - 4. 신용등급이란 차주등급, 여신등급, SL등급, 유동화등급을 총칭한다.
- ② 동일 채무자에 대하여는 하나의 차주등급을 산출한다.
- ③ 동일계열인 경우 계열회사 별로 각각 차주등급을 산출한다.

제11조 (신용등급체계 및 정의)

- ① 신용등급은 18등급(비부도 16등급, 부도 2등급)으로 구분하여 운용하며 등급별 정의는 아래 표와 같다.

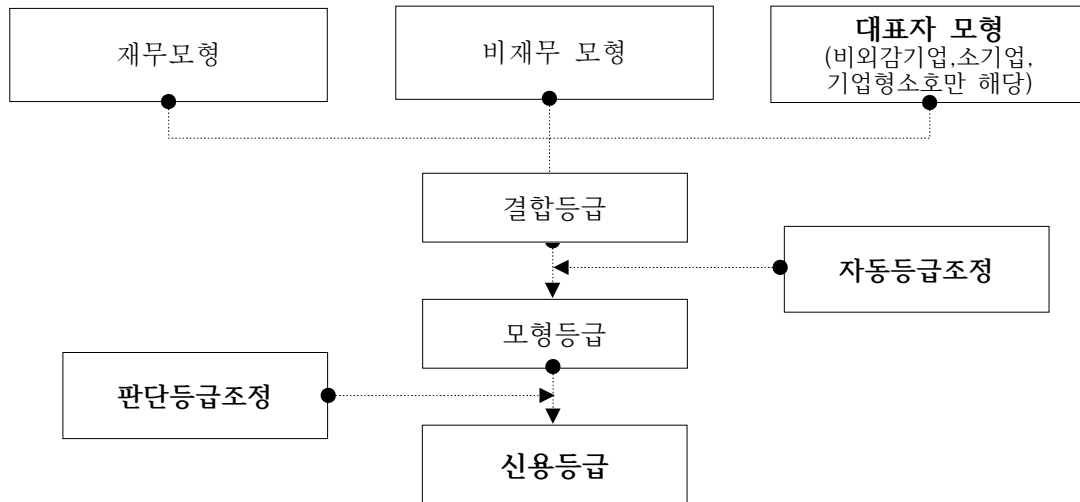
신용등급	등급정의
1	경쟁지위 및 채무상환능력이 최상위 수준인 초우량 업체
2A	경영능력, 재무안정성 및 현금흐름 등 채무상환능력이 매우 우수하나, 1등급보다는 다소 열위한 요소가 있는 우량업체
2B	경영능력, 재무안정성 및 현금흐름 등 채무상환능력이 매우 우수하나, 2A등급보다는 다소 열위한 요소가 있는 우량업체

3A	예측 가능한 경제적 상황의 변화에 불리한 영향을 받을 가능성이 있지만 채무상환능력이 우수한 우량업체
3B	예측 가능한 경제적 상황의 변화에 불리한 영향을 받을 가능성이 있지만 채무상환능력이 우수한 우량업체로 3A등급보다는 다소 열위한 요소가 있음
4A	산업에 공통적으로 발생하는 영업손실을 스스로 개선할 능력을 보유하고 있으나, 불리한 경제적 상황의 변화가 발생할 경우 그에 따른 부정적 영향이 3B등급보다는 더 클 것으로 예상되는 업체
4B	산업에 공통적으로 발생하는 영업손실을 스스로 개선할 능력을 보유하고 있으나, 불리한 경제적 상황의 변화가 발생할 경우 그에 따른 부정적 영향이 4A등급보다는 더 클 것으로 예상되는 업체
5A	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나 경제환경이나 시장환경이 악화될 경우 채무상환능력이 악화될 가능성이 있는 업체로 5B등급보다는 다소 우위
5B	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나 경제환경이나 시장환경이 악화될 경우 채무상환능력이 악화될 가능성이 있는 업체
5C	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나 경제환경이나 시장환경이 악화될 경우 채무상환능력이 악화될 가능성이 있는 업체로 5B등급보다는 다소 열위
6A	현재로서는 채무상환능력이 있으나 5C등급 업체에 비해 경제환경이나 시장환경이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 더 높은 업체
6B	현재로서는 채무상환능력이 있으나 6A등급 업체에 비해 경제환경이나 시장환경이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 더 높은 업체
6C	제한적인 안정성을 갖고 있는 한계정상업체로서 일정기간내 신용위험이 축소되지 않을 경우 등급이 하향조정되어 7A등급 이하로 분류될 가능성이 큰 업체
7A	경영내용, 재무상태 및 미래현금흐름 등을 감안할 때 채권회수에 즉각적인 위험이 발생하지는 않았으나 향후 채무상환능력의 저하를 초래할 수 있는 잠재적 취약점이 존재하고 경영진이 별도의 개선조치를 취하지 않을 경우 신용위험이 현재화될 수 있는 업체

7B	경영내용, 재무상태 및 미래현금흐름 등을 감안할 때 채권회수에 즉각적인 위험이 발생하지는 않았으나 향후 채무상환능력의 저하를 초래할 수 있는 잠재적 취약점이 존재하고 7A등급보다 더 높은 주의수준이 요구되는 업체
8	경영내용, 재무상태 및 미래현금흐름 등을 감안할 때 향후 채무상환을 위협할 명확한 취약점이 존재하고 이와 같은 취약점이 시정되지 않을 경우 본회에 손실을 입힐 가능성이 높은 업체
9	○ 경영내용, 재무상태 및 미래현금흐름 등을 감안할 때 채무상환능력이 현저히 악화되어 채권회수에 심각한 위험이 발생한 것으로 판단되는 업체 ○ 본회에 90일이상 연체대출금을 보유하고 있는 거래처 ○ 부도관리시스템상 법인회생·개인회생·기업개선 차주 단, 회생계획인가결정·변제계획인가결정·기업개선계획인가결정 차주는 채무상환능력기준 적용
10	○ 경영내용, 재무상태 및 미래현금흐름 등을 감안할 때 채무상환능력의 심각한 악화로 회수불능이 확실하여 손실처리가 불가피한 것으로 판단되는 업체 ○ 본회에 1년이상 연체대출금을 보유하고 있는 거래처 ○ 최종부도 발생, 파산·청산절차 진행 또는 폐업 등의 사유로 채권회수에 심각한 위험이 존재하는 것으로 판단되는 업체 ○ 부도관리시스템상 다중채무자 개인신용회복 실효계좌 보유 차주, 대손상각(부분상각 포함) 계좌 보유 차주

제12조 (일반기업신용평가 모형에 의한 신용등급 산출절차)

① 일반기업신용평가모형에 의한 신용등급 산출의 개요는 다음과 같다.



② 대기업, 외감기업의 차주등급은 다음 각호의 순서에 따라 산출한다.

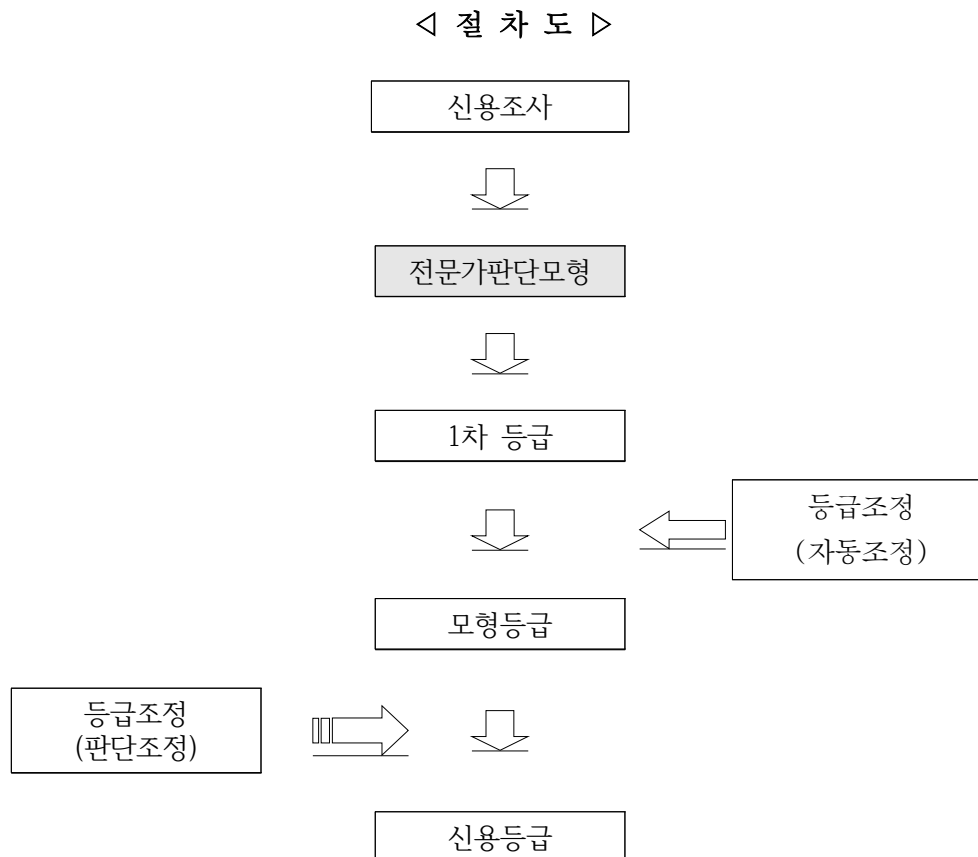
1. 결합등급은 평가일 현재 가용한 재무·비재무정보를 활용하여 평가하고 통계적 부도예측모형에서 산출된 재무점수와 산업, 영업, 경영위험에 대한 평가자의 정성적 평가 및 미래재무추정이 감안된 비재무점수를 결합하여 산출
2. 모형등급은 결합등급에 자동조정항목을 반영하여 등급을 자동조정하여 산출
3. 차주등급은 모형등급에 평가자의 판단에 의거 등급을 조정하여 최종적으로 산출

③ 비외감기업, 소기업 및 기업형소호의 차주등급은 다음 각호의 순서에 따라 산출한다.

1. 재무등급은 평가일 현재 과거 재무제표를 활용하여 통계적 부도예측모형을 통해 자동 산출
2. 결합등급은 평가일 현재 가용한 재무·비재무 정보를 활용하여 평가하고 통계적 부도예측 모형에서 산출된 재무점수, 대표자모형에서 산출된 대표자점수 및 산업, 영업, 경영위험에 대하여 평가자의 정성적 평가가 감안된 비재무점수를 결합하여 산출
3. 모형등급은 결합등급에 자동조정항목을 반영하여 등급을 자동조정하여 산출
4. 차주등급은 모형등급에 평가자의 판단에 의거 등급을 조정하여 최종적으로 산출

제13조 (전문가 판단 신용평가모형에 의한 신용등급 산출절차)

① 전문가판단모형에 의한 신용등급 산출의 개요는 다음과 같다.

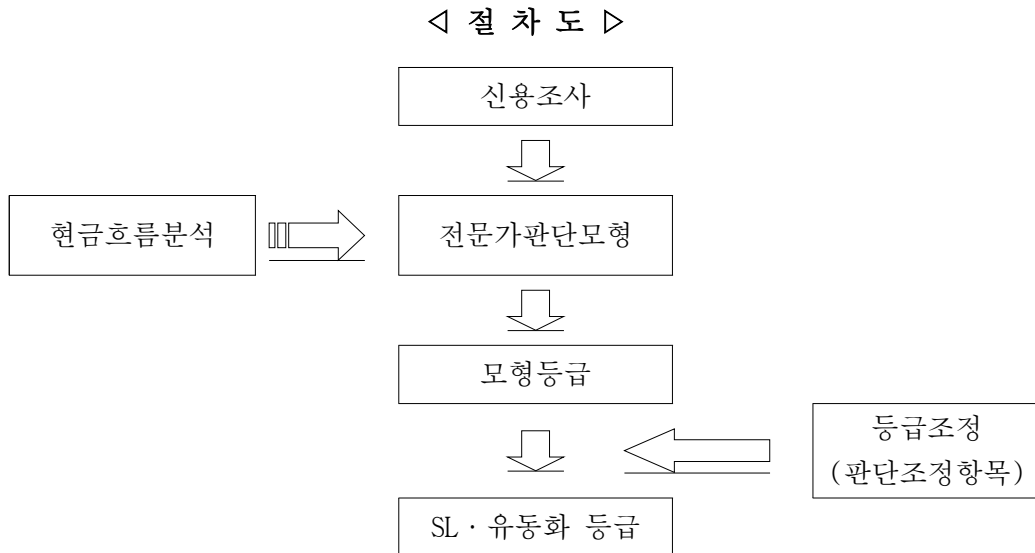


② 공공기관, 비영리법인, 금융기관의 전문가판단모형에 의한 차주등급 산출절차는 다음과 같고와 같다.

1. 1차등급은 평가일 현재 가용한 모든 정보를 활용하여 개별 평가항목(Risk Factor) 별로 평가주안점(Check Point)을 참고하여 Score를 산출하고 이를 합산한 신용평점으로 산출
2. 모형등급은 1차등급에 자동조정항목을 반영하여 등급을 자동조정하여 산출
3. 차주등급은 모형등급에 평가자의 판단에 의거 등급을 조정하여 최종적으로 산출

제14조 (특수여신, 유동화 익스포저 전문가 판단 신용평가모형에 의한 신용등급 산출절차)

- ① 특수여신, 유동화 익스포저의 전문가판단모형에 의한 SL등급 및 유동화등급 산출 개요는 다음과 같다.



- ② 특수여신, 유동화 익스포저의 전문가 판단모형에 의한 SL등급 및 유동화등급 산출절차는 다음 각호와 같다.

1. 1차등급 평가일 현재 가용한 모든 정보를 활용하여 개별 평가항목(Risk Factor)별로 평가 주안점(Check Point)을 참고하여 점수를 산출하고 이를 합산한 신용평점으로 산출
2. SL등급 및 유동화등급은 평가자의 판단에 의거 등급을 조정하여 최종적으로 산출

제15조 (신용등급 조정)

- ① 신용등급 조정은 신용등급 상한, 자동 등급조정, 판단 등급조정으로 분류할 수 있으며 정의는 다음 각호와 같다.
1. 신용등급 상한 : 신용평가 시 평가모형에서 재무정보, 신용정보, 부도정보, 기타 정보 등 채무자의 신용도에 부정적 영향을 초래하는 사유 발생 시, 신용등급을 제한
 2. 자동 등급조정 : 신용평가 완료 이후 신용정보, 부도정보, 기타 정보 등 채무자의 신용도에 부정적 영향을 초래하는 사유 발생 시, 신용등급을 자동으로 하향 조정
 3. 판단 등급조정 : 평가자가 객관적으로 수집한 정보를 토대로 신용평가 조정사유에 해당될 경우 전문가적 판단에 근거하여 신용등급을 조정

② 자동 등급조정의 사유 및 조정등급은 다음과 각호에 따른다.

구 분	등급 조정 사유	조정등급
1.재무정보	가. 신설기업(설립일로부터 2년 미만) 단, 비외감 및 소기업모형은 5C	5A
	나. 최근결산일기준자본전액잠식(자본총계 마이너스). 단, 소기업 및 기업형소호모형 제외	7A
	다. 최근 3년연속 당기순이익≤0. (소기업모형은 6C) 단, 기업형소호모형 제외	7A
	라. 최근 3년연속 현금수지분석표상현금영업이익 <0. (소기업모형은 6C) 단, 기업형소호모형 제외	6C
	마. 최근 3년연속 이자보상배율(영업이익/이자비용) <1. (소기업모형은 6C) 단, 기업형소호모형 제외	6C
	바. 외부감사의견 부적정·의견거절, 감사회피	7B
2.신용정보	가. 연체정보(등록코드 0101~0104 제외) 보유 거래처 중 연체 3개월이 경과되지 않았거나 연체금액 1,500만원 미만인 거래처	7B
	나. 연체정보(등록코드 0101~0104 제외) 보유 거래처로 등록된 후 3월 이상 경과되고 연체금액이 1,500만원 이상인 거래처	8
	다. 대위변제.대지급정보(등록코드 0201~0203 제외) 보유 거래처	7B
	라. 금융질서문란정보 보유 거래처	7B
	마. 관련인 정보 보유 거래처	7B
	바. 공공정보(등록코드 0601~0603) 보유 거래처	8
3.분회 부도정보	가. 연체부도 : 90일이상(이자지연 포함) 연체채권 보유 차주	9
	나. 연체부도 : 365일이상(이자지연 포함) 연체채권 보유 차주	10
	다. 신복확정 : 다중채무자 개인신용회복 지원확정 보유 차주	10
	라. 법적부도 : 당좌·어음 최종부도 차주	10
	마. 수기부도 : 수작업계좌로 전환된 계좌를 보유한 차주. 단, 신용 평가 및 신용리스크 측정업무방법에서 별도로 정하는 경우는 부도 판정 제외 가능	9
	바. 특수채권 편입 : 대손상각(부분상각 포함) 계좌 보유 차주	10
	사. ABS발행 : 부실채권을 기초자산으로 발행한 ABS채권 보유차주	9
	아. 채권매각 : 외부 매각채권 보유 차주	9
	자. 채권조정 : 법인회생 및 기업개선 차주. 다만, 회생계획인가결정 및 기업개선계획확정 차주 제외	9
	차. 개인회생 : 개인회생 차주. 다만, 변제계획인가결정 차주 제외	9
	카. 파산 : 파산 차주	10
4.대표자 정보	대표이사 CB점수가 매우 낮은 경우(소기업 및 기업형소호만 해당)	7B

③ 판단 등급조정 사유 및 조정절차는 다음 각호와 같다.

1. 조정사유

가. 신용등급 상향사유

- (1) 신용관리대상 정보가 오류로 확인된 경우
- (2) 신용정보, 부도정보 중 연체부도, 기타정보 중 연체정보의 자동등급조정사유가 해소된 경우
- (3) 채권조정(워크아웃, 기업회생절차, 자율협약 등) 확정업체로서 향후 경영정상화 가능성이 높은 경우
- (4) 합병, 분할, 사업양수도, 주력업종 전환에 따른 사업구조의 긍정적 변화가 있는 경우
- (5) 재무정보에 의해 자동등급 조정되었으나 당해연도에 자동등급조정사유 해소가 확실히 되는 경우
- (6) 투자금융 익스포저로서 사업성·현금흐름에 긍정적 변화가 발생하였을 경우
- (7) 투자금융 익스포저로서 프로젝트의 사업성 또는 피인수기업의 신용등급을 고려하였을 때 차주가 될 특수목적회사(SPC)의 신용등급이 현저히 낮게 평가되었을 경우
- (8) 주택조합사업비대출 관련 투자금융 익스포저 전액에 대해 사업주채(시공사 등)가 연대 보증 또는 연대채무(중첩적 채무인수 포함)를 부담하는 경우로서 사업주채의 차주등급이 SL등급보다 높은 경우
- (9) 진입장벽이 높은 독과점업체 또는 업계선도기업인 경우
- (10) 계열주(기업주)·모기업이 책임질 수 있는 구체적인 지원방안, 계획 등을 제출하여 객관적 자료로 확인하고, 관계사에 대한 미래채무상환능력이 충분하다고 판단되는 경우

◁ 예시 ▷

- ▷ 일정이 확정된 유상증자 또는 자금보충 협약서 징구
- ▷ 법적 구속력이 있는 의사결정 결의를 득한 경우(이사회 결의 등)

- (11) 국가·지자체 또는 공공기관이 실질적으로 경영권을 행사하는 경우
- (12) 최근 안정적 판매처 및 조달처 추가확보로 수익성 제고가 기대되는 경우
- (13) 결산일 이후 대규모 수주(계약 등)로 수익성 제고가 기대되는 경우

☞ 다만, 자본전액잠식으로 7A등급으로 자동조정된 기업의 경우에는 매출증가, 유상증자 등 미래상환능력을 고려하여 자본잠식 해소가 가능한 경우에 한함

◁ 예시 ▷

- ▷ 전년동기 대비 신용평가일 현재 누적 수주(계약 등) 20%이상 증가한 경우
- ▷ 전년 매출액 대비 30%이상에 해당하는 단일거래 수주(계약 등)를 한 경우 등

- (14) 최근 신기술 또는 특허획득으로 매출신장이 크게 기대되는 경우
- (15) 보유자산의 시장가치가 장부금액 보다 크게 상승하여 실질적인 재무구조가 개선(자산 재평가 미 실시)된 경우
- (16) 정부·지자체 보조금 등 지원으로 수지가 보전되는 경우
- (17) 상당규모 이상의 비핵심자산 매각으로 재무구조 개선예정(직전 재무제표 미 반영)
- (18) 결산일 이후 부채상환으로 재무구조가 현저히 개선된 경우
- (19) 결산월 변경으로 1년 미만 손익계산서에 의해 평가됨에 따라 저평가된 경우
- (20) 국제회계기준(IFRS) 적용 기업을 일반기업회계기준 체계로 변경하여 평가함에 따라 저평가된 경우
- (21) 기타 신용등급 상향조정이 필요한 객관적이고 구체적인 사유가 있는 경우
- (22) 신용평가모형을 통해 설명되지 못하는 바를 객관적인 자료를 통해 입증하는 경우(신용평가회사의 회사채 또는 기업어음 등급 등)

나. 신용등급 하향사유

- (1) 대표자가 신용정보관리대상자로 등록되어 신용등급 하향조정이 불가피한 경우
(다만, 대표자가 본회의 채무관계자인 경우만 해당)
- (2) 분석가능성을 점검하여 분석의 정도 및 신용평가에 미치는 영향이 중대하다고 판단하는 경우
- (3) 부외부채 과다
- (4) 영업활동에 부정적 영향을 미칠 주요한 법적 사실(소송, 비리 등)
- (5) 계열주·모기업의 위험요인이 증가하여 차주의 채무상환능력에 부정적 영향을 초래하는 경우
- (6) 영업상 주요 거래업체 부실화 가능성이 높은 경우
- (7) 결산일 이후 부채비율이 대폭 증가되어 재무구조가 악화된 경우
- (8) 합병, 분할, 영업양수도, 주력업종전환에 따른 기업실체의 부정적 변화가 있는 경우
- (9) 경기악화 또는 예상치 못한 사건 발생으로 매출 및 이익이 급감할 것으로 판단될 경우
- (10) 투자금융 익스포저로서 사업성·현금흐름에 부정적 변화가 발생하였을 경우

- (11) 보유자산의 시장가치가 장부금액보다 크게 하락하여 실질적인 재무구조 악화 (자산재 평가 미 실시)
- (12) 자산재평가를 통해 직전년도 대비 등급이 과도하게 상승한 경우
- (13) 국제회계기준(IFRS) 적용 기업을 일반기업회계기준 체계로 변경하여 평가함에 따라 고평가된 경우
- (14) 기타 신용등급 하향조정이 필요한 객관적이고 구체적인 사유가 있는 경우
- (15) 신용평가모형을 통해 설명되지 못하는 바를 객관적인 자료를 통해 입증하는 경우(신용평가회사의 회사채 또는 기업어음 등급, 결산월 변경)

2. 조정 절차

상기 가목 및 나목의 사유로 등급조정시에는 해당사유에 합당한 객관적인 증빙자료를 신용평가보고서에 반드시 첨부하여야 한다.

제16조 (신용등급 확정 기준)

- ① 1차 차주등급은 평가자가 등급을 산출하며 신용등급 전결권자가 이를 확인하고 차주 등급을 확정한다.
- ② 승인부서는 평가자가 신용등급을 산출하며 신용등급 전결권자가 이를 확인하고 신용 등급을 확정한다.

제17조 (신용등급 유효기간)

- ① 신용등급 유효기간은 다음 각호와 같이 운용한다. 다만, 부도등급(9,10등급)은 부도 사유 해소 후 재평가 완료시까지로 한다.

구 분	유효기간
재무제표가 있는 법인 및 단체	재무제표기준일로부터 1년 6월
재무제표가 있는 개인사업자	재무제표기준일로부터 1년 8월
재무제표가 없는 모든 사업자	신용평가일로부터 1년

- ② 재무제표 기준일이란 신용평가시 이용한 재무제표 중 최종사업년도 재무상태표의 기준 일을 말한다.
- ③ 제1항에도 불구하고 최근 결산 재무제표가 확정(결산총회 승인)된 경우에는 최근 결산 재무제표를 기준으로 신용평가를 실시하여야 한다.

제18조 (유효등급의 정의 및 운용기준)

- ① 동일한 결산기에 최종사무소에서 신용등급 산출절차에 따라 확정된 유효기간 이내의 신용등급을 말한다.
- ② 특별회계 유효등급은 여신취급기준, 금리정책, 적정 자기자본 및 대손충당금 산출, 여신 포트폴리오 관리 등에 활용한다.

제19조 (평가자 및 전결권자의 책임)

- ① 평가자는 객관적인 자료를 통해 신용리스크 수준을 적정하게 평가하여야 하며, 주관적 평가항목에 대한 평가 및 판단에 따른 등급 조정 시 자의적 평가가 되지 않도록 건전한 판단에 의존해야 하며 평가 결과에 대해 책임을 부담한다.
- ② 평가자는 신용등급 상향을 목적으로 실제 대표자가 아닌 제3자를 대표자로 등록하거나 대표자 정보를 허위로 등록하여서는 아니된다.
- ③ 전결권자는 조사자의 평가결과에 대해 이를 확인할 의무가 있으며 평가결과에 대해 최종적인 책임을 부담한다.
- ④ 조사자 및 전결권자는 고의나 중대한 과실이 없는 한 평가결과에 대해 책임을 지지 아니한다.

제20조 (특수여신 신용평가 대상)

특수여신 익스포저와 관련 사업주체(일반기업)에 대한 신용평가 대상은 다음 각 항과 같다.

- ① 구조화금융
 1. SOC금융
 2. 부동산PF 대출
 - (1) IPRE(Income Producing Real Estates)
 - (2) HVCRE(High Volatility Commercial Real Estates)
 3. 부동산펀드 대출
 4. ABL(Asset Backed Loan)
 5. 제1호부터 제4호까지 이외에 현재 및 미래의 현금흐름이 발생하는 기초자산으로 설계된 여신으로써 해당 상호금융투자심사협의체에서 구조화금융으로 인정하는 것을 포함한다.(항공기, 선박, 인공위성, 철도차량, 원유, 금속, 상품거래소에서 거래되는 상품 등의 매입을 위한 자금)
- ② M&A인수금융

제21조 (특수여신 신용평가 절차)

- ① 특수여신 익스포저 및 관련된 사업주체(시행사·시공사)에 대하여는 투자금융소관부서에서 투자금융소관부서장 전결로 1차 신용등급을 산출하고 신용평가 관련 서류와 함께 여신심사소관부서로 2차 신용평가를 의뢰한다. 다만, 추진부서 담당 협의체 부의건의 경우 추진부서 담당 부서장 전결로 처리한다.
- ② 여신심사소관부서는 2차 평가시 신용등급전결권자의 전결로 신용등급을 확정한다.
- ③ 투자금융 익스포저 및 투자금융 관련된 사업주체(시행사·시공사) 정기 및 수시신용평가도 제1항과 제2항을 준용한다.

제22조 (특수여신 업무별 신용평가 방법)

① 구조화 금융

구 분	프로젝트	사업주체
1. SOC금융	PF모형	기업분류별 평가모형
2. IPRE·HVCRE 가. 토지분양중도금 나. 주택조합사업비	IPRE·HVCRE모형 토지사용승낙 전은 평가제외 토지사용승낙 시는 평가 평가	
3. 부동산펀드대출	본항 2호 준용	
4. OF	OF모형	
5. CF	CF모형	

② 구조화금융 중 유동화 익스포저에 대한 신용평가는 유동화구조 별로 다음 각호에 따른다.

1. 선후순위 트랜치 유동화 구조는 유동화익스포저 신용평가모형을 활용하여 신용평가를 실시한다.
2. 단일트랜치 유동화구조는 기초자산 및 SPC를 구분하여 다음과 같이 신용평가를 실시한다.

기초자산 신용평가	SPC 신용평가
기초자산이 금융자산(특수여신 제외)인 경우 기초자산 발행인에 대해 일반기업 신용평가모형을 적용하여 신용평가 실시. 다만, 다음의 경우는 신용평가 생략 가능 가) 기초자산 발행인에 대한 신용평가를 위한 자료 입수가 불가능할 때	기초자산 유형에 따라 유동화 익스포저 신용평가모형을 적용하여 신용평가 실시. 다만, 주된 기초자산이 비금융자산(특수여신 포함)인 경우에는 기초자산 유형에

나) 기초자산 중 1개라도 정상적유동화 구조에 의한 유동화익스포저가 존재하는 경우 다) 주된 기초자산이 비금융자산(특수여신 포함)인 경우	따라 특수여신 신용평가 모형을 적용하여 신용평가 실시
---	----------------------------------

주) "주된 기초자산"이란 금액기준으로 총 유동화 자산에서 해당 기초자산이 50%이상을 차지하는 자산

③ 인수합병(M&A)

1. 프로젝트에 대한 신용평가는 생략
2. SPC에 대해서는 금융회사 신용평가모형을 적용하되, 인수기업 및 피인수기업은 기업
분류 별 일반기업신용평가모형 적용하여 신용평가 실시(단, SPC가 외감대상인 경우
외감기업 신용평가모형 적용)

제3절 여신심사

제1관 여신심사 일반

제1조 (여신심사 범위)

- ① 여신심사 범위는 다음 각호의 내용을 모두 심사하는 것을 원칙으로 한다. 다만 여신 종류 또는 차주의 성격에 따라 확인자료 중 사업현황서, 사업계획서, 부채현황표는 사업보고서(공시) 및 신용평가기관·회계법인의 상환가능성평가보고서로 대할 수 있다.

구분	주요내용	확인자료(서류)
1. 기업체현황	기업체개요, 연혁, 주주현황, 계열현황 분석	사업현황서 감사보고서
2. 사업분석	산업전망, 매출구성, 구매/판매 안정성, 시장여건 및 경쟁력, 연구개발비 등 분석	사업현황서
3. 재무분석	주요재무현황 및 재무비율, 현금수지분석 등 분석	재무제표
4. 적법성 심사	여신거래자격 등 차입행위 적법여부 확인	재무제표, 사업자 등록증, 정관 또는 규약(규정), 법인등기부등본, 관련법규 등
5. 편중여신 한도 및 TE한도심사	주채무계열의 해당계열 및 소속기업의 신용공여 한도 산정, 운용 및 여신성유가증권 운용한도 산정	통합업무시스템, TE한도시스템
6. 사업계획심사	연간사업계획, 시설투자계획, 자금수지계획상 소요자금 조달 및 상환계획 적정성, 타금융기관의 거래현황 분석	사업현황서
7. 자금용도 및 소요자금 심사	자금용도의 적정성 및 소요자금을 산출하여 여신신청액의 적정여부 확인	사업계획서, 부채현황표, 재무제표
8. 수익기여도 심사	자금조달원가, 대출에 따른 수익 및 기타 수익 등을 분석하여 순수익기여액	RAPM 보고서
9. 상환능력 및 채권보전심사	차주의 현금흐름, 재무용통성 등, 취득담보물의 우선채권 차감여부	재무제표, 외부감정평가서 심사표

구분	주요내용	확인자료(서류)
10. 여신조건심사	대출기간, 금리 등 적정성 확인	RAPM 보고서
11. 재무제표 주식 사항 심사	재무제표 왜곡요인을 평가하여 기업의 실체가치 파악	감사보고서
12. 재무비율유지 특별약정심사	추가 특별약정 조건 심사	감사보고서
13. 심사보고서 작성 및 결재	심사결과를 심사평가하여 여신 가능여부 확인하고, 심사보고서를 작성하여 여신협의체 심의, 전결건의서 작성	심사평가표 심사보고서 전결건의서

② 제1항의 규정내용에도 불구하고 다음 각호에 해당하는 여신은 기업체현황, 채권보전 심사, 수익기여도심사만 실시한다.

1. 제3장제2절제4조에서 정한 신용평가 생략대상 여신
2. 전자방식 외담대의 판매기업에 대한 여신취급
3. 여신조건변경(금리변경)

③ 외화대출을 신규로 취급할 경우 「외환리스크 관리현황 및 실태표」 및 「외환리스크 관리계획서」를 제출받아 차주의 환리스크관리능력을 다음 각호에 따라 평가한다.
다만, 한도증액, 기한연장, 채무인수, 재약정 시에는 차주의 환리스크관리능력을 평가하지 아니한다.

1. 평가대상 : 외화대출을 받고자 하는 대기업, 중소기업
2. 평가시기 : 외화대출 신규 상담 및 신청 시
3. 평가방법 및 여신취급은 다음 각목에 따른다.

가. 차주로부터 제출받은 「외환리스크 관리현황 및 실태표」 및 외환리스크 관리계획서에 의거 통합업무시스템에서 환리스크관리능력을 평가

나. 환리스크관리능력 평점이 120점 이상인 경우 외화대출 취급 가능

다. 환리스크관리능력 평점이 120점 미만인 경우 다음 중 하나의 조치를 취하고 외화대출 취급

- (1) 차주에게 환헤지 상품을 가입토록 하거나 기존에 환헤지 상품을 가입하였을 경우 환헤지 비율을 높여 가입
- (2) (1)의 조치가 불가능할 경우 여신전결기준상 해당여신의 직상위 전결권자 승인

제2조 (적법성 심사)

채무관계자의 권리능력, 대표권, 권리제한사항 등 채무관계자의 자격과 권한 및 당해 여신관련 제한법규 등을 확인하여 적법한 여신취급이 되도록 한다.

제3조 (편중여신한도)

- ① 법인에 대한 여신은 직전 회계연도 말 당 회계 정기에치금 잔액의 3분의1을 초과할 수 없다.
- ② 동일 법인에 대한 여신은 여신 당시 당 회계 정기에치금 잔액의 100분의 5를 초과할 수 없다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 농협법시행령 제9조제1항제1호에 따른 금융기관
 2. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금, 「기술신용보증기금법」에 따른 기술신용보증기금, 「한국주택금융공사법」에 따른 주택금융신용보증기금, 「농림 수산업자 신용보증법」에 따른 농림수산업자신용보증기금 또는 「지역신용보증재단법」에 따른 지역신용보증재단이 지급보증하는 경우

제4조 (TE한도 심사)

Total Exposure한도는 자금운용한도관리기준에서 정한 기준 및 한도이내에서 운용한다.

제5조 (수익기여도 심사)

심사담당부서장이 당 회계 자금조달원가, 시장금리, 시장상황, RAPM보고서 평가결과 (EVA 및 RAROC 값) 등을 고려하여 수익기여도를 심사한다.

제6조 (상환능력 및 채권보전 심사)

- ① 상환능력은 기업의 현금창출능력과 유동성, 재무구조, 재무유통성, 상환계획 등을 감안하여 심사하고, 상환능력 범위 내에서 대출이 지원되도록 하여야 한다.
- ② 채권보전심사는 본편 제2장(보증및담보)에서 정한 바에 따른다.

제7조 (여신조건 심사)

- ① 운전자금의 대출기간은 자금용도 및 상환자원 조성시기, 특별회계 기여도 등을 감안하여 산정 한다.
- ② 시설자금의 대출기간은 다음 산식에 의하여 산출된 범위안에서 전결권자가 정한다.
 1. 대출기간 = 거치기간 + 상환기간
 2. 거치기간 = 당해사업의 총소요기간 + 차주사의 총자본 1회전기간 범위내
 3. 상환기간 = 투자수익률의 역수 × 12
 4. 신설기업 및 이에 준하는 업체에 대하여는 향후 3년 예상 총자본 1회전 기간과 예상 투자수익률로서 산출할 수 있다

5. 구조화금융(인수금융 포함), 또는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 예외적으로 정할 수 있다.

③ 기계구입자금의 대출기간은 다음 사항을 고려하여 그 기간을 산정하되 그 내용 연수 기간을 초과할 수 없다. 다만, 내용연수가 다른 종류의 기계기구만을 구입하는 경우 내용연수와 금액을 가중평균하여 산정할 수 있다.

1. 『법인세법시행규칙』에서 정한 당해 기계의 내용연수
2. 한국감정원 발행 『유형고정자산 내용연수표』에서 정한 당해기계의 내용연수
3. 감정을 마친 기계의 경우 감정서상의 내용연수

제8조 (여신조건 변경)

기업신용평가 대상자에 대한 여신기간 중 "조건변경" 항목별 전결기준, 신용평가 및 심사 방법, 통합업무시스템상 절차 및 받는 서류는 다음 각호와 같이 운용한다.

항목	전결권	시스템 절차	신용평가 및 심사	받는서류
1. 채권보전방법 변경	본편 제1장 제4절 7조에 따름	조건 변경	신규와 동일	담보물교체 의뢰서, 연대보증인 교체의뢰서 등 필요서류
2. 금리변경				여신조건변경신청 및 약정서 등 필요서류
3. 여신기간변경(거치기간 및 할부상환기간 변경)		심사없이 원장변경		
4. 이자입금주기변경 (1개월, 3개월, 6개월, 1년 등)				
5. 할부상환대출로서 할부상환 원리금 납부기일 변경		조건 변경	신규와 동일	대출이자 및 원리금 납입일 변경신청서 등 필요서류
6. 특약사항 · 승인조건 변경	본편 제1장 제4절 7조에 따름			

제9조 (재무재표 주석사항 심사)

① 기업의 감사보고서상의 재무제표의 주석 및 특기사항 중 기업의 실체가치에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항을 관리회계측면에서 평가한다.

② 주요 주석사항 평가방법

주식사항 및 특기사항	평가기준	평가내용
계류중인 소송사건 및 내용	피고 또는 원고로 계류중인 소송사건에 연루되어 있는 경우	전망이 불리하거나 또는 결과가 불확실할 경우 우발채무로 평가
우발채무	- 타인을 위한 채무보증 - 상환 청구가능조건의 채권 양도 - 기타 발생가능한 우발상황으로서 기업으로서 기업의 실재가치에 영향을 미칠수 있는 사항	미확정채무로 평가
보유토지의 공시지가	감사보고서상의 공시지가가 장부가액과 현저한 차이가 날 경우	보수적인 입장에서 평가
대주주에 대한 대여금	회사규모에 비추어 금액이 커서 실질적인 자본감소 효과가 있다고 판단될 경우	자기자본에서 대여금 부분 제외
투자유가증권의 평가	시가가 장부가액과 현저한 차이가 날 경우	보수적인 입장에서 평가
재고자산 및 고정자산의 평가	건설자금이자의 원가산입으로 장부가액이 과대 계상되었다고 판단될 경우	건설자금이자부분을 해당재고자산 및 고정자산에서 제외
결산일 이후 발생한 중요사항	합병, 증자·감자, 자산재평가, 사채발행 등 기업의 내용에 크게 변화를 주는 사항	기업의 실질가치 파악 측면에서 평가

주) 평가내용은 대상기업의 특성에 따라 달라질 수 있으며 열거되지 아니한 주식 및 특기사항은 일반적인 회계인식 기준에 따라 적의 평가

- ③ 심사 담당자는 위 평가내용을 심사보고서상에 기술하고 여신취급의 적정성 여부 판단에 활용하여야 한다.

제2관 자금용도 및 소요자금 심사

제1조 (일반)

- ① 신청자금이 용도 외로 유용되지 않도록 함과 아울러 과도한 여신 취급이 되지 않도록 하며 소요자금한도산출 생략대상인 경우에도 자금용도의 적정성에 대한 심사는 생략할 수 없다.
- ② 자금용도에 따라 다음과 같이 구분한다.
 1. 운전자금 : 운전자금은 원재료의 구입, 임금지급 등 생산활동에 소요되는 자금
 2. 시설자금 : 시설자금이란 기업의 유형자산의 취득, 개량, 가치증대 등 기업의 설비투자에 소요되는 자금
 3. 특수용도자금
 - 가. 공장 또는 사무실의 임차를 위한 자금, 사업장수리자금

- 나. 무형자산의 취득, 개량, 가치증대를 위하여 필요한 자금
 - 다. 소모성집기와 비품의 구입자금
 - 라. 신제품, 신공정 개발 또는 제품개선을 위한 연구개발비, 인력양성비, 해외시장 개척비 등
 - 마. 시설취득 이외의 창업비
 - 바. 부동산임대업자 등 임대보증금 반환자금 등
 - 사. 각종 투자 자금
 - 아. 인수대상 회사 전체지분의 50% 이하에 해당하는 경영권 인수 목적자금
 - 자. 지주회사에 소요되는 자금
 - 차. 제6장제2절제1관제1조 구조화금융 중 차주가 SPC(특수목적회사)인 경우의 자금
- ③ 유무형자산의 취득(임차), 개량 및 가치증대에 소요되는 자금은 시설자금으로 분류하고, 기타자금은 운전자금으로 분류한다.
- ④ 소요자금산출 생략하는 경우
1. 기 취급 여신에 대한 기한연기, 재약정(타 금융기관 대환<일부대환>자금 포함), 채무인수
 2. 3개월 이내의 단기여신(소요자금 한도산출 생략할 경우 기한연기 및 재약정 취급 불가)
 3. 동일인당 순여신액이 10억원 이하의 중소기업에 대한 운전자금
 4. 본편 제3장제2절제4조에서 각항에서 정한 신용평가 생략대상 여신
 5. 공공기관평가모형적용대상자, 비영리법인(권리능력 없는 단체 포함)신용평가모형 적용대상자 중 학교법인 및 기타 회원단체 적용대상자, 금융기관 신용평가모형 적용대상자에 대한 여신
 6. 「채무자회생및파산에관한법률」상 회생절차가 진행 중인 경우, 산업합리화 및 채권은행간 합의에 의한 공동여신을 취급하는 경우
 7. 개인기업의 법인전환에 따른 채무인수, 영업 양·수도에 따른 채무인수, 분할·합병, 상속
 8. 신용보증서 담보여신(부분보증서 담보 여신 포함). 다만, 조건부 및 해지특약 보증서는 제외
- ⑤ 당해 사업에 소요되는 자금을 총 소요자금으로 보는 경우
1. 특수여신 신용평가모형(PF(SOC금융), OF, CF, IPRE·HVCRE) 적용 대상자
 2. 유동화익스포저 신용평가모형 적용 대상자
 3. M&A 인수금융
 4. 부동산펀드(REITs 포함) 관련 여신

⑥ 본 업무방법에서 별도로 소요자금 산출방법을 정한 경우에는 해당 기준을 적용

제2조 (소요운전자금 지원한도 심사)

① 소요운전자금 지원한도는 기업의 상환능력범위 내에서 회전기간법에 의거 산출하는 것을 원칙으로 한다.

1. 1회전기간= {(매출채권+재고자산+선급금)-(매입채무+선수금)} × 365 ÷ 연간매출액

(1) 분모의 연간매출액은 최근재무제표상 1년간 매출액을 말한다.

(2) 분자의 각 항목은 다음 중 하나를 적용하되 매출채권, 재고자산 및 매입채무는 동업계 평균 매출채권, 재고자산 및 매입채무의 규모를 비교하여 적절한 규모의 매출채권 등을 보유하고 있는지를 검토하여 과도한 여신취급이 되지 않도록 주의하여야 한다.

가) B/S 상 기말잔액

나) B/S 상 기초·기말의 평균잔액

다) 각 분기말의 합계잔액시산표상의 평균잔액

(3) 신설기업 및 여신신청기업의 특성상 신청기업의 매출채권 등을 감안한 회전기간 산출이 부적절하다고 판단되는 경우에는 동업계 평균 회전기간법을 기준으로 여신신청업체의 회전기간을 산출하거나 최장 180일 범위내에서 적정한 일수를 1회전기간으로 할 수 있다

$1\text{회전기간} = (1/\text{동업계매출채권회전율} + 1/\text{재고자산회전율} - 1/\text{매입채무회전율}) \times 365$

2. 1회전 소요운전자금 = [추정매출액 - 추정감가상각비] × 1회전기간 ÷ 365

3. 지원한도 = 1회전 소요운전자금 - 기운전자금차입금 [=특별회계 및 타 금융기관의 운전자금합계액(금차 신청 건 제외)]

4. 산출방법

가. ‘매출채권, 재고자산, 선급금, 매입채무, 선수금’은 B/S 평균잔액으로 한다.

나. ‘기운전자금차입금’은 최근 월말합계잔액시산표, 부채현황표 등에 근거한다.

다. ‘추정매출액’은 전년도매출액 + (전년도 매출액 × 과거 3년간 매출액 평균 증가율

(1) 결산자료가 작성되지 않아 전년도 매출액 파악이 어려운 경우에는 전전년도 매출액을 기준으로 할 수 있음

(2) 과거 3년간 매출액 평균 증가율 산정시 3년간 결산자료가 없거나 특수요인이 있을 경우에는 전결권자의 판단에 따라 경기동향 및 산업동향을 고려 적정하게 추정

라. ‘추정감가상각비’는 과거의 상각률, 추정손익계산서, 신규 시설투자계획을 감

안하여 산출하되 추정이 곤란한 경우 전기의 감가상각비를 적용
 마. 운전자금이 고정화되어 여신취급 가능액이 負(-)로 나타나는 경우에는 당해년도
 매출액 증가 예상액에 1회전기간을 감안하여 산출할 수 있다.

$$\text{여신가능액} = [\text{당기 매출증가예상액}(\text{당기추정매출액} - \text{전기매출액}) \times 1\text{회전기간}/365] \\
 - \text{당기중 특별회계 및 타 금융기관의 운전자금 신규차입액}$$

☞ 당기 중 운전자금 신규차입액은 최근합계시산표 등 객관성 있는 자료를 받아 확인함

② 제①항에 불구하고 아래의 경우에는 여신신청업체의 자금수지계획에 의거 산출된 상환
 능력범위 내에서 달리 산출할 수 있다.

1. 건설업종의 경우 공사건별 총소요자금에서 당해 공사관련 차입금을 차감한 범위
 내에서 지원한도를 산출할 수 있다.
2. 농업관련기업의 계절자금은 3월간 계절상품 해당품목 추정매출액을 그 한도로 하
 되 여신지원 기간은 6월 이내로 하며 판매대전 회수 시에 전액 상환되도록 하여야
 한다.

◁ 참고 유의사항 ▷

- 가. 계절상품 취급기간중의 3월간 추정매출액 계산은 전년도 당해 품목의 3월간 매출액에
 3년도의 당해기간 당해품목 매출액 증가율을 곱하여 산정하되, 특별히 당해년도 매출증가
 요인이 있을 경우에는 객관적 자료를 받아 인정할 수 있다.
- 나. 계절상품 해당품목의 월별 매출잔액을 산출하고 해당 계절의 3월간의 매출액을 합계하되
 그 취급기간은 반드시 연속된 기간이어야 한다.

3. 제1호 및 제2호에 의한 산출방법이 부적절하다고 판단하는 경우에는 채무자 기업
 의 최근결산 재무제표상 매출액, 동업계 평균매출액, 경기동향, 동업계 산업동향,
 지역특성을 반영하여 다음의 방법으로 소요자금을 산출할 수 있다.

$$\text{여신가능금액} = \text{동업계 평균매출액을 감안한 전결권자 인정매출액} - \text{기운전자금차입금}$$

4. 제1호 내지 제3호에 의한 산출방법이 부적절하다고 판단하는 경우에는 채무자가
 요구하는 총소요자금에서 기운전자금차입금을 차감한 금액 범위내에서 운전자금을
 산출할 수 있다.

③ 기타 결산자료 부족 등 특수요인이 있어 본조제1항 및 제2항에 의한 소요자금 산출이
 부적절하다고 판단하는 경우에는 여신신청업체의 자금수지계획에 의거 산출한 상환
 능력 범위내에서 다음 각호 중 하나의 방법으로 소요자금을 산출할 수 있다.

1. 생산시설 규모의 변화, 신제품의 개발, 신시장의 개척, 동업계 산업동향, 경기동향
 등을 종합적으로 판단하고, 예상매출액증가율을 감안하여 다음의 방법으로 소요
 자금을 산출할 수 있다.

$$\text{여신가능금액} = [\text{전년도매출액} + (\text{전년도매출액} \times \text{예상매출액증가율})] - \text{기운전자금차입금}$$

2. 여신신청년도 또는 직전년도에 신설한 업체로서 영업실적이 1년 미만인 경우에는 월평균 매출액을 감안하여 다음의 방법으로 소요자금을 산출할 수 있다.

$$\text{여신가능금액} = (\text{월평균 매출액} \times 12) - \text{기운전자금차입금}$$

3. 설립후 2년이내의 신설업체에 대하여는 사업계획 업계동향 등을 감안하여 추정된 연간추정매출액의 1/4범위내에서 취급할 수 있다.
4. 기타 전결권자가 제1호 내지 제3호에 따른 소요자금한도 산출이 부적절하다고 판단되는 경우에는 동업계 평균매출액 등을 고려하여 다음의 방법으로 소요자금을 산출할 수 있다.

$$\text{여신가능금액} = \text{동업계 평균매출액을 감안한 전결권자 인정매출액} - \text{기운전자금차입금}$$

- ④ 대출신청인이 「중소기업기본법」 상 중소기업에 해당하는 경우에는 ①내지 ③항의 규정 내용에도 불구하고 다음의 방법으로 소요운전자금을 산출할 수 있다.

$$\text{여신가능금액} = [(\text{추정매출액} - \text{추정감가상각비}) \times 1/2] - \text{기운전자금차입금}$$

제3조 (운전자금 자금용도 사후점검)

- ① 특별회계가 기업에 지원한 모든 운전자금을 대상으로 취급후 3개월 이내에 증빙자료를 여신 건별로 받으며 취급일로부터 6개월 이내 업체를 방문하여 적정성여부 점검 및 점검내용을 작성한다.
- ② 자금용도 사후점검 생략대상은 다음 각호에 따른다.
1. 상장기업에 대한 여신
 2. 이자보상배율이 3년 연속 동업계 평균이상인 기업에 대한 여신
 3. 사업장 임차/수리자금, 특수여신(PF여신, M&A인수금융 등) 등 자금용도가 특정화 되어 용도 외 유용가능성이 낮은 여신
 4. 외상매출채권담보대출
 5. 공공/특수기관(정부, 지방자치단체, 정부투자기관, 비영리법인 등) 및 금융기관에 대한 여신, 기업정상화 관련 여신(기업회생절차, 워크아웃, 산업합리화, 채권은행 간 합의에 의한 공동여신)
 6. 한도거래여신
 7. 기존여신에 대한 연장, 재약정(타금융기관 대환 포함)
 8. 3개월이내 단기여신(기 취급 단기여신에 대한 연장, 재약정시에는 제외)

③ 자금용도와 유용시 제재조치

1. 운전·시설자금간 유용시에는 관련자금(유용자금)을 즉시 회수하되 건전한 계속거래 유지가 가능하다고 판단되는 경우에는 심사담당부서 승인을 득하여 계속거래가 가능하다.
2. 기업활동과 무관한 자금으로 유용시
 - 가. 관련자금은 즉시 회수
 - 나. 신규여신은 취급제한
 - 다. 기존여신은 만기도래시까지 회수
3. 신용관리대상정보 등록
 - 가. 용도와 유용 1차 적발시 : 경고
 - 나. 용도와 유용 2차 적발시 : 신용관리대상정보 등록(금융거래관련 부당행위자 : 0904)

제4조 (시설자금심사)

① 시설자금 취급시 유의사항

- 가. 당해 사업계획 완성에 필요한 소요자금을 용도별로 분류하여 시설자금 용도의 타당성 및 여신지원의 적정성 여부를 검토한다.
- 나. 시설완공 후 운전자금 부족으로 인한 시설유휴화가 되지 않도록 여신신청업체의 추가 소요운전자금 조달계획 등을 검토한다.
- 다. 시설자금 중 자부담 부분인 자기자금은 신규로 외부에서 자금조달 없이 경영 활동이나 증자에 의하여 조달하는 자금을 말하는 것으로 사업계획표상 자금 수지계획을 통해 검토 한다.
- 라. 건물준공 예정인 토지(토지분양중도금대출 등 협약대출 제외)를 담보로 여신 지원시 자금수지계획표상 건물신축에 따른 추가차입이 계획되어 있는 경우에는 건물신축에 따른 차입금을 포함한 총여신지원액에 대하여 여신지원의 타당성 및 사업성을 사전협의하여 검토한다.
- 마. 시설자금대출은 시설 완공 및 대금지급을 마친 후 3개월이 경과하지 아니한 경우에 한하여 취급할 수 있다.(단, 타 금융기관 대환의 경우 제외)

② 여신 신청시에 받는 서류 및 사업계획서로 그 자금용도를 확인하고 다음과 같이 분류하여 심사한다.

1. 신설업체의 신규 시설투자자금
2. 기존업체의 생산력 증대를 위한 신기술 시설투자자금
3. 공해방지를 위한 시설투자자금
4. 연구개발을 위한 시설투자자금

5. 판매력강화를 위한 시설투자자금
6. 인수대상 회사 경영권 인수 목적자금
7. 여신전문회사의 운용리스용 자산매입자금 및 렌탈회사의 렌탈자산 구입자금
8. 기타 시설투자자금

③ 소요자금한도 산출

1. 시설자금은 시설자금한도산출표(별표4)에 의한 여신가능금액 범위안에서 지원함을 원칙으로 한다. 다만, 타 금융기관이 취급한 시설자금을 상환하기 위한 경우에는 해당 금액을 시설자금으로 취급할 수 있다.
2. 소요자금 산정시 상기 자금용도 확인은 증빙서류의 계약금액 기재내용 외에 채무자가 제출한 소요자금 명세 및 공사내역서와 건물신축단가표, 동시가조사표, 물가자료 등을 활용하거나 동종업계 문의, 수입면장의 확인 또는 동종기계의 여타 제조회사에 그 제조원가를 확인하는 등의 방법으로 적정여부를 확인하되 부가가치세 등 각종 제세공과금은 제외한다

제3관 재무비율 유지 특별약정 심사

제1조 (목적)

여신거래 약정시 재무구조개선, 채무상환능력에 중대한 영향을 미치는 행위에 대한 특별회계와의 사전협의 등을 내용으로 하는 특별약정에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용대상)

『주식회사의외부감사에관한법률』 적용대상업체로서 다음 각호의 1에 해당하는 기업에 대하여 특별회계 동일인당 순여신액 10억원이상을 지원시 적용한다.

1. 부실징후(기업신용등급 7A등급 이하)기업으로 구분된 업체에 대한 여신
2. 담당부서장이 필요하다고 인정하는 업체에 대한 여신
3. 기타 재무비율유지 특별약정이 필요한 경우(신디케이트드론 등)

제3조 (특별약정을 위한 추가약정서)

- ① 제2조의 적용대상업체에 대한 여신취급시에는 추가약정서(상환자력유지의무용, 별표 13)를 받아야 한다. (단, 신디케이트드론 등 복수의 대주단이 구성되는 여신의 경우 대주단이 정하는 바에 따름)
- ② 여신승인권자는 본관 제2조의 적용대상업체에 대한 여신심사시 당해기업의 주요재무비율이 동업계 평균비율 대비 현저하게 취약하다고 판단되는 경우에는 당해업체로부터 취약부분에 대한 『재무구조개선계획서』를 받아 이행가능성 여부를 검토하고 추가

약정서(별표13)에 기재할 요유지비용을 투자담당부서에 승인조건으로 통지할 수 있다.

- ③ 투자담당부서는 추가약정서(별표13)를 받을 때 승인조건에 따라 차주로 하여금 약정서의 해당란에 직접 기재하도록 하여야 하며, 재무구조개선에 관하여 별도의 승인조건이 없거나 해당사항이 없는 항목이 있는 경우에는 약정서의 해당부분을 '호'삭제 후 날인하도록 하여야 한다.
- ④ 추가약정서(별표13)의 내용 중 재무구조개선에 관한 사항외의 내용은 모든 대상업체에 공통적으로 적용되는 약정내용인 바 정정하거나 삭제하여서는 아니된다.

제4조 (추가약정서 받는 시기)

추가약정서는 당해 업체에 대한 신규(증액여신 포함)여신취급 및 재약정시마다 받아야 하며 본관 제5조에 의한 특약내용 변경시에는 변경된 내용으로 다시 받아야 한다.

제5조 (추가약정서의 내용)

- ① 일정수준의 재무비율 유지의무 부여
 - 1. 금융비용 대 매출액비율을 ()% 이하로 유지
 - 2. () 비율을 () % (이상, 이하)(으)로 유지
- ② 유상증자의 필요성이 현저하다고 인정되어 상호금융특별회계 여신담당부서장이 이를 청구하는 경우 그에 응하도록 한다.
- ③ 채무상환에 중대한 영향을 미치는 다음 행위에 대하여는 사전에 상호금융특별회계와 협의하도록 한다
 - 1. 회사의 합병
 - 2. 영업양도, 중요한 재산의 매각.임대 또는 담보제공
 - 3. 제3자(계열사 포함)를 위한 채무보증
 - 4. 신규사업 진출
 - 5. 부동산 취득
 - 6. 기타 채권보전에 중대한 영향을 미치는 행위

제4절 특수여신 심사

제1조 (준용규정)

본편 제3장 제3절 여신심사를 준용하되 사업주체에 대한 자격제한(기업체 현황심사), 적법성심사, 편중여신한도 및 TE한도 심사는 생략할 수 없으며 사업계획심사는 사업성조사·분석서로 갈음하고 자금용도 및 소요자금심사는 당해 프로젝트의 특성을 감안 프로젝트별로 별도 산출하며, 동장의 내용 중 특수금융의 성격에 부합하지 않는 내용은 생략하거나 당해 프로젝트의 성격에 따라 수정할 수 있다.

제2조 (승인조건)

승인조건에 대하여는 본편 제1장 제2절 제5조에 따른다.

제4장 여신관리

제1절 총칙

제1조 (관리원칙)

- ① 여신은 실행시부터 회수시까지 용도와 유용방지와 담보·기타 권리의 보전 및 승인 조건을 준수 이행함으로써 여신의 건전운용과 원활한 회수가 될 수 있도록 관리하여야 한다.
- ② 차주에 대하여는 경영 및 재무상태·신용상태·사업전망·거래실적 등을 계속 분석하여 여신을 신축성 있게 운용하여야 한다.

제2조 (약정위반시 조치)

- ① 차주가 여신거래기본약관, 부속약관, 개별거래약정, 승인조건, 기타 제약정서에서 정한 사항을 위반하거나 제약정서에서 정한 일정한 사유가 발생한 경우에는 즉시 이를 차주에게 통보하여 약정사항을 이행하게 하거나 기한의 이익을 상실시켜 여신을 회수하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ② 차주에 대하여 신용정보관리규약에 의한 신용관리대상정보 또는 공공기록정보 등록 사실을 안 때에는 여신거래기본약관 등에 의한 기한의 이익을 상실시키는 등 적절한 채권회수대책을 즉시 강구하여야 한다. 다만, 관련 담보가 충분하거나 채권보전에 지장이 없다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제3조 (담보물 관리)

- ① 여신담당부서장은 다음 각 호에서 정한 바에 따라 담보물을 관리하며 항상 그 현황과 실태를 파악하여야 한다.
 1. 공장재단 및 광업재단은 원칙적으로 년 1회 이상 점검하여 공장시설·기계기구·건축물 등의 변환, 가격변동 등을 조사한다.
 2. 동산담보는 월 1회 이상 점검하여 상태변화·가격변동 등을 조사한다.
 3. 유가증권·채권담보는 수시로 점검하여 시세변동·채권회수가능성 등을 조사한다.
- ② 담보물의 멸실, 훼손 기타 사유로서 채권보전에 우려가 있을 때에는 대출금의 전부 또는 일부를 상환하게 하거나 추가 담보물을 제공하게 한다.

제4조 (지상권 설정 담보토지 사용승낙)

본회에 지상권이 설정된 담보토지에 대하여 건물신축 등의 용도로 여신담당부서장이 사용을 승인하는 경우에는 채권보전에 지장이 없도록 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 지상권을 설정한 담보토지에 대하여 건물신축 등의 용도로 사용승낙의 요청이 있는 경우에는 다음 각 목의 사항을 고려하여 채무관계자의 신용도 등을 검토한 후 채권보전에 지장이 없다고 인정하는 경우에 한하여 승낙하여야 한다.
 - 가. 채무관계자(건축주)의 재무상태
 - 나. 토지소유자와 건축주의 일치여부
 - 다. 건축예정인 건물의 용도, 규모 및 형태, 완공예정일, 공사진행여부 등
2. 신축건물 등은 준공 즉시 본회에 선순위로 담보제공토록 하며, 만약 담보제공이 이루어지지 않을 경우 당해 건물을 즉시 철거토록 한다는 내용의 각서(토지사용승낙용)을 징구한다.
3. 토지소유자가 아닌 제3자가 건축주가 되는 경우에는 향후 토지·건물에 대한 일괄 경매가 불가능한 점 등을 감안하여 사용승낙을 하지 아니한다. 다만, 여신담당부서장이 채권보전에 지장이 없다고 판단하는 때에는 건축주를 연대보증인으로 세우고 사용을 승낙할 수 있다.
4. 필요시에는 건축공사 도급계약서 사본 등을 징구하고 토지사용자, 사용목적 및 사용 범위 등을 명확히 확인하여 후일의 불필요한 분쟁을 예방토록 한다.
5. 사용승낙 후에는 건축허가서 사본의 징구, 공사진행 상황의 점검 등으로 건물 준공 여부를 확인하여 담보취득이 부당하게 지연되지 않도록 사후관리를 철저히 하여야 한다.
6. 사용승낙시에는 다음 각 목의 서류를 받는다.
 - 가. 각서(토지사용승낙용)
 - 나. 추가근저당권설정계약서(공동담보물건 추가용)
 - 다. 위임장 및 인감증명서(최근 1개월 이내 발급된 것)
 - 라. 건축신고서, 건축도면, 건축도급계약서, 건축허가서(사후징구)
 - 마. 토지사용승낙을 위한 사전 검토표
 - 바. 담보제공약정서(건물 후취담보용)

제2절 기한연장 등

제1조 (취급원칙)

- ① 기한연장은 신규대출에 준하는 신용조사, 신용평가 및 대출심사를 실시하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 기한을 연기할 경우에는 대상기업에 대하여 안정성, 부실징후 발생여부 등 신규대출에 준하여 심사하여야 하며 승인조건 이행여부도 심사하여야 한다.
- ③ 조건변경이 수반되는 기한연기는 본절제2조 및 제3조의 기한연기 전결권과 본편제3장제3절제8조 전결권 중 상위 전결권을 적용한다.
- ④ 기한연기기간은 1년이내를 원칙으로 한다. 다만, 채무자의 상환능력 채권보전 지장 유무 등을 감안하여 전결권자가 필요하다고 인정하는 경우에는 예외로 할 수 있다.
- ⑤ 제2조 내지 제3조에도 불구하고 고정이하 분류여신에 대한 기한연기는 사후관리담당 부서장 전결로 처리한다.

제2조 (신용대출 기한연기)

- ① 본편제1장제4절제7조(협의체 개최 또는 제외대상)에 따라 취급한다. 다만, 신용평가 결과 차주등급 5C등급(승인부서 2차 평가등급) 이상인 경우에는 여신담당부서장 전결로 기한연기 할 수 있다.
- ② 본편제3장제2절제4조(신용평가생략대상)에 의거 기업신용평가를 생략할 수 있는 대출은 여신담당부서장 전결로 기한연기 할 수 있다.

제3조 (담보대출 기한연기)

- ① 본편제1장제4절제7조(협의체 개최 또는 제외대상)에 따라 취급한다. 다만 신용평가 결과 채무자의 차주등급이 6C(승인부서 2차 평가등급)등급 이상이거나 채무자의 차주등급이 7A·7B(승인부서 2차 평가등급)이면서 당해 대출의 여신등급이 5C 등급 이상인 경우에는 여신담당부서장 전결로 기한연기 할 수 있다.
- ② 신용평가 결과 채무자의 차주등급이 7A등급(승인부서 2차 평가등급) 이하이고 당해 대출의 여신등급이 7A등급 이하인 경우에는 대출잔액의 20%이상 상환후 여신담당부서장 전결로 기한연기를 할 수 있다.
- ③ 본편제3장제2절제4조(신용평가생략대상)에 의거 기업신용평가를 생략할 수 있는 대출은 여신담당부서장 전결로 기한연기 할 수 있다.

제4조 (담보대출의 담보인정비율 및 우선채권의 차감)

담보인정비율의 적용은 본편제2장제2절제3조에 의하고, 임차보증금, 임금채권, 조세채권의 차감은 본편제2장제2절제4조에서 정한 바에 따른다.

제5조 (기한연기 단서조항대출의 사후관리)

제2조 및 제3조의 단서조항에 의한 기한연기 시에는 검토내용 및 사유를 명기하고 사후 관리에 철저를 기하여야 한다.

제6조 (감정평가 생략)

대출실행일로부터 3년 이내에 기한연장 또는 대환하는 경우로써 탁상감정, 지가변동을 등으로 채권보전에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 현지조사를 하여 현장조사확인서를 작성하고 기존의 감정평가서를 사용할 수 있다.

제3절 채무관계자의 변동

제1관 채무인수

제1조 (채무인수의 정의 및 대상대출)

- ① 채무인수란 채무의 동일성을 유지하면서 그대로 인수인에게 이전하는 것을 목적으로 하는 계약을 말한다.
- ② 채무인수 대상 대출은 원칙적으로 부동산담보대출의 경우에만 운용하되, 전결권자가 대출관리 등을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 기타 담보대출이나 신용대출의 경우에도 채무인수를 운용할 수 있다

제2조 (채무인수인의 자격)

채무인수인은 특별한 경우를 제외하고 본편제1장제1절에서 정한 대출부적격자가 아닌 자를 인수인으로 하는 것을 원칙으로 한다.

제3조 (채무인수의 구분)

채무인수의 종류는 확정채무의 면책적 채무인수, 중첩적채무인수, 계약인수, 중첩적계약인수가 있으며 종류별 효력에 따라 운용하되, 특별히 정한 바가 없는 경우에는 계약인수의 형태로 채무인수 하는 것을 원칙으로 한다.

제4조 (채무인수절차)

- ① 채무인수인에 대한 신용조사 및 심사방법은 신규대출에 준하여 실시한다.
- ② 승인대출로서 채무인수승낙일 현재의 대출잔액을 기준으로 전결한도를 초과하는 대출의 채무인수에 대하여는 대출 승인신청서와 승인신청에 필요한 서류를 붙여 전결 기준상 승인권자의 승인을 받는다.
- ③ 승인대출로서 채무인수절차를 마쳤을 때에는 결과보고서를 작성하여 승인권자에게 보고한다.
- ④ 채무인수에 따른 위의 절차가 완료되면 대출원장 변경등록을 한다.

제5조 (받는 서류)

채무인수시에는 채무인수관련 서류뿐만 아니라 신규대출 취급시 받는 서류와 동일한 서류를 받는다.

제2관 기타 채무관계자의 변경

제1조 (채무자의 피성년후견 · 피한정후견 · 피특정후견)

채무자가 본회와 대출거래약정을 맺고 대출금을 지급받은 후 법원으로부터 피성년후견 · 피한정후견 · 피특정후견 심판을 받은 경우에는 민법 제928조 이하의 규정에 의해 선임된 후견인으로부터 당해 대출거래에 대한 확인을 받고 이후 기한연기 및 채권회수의 당사자로 삼아 대출거래의 계속 또는 채권회수 절차를 진행한다.

제2조 (채무자의 파산)

- ① 채무자의 파산은 「채무자의회생및파산에관한법률」에 의거 기한의 이익 상실사유에 해당되므로 「채무자의회생및파산에관한법률」에 의거 법원이 정한 기한내에 모든 채권을 신고하여 배당을 받도록 한다.
- ② 보증인에 대하여는 「채무자의회생및파산에관한법률」, 여신거래기본약관(별표16) 제7조제1항제3호의 채무자파산의 채무자가 지급을 정지한 때에 해당되어 모든 채무에 대한 당연기한의 이익 상실사유에 해당됨을 통지하고 보증인을 상대로 채권회수 절차를 진행 한다.

제3조 (법인의 대표자 · 인감 · 주소 등의 변경)

법인의 대표자, 주소, 인감등이 변경된 경우에는 근거서류를 첨부하여 인감 · 필적 · 명판 신고서를 받아 그 내용에 따라 신고거래인감 및 명판의 개인, 전산원장변경 등의 절차를 이행한다.

제4조 (합병)

- ① 흡수합병 또는 신설합병의 경우, 모두 해산회사의 권리의무가 존속 또는 신설회사에 당연히 승계되므로 합병회사의 자산, 신용상태와 채권 회수전망 등을 고려하여 소정 기간내에 이의제기 여부를 결정하여야 한다
- ② 제1항의 이의 제기여부에 대한 전결권은 직제준칙(전결기준)에서 정한 바에 따른다.

제5조 (청산)

회사가 해산되면 합병 및 파산 외에는 청산절차가 개시되는 바, 청산종결의 등기가 있기 전까지는 회사가 법인격을 상실하지 않으므로 청산인을 상대로 채권보전에 관련된 의사 표시나 소멸시효 중단절차 등을 행하여야 한다.

제6조 (분할)

- ① 단순분할 시에는 분할되는 회사의 연대책임여부에 따라 이의제기여부를 결정한다.
(연대책임을 지는 경우에는 이의제기권 없음)
- ② 분할합병 시에는 분할된 회사가 기존의 다른 회사에 피합병되는 것이므로 기존의 타 회사의 신용상태에 따라 특별회계 채권보전에 지장을 초래하므로 분할되는 회사의 연대책임여부에 관계없이 이의제기여부를 결정한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 이의제기여부에 대한 전결권은 직제준칙(전결기준)에서 정한 바에 따른다.
- ④ 분할에 대한 이의제기는 이의제기기간 내에 하여야 한다.

제3관 보증인의 사망·실종·부재(행방불명), 피한정후견·피성년후견·피특정후견, 파산, 주민등록번호·성명변경

제1조 (보증인의 사망·실종)

- ① 연대보증인이 사망(실종선고)한 때에는 가족관계증명서 등에 의하여 상속인을 확인하고 그 상속인에게 피상속인의 보증채무를 통지하되, 근보증인 경우에는 피상속인의 사망(실종선고)시까지 발생한 채무액에 대하여만 통지한다.
- ② 상속인의 보증자격이 현저히 미달된다고 판단되는 경우에는 채무자에게 연대보증인 교체를 요청하여 적정한 보증인으로 교체한다.

제2조 (보증인의 부재(행방불명), 피한정후견·피성년후견·피특정후견, 파산)

보증인이 행방불명 되거나, 보증인에게 피한정후견·피성년후견·피특정후견 심판 또는 파산의 사유가 발생하여 채권보전에 지장이 있다고 판단되는 경우에는 채무자에게 보증인 교체 또는 담보를 요구하여 채권보전조치를 취하되 채무자가 이에 응하지 않을 경우 당해 채무의 기한의 이익을 상실시키고 채권을 회수한다.

제3조 (주민등록번호·성명변경)

주민등록번호 또는 성명의 변경이 있을 경우 해당 증빙을 첨부한 후(성명, 상호, 주소) 변경신고를 받고, 통합업무시스템→심사관리→담보/보증관리에서 새로운 실명번호 및 성명을 입력한다.

제4조 (보증인 교체 및 해지방법)

- ① 보증인이 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 유자격자로 보증인을 교체한다.

1. 사망한 때
 2. 피성년후견 · 피한정후견 · 피특정후견 심판으로 채권보전에 지장이 있는 때
 3. 법인의 대표자 · 임원 · 과점주주의 경질 등으로 채무자로부터 보증인교체 신청이 있는 때
 4. 파산선고를 받았거나 청산 · 합병된 때로서 채권보전에 지장이 있는 때
 5. 기타 사유로 보증인의 교체가 필요한 때
- ② 보증인을 교체하는 때에는 채무자와 담보제공자(또는 보증인)가 연서한 연대보증인 교체의뢰서(별표11)와 신보증인의 (근)보증서(인감증명서 징구대상일 때에는 인감증명서 포함)를 받아 대출관계서류에 편철 보관하고 교체전 보증인에 대한 보증계약을 해지한다.
- ③ 제1항제3호에 의하여 보증인을 교체하는 때에는 제2항의 신청서 외에 법인등기부 등본, 이사회 의사록 사본 등을 받아 그 교체사유가 정당한지 확인한다.
- ④ 보증인이 제1항제2호에 해당되는 때로서 보증인을 교체하지 아니하는 때에는 대출을 회수하거나 법정대리인으로 하여금 채무관계행위를 대리 또는 동의(피한정후견인에 한함)하게 한다.
- ⑤ 연대보증인 중 일부를 연대보증인에서 제외시키고자 할 때에는 채무관계자 전원으로부터 승낙을 받은 후 해당 보증인의 보증계약을 해지한다.

제5조 (근보증의 일부해지)

- ① 대출금액의 일부변제 등으로 잔존채권에 비하여 근보증액이 과도한 경우로서 근보증액의 일부해지 신청이 있는 때에는 다음 사항을 확인한 후 근보증한도 설정비율에 해당하는 보증액을 초과하는 근보증액은 이를 해지할 수 있다.
1. 해지신청 사유가 정당한지 여부
 2. 해지결과 채권보전에 미치는 영향
- ② 근보증액의 일부해지 신청시에는 채무자와 채무관계자가 연서한 근보증액 일부해지 신청서류를 받는다.

제4관 담보제공자의 사망 · 실종 · 부재(행방불명), 피한정후견·피성년후견·피특정 후견, 파산, 주민등록번호 · 성명변경

제1조 (담보제공자의 사망 · 실종)

- ① 부동산 담보의 제3자담보제공자가 사망하거나 실종선고를 받았을 경우에는 재산상속인으로부터 피담보채무에 대한 승인서를 징구하되 상속인이 이에 응하지 않을 경우

당해 채권의 피담보채무가 확정된 것으로 보고 동 저당권을 담보로 신규(증액)대출을 취급하지 않는다.

- ② 상속인이 피담보채무에 대한 승인을 해 준 후 신규대출을 취급할 경우에는 근저당권의 습용절차에 따라 취급한다.
- ③ 예금, 신탁수익권, 공제해약환급금, 유가증권, 확정채권 또는 동산담보대출의 담보제공자가 사망하거나 실종선고를 받았을 경우에는 재산상속인으로부터 근질권설정계약서를 다시 받되, 상속인이 이에 응하지 않을 경우에는 당해 질권의 피담보채무가 확정된 것으로 간주하여 동 질권을 담보로 신규대출을 취급하지 않는다.

제2조 (담보제공자의 부재-행방불명)

부재자가 민법상 무능력자의 경우에는 법정대리인을 통하여 거래하고, 부재자가 따로 재산관리인을 둔 경우에는 동 대리인과 거래하며, 부재자가 특별히 재산관리인을 두지 않은 경우에는 부재자의 주소를 관할하는 가정법원에 재산관리인 선임을 신청하여 동 관리인을 통해 대출사후관리 및 채권회수 절차를 진행한다.

제3조 (담보제공자의 피한정후견·피성년후견·피특정후견)

담보제공자가 법원으로부터 피한정후견·피성년후견·피특정후견 심판을 받은 경우에는 민법 제928조 이하의 규정에 의해 선임된 후견인으로부터 당해 담보약정에 대한 확인을 받고 이후 당해 저당권의 습용·유용, 기한연기 및 채권회수의 당사자로 삼아 대출거래의 계속 또는 채권회수절차를 진행한다.

제4조 (담보제공자의 파산)

채무자의 파산에 준하여 채권회수 절차를 밟는다.

제5조 (주민등록번호·성명변경)

주민등록번호 또는 성명의 변경이 있을 경우 해당 증빙을 첨부한 후(성명, 상호, 주소)변경신고를 받고, 통합업무시스템→심사관리→담보/보증관리에서 새로운 실명번호 및 성명을 입력한다.

제5관 변동사항의 신고

제1조 (채무관계자의 변동신고)

채무관계자의 성명, 주소, 인감, 명판, 상호, 대표자, 대리인의 변경이 있는 때에는 (성명·상호·주소)변경신고서, 법인대리인 변경 및 동 인감·필적·명판 신고서, 대표자 변경에 따른 인감·필적·명판신고서, 법인명칭변경에 따른 인감·필적·명판신고서에

의하여 변경신고를 받아 관련 서류를 정리한다.

제2조 (대리인)

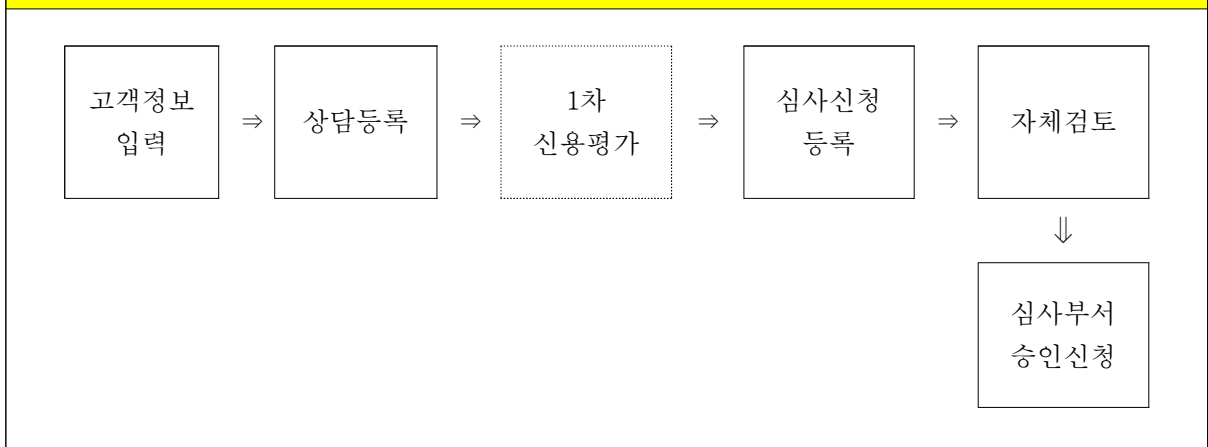
대리인을 해지하거나 명판사용을 해지하는 경우에는 대리인해지통지서와 명판사용폐지신고서를 받아 처리한다.

제5장 기업여신

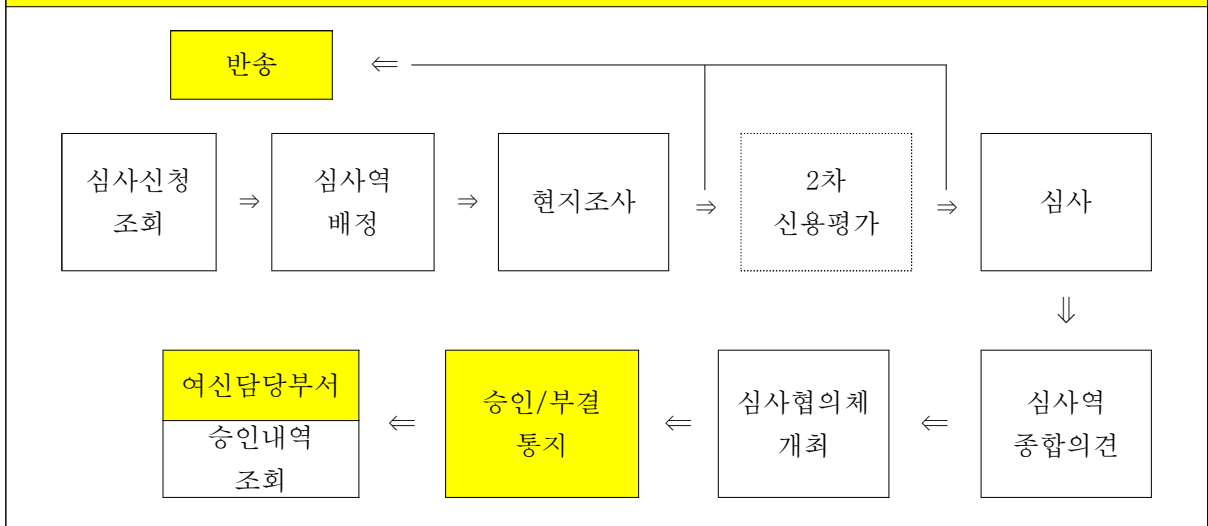
제1조 (업무절차)

① 신규 업무처리절차는 다음과 같다.

○ 1차심사 : 여신담당부서

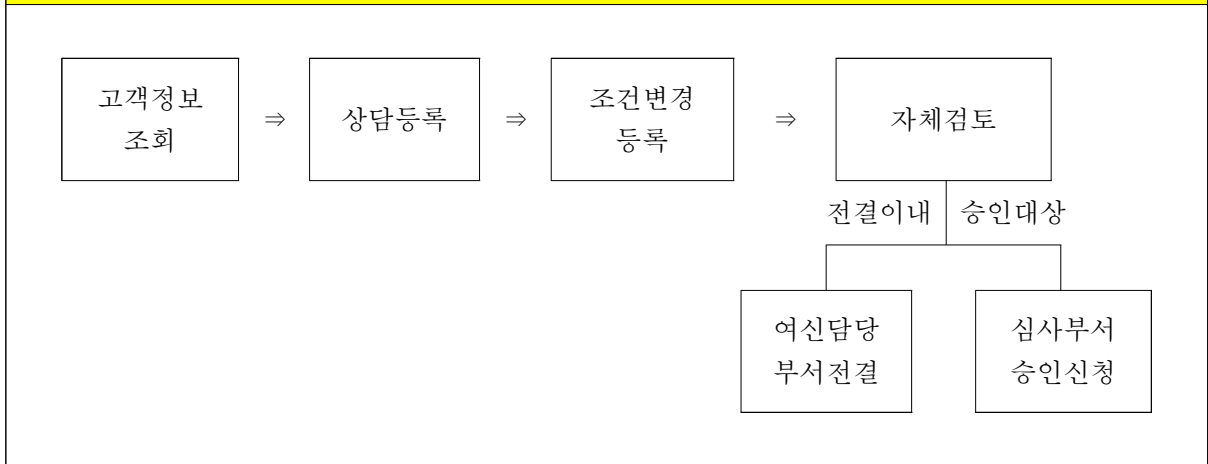


○ 2차심사 : 심사부서

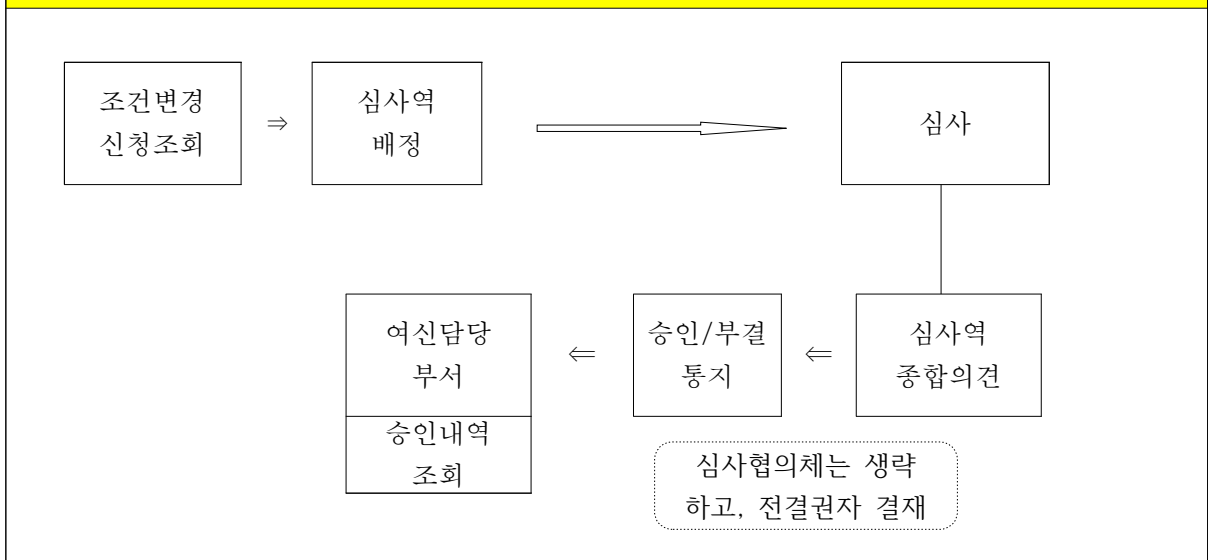


② 조건변경 업무처리절차는 다음과 같다.

○ 1차심사 : 여신담당부서



○ 2차심사 : 심사부서



제2조 (취급대상)

기업여신(이하 "여신")의 취급대상은 농협법 및 동법시행령에서 정한 다음의 자로 한다

1. 사업자등록증을 가지고 있는 법인기업(의제법인 포함)
2. 공공기관
 - 가. 정부, 지방자치단체
 - 나. 학교법인 등 기타 공공기관
3. 금융기관

제3조 (취급방법)

본장 및 제3장 신용평가·여신심사에서 정한 바에 따라 취급한다.

제4조 (업종 및 자금구분에 따른 업무취급 원칙)

- ① 여신 취급시에는 한국표준협회에서 고시하는 「한국표준산업분류표」에 따라 구분하는 업종을 기준으로 신용조사, 신용평가 및 여신심사를 실시하되 1개의 기업이 수개의 업종을 영위하는 경우에는 재무제표상 매출액이 가장 큰 업종을 기준으로 당해 기업의 업종을 구분 적용한다.
- ② 여신은 제3장제3절제2관에서 정한 바에 따라 운전 및 시설자금을 구분하여 취급하되, 운전자금 취급시에는 소요자금 범위 내에서 취급함으로써 자금의 용도와 유용이 없도록 하여야 한다.

제5조 (동일인당 한도)

편중여신한도 및 Total Exposure 한도 범위내로 한다.

제6조 (승인신청)

- ① 승인신청은 신규(기한연기, 증액, 채무인수 포함) 및 조건변경으로 구분하고, 관련 업무는 전자문서 또는 통합업무시스템을 통하여 전산으로 처리한다.
- ② 대출승인신청 및 신용조사시 필요한 서류를 붙여 전결권자에게 승인 신청한다.
- ③ 여신담당부서에서 1차 신용평가를 실시하여 1차 채무자의 차주등급을 산정하며, 1차 심사항목에 따른 1차 검토 후 심사담당부서에 승인 신청한다. 단, 다음 각 호의 경우에는 제3장제3절제1관제1조(여신심사범위)에서 정한 대출심사범위와 무관하게 아래 1차 대출검토항목만 심사 후 승인 신청한다.
 1. 상장회사로서 특별회계의 1차 채무자의 차주등급이 5C이상 이거나 외부신용평가기관의 회사채등급이 BBB- 이상인 기업
 2. 정부투자기관, 채투자기관, 특별법상 공공법인
 3. 기타 심사담당부서장이 인정하는 기업

◁ 1차 대출검토항목 ▷

- 가. 사업계획심사
- 나. 자금용도 및 소요자금심사
- 다. 채권보전심사(상환능력 검토 포함)
- 라. 수익기여도심사
- 마. 여신담당부서장 종합의견

제7조 (대출기간)

대출기간은 다음의 기간 이내에서 채무자의 상환자원조성시기 등을 감안하여 정하되 대출당사자간 협의에 따라 대출기간을 달리 정할 수 있다.

1. 운전자금 : 일시상환대출은 3년 이내, 할부상환대출은 5년 이내
2. 시설자금 : 10년 이내

제8조 (대출 형태)

- ① 본편 제1장제1절제7조 (채무관계자), 제8조(채무관계자의 제한) 에서 정한 여신취급 부적격자가 아닌 자로서 채무자의 신용등급, 상환능력, 채권보전 지장 여·부 등을 검토하여 신용대출을 취급할 수 있다.
- ② 채권보전을 강화할 필요가 있다고 판단되는 경우 채무자 법인의 대표이사(고용임원 제외), 실질적인 기업주, 과점주주 및 타 법인의 임보를 통한 보증신용대출 또는 담보대출로 취급할 수 있다.

제9조 (공공기관에 대한 대출시 기재동의서 등의 징구)

정부에 대한 대출시에는 국회의 동의서를 받고, 지방자치단체에 대한 대출시에는 지방의회 승인서와 안전행정부장관의 기재동의서(일시차입의 경우는 필요없음)를 받으며, 기타 비영리법인의 경우에는 정관에 의하여 주무관청의 허가가 필요한지를 확인하여 필요시 허가서를 받는다.

제10조 (사모사채인수)

- ① 인수대상 사모사채는 최종의 대차대조표를 기준으로 발행회사 순재산액의 4배(시설대여업 등 금융업은 10배) 범위에서 발행한 사채(구 사채를 상환하기 위한 사채발행은 제외) 중 순재산액의 2배 범위내에 해당하는 사채(후순위사채 포함)를 말한다.
- ② 신용조사 및 여신심사는 본편에서 규정된 일반여신 업무처리 절차를 준용한다. 다만, 자금용도는 사채인수자금으로 하며, 사채인수 한도는 TE한도, "사채발행한도산출근기표" <별표22>에 의거 산출한 한도 범위내로 하되, 운전자금은 본편 제3장제3절에서 정한 소요운전자금대출한도를 초과할 수 없다.
- ③ 사채인수자금은 자금용도가 사채인수자금이므로 실제용도에 따른 운전자금용도확인 및 시설자금 기성고에 따른 업무처리 등 사채인수 자금용도와 관련 없는 조항은 적용하지 않는다.
- ④ 인수대상 사채
인수대상 사채는 다음 각호의 요건을 갖춘 사채로 한다.

1. 직전 사업연도말 재무제표상 총자산 및 매출액이 10억원이상인 주식회사와 지방공기업법 등 특별법에 의거 설립된 공기업(공사 등) 중 사채발행이 가능한 법인이 발행한 기명식 일반사채
2. 상법상의 주식회사는 최종의 대차대조표를 기준으로 발행회사 순재산액의 4배(시설대여업 등 금융업은 10배) 범위에서 발행한 사채(구 사채를 상환하기 위한 사채 발행은 제외) 중 순재산액의 2배 범위내에 해당하는 사채
3. 지방공기업법 등 특별법에 의거 설립된 공기업(공사 등)은 관련 법령에서 정하는 범위내에서 발행한 사채
4. 상환기간이 1년이상 10년 이하이고 원금을 일시에 상환하는 조건으로 발행한 사채

◁ 참고 : 용어정의 ▷

- ☐ 최종의 대차대조표란 사채발행직전의 정기주주총회에서 승인한 대차대조표를 말한
- ☐ 순재산액이란 대차대조표의 자산총액으로부터 부채총액을 공제한 금액을 금액을 말하며, 산출은 다음의 산식에 따름
 - (1) 순재산액 = 최근 결산기말 자산총액 - 최근 결산기말 부채총액 - 이익잉여금 처분에 의한 사외유출(예정)액 ± 결산기말 이후 자본금.잉여금증감액
 - (2) 사외유출액 = 배당금 + 임원상여금 + 임원퇴직금
 - (3) 자본금.잉여금 증감액 = 유상증자액 + 합병차익 등
- ☐ 구사채를 상환하기 위하여 신사채를 발행하는 경우 구사채는 신사채의 납입기일로부터 6개월 이내에 상환하여야 함

⑤ 인수기간 및 방법

1. 인수기간은 고정금리 또는 변동금리 여부에 따라 다음 각호와 같이 운용한다.
 - 가. 고정금리로 약정하는 경우의 사채인수 기간은 3년 이내를 원칙으로 하되, 필요한 경우 전결권자의 승인을 받아 10년까지 할 수 있다.
 - 나. 변동금리로 약정하는 경우의 사채인수 기간은 1년이상 3년이하 월단위로 하되, 필요한 경우 전결권자의 승인을 받아 10년 이내에서 3년을 초과할 수 있다.
2. 인수방법은 사채발행총액을 일괄 인수하는 방법으로 한다.

⑥ 사채인수와 관련하여 받는 서류는 다음과 같다.

1. 사채인수신청서<별표20>
2. 사채총액인수약정서(사모사채용)<별표21>
3. 사채발행한도 산출근거표<별표22>
4. 사채발행실적확인서<별표23>
5. 사채발행에 관한 이사회결의서<별표24>

제6장 특수여신

제1절 일반사항

제1조 (특수여신 취급원칙)

- ① 특수여신 업무의 취급은 외규, 제규정 및 본장에서 정한 바에 따라 취급한다.
- ② 본장에서 정하지 않은 사항 중 일반여신관련 제규정을 적용할 수 있는 경우에는 해당 규정을 준용할 수 있다. 이 경우 특수여신과 일반여신의 적용기준이 불분명한 경우에는 여신담당부서장이 정하는 바에 의한다.

제2조 (투자자문 및 주선)

- ① “자문”이라 함은 사업시행회사를 대신하여 프로젝트의 초기단계부터 완공에 이르기까지 프로젝트의 타당성 분석, 대주단 구성, 금융계약서 작성 등 제반 금융과정에 대하여 자문을 제공하는 것을 말한다.
- ② “주선”이라 함은 주선을 목적으로 금융기관이 경쟁입찰 또는 수의계약방식으로 채무자로부터 기채주선(Mandate)을 의뢰받아 대주단을 구성하는 과정을 말한다.
- ③ 자문 및 주선계약은 사업의 타당성, 성공 및 수행가능성, 기간, 수수료 등을 감안하여 자금운용담당 상무의 결재를 받아 체결한다.

제3조 (여신의향서 및 확약서 발급)

- ① 신청인로부터 투자금융지원 의향서 발급요청이 있는 경우 전결권자는 다음 각 호의 사항을 검토하여 투자금융지원 의향서를 발급할 수 있다.
 1. 사업시행자의 신용상태와 사업추진 및 상환능력
 2. 사업의 경제적 타당성 및 사업성
 3. 기타 필요한 사항

◁ 참고 : 유의사항 ▷

1. 투자금융지원 의향서란 금융거래에 대하여 금융기관이 일정한 조건 충족을 전제하여 참여(지원)할 의향이 있음을 나타내는 문서를 말함.
2. 제목은 확약서로 되어 있으나 본문에 실질적인 투자금융 지원의 결정은 금융기관 내부의 의사결정에 의한다는 내용이 반영된 경우 의향서로 봄.

- ② 제1항의 투자금융지원 의향서를 발급하는 경우에는 다음 각 호 또는 이와 유사한 조건을 붙일 수 있다.
1. 본회 최종 검토결과 경제성 및 원리금 상환력의 타당성이 있을 것
 2. PF사업약정 체결 이전에 세부 PF조건 및 채권보전 방법에 대한 합의가 이루어 질 것
- ③ 신청인으로부터 투자금융지원 확약서 발급요청이 있는 경우에는 전결권자는 상호금융투자심사협의체 의 심의·의결을 거친후, 그 결과에 따라 투자금융지원확약서를 발급할 수 있다.

◁ 참고 : 유의사항 ▷

1. 투자금융지원 확약서란 금융기관이 투자금융 지원 또는 대주단에 참여할 의사가 있음을 나타내는 문서를 말함
2. 투자금융지원 확약서는 의향서와는 달리 금융기관의 확정적 의사표시로 간주되므로 발급에 신중을 기하여야 함.

제4조 (특수 여신한도)

- ① 동일차주에 대하여 취급할 수 있는 특수여신 한도는 3,000억원(M&A인수금융 제외)으로 한다. 다만, 당해 여신 취급과 관련하여 해당 심사협의체에서 여신취급의 타당성이 있다고 보고 동 사항에 대한 예외취급을 의결한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 특수여신으로서 국가나 지방자치단체가 동 사업에 대하여 지급보증하거나 실시협약에 의한 해지 시 지급금으로 전액상환이 가능한 선순위대출인 경우 제1항의 취급한도에서 제외한다.

제2절 구조화금융

제1관 총칙

제1조 (구조화금융의 정의 및 종류)

“구조화금융”이란 특정목적에 적합한 새로운 금융 또는 관리구조를 조성(Structure)하거나, 법률·회계적으로 독립된 특수목적회사 등을 설립하여 이루어지는 대출로써 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. “프로젝트 파이낸스(Project finance)”라 함은 큰 비용을 수반하는 대형프로젝트에 대한 대출로, 여기서 발생하는 현금흐름을 주 상환재원으로 하여 자금을 공급하는 대출을 말한다. 프로젝트 파이낸스는 다음 각 목의 대출을 포함하며 이에 한하지 아니한다.
 - 가. “SOC(Social Overhead Capital)금융”라 함은 발전, 도로, 철도, 항만, 학교, 상하수도시설 등 사회기반시설사업에 대한 대출을 말한다.
 - 나. “부동산PF대출”이라 함은 프로젝트파이낸스 중 부동산 신축, 재개발 등 부동산 관련 사업에 대한 대출로 여기서 발생하는 현금흐름을 주 상환재원으로 하는 대출을 말한다.
2. “부동산PF대출”은 다음 각 목과 같이 구분한다.
 - 가. “수익창출 부동산대출(Income-producing real estate)”이라 함은 공동주택 또는 비주거용부동산(오피스, 오피스텔, 호텔, 근린생활시설, 골프장, 레저 또는 위락시설, 물류창고시설 등)을 건축 또는 보유를 지원하기 위한 여신으로서, 동 부동산으로부터 발생하는 현금흐름 및 매각대금, 대환(refinancing) 또는 집단성 개별대출을 일차적 상환재원으로 하는 여신을 말한다.
 - 나. “고변동성 상업용부동산대출(High-volatility commercial real estate)”이라 함은 매각대금, 임대료 등 현금흐름 저조 등으로 여신 초기에 잠재적으로 상환재원이 불확실하여 손실률 변동성이 높은 부동산을 담보로 한 여신을 말하며, 부동산의 토지구입, 개발 및 건축의 각 단계에 수반된 여신을 포함한다. 다만, 분양율이 70%(임대형의 경우 임대율 90%)이상인 경우에는 IPRE로 분류한다.
3. “부동산펀드대출”이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의해 설립된 부동산집합투자기구, 「부동산투자회사법」에 의해 설립된 리츠(REITs) 및 이와 유사한 부동산 투자 기구(vehicle) 등이 부동산 및 부동산에 관한 권리를 취득할 때 레버리지 효과를 위하여 투자금액 이외에 금융회사로부터 차입하는 여신을 말한다.

4. “ABL(Asset backed loan)”이라 함은 현재 보유한 자산이나 앞으로 발생할 자산을 담보로 하여 자금을 지원하는 대출을 말한다.
5. 제1호부터 제3호까지 이외에 현재 및 미래의 현금흐름이 발생하는 기초자산으로 설계된 여신으로써 해당 여신협의체에서에서 구조화금융으로 인정하는 것을 포함한다.(항공기, 선박, 인공위성, 철도차량, 원유, 금속, 상품거래소에서 거래되는 상품, 채권 및 주식인수, 수익증권 등의 매입을 위한 자금)

제2조 (사업주체)

구조화금융의 사업주체는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. “사업시행자(Project company)”라 함은 사업주가 계획사업의 추진을 위해 단독 또는 공동으로 출자하여 설립된 법인으로, 계획사업추진 및 운영에 관한 모든 법률행위의 주체가 된다. 다만, 계획사업의 추진에 문제가 없는 경우에는 계속기업을 사업시행자로 할 수 있다.
2. “사업주(Sponsor)”라 함은 프로젝트의 실질적인 주체로서 사업시행자에 대한 출자자를 말한다.
3. “보증인(Guarantors)”이라 함은 차주인 사업시행자를 위하여 보증을 제공하는 자로, 계획사업의 사업주가 보증하는 경우와 상업적 보증인이 단순히 수수료 수입만을 목적으로 하는 경우를 포함한다.

제3조 (신디케이티드론)

이 장에서 정한 구조화금융은 신디케이티드론 방식에 의하여 지원할 수 있다.

제4조 (구조화금융 지원기준)

① 구조화금융 지원대상은 다음 각호와 같다.

구 분	프로젝트 등급	시행사 등급 ^{주1)}	시공사 등급 ^{주2)}
1. SOC금융	SL등급 5C 이상	차주등급 5C 이상	차주등급 5B등급 이상 (신용보증기금관리 산업기반 신용보증서 담보인 경우 6C 이상)
2. 부동산PF대출	SL등급 5B 이상	차주등급 5A 이상	차주등급 5A등급 이상 (한국주택금융공사, 대한주택보증(주)의 보증서 담보시 5C이상)이며, 대한건설협회가 발표하는 건설업체 시공능력평가순위 100위 이내 (단, 표준PF로서 주택도시보증공사의 100% 보증인 경우 시공순위에 관계없이 6C이상)

3. 부동산펀드대출	SL등급 5B 이상	차주등급 5A 이상 (차주는 펀드대출 관련 시행사를 의미)	차주등급 5A등급 이상 (한국주택금융공사, 대한 주택보증(주)의 보증서 담보 시 5C이상)이며, 대한건설 협회가 발표하는 건설업체 시공능력평가순위 100위 이내 (단, 표준PF로서 대한주택 보증(주)이 100% 보증하는 경우 시공순위에 관계없이 6C이상)
4. A B L	SL등급 5C 이상	-	-
5. 기 타	SL등급 5B 이상	-	-

- 주) 1. 타 프로젝트 또는 타 사업을 수행하는 계속기업인 경우에 해당(해당 프로젝트만을 수행
하고자 설립된 SPC의 경우 등급기준 없음)되며, 개발신탁(신탁사 차입형) 또는 관리형
토지신탁 (위탁시행사의 시행위험 절연되는 구조로서 실질내용이 유사한 신탁 포함
- <예>분양형토지신탁 등)인 경우는 상기 차주등급 적용 배제
2. 다수의 시공사(동일그룹일 경우도 포함)가 동일한 사업을 공동 시공하는 경우 최우량
시공사의 차주등급을 적용

② 부동산PF대출 차주 자기자본 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 부동산PF 차주(사업시행사)는 총 사업비의 5% 이상 또는 토지매입비의 10% 이상을
자기자금(타 금융기관 후순위 차입금을 포함한다)으로 조달할 수 있는 자로 한다.
2. 1호 기준에도 불구하고 차상위 전결협의체(상호금융투자심사위원회 전결 대상은
해당 위원회를 말한다)에서 의결하는 경우에는 예외로 취급할 수 있다.
3. 표준PF대출, 정비사업보증서 등 주택도시보증공사 발행 전액 보증서 담보 PF대출의
경우에는 차주 자기자본 기준 적용을 배제한다.

③ 프로젝트 소재지가 해외인 경우 구조화금융 지원대상은 다음 각호로 하되, 소재국의
국제신용평가등급(S&P, Moody' s, Fitch)이 각각 BBB-, Baa3, BBB- 이상인 경우로
한다. 다만, 차주등급 5A등급 이상인 국내 시공사가 연대보증 (채무인수)하는 경우
또는 해당 심사협의체에서 승인을 의결하는 경우에는 프로젝트 소재국의 신용평가
등급이 각각 B-, B3, B-인 경우에도 취급할 수 있다.

구 분	프로젝트 등급	시행사 등급	시공사 등급
1. 프로젝트파이낸스	SL등급 5C 이상	국제신용평가등급 BB-, Ba3, BB-이상	국제신용평가등급 BB-, Ba3, BB-이상
2. 부동산대출	SL등급 5B 이상	국제신용평가등급 BB+, Ba1, BB+ 이상	국제신용평가등급 BB+, Ba1, BB+ 이상
3. 부동산펀드대출	SL등급 5B 이상	국제신용평가등급 BB+, Ba1, BB+ 이상	국제신용평가등급 BB+, Ba1, BB+ 이상
4. A B L	SL등급 5C 이상	-	-
5. 기 타	SL등급 5B 이상	-	-

제2관 사업성 조사·분석

제1조 (대상)

여신담당부서에서는 대상사업 또는 당해 프로젝트에 대한 사업성 조사·분석을 실시하여야 한다.

제2조 (조사자의 책임)

- ① 조사자는 실제로 조사한 사항과 기타 객관적인 자료에 의하여 성실하게 조사하여야 한다.
- ② 조사자는 조사과정에서 취득한 사항과 관계자료를 정당한 사유없이 외부에 제공하거나 누설하여서는 아니 된다.
- ③ 조사자는 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 조사결과에 대하여 책임을 지지 아니한다.

제3조 (실시시기)

- ① 사업성 조사·분석은 구조화금융 지원(기한연장 포함) 전에 실시함을 원칙으로 하되, 대상거래처의 신용상태 등에 중대한 변동요인이 있거나 기타 담당부서장이 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 실시할 수 있다.
- ② 기한연장을 하기 위한 사업성 조사·분석 시에는 기한연장 시점의 최근 재무제표 등을 신규로 제출받아 실시하여야 한다.

제4조 (조사·분석 방법)

- ① 사업성 조사·분석은 사업계획서, 사업성평가자료 등을 바탕으로 사업계획의 적정성, 상환자원 및 적기상환 가능성, 자금용도 및 소요자금의 적정성, 채권보전의 적정성 등을 검토한다.
- ② 사업성 조사·분석서는 대상사업의 특성에 따라 작성하되 다음의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 사업(프로젝트) 개요
 2. 대상사업에 대한 타당성 검토의견
 3. 사업주체에 대한 검토의견
 4. 주요 리스크 및 신용보강(채권보전)에 대한 검토의견
- ③ 사업성 조사·분석서는 여신승인 신청 시 심사요청서에 첨부하여야 한다.

제5조 (외부전문기관의 활용)

- ① 외부전문기관의 사업성 조사·분석이 필요하다고 인정되는 경우에는 외부전문기관에 이를 의뢰할 수 있으며, 이에 따라 실시한 보고서(대주단의 의뢰에 따라 작성된 보고서 및 상환가능성 평가보고서 포함)는 본회의 사업성 조사·분석서로 갈음할 수 있다.
- ② 1천억원 이상의 부동산PF대출 및 해외PF대출은 외부전문기관에 사업성 조사·분석을 의뢰(대주단·주관사 의뢰에 따라 작성된 외부 법률자문·사업성검토 및 상환가능성 평가 등을 포함한다)하여야 한다.
- ③ 제1항에 따라 외부기관이 작성한 사업성 조사·분석 보고서를 원용할 경우에는 보고서 내용 중 필요하다고 인정되는 항목의 재조사 및 검토의견 등을 붙일 수 있다.

제3관 금융구조 조성

제1조 (여신조건)

- ① 여신금액은 계획사업의 사업성 및 사업시행자의 자금조달계획 등을 감안하여 결정한다.
- ② 여신기간 및 거치기간은 계획사업의 추정현금흐름을 감안하여 사업시행자와 협의 후 결정한다. 다만, 거치기간은 여신기간의 1/2을 초과할 수 없다.
- ③ 여신금리는 계획사업의 사업성 및 본회 조달비용과 시장실세금리 등을 감안하여 사업시행자와 협의 후 결정한다.
- ④ 원금상환방법은 거치기간 경과 후 연 2회 이상의 정기분할상환을, 이자는 매월 또는 매 3개월 후취를 원칙으로 한다. 다만, 계획사업의 성격상 달리 정해야 할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 인출시기는 사업시행자의 자금인출계획에 의하되, 공사비의 경우 기성고에 따라 분할 인출한다.
- ⑥ 부대수수료는 제1장제3절제6조에 따라 수취한다. 다만, 당사자의 약정으로 달리 정하는 경우에는 그에 따른다.
- ⑦ 제1항내지 제6항에도 불구하고 다른 금융기관이 주관사인 대주단에 참여하는 경우에는 주관사 금융기관이 정하는 바에 따른다.

제2조 (채권보전)

- ① 구조화금융을 취급하는 경우에는 본편제2장의 규정에도 불구하고 정규담보 여부, 담보 인정비율 및 채권보전방법 등을 달리할 수 있다.
- ② 채권보전을 위하여 계획사업의 특성에 따라 다음 각 호의 전부 또는 일부 및 금융관

행상 필요한 조치를 취하여야 한다.

1. 사업시행자의 유·무형자산 및 권리에 대한 담보취득
2. 사업시행자 발행 주식에 대한 질권 설정. 다만, 질권설정은 총주식의 20/100 이내에서 담보취득 함
3. 사업주 및 관련인의 연대보증
4. 금융기관 지급보증서 또는 신용보증서 취득
5. 결제위탁계정에 대한 질권 취득
6. 보험금청구권에 대한 질권 취득
7. 사업시행자의 다음 각 목에 따른 각종 계약상 권리의 양수
 - 가. 공사도급계약상 발주자로서의 권리
 - 나. 재화 및 용역공급계약상의 권리
 - 라. 운영 및 유지보수계약상의 권리
 - 마. 기타 제 계약상의 권리
8. 사업주 및 사업시행자로부터 다음 각 목에 따른 각종 안전장치 강구
 - 가. 자기자금 선투입 의무
 - 나. 출자지분 유지의무
 - 다. 부채비율, 부채상환비율 등 각종 재무비율 유지의무
 - 라. 책임준공 의무
 - 마. 건설 및 운영 중 부족자금 보충의무
 - 바. 시설 보수 및 유지의무
 - 사. 보험가입 의무
 - 아. 계획사업에 필요한 인허가 취득 의무
 - 자. 건설(기성)보고서 및 운영보고서 제출의무
 - 차. 재무제표 제출 및 현지조사 협조의무
 - 카. 사업포기 금지의무
 - 타. 다른 사업수행시 사전동의를 받을 의무
 - 파. 각종 계약의 성실히행 및 계약변경시 사전동의를 받을 의무
 - 하. 경영상 주요 변경사항에 대하여 사전동의를 받을 의무
9. 기타 채권보전에 필요하다고 인정되는 사항

제4관 책임준공

제1조 (정의)

- ① “책임준공”이란 약속된 기한(합의로 연장된 기한이 있으면 그 기한을 말한다)까지 건물 등의 공사를 완료하고 사용승인 또는 준공인가를 받아 건물 등을 적법하고 정상적으로 사용가능한 상태로 이행하는 것을 말한다.
- ② “책임준공확약”이란 시공사가 책임준공 기한 내에 책임준공 의무를 이행하지 못한 경우 차주로부터 채무를 인수하여 본회에 대한 대출 원리금 지급의무를 부담하기로 약정하는 것을 말한다.

제2조 (연장사유)

다음의 각 호 중 어느 하나의 사유로 인해 시공사의 책임이 아님에도 공사수행이 지연되는 경우, 책임준공 기한 연장이 가능하도록 PF대출 계약에 명시하여야 한다. 다만, 문화유산·오염토 발견과 관련해서는 사전에 계약 당사자간 협의를 통해 연장 여부 및 기간을 별도로 정하고, 그 합의된 내용을 PF 대출계약에 명시하여야 한다.

1. 전쟁·사변·원자재 수급불균형·전염병·근로시간 단축 또는 법령의 제·개정 등에 따른 불가항력의 사태(이하 “불가항력 사태”라 한다)
2. 기상특보(「기상법」 제13조의2, 같은 법 시행령 제8조의2에 따른 특보를 말한다) 또는 이상 기상 현상 등(이하 통틀어 “기상이변”이라 한다)
3. 지진으로 인하여 특별재난지역이 발령된 경우(이하 “지진”이라 한다)

제3조 (연장기간)

각 연장사유에 따른 연장기간은 다음 각 호의 기준에 따라산정 하되, 각 연장사유 별 연장기간을 합산한 총 연장기간은 90일을 초과할 수 없다. 다만, 당사자간 합의가 있을 경우 총 연장기간은 90일을 초과할 수 있다.

1. 불가항력 사태의 경우 : 다음 각 목의 기준에 따른다.
 - 가. 정부·지방자치단체 또는 그 밖의 권한 있는 행정청에서 관련된 기간을 명시한 경우에는 그 기간
 - 나. 가목의 기간이 명시되지 아니한 경우에는 계약서에 명시된 30일의 기준 기간 및 당사자간 합의를 통하여 정해진 연장기간
 - 다. 나목에 따른 당사자간 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 계약서에 기준에 명시된 30일에 다시 30일 기준 기간을 더한 기간
2. 기상이변의 경우 : 예상 공사 중단일수(예 : 20일)를 계약서에 명시하고, 기상이

변으로 실제 공사가 중단된 기간이 예상 공사 중단일수를 초과 하는 기간만큼 연장한다.

3. 지진의 경우 : 지진으로 인해 실제 공사가 중단된 기간만큼 연장한다.

제4조 (채무인수비용)

채무인수비용은 책임준공 기한 경과 일수에 따라 시공사의 채무인수비용을 선형적으로 차등화하되, 시행사의 자기자본비용 수준을 고려하여 다음 각 호에 따라 시공사의 채무인수비용을 다르게 적용한다.

1. PF 사업의 자기자본비용이 20%미만인 경우 경과일수 $\times$ (1/90)로 산정한다. 다만, 당사자간 합의를 통해 경과일수 $\times$ (1/90) 미만으로 할 수 있다.
2. PF 사업의 자기자본비용이 20%이상 40%미만인 경우 경과일수 $\times$ (1/90)보다 완화된 비용을 적용하되 세부 비율은 계약 당사자 간 합의로 결정하며, 이 경우에도 채무인수 기간(90일) 만료 시 시공사의 채무인수비용은 100%가 되어야 한다. 다만, 당사자간 합의가 있을 경우 채무인수 기간은 90일을 초과할 수 있다.
3. PF 사업의 자기자본비용이 40%이상인 경우 금융회사는 시공사의 채무인수를 면제한다. 다만, 시공사의 결정으로 면제하지 않기로 한 경우에는 면제하지 않을 수 있다.

제5조 (PF사업의 자본비용 산출)

PF사업의 자본비용은 PF 대출계약 시점아래의 다음 각 호에 따라 산출한다.

1. PF 사업의 자본비용은 준공 관련 사업비 대비 PF투입 자본의 비율로 산출한다.
2. 제1호의 사업비는 필수사업비를 포함한 총 사업비로 산출한다.
3. 제1호의 PF투자 자본은 원칙적으로 PF대출 계약시점에 PF사업을 위해 투입한 자금으로 한다.

제3절 인수금융

제1관 총 칙

제1조 (인수금융의 정의)

“인수금융”이라 함은 다음 각 호의 기업인수 및 합병(M&A) 또는 경영참여를 목적으로 하는 주식의 인수와 관련하여 인수기업 또는 인수대상기업에 대하여 구조화금융 형태로 취급하는 금융을 말한다.

제2조 (취급대상)

- ① 인수금융의 취급대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.
 1. 자산 또는 영업의 양수도, 주식(구주, 신주, BW, CB 등)인수 등의 방법으로 경영권을 획득하기 위한 자금
 2. 기업합병, 분할, 분할신설 등에 필요한 자금
 3. 사업구조 개편이나 분사 등 기업구조조정을 하기 위하여 필요한 자금
 4. 직·간접을 불문하고 실질적인 경영권의 변화를 가져오는 행위에 필요한 자금
 5. 기지원 인수금융에 대한 리파이낸싱(자본구조변경(Recapitalization)포함
 6. 인수금융 주선 및 자문
 7. 경영참여를 목적으로 하는 주식의 인수자금
 8. 경영권 지분 담보대출
 9. 기타 전결권자가 인수금융이 필요하다고 인정하는 자금의 지원
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 본 절의 M&A인수금융 범위에서 제외한다.
 1. 비외감 기업간 M&A금융
 2. 개별약정에 의하지 아니하거나 구조화되지 않은 단순 M&A

제3조 (사업성 조사·분석)

인수금융에 대한 사업성 조사·분석은 본장제2절제2관을 준용한다.

제4조 (신용평가)

- ① 인수금융에 대한 신용평가는 신용공여 거래처(채무자 등)에 대해 실시하는 것을 원칙으로 하며, 사업의 특성 및 금융구조상 필요하다고 판단되는 경우에는 인수기업, 피인수기업, 특수목적회사의 지배기업, 연대보증인 등에 대한 신용평가를 실시할 수

있다.

- ② 차주가 SPC인 경우 기업분류별 일반신용평가모형에 의거 신용평가를 실시하되, 최종 신용등급 산출시 당해 프로젝트의 사업성을 감안하여 평가하며, SPC에 대한 신용등급의 제한은 두지 아니한다.
- ③ 차주가 될 특수목적회사가 설립되기 전에 본회가 대출확약서를 요청 받은 경우, 예상출자금과 예상차입금(대출요청금액) 및 예상 보유자산으로 특수목적회사의 설립을 가정하여 사전에 수기로 차주에 대한 신용평가를 실시할 수 있다. 이 경우 자금인출 전까지는 수기로 산출된 신용등급을 전산에 입력하여야 한다.

제5조 (취급기준)

- ① 다음 각 호의 요건을 한 가지 이상 충족하는 경우에 한하여 인수금융을 취급할 수 있다.
 - 1. 인수·합병기업 또는 피인수·피합병기업의 신용등급이 5C등급 이상일 것
 - 2. SPC 지배기업의 신용등급이 5C등급 이상일 것. 단, 지배기업이 사모투자전문회사(PEF) 또는 SPC 관리목적 회사인 경우 제외
 - 3. 연대보증인이 있는 경우 연대보증인의 신용등급이 5C등급 이상일 것
 - 4. 자금보충 또는 채무인수자가 있는 경우 해당 기업의 신용등급이 5C등급 이상일 것
 - 5. 풋옵션 조항 및 유사조항이 있는 경우 풋옵션 조항 등의 실질적인 이행자의 신용등급이 5C등급 이상일 것
- ② 제1항의 요건을 충족하는 기업에 대하여는 다음 각 호의 내용에 대한 사업성 조사·분석을 실시하여 인수를 통한 사업시너지 효과가 양호하거나 사업안전성과 재무안정성이 양호한 기업에 대하여 인수금융을 취급한다.
 - 1. 피인수기업 검토사항
 - 가. 자체 현금창출능력
 - 나. 보유자산의 가치
 - 다. 영위하는 산업에 대한 전망
 - 라. 인수기업과의 시너지 효과
 - 마. 소송, 사건 등 우발채무 가능성
 - 2. 인수기업에 대한 검토사항
 - 가. M&A를 통한 사업시너지 효과
 - 나. 인수기업의 사업안정성과 재무안정성
 - 3. 상환가능성 검토
 - 가. 상환재원(피인수기업의 배당 등)의 적정성

나. 상환방법의 적정성(기업공개, 재매각 등)

다. 담보주식의 예상가치

제6조 (신용보강)

약정 체결시에는 신용보강을 위하여 사업의 특성에 따라 다음 각 호의 전부 또는 일부 및 금융관행상 필요한 조치를 취하여야 한다.

1. 차주의 유·무형자산(투자유가증권 등)에 대한 담보설정
2. 피인수기업 발행주식에 대한 질권설정
3. 인수기업(계열사 포함)의 연대보증
4. 자금관리계좌에 대한 질권설정
5. 인수기업으로부터 다음 각 목과 같은 각종 신용보강장치 강구
 - 가. 자기자금 선투입 의무
 - 나. 출자지분 유지의무
 - 다. 각종 채무비율 유지의무
 - 라. 채무제표 제출 및 현지조사 협조의무
 - 마. 각종 계약의 성실한 이행 및 계약변경시 사전동의를 받을 의무
 - 바. 경영상 주요 변경사항에 대하여 사전 동의를 받을 의무
6. 기타 채권보전에 필요하다고 인정되는 사항

제2관 취급방법

제1조 (주요 검토내용)

- ① 사전 준비단계에서는 M&A 추진기업, 언론정보매체, 협조금융기관, 회계법인 및 기업 금융관련 부서간 정보공유를 통하여 시장의 M&A 정보를 파악한다.
- ② 인수금융이 성공하려면 피인수기업의 가치, 인수기업의 상환능력, 타금융기관의 적극적인 참여가 이루어져야 하므로 사업성 검토를 철저히 하여야 한다.
- ③ M&A시 자금조달은 통상 인수자 자기자금, 금융기관 차입, 재무적투자자 모집을 통하여 이루어지므로 전체 금융구조(금액, 조건, 만기, 상환방법)를 통해 인수자금 조달이 가능한 구조인지 여부 및 인수금융의 선순위 상환이 보장받을 수 있는 구조인지를 검토한다.

제2조 (약정체결)

약정 체결시 확정된 약정서에 대하여 당초 주요 조건과의 부합여부를 확인하되, 특히 다음

각 호의 사항에 유의한다.

1. 인출 선행조건 반영여부
2. 주요 금융조건의 반영여부
3. 주요 채권보전조치의 반영여부
4. 기타 주요 조건 반영여부

제3조 (사후관리)

① 인수금융의 사후관리 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 실행 건에 대한 대출금 인출시 승인조건 이행 확인
2. 실행 건에 대한 담보 설정(관리), 자금관리(상환, 이자, 수수료 수납)
3. 실행 건에 대한 승인사항 및 약정사항 이행에 따른 사후관리
4. 실행 건에 대한 제 약정 불이행에 따른 기한의 이익상실 조치
5. 집중관리하기로 결정한 건에 대한 사후관리
6. 조건변경 및 통상적인 사후관리
7. 기타 사후관리 기준 및 방침결정에 관한 사항

② 채무자 및 대상사업에 대한 실태조사시 필요한 경우에는 채무자로부터 재무제표, 사업계획의 진행상황, 담보물등기부등본의 서류를 받아 다음 사항을 확인한다.

1. 제 약정서상 약정사항의 이행여부
2. 기타 투자금융 계속지원의 적정여부

③ 여신담당부서장은 채무자실태조사 결과 대상사업 및 기업의 전망이 불투명하고 사업의 계속이 어렵다고 판단될 때에는 지체없이 채권보전상황 등을 분석하여 거래관계의 지속여부 및 향후 대책을 종합적으로 마련하고 기업체 면담 등을 통해 정상화계획서를 받는다.

제7장 국제금융여신

제1조 (목적)

외화자산의 안정적 수익기반의 확대와 효율적 관리를 위하여 해외차주에 신용을 공여하는 국제금융여신에 관한 사항을 규정한다.

제2조 (정의)

"국제금융여신"(이하 '여신')이라 함은 해외차주에게 외화 · 원화로 제공하는 신용공여를 말한다.

제3조 (취급원칙)

국제금융여신은 다음 각 호의 원칙 하에 취급하여야 한다.

1. 국제금융시장 변화에 적절히 대응할 수 있도록 여신 구조가 설정 · 유지 되어야 한다.
2. 국제금융 관련 법규, 관행, 기법 등을 숙지하여야 한다.
3. 국별, 차주별 신용분석을 위하여 현지 실사 기능을 강화한다.
4. 적절한 보유 · 매각으로 수익창출을 도모한다.
5. 외화표시 여신 취급 시 환 위험 회피 여부를 검토하여야 한다.

제4조 (여신한도)

여신한도는 「자금운용한도 관리기준」에 따른다.

제5조 (약정체결)

- ① 약정 체결은 여신담당부서에서 하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 최종적으로 확정된 약정서에 당초 협의된 주요조건의 반영여부를 확인하여야 한다.
 1. 인출 선행조건
 2. 주요 금융조건
 3. 주요 채권보전조치
 4. 기타 주요 조건

제6조 (준용규정)

본장에서 정하지 아니한 국제금융여신 관련 사항은 본편 제1장 내지 제6장을 준용한다.

제8장 사후관리

제1절 총칙

제1조 (목적 및 의의)

여신의 부실발생 예방 및 채권손실 최소화를 통한 상호금융특별회계 자산건전성 제고를 위하여 대상사업 및 기업의 재무상태, 영업 실적, 주변환경, 기타정보를 지속적으로 파악, 분석하여 차주의 부실 징후를 조기에 발견하고 적절한 조치를 하는 일련의 과정을 말한다.

제2조 (사후관리사항)

여신의 사후관리사항은 다음과 같다. 다만, 채무관계자의 신용상태 및 채권보전 등을 감안하여 필요한 경우에는 전결권자가 사후관리에 대하여 적절한 조치를 취할 수 있다.

1. 실행 건에 대한 본장 제2절의 사후관리 일반
2. 실행 건에 대한 대출금의 이자수령 및 원금수령
3. 실행 건에 대한 대출약정서 및 유가증권 등의 보관 및 관리
4. 실행 건에 대한 제 약정 불이행에 따른 기한의 이익 상실 조치
5. 실행 건에 대한 조기경보체계 운영
6. 실행 건에 대한 통상적 사후관리 지도
7. 기타 사후관리기준 및 방침 결정에 관한 사항

제3조(적용범위)

본장은 법적절차 착수 또는 채권관리 담당부서로 이관시까지 적용한다.

제2절 사후관리 일반

제1조 (채무자 실태조사)

- ① 여신에 대하여는 아래표와 같이 채무자실태조사를 실시하고 그 내용을 매 반기 또는 분기말 기준으로 기록·관리함을 원칙으로 한다. 다만, 조사에 추가적인 시간이 필요한 경우 부서장의 허락을 얻어 처리할 수 있다.

대출정상여부	정상	중점관리
실시주기	매반기 1회	매분기 1회
실태조사내용	1. 투자금액(잔액) 2. 원리금 정상상환 여부 3. 내부신용등급 4. 재무상태(재무약정준수여부) 5. 사업진행 현황 6. 담보물건 및 채권보전 이상 유무 7. 용도유용 여부 8. 조기경보등급 9. 그 밖에 실태조사에 필요한 내용	

- ② 채무자 및 대상사업에 대한 실태조사이 필요한 경우에는 채무자로부터 재무제표, 사업계획의 진행상황, 담보물등기부등본의 서류를 받아 다음사항을 확인한다.
1. 제 약정서상 약정사항의 이행여부
 2. 기타 여신 계속지원의 적정여부
- ③ 채무자실태조사 결과 대상사업 및 기업전망이 불투명하여 사업 지속이 어렵다고 판단될 때에는 지체없이 채권보전 상황 등을 분석하여 거래관계의 지속여부 및 향후대책을 종합적으로 마련하고 기업체 면담 등을 통한 정상화 계획서를 받는다.
- ④ 제1항에 불구하고 소관부서장이 필요하다고 판단되는 경우에는 연 1회 정밀 채무자 실태조사를 실시할 수 있다.

제2조 (중점관리)

- ① 제1조에 의한 채무자 및 대상사업에 대한 실태조사 결과 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발견된 경우에는 중점관리대상으로 분류하여 별도로 관리한다.

1. 제 약정서상 약정사항의 불이행
 2. 사업계획의 임의변경 및 불이행
 3. 여신 지원조건의 불이행
 4. 사업중단
 5. 경영부실 또는 기타 사유로 사업유지 불능
 6. 관리조건이 부여된 여신
 7. 양도담보여신
 8. 담보를 후취하는 여신
 9. 건전성분류상 고정이하로 분류된 여신
 10. 특약(해지 또는 시설물 등 담보취득 조건)이 있는 신용보증서 담보여신
 11. 조기경보등급 주의이하로 분류된 여신
 12. 그 밖에 전결권자가 필요하다고 인정하는 경우
- ② 제1항의 경우로서 일정기간 유예를 부여하면 정상화가 가능하다고 판단되는 여신에 대하여는 채무자에게 여신정상화요청서를 배달증명부 내용증명우편 으로 보내어 유예기간 이내에 정상화되도록 조치한다.
 - ③ 유예기간은 정상화에 필요한 기간을 참작하여 60일 이내에서 정한다. 다만, 법령 등에서 따로 정한 유예기간이 있는 때에는 그에 따른다.
 - ④ 유예기간 중의 중점관리대상 기업여신에 대하여는 약정에서 정한 기한내 이자율을 적용하고 유예기간 이후에는 연체이자를 적용한다. 다만, 개별약정 등에서 달리 정하고 있는 때에는 그에 따른다.
 - ⑤ 유예기간이내에 정상화가 되지 않는 경우에는 거래약관의 지속여부 및 향후대책을 종합적으로 마련하여 전결권자의 승인을 받아 그 사항을 이행한다. 다만, 전결권자가 정상화가 불가능하다고 판단되는 경우에는 유예기간 부여없이 조치할 수 있다.
 - ⑥ 제1조제1항에 의한 채무자실태조사 결과 제2조제1호에 사유가 해소되어 정상화 된 경우 중점관리에서 해제한다.
 - ⑦ 이 조에서 정하지 아니한 중점관리 세부내용은 채권관리업무방법을 준용한다.

제3조 (부동산PF 사업성 평가)

- ① 평가대상 및 평가시기는 다음 각호와 같다.
 1. 평가대상 : 특별회계가 취급한 부동산 PF대출 개별 사업장
 2. 평가시기 : 매분기 실시
- ② 평가방법은 여신실행 부서에서 개별사업장의 사업 진행상황 등을 종합적으로 감안하여 다음 표에 따라 1차 평가를 실시하고, 2차평가 및 등급확정은 심사 담당 부서장

전결로 처리한다. 다만, 부실 부동산 PF로서 사후관리 담당부서로 이관된 경우 해당 소관부서장 전결로 처리한다.

사업성 평가등급	등급정의	평가기준	건전성 분류 ^{주)}
1. 양호	사업성 및 사업진행 상황이 양호한 사업장	가. 사업성 평가시점에 연체되지 않은 사업장으로서 분양률 60% 이상인 사업장. 다만, 최초 분양공고 일로부터 경과기간, 분양시기, 후분양여부 및 사업 특성(납골당, 아파트형공장) 등을 감안하여 이에 준하는 것으로 판단되는 경우포함 나. 매입(운영)주체가 확정되어 분양률 산정대상이 아니거나 공공기관 및 전문 보증기관의 보증 또는 LH공사 등의 토지협약대출에 의한 토지환매 등으로 인해 최대예상 손실이 원리금의 10% 이내인 사업장 다. 대출실행 후 1년 이내로서 사업이 정상진행 중인 사업장	정상
2. 보통	사업성이 양호하나 일부 사업진행상의 애로요인 존재 등 으로 향후사업성 저하를 초래할 수 있는 잠재적 요인이 존재하는 것으로 판단되는 사업장	가. 브릿지론 취급 후 사업계획 대비 2년 이상 경과 하였으나 미상환 사업장 나. 본PF 취급 후 착공예정일로부터 12개월 이상 경과 되었으나 미착공한 사업장 다. 시공사 책임준공 약정이 없는 사업장으로 본PF 취급 후 목표준공일(최초계획)을 6개월 이상 경과 하였으나, 미준공된 사업장 라. 본PF 취급 후 1년 이상 경과하였으나, 목표공정률 과 실제공정률간 차이가 20%p 이상인 사업장 마. 분양 개시 후 6개월 이상 경과하였으나, 분양률이 60% 미만이거나 Exit분양률에 미달한 사업장 바. 동일 사업장 내 최대투자 금융회사 사업성 평가 보다 상향 분류한 사업장 사. 사업성평가 결과 "양호" 또는 "악화우려"에 해당되지 않는 사업장	요주의
3. 악화	사업진행 지연, 사업성 미흡 등으로 사업추진이 곤란할 것으로 예상되는 사업장	가. 대한주택보증(주)의 보증사고 발생 사업장 나. 중대한 권리침해가 발생하여 지속적인 사업이 불가능한 사업장 다. 인허가요건불비, 소송 및 민원발생, 자금조달 차질 등으로 사업일정이 사업계획서 상 최초 일정 보다 2년이상 장기지연 되고 향후 1년 이내에 사업진행이 정상화 될 가능성이 없다고 판단되는 사업장. 다만, 관련법규 개정 또는 관할청의 행정상 지연, 설계변경 도시개발사업 및 도시 정비 사업 등 불가피한 사유인 경우에는 사업성격 등을 감안하여 적절히 조정가능 라. 기업신용위험 상시평가 결과 C등급이하 시공사가	고정 이하

		지급 보증, 채무인수 등을 부담하고 있는 사업장으로 사업성이 양호등급에 해당되지 않는 사업장. 다만 시공사가 컨소시엄 사업의 지분율이 미미한 경우 또는 단순시공사로 참여한 경우 등 당초 부동산PF사업성 평가 시 시공사의 지급보증, 채무인수 등을 중요한 평가요인으로 고려치 않는 경우는 예외로 함	
--	--	--	--

주) 해당 사업장의 특성을 감안하여 변경할 필요가 있는 경우 자산건전성분류준칙을 따름

③ 제2항에도 불구하고, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 사업장인 경우 사업성평가를 다음 표에 따라 실시한다.

1. 연체된 사업장
2. 연체유예 사업장
3. 여신만기를 최초 취급 이후 3회 이상 연장한 사업장
4. 그 밖에 해당 소관부서의 장이 다음 표에 따라 사업성평가를 할 필요가 있다고 판단한 경우

사업성 평가 등급	등급 정의	구분	평가기준	건전성 분류 주1) 주2)
1. 양호	사업성 및 사업진행상황이 양호한 사업장	브릿지론	○ 토지매입 및 인허가 절차가 최초 계획대로 순조롭게 진행되고 있고 사업성이 양호하여 신속한 본PF 전환이 예상되는 경우	정상
		본 PF	○ 공정 및 분양 등이 최초 계획대로 순조롭게 진행되고 있거나 신뢰할 수 있는 매각계약이 기체결된 경우	
2. 보통	일시적이고 경미한 사업진행상 애로요인이 존재하나 최초에 예정되었던 사업진행에 큰 차질은 없을 것으로 판단되는 사업장 (2가지 이상 해당 시 '보통'으로 분류)	브릿지론	가. 부지매입이 당초 계획 대비 다소 부진하나 일정기간 내 완료 가능하다고 판단되는 경우 나. 인허가 진행이 당초 계획 대비 다소 부진하거나 인허가 취득 완료 이후 본PF전환이 당초 계획 대비 다소 지연되고 있으나, 일정기간 내 완료 가능하다고 판단되는 경우 다. 시행사가 구조조정(자율협약, 워크아웃, 회생절차 등)을 신청하여 개시 전인 경우	요주의
		본 PF	가. 공정을 또는 분양률이 당초 계획 대비 다소 부진하나 예정된 사업진행에 큰 차질은 없을 것으로 판단되는 경우 나. 비분양형의 경우 준공, 매각, 임대 또	

			는 운영 등이 당초 계획 대비 다소 지연되고 있으나 예정된 사업진행에 큰 차질은 없을 것으로 판단되는 경우 다. 시행사 또는 시공사가 구조조정(자율협약, 워크아웃, 회생절차 등)을 신청하여 개시 전인 경우	
		공통	가. 최초 대출 취급 이후 총사업비가 다소 상승하고 해당 시설의 사업전망이 다소 저하되었으나 예정된 사업진행에 큰 차질은 없다고 판단되는 경우 나. 여신만기를 최초 취급 이후 2회 연장한 경우(다만, 연체·연체유예·대주단 협약·자율협약 대상이 아닌 사업장의 경우 만기 연장 기간을 감안하여 예외 가능)	
(예외) 일시적 애로사항이 있으나 단기간 내 해소가 확실하다고 판단되는 경우 '양호'등급으로 평가 가능				
3. 유의	지속적 또는 중대한 사업 진행상 애로요인이 존재하여 최초에 예정되었던 사업진행에 상당한 차질이 있을 것으로 판단되는 사업장 (2가지 이상 해당 시 '유의'로 분류)	브릿지론	가. 최초 대출 만기(12개월 미만인 경우에는 12개월. 이하 동일)가 도래했음에도 사업진행에 필요한 부지매입(권원 확보 등 포함)을 완료하지 못한 경우(다만, 매도청구, 토지수용 등 법적절차가 진행중인 경우 제외) 나. 최초 대출 만기 도래 후 상당한 기간(예 : 6개월)이 경과하였음에도 사업진행에 필요한 인허가 취득이 완료되지 않았거나(다만, 매도청구, 토지수용 등 법적절차가 진행 중이거나 영향평가, 문화재 발굴, 오염토 발견 등으로 불가피하게 지연되는 경우, 해당 기간은 경과기간 산정시 제외), 인허가 취득 완료 이후 상당한 기간(예 : 12개월)이 경과하였음에도 본 PF 전환이 완료되지 않은 경우(다만, 매도청구, 토지수용 등 법적절차가 진행 중이거나 영향평가, 문화재 발굴, 오염토 발견 등으로 불가피하게 지연되는 경우, 해당 기간은 경과기간 산정시 제외) 다. 시행사에 대한 구조조정(자율협약, 워크아웃, 회생절차 등)이 중단된 상황에서 사업성 저하로 인해 당초 예정된 사업진행에 상당한 차질이 불가피한 경우	고정 이하
		본	가. 공정률이 당초 계획 대비 상당히 부진	

		PF	(예: 최초 대출 취급일 이후 18개월 경과 시 공정률이 계획 대비 3개월 이상 20%p 하회)하여 당초 예정된 사업진행에 상당한 차질이 불가피한 경우 나. 분양률이 당초 계획 대비 상당히 부진 (예: 분양개시 이후 18개월 경과 시 분양률 60% 미만, 비주거시설의 경우 50% 미만)하여 당초 예정된 사업진행에 상당한 차질이 불가피한 경우(다만, 분양률 등을 감안하여 해당 사업장 전체 PF대출 원리금 회수에 문제가 없을 경우 예외 가능) 다. 비분양형의 경우 준공일 이후 상당한 기간(예: 12개월)이 경과하였으나 매도 또는 임대가 완료되지 않았거나 운영 개시가 되지 않은 경우 라. 시행사 또는 시공사의 구조조정(자율협약, 워크아웃, 회생절차 등) 중단 또는 부도로 인해 당초 예정된 사업진행에 상당한 차질이 불가피한 경우	
		공통	가. 최초 대출 취급 이후 총사업비가 상당히 상승하고 경제여건 변화 등으로 인해 해당 시설의 사업전망이 상당히 저하(예: 공급증가, 수요감소, 연체율 상승 등)되어 당초 예정된 사업진행에 상당한 차질이 불가피한 경우 나. 여신만기를 최초 취급 이후 3회 연장한 경우(다만, 연체·연체유예·대주단 협약·자율협약 대상이 아닌 사업장의 경우 만기 연장 기간을 감안하여 예외 가능) 다. 연체이자의 납부 없이 연체이자와 향후 발생할 이자를 유예(연체유예)한 경우 라. 여신이 연체 중인 경우 마. 경공매 후 2회이상 중단 또는 유찰된 경우(다만, 최종유찰·중단일로부터 3개월 내 경공매를 추가로 실시한 경우 추가건은 횟수에 포함하지 않음. 이하 동일) 또는 사업성이 상당히 저하되어 사업장(부지)에 대해 제3자 매각 또는 수익매각을 진행 중이나 현재까지 약정이 체결되지 않은 경우	

4. 부실 우려	지속적이고 중대한 사업진행상 애로요인이 존재하여 추가적인 사업진행이 곤란하다고 판단되는 사업장	브릿지론	가. 최초 대출 만기 도래 후 장기간(예: 6개월)이 경과하였으나 사업진행에 필요한 부지매입(권원 확보 등 포함)을 완료하지 못한 경우(다만, 매도청구, 토지수용 등 법적절차가 진행중인 경우 제외) 나. 최초 대출 만기 도래 후 장기간(예: 12개월) 경과하였음에도 사업진행에 필요한 인허가 취득이 완료되지 않았거나 (다만, 매도청구, 토지수용 등 법적절차가 진행 중이거나 영향평가, 문화재 발굴, 오염토 발견 등으로 불가피하게 지연되는 경우, 해당 기간은 경과기간 산정시 제외), 인허가 취득 완료 이후 장기간(예: 18개월) 경과하였음에도 본PF 전환이 완료되지 않은 경우(다만, 매도청구, 토지수용 등 법적절차가 진행 중이거나 영향평가, 문화재 발굴, 오염토 발견 등으로 불가피하게 지연되는 경우, 해당 기간은 경과기간 산정시 제외)	회수예상기간은 '고정'. 회수예상금액 초과부분은 '회수익문'으로 분류
		본 PF	가. 공정률이 당초 계획 대비 매우 부진 (예: 최초 대출 취급일 이후 18개월 경과 시 공정률이 계획 대비 3개월 이상 25%p 하회)하거나 중대한 권리침해 발생 등으로 공사가 장기간(예: 3개월) 중단되어 사업성 악화가 매우 심각한 것으로 판단되는 경우 나. 분양률이 당초 계획 대비 매우 부진 (예: 분양개시 이후 18개월 경과 시 분양률 50% 미만, 비주거시설의 경우 40% 미만)하여 이에 따른 사업성 악화가 매우 심각하다고 판단되는 경우(다만, 분양률 등을 감안하여 해당 사업장 전체 PF대출 원리금 회수에 문제가 없을 경우 예외 가능) 다. 비분양형의 경우 준공일 이후 장기간 (예: 18개월) 경과하였으나 매도 또는 임대 완료되지 않았거나 운영 개시가 되지 않은 경우	
		공통	가. 최초 대출 취급 이후 총사업비가 급등하고 경제여건 변화 등으로 인해 해당 시설의 사업전망이 매우 저하(예: 공급	

			과잉, 수요급감, 연체율 급등 등)되어 사업성 악화가 매우 심각하다고 판단되는 경우 나. 여신만기를 최초 취급 이후 4회이상 연장한 경우(다만, 연체·연체유예·대주단 협약·자율협약 대상이 아닌 사업장의 경우 만기 연장 기간을 감안하여 예외 가능) 다. 연체이자의 납부 없이 연체이자와 향후 발생할 이자를 유예(연체유예)한 경우 라. 여신이 연체 중인 경우 마. 경공매 후 3회이상 중단 또는 유찰된 경우	
--	--	--	---	--

주1) 신규자금 추가 공급, 사업용도 변경, 시공사 교체, 출자전환 등 자금구조 개편 등이 수반되어 재구조화된 사업장의 경우 이를 감안하여 사업성을 평가할 수 있다.

주2) 표에 따른 건전성 분류를 통한 사업성 평가 기준에도 불구하고, PF보증, 분양보증 등 보증사업장의 경우에는 계약관계, 보증기관의 사업장 관리기준 등을 고려하여 사업성 평가를 할 수 있다. 다만, 이 경우에는 평가 과정에서 보증기관과 협의하여야 한다.

④ 제3항에 따라 사업성 평가를 하는 경우로서 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사안을 감안하여 사업성을 평가할 수 있다. 다만, 이 경우에는 관련 근거자료 등을 기록, 문서화하여 리스크관리위원회의 승인을 받고 상호금융대표이사에게 보고하여야 한다.

1. 등급별 평가예시에 해당함에도 사업성 저하를 초래할 수 있는 잠재 요인이 제거되어 사업 정상화 가능성을 인정할 수 있는 경우
2. 사업의 특수성으로 인해 예외 적용을 하는 것이 합리적이라고 판단되는 경우(예: 도시개발사업, 도시정비사업, 공공지원 민간임대 사업, 도시계획 변경이 필요한 사업 등)

⑤ 1차 평가 담당 부서는 매분기 말로부터 2개월 이내에 해당 분기에 대한 평가 대상 및 1차 평가와 관련된 자료를 구비하여 2차 평가를 의뢰하여야 하며, 2차 평가 담당부서는 의뢰 접수 후 1개월 이내에 등급을 확정하여야 한다. 다만, 담당부서간 협의를 통해 다음 분기 까지 등급확정 기한을 연장할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제4항까지 규정에 따른 사업성 평가등급의 적정성 점검은 다음 각 호에서 정한 바에 따른다.

1. 점검 주체 : 자산감리 소관부서(소관부서장 전결로 처리)
2. 점검 대상 : 자산감리 소관부서장이 선정한 사업장
3. 점검 방법 : 제2호에서 정한 점검대상에 대해 여신실행부서에서 산출한 사업성 평가 등급이 평가기준에 의거 적정히 산출되었는지 여부를 점검
4. 점검 시기 : 연1회 이상 실시

제4조 (자산건전성분류, 대손충당금설정)

여신과 관련하여 자산건전성분류, 대손충당금 설정은 특별회계 「자산건전성 분류준칙」 및 「대손충당금적립준칙」에 따른다.

제5조 (조기경보체계운영)

① 공통 조기경보지표는 수익률 및 연체로 하고 투자건별로 개별 조기경보지표를 추가로 선정하여 관리하며 각각 산출된 등급 중 낮은 등급을 대상 투자건의 등급으로 적용한다

② 공통 조기경보지표의 등급별 지표구간

1. 수익률

등급	지표구간 ^{주)}
정상	0% 이상
관찰	△ 5% 이상 ~ 0% 미만
주의	△10% 이상 ~ △5% 미만
위험	△10% 초과

주) (현재수익률 - 기준수익률) / 기준수익률

2. 연체

등급	지표구간
정상	정상
관찰	1개월 이내
주의	1개월초과 3개월 이내
위험	3개월 초과

③ 개별 조기경보 지표

1. 부동산금융 : 투자관련 준수 약정이 체결된 경우 해당약정을 조기경보 지표로 운영하며 약정이 없는 경우 차입금 등의 신용공여 증가 및 공실률 등의 지표를 활용하여 평가한다

가. 차입금 등의 신용공여 증가 : 전기 평가 시점 대비 차입금 등의 신용공여 증감 추이를 통해 이상징후를 관리한다

등급	지표구간
정상	20% 이하
관찰	20% 초과 ~ 40% 이하
주의	40% 초과 ~ 60% 이하
위험	60% 초과

※ 최초취급 시 예정되어 있던 차입금 증가는 정상으로 분류하며, 대주 사전 동의에 의한 증가는 1등급 완화 하여 적용한다(개발형의 경우 Exit 분양률 달성 시 정상 분류)

나. 공실률 : 투자제안 시 기준으로 제시된 공실률 대비 편차를 지표로 관리한다

등급	지표구간
정상	기준공실률+15%이하 또는 준공일로부터 1년 이내
관찰	기준공실률+15%초과~35%이하
주의	기준공실률+35%초과~50%이하
위험	기준공실률+50%초과

다. 부채상환계수 등 : 부채상환계수 관련 약정이 체결된 투자의 경우 적용

등급	지표구간
정상	약정배수 이상 유지
관찰	2회 연속 약정 한계치 배수로 준수
주의	약정배수 미달
위험	약정배수 미달 후 치유기간 경과

2. 인프라금융(이용률, 건설공정률): 사업계획 상 가동률과 최근 1개년 가동률의 차이를 통해 사업의 이상징후 관리(건설공정률은 측정시점으로 비교)

등급	지표구간
정상	80% 이상
관찰	60% 초과 ~ 80% 미만
주의	40% 초과 ~ 60% 이하
위험	40% 이하

※ 단, 정부기관, 공기업 등과의 PPP 계약 또는 사업주의 자금보충 등으로 대출의 원리금 상환이 보장되는 경우는 본 개별지표 적용 제외

3. 인수금융 및 기업투자 : 투자건별 재무약정(covenant)이 체결된 경우와 미체결된 경우로 구분하여 관리하며 해당년도에 재무약정 테스트가 면제되는 경우 정상으로 평가한다.

가. 재무약정 체결 시 항목별 지표 예시

1) 레버리지비율(Net debt to EBITDA)

등급	지표구간
정상	약정배수 이내
관찰	2회 연속 약정 한계치 배수로 준수
주의	약정배수 초과
위험	약정배수 초과 후 치유기간 경과

2) LTV Test(상장주 담보 취득 시)

등급	지표구간
정상	약정 LTV 범위 이내
관찰	LTV 정상구간 초과 가산금리 적용구간 이내
주의	약정비율 위반 범위 초과
위험	약정비율 위반 후 치유기간 경과

3) 부채비율

등급	지표구간
정상	약정비율 이내
관찰	약정비율 초과 20% 이내
주의	20% 초과
위험	재무약정 위반 후 치유기간 경과

4) 상기 예시의 재무약정 체결 시 준수조건이내를 정상으로 분류하고 이하 구간은 산업별 업종별 특성에 감안하여 지표구간을 설정하여 관리한다

나. 재무약정 미체결 시 : (영업이익)

등급	지표구간
정상	△10% 이상
관찰	△ 100% 이상 ~ 10% 미만
주의	△ 200% 이상 ~△ 100% 미만
위험	△ 200% 초과

※ (현재 영업이익 - 과거3개년 영업이익 평균)/ 과거3개년 영업이익 평균

④ 조기경보등급별 대응방안은 아래표와 같다.

구분	대응방안
관찰	모니터링 강화
주의	중점관리 여신 분류
위험	회수계획, 정상화계획 등 향후대책을 리스크관리협의회 보고

⑤ 조기경보등급은 채무자실태조사 작성 시 산출하며 채무자실태조사서는 조기경보등급 및 대응방안을 포함하여 작성한다.

제6조 (부실부동산개발관련 대출 정리원칙)

- ① 본회가 취급한 부동산개발관련대출 중 3개월 이상 연체가 발생한 사업장 관련 채권에 대하여는 3개월이 도래하는 날이 속한 달의 마지막 날까지 경매 또는 공매 절차를 착수(이하 “경·공매 착수”라 한다)하여야 한다. 다만, 구체적인 재구조화 또는 자율매각 등이 진행 중인 경우(합리적인 기간 내에 재구조화 등이 완료될 것으로 인정되는 경우를 말한다) 등으로서 경·공매 착수를 연기하여야 하는 명확한 사유가 있는 경우에는 최대 6개월 간 경·공매 착수를 연기할 수 있되, 해당 사유가 해소되는 즉시 경·공매 착수를 하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 사유가 있는 경우 경·공매 착수 대상에서 제외할 수 있다. 다만, 해당 사유가 해소되는 즉시 경·공매 착수를 하여야 한다.
 1. 보증(「주택도시보증법」에 의한 주택도시보증공사, 「한국주택금융공사법」에 의한 한국주택금융공사 등이 제공하는 PF사업자대출보증 또는 분양보증을 말한다) 사업장, 본PF 사업장, 시행사 또는 시공사가 구조조정(「기업구조조정촉진법」에 따

른 공동관리절차, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차, 「채권은행자율협약」에 따른 자율협약 적용 등을 말한다)을 진행 중인 사업장으로서 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 경우

가. 수분양자 존재 여부, 공사 진행상황, 구조조정 계획 및 진행상황 등 사업장별 사정을 감안할 필요가 있는 경우

나. 사업성 및 사업진행상황이 양호한 사업장 또는 사업진행상 애로요인이 존재하나 추가적인 사업진행이 곤란하지 않은 사업장인 경우

2. 사업장 채권을 상각 방식을 통하여 정리하는 경우

③ 제1항의 단서 또는 제2항에 따라 경·공매 착수 시기를 연기하거나 경·공매 착수 대상에서 제외한 경우 해당 사유 및 관련 증빙 등을 기록·관리하여야 한다.

④ 제1항부터 제2항까지에 따른 경·공매 착수 중 공매에 착수하는 경우 그 착수기한(제2항제1호나목에 따라 경·공매 착수 대상 제외 여부를 판단하기 위한 사업성 평가를 한 경우로서 해당 사업성 평가 결과 사업성 및 사업진행상황이 양호하지 않거나 추가적인 사업진행이 곤란한 사업장으로 판단된 경우에는 그 사업성 평가의 기준일을 말한다)으로부터 2개월 이내에 공매를 실시해야 한다. 다만, 유효한 공매 감정가를 보유하지 못한 경우에는 3개월 이내에 공매를 실시할 수 있다.

제6조의2(부실 부동산개발관련 대출의 공매절차)

① 제6조에 따른 경·공매 착수 중 공매 착수를 한 때에는 최초 공매 실시일로부터 6개월 이내에 공매를 완료하여야 한다.

② 공매가 유찰된 경우(공매 절차가 중단 또는 철회된 경우를 포함한다) 유찰된 날(공매 절차가 중단 또는 철회된 경우에는 중단일 또는 철회일을 말한다)로부터 1개월 이내에 공매를 실시하여야 한다.

③ 제1항부터 제2항까지의 내용에도 불구하고 소송 등 법적 절차(해당 공매 진행과 무관한 법적 절차는 제외한다) 등에 따라 공매 절차 지연이 불가피한 경우 제1항의 공매 완료 기한과 제2항의 재공매 실시 기한을 달리 정할 수 있으며, 이 경우 기한을 달리 정한 사유 및 관련 증빙을 기록·관리하여야 한다. 다만, 공매 절차 지연 사유가 해소되는 즉시 해소된 날로부터 제1항의 공매 완료 기한내에 공매를 완료하거나 또는 제2항의 재공매 실시 기한내에 재공매를 실시하여야 한다.

제6조의3(부실 부동산개발관련 대출의 최종 공매가 등)

① 제6조에 따라 공매에 착수하는 경우 최초 공매(공매 공고 기준으로 최초 공매를 말한다) 절차에서의 최종 공매가는 채권 회수가능금액 등을 고려한 실질담보가치를 감안하여 합리적으로 설정하여야 한다.

- ② 공매 유찰 후 재공매를 실시하는 경우 해당 최종 공매가는 직전 공매의 최종 공매가 보다 낮게 설정하여야 한다. 이 경우, 최종 공매가 하향률은 시장의 입찰수요 등 매각 가능성, 공매 대상물건의 공정가치 등을 감안하여 공매가 이루어질 수 있는 적정 수준으로 정할 수 있다.
- ③ 제1항부터 제2항까지에 따른 각 공매 절차에서 설정한 최종 공매가 설정 근거 및 관련 증빙 등은 별도로 기록·관리하여야 한다.

제6조의4(부실 부동산개발관련 대출의 회수예상가액)

제6조에 따른 공매 실시 대상에 해당함에도 제6조 제4항 및 제6조의2 제2항에 따라 공매를 실시하지 아니한 경우 해당 채권에 대한 회수예상가액은 공시지가 등 합리적인 가격을 적용하여야 한다.

제6조의5(경매 등)

공매를 대신하여 경매를 실시하는 경우에도 제6조 및 제6조의2를 준용하며, 최종 매각가격 산정 등 그 밖에 경매 절차와 관련 사항은 법원이 정하는 바에 따른다.

제7조 (사후관리보고)

- ① 채무자실태조사 등 사후관리 현황 및 결과는 사후관리 담당 부서의 사후관리 담당 팀장이 매반기별 리스크관리협의회 정기보고한다.
- ② 다음 각 호에 해당하는 사유가 발견될 때에는 리스크관리협의회에 즉시 보고한다.
 - 1. 약정사항, 투자금융 조건 불이행으로 투자손실이 예상되는 경우
 - 2. 사업중단, 경영부실 등의 사유로 사업유지가 불가능한 경우
 - 3. 자산건전성 분류상 고정이하로 분류·이관 하는 경우
 - 4. 그 밖에 리스크관리부서장 또는 추진부서장이 사후관리를 위해 리스크관리협의회 보고가 필요하다고 인정하는 경우

제3절 연체채권관리

제1조 (연체채권)

- ① 다음 중 하나에 해당하는 여신은 연체채권으로 한다.
 1. 약정기일에 상환되지 아니한 대출금
 2. 할부상환기일에 상환되지 아니한 할부상환금 또는 할부상환금이 상환되지 아니한 사유로 기한의 이익이 상실된 대출금
 3. 약정기일이내라도 이자가 입금되지 아니한 사유로 기한의 이익이 상실된 대출금
 4. 이자납입기일에 이자납입이 지연된 대출금
 5. 위 각호외의 사유로 기한의 이익이 상실된 대출금
- ② 연체대출금에 대하여는 대출금 변제촉구장을 발송하여 최고하는 외에 초기 단계부터 조기회수, 정상화 방안 등 적극적인 대책을 수립하여 부실여신 발생을 사전부터 예방하여야 한다.
 1. 연체채권에 대한 상환독촉장은 채무자, 연대보증인, 담보제공자 등 채무 관계자 전원에게 통보한다.
 2. 연체채권은 정상적인 채권과 구분하여 여신원장과 여신관계서류를 따로 보관하고, 채권관리 제규정이 정하는 바에 따라 관리한다.

제2조 (기한의 이익상실)

- ① 개별약정 및 특별회계 여신거래기본약관(별표5) 제7조 및 제9조의 각 항에서 정한 사유가 발생한 경우 [이자납입지연 시에는 별표1에서 정한 원금전체에 대한 연체이자 적용사유가 발생한 경우 포함]에는 기한의 이익을 상실 시킨다. 다만, 여신담당부서장이 채권보전에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 기한의 이익을 상실시키지 아니할 수 있다.
- ② 기한의 이익을 상실시킬 때에는 다음의 절차에 의한다.
 1. 당연 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우에는 배달증명부 내용증명우편으로 채무관계자 전원에게 기한의 이익상실 내용을 통지한다.
 2. 독촉에 의한 기한의이익 상실시에는 기한의 이익상실예정통지서 (불량 여신 정상화통지)(채무자용)를 채무자에게 배달증명부 내용증명우편으로 보내어 기한의 이익을 상실시킨 후 보증인 및 담보제공자에게 기한의 이익 상실 통지서(보증인 및 담보제공자용)서식을 배달증명부 내용증명우편 등 확실한 방법으로 통지한다.
- ③ 신용보증서 담보여신인 경우에는 원리금이 약정일에 납입되지 아니하면 기한의 이익상실과 관계없이 신용보증서약관에서 정한 바에 따라 신용보증기관에 보증사고 사실을 통지하여야 한다.

제3조 (기한의 이익 부활)

- ① 기한의 이익 상실 사유가 해소된 때에는 여신담당부서장전결로 당초의 조건대로 기한의 이익을 부활할 수 있으며 이 때에는 기한의 이익 부활 사실을 채무관계자 전원에게 통지한다.
- ② 이자 및 할부원금의 납입지연으로 기한의 이익이 상실된 대출금은 연체채권을 정리할 때 기한의 이익이 자동적으로 부활된 것으로 한다.
- ③ 기한의 이익 상실 사유 해소 전(제2항의 경우 제외)이라도 기한의 이익 상실 사유를 감안하여 채권보전에 지장이 없다고 판단되어 기한이익을 부활하고자 할 경우에는 여신담당부서장 전결로 처리한다.
- ④ 기한의 이익이 부활된 여신에 대하여는 기한의 이익이 부활된 날의 다음 날부터 약정된 기한내 이자율을 적용한다.

제4조 (채권보전조치)

- ① 연체대출금 채무관계자의 재산에 대하여는 담보유무, 담보물가치 변동유무, 채무관계자의 금융거래 내용·신용상태 등으로 보아 채권회수가 우려되는 경우에는 신속히 재산조사를 실시하고 지체없이 가압류, 가처분 등 채권보전 조치를 취한다.
- ② 불건전채권은 채권서류철에 불건전채권임을 표시하고, 정상적인 채권과 구분하여 여신원장과 여신관계서류를 따로 관리하여야 한다.

제4절 회수절차

제1조 (회수절차)

- ① 채권의 회수는 지급한 제비용, 연체이자, 기한내 이자, 원금의 순서에 의하며, 할부 상환대출금에 있어서는 전기의 원리금을 회수 정리한 후에 그 다음 입금기일 분의 원리금을 정리한다.
- ② 채무자의 총여신에 대하여 기한의 이익이 상실된 경우로서 채무자 본인의 자진상환 또는 기타 방법에 의하여 회수·정리함에 있어 총여신 전액을 회수·정리할 수 없는 때에는 다음의 순서에 의한다. 이 경우 1건 여신의 정리순서는 제1항에 의한다.
 1. 신용으로 취급한 여신중 보증인이 없거나 보증인의 상환자력이 없는 여신
 2. 담보여신으로서 회수 불가능액(담보평가액 및 보증인의 상환자력부족)이 큰 여신
 3. 상환기일이 먼저 도래되었거나 도래될 여신
 4. 채권액이 적은 여신
- ③ 담보물을 처분하여 여신을 회수할 때에는 담보된 여신원리금부터 회수하되, 처분으로 회수한 금액이 담보된 여신원리금을 전액 정리할 수 없는 때에는 1건 여신의 정리 순서는 제1항에 의하고, 2건 이상의 여신이 있는 때에는 설정순위에 의하되, 동 순위인 경우에는 다음의 순서에 따라 정리한다.
 1. 상환기일이 도래한 여신과 도래하지 아니한 여신이 있을 때에는 상환기일이 도래한 여신
 2. 여신의 전부가 상환기일이 도래하거나 도래하지 아니한 때에는 채무자에게 이익이 많은 여신
 3. 채무자에게 이익이 같으면 상환기일이 먼저 도래한 여신이나 먼저 도래할 여신
 4. 상환기일이 같으면 여신액에 비례하여 정리
- ④ 제1항 내지 제3항에 불구하고 여신담당부서장 또는 채권관리부서장의 승인을 받아 회수순서를 달리할 수 있다.

제2조 (전액회수)

여신을 전액 회수한 때에는 채무자로부터 받은 여신관계서류는 채무자에게 내어 주되, 질권해지에 필요한 서류는 수령서를 받고, 근저당권설정계약서 및 지상권설정계약서는 수급을 명확히 하여 채무자 또는 담보제공자 (소유권이 이전된 경우에는 제3취득자)에게 내어 준다.

제3조 (전문기관에 회수위임 및 매각)

채권의 정리 및 회수를 위하여 다음 각호에 해당되는 채권 중 실익을 검토하여 농협자산관리회사 등 전문기관에 회수위임 할 수 있다.

1. 연체채권
2. 특수채권(포기채권 포함)

제2편 투자

제1장 투자일반

제1절 총칙

제1조 (목적)

본 편은 농협법시행령제15조제1항제5호 내지 6호에 의한 상호금융특별회계 증권의 매입 및 파생상품거래와 관련한 투자업무에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

- ① 본 편은 상호금융특별회계의 금융투자상품 투자 업무 중 국내외 대체투자업무 및 해외 유가증권투자업무에 한하여 적용한다.
- ② 이 업무방법에서 정하지 아니하였거나, 이 업무방법에서 정한 기준과 달리 취급하여야 할 필요가 있는 사항에 대하여는 다음 각 호에 해당하지 않는 경우에 한하여 전결권자(또는 전결권별 협의체)의 승인을 받아 예외로 취급 할 수 있다.
 1. 법령·판례 및 감독기관의 제규정 등 외규와 상충되는 사항
 2. 전결권에 관한 사항
 3. 외부감독기관 및 내부 감사담당부서의 지적에 따라 취급이 제한된 사항

제3조 (용어정의)

본 편에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “금융투자상품”이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다) 제3조에서 정하는 금융투자상품을 말한다.
2. “증권”이라 함은 자본시장법 제4조에서 정하는 증권을 말한다.
3. “파생상품”이라 함은 자본시장법 제5조에서 정하는 파생상품을 말한다.
4. “위탁운용사”라 함은 본회자금을 위탁받아 운용하는 투자매매업자, 집합투자업자 및 투자일임업자 등(PEF 업무집행사원 및 VC 업무집행조합원 포함)을 말한다.
5. “대체투자상품(Alternative Investments ; AI)”이란 주식, 채권 등 정형화 된 전통적 투자상품(Traditional Investments)에 대비되는 개념으로서, 주식, 채권 및 이를 편입자산으로 하는 펀드를 제외한 모든 투자상품을 말한다.

6. “블라인드성 펀드”란 투자대상의 전체 또는 일부를 정하지 않은 상태에서 펀드를 설정하고 이후 투자처를 찾아 투자하는 방식의 펀드를 말한다.

제4조 (투자기준)

- ① 제1편에 의한 여신취급과 동시에 동일건에 대하여 직·간접투자가 이루어지는 경우에는 여신 또는 투자 중 상위전결권에 대한 협의체 부의안으로 출자에 대한 검토를 갈음할 수 있다.
- ② 이 편의 규정에 따른 투자검토시 별도의 신용평가를 실시 하지 아니한다.

제5조 (현지조사)

- ① 담당심사역은 투자대상의 실재성 및 투자적격성 등을 확인하기 위하여 현지조사를 실시한다.
- ② 현지조사 시에는 별표 25-2의 양식에 따라 현지조사보고서를 작성한다.
- ③ 제1항에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 경우에는 현지조사를 생략할 수 있다.
 - 1. 블라인드성 펀드 등 투자자산이 확정되지 않아 현지 조사가 적합하지 않은 경우
 - 2. 감염병의 대규모 확산, 외교부의 특별여행주의보·적색경보 발령 등에 따라 현지 방문 자체가 어려운 경우
 - 3. 상장기업에 대한 투자로 전자공시시스템(DART) 등을 통해 사업실체 파악이 용이하여 현지실사의 실익이 작거나 불필요한 경우
 - 4. 그 밖에 현지실사가 불가능하거나 적합하지 않은 경우로 협의체 의결을 받은 경우

제2절 투자협의회

제1조 (목적)

투자협의회(이하 "협의회")의 조직, 직무 및 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (구성)

협의회는 전결금액별로 제1편제1장제4절(상호금융투자심사협의회)를 준용한다. 단, 「운용사 선정협의회」는 제외한다.

제3조 (협의체의 직무)

① 협의체의 심의 및 의결사항은 다음 각 호와 같다.

1. 전결규정에서 정하는 협의체별 투자의 지원 및 조건변경 등 승인

2. 1호의 대상이 아닌 사항 또는 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 투자관련 의사결정

② 심사부서는 다음의 사항을 포함한 심사보고서를 작성하고 별표18의 상품별 체크리스트 및 심사평가표를 확인한 후 동 사항을 협의체에 보고한다.

1. 거래상대방 및 거래구조, 투자위험, 사업성, 회수방안, 그밖에 심사에 필요한 사항. 각 사항별 주요 분석 항목은 별표18을 참조하되 투자의 특성에 따라 추가 또는 생략이 가능하다.

2. 현지실사 보고서. 다만, 실사가 불가능하여 별도 절차를 실행한 경우 대체하여 실시한 절차에 대한 내용

3. 해외 대체투자의 경우, 외부 전문가의 검토 보고서. 다만, 운용사로부터 제공받은 외부 전문가의 검토 자료가 있을 경우 그 자료로 갈음할 수 있다.

③ 협의체는 부의된 투자 건에 대하여 다음 각 호의 사항을 기준으로 심의하고 투자 여부를 결정한다.

1. 투자환경 및 사업성

2. 투자조건

3. 투자금액 회수방안 및 수익성, 안정성, 적법성 등

4. 위험요인 및 위험 대응 방안

5. 그 밖의 간접투자 시 운용사의 운용전략 및 운용능력 등

6. 현지조사 생략의 타당성

제4조 (회의 소집)

- ① 각 협의체는 위원장이 필요에 따라 수시로 소집한다.
- ② 담당 심사역은 위원회 개최 최소 1일 이전에 부의안건 설명자료, 심사역 의견서 등 심의·의결에 필요한 자료를 첨부한 개최통지서를 위원에게 개별 통지한다. 다만, 긴급한 경우에는 예외로 할 수 있다.

제5조 (개의 및 의결)

- ① 각 협의체는 구성원 2/3 이상 출석으로 개의(비대면 화상회의를 포함한다)하고 출석 위원 2/3 이상 찬성으로 의결하며, 필요한 경우에 서면결의 방법으로도 의결할 수 있다. 다만, 심사부서와 투자담당부서간 안전 부의관련 이견이 있는 경우에는 심사담당팀장과 투자담당부서 담당팀장이 협의에 의하여 전결기준 차상위 협의체를 적용하여 부의하되(이하 “협의부의제”) 심사담당부서 소속 위원장과 위원을 제외한 기타 심의위원 전원의 출석과 찬성으로 의결한다.
- ② 위원은 부의 안건별로 의결서 찬성·반대란에 서명하고, 반대의 경우에는 의견서에 그 사유를 기술하고 서명한다.
- ③ 각 협의체 위원장은 필요시 투자담당부서장을 포함한 투자담당부서 직원 등을 출석시켜 심사에 참고 될 의견을 진술하게 할 수 있다.
- ④ 담당 심사역은 해당 협의체의 간사로서 제안설명 및 부의안건에 대한 의견진술, 협의체 회의록 작성 등 제반 사무처리업무를 수행한다. 협의부의제에 의한 안전 부의 시에는 투자담당부서에서 부의안건을 작성하고 제안설명, 의견진술 및 회의록 작성 등을 수행하며 담당 심사역은 해당 안건의 위험요인에 대한 의견을 진술하고 제반 사무처리업무를 수행한다. 다만, 블라인드성 펀드의 경우는 추진부서에서 부의안건을 작성하고 제안설명 및 의견진술, 협의체 회의록작성 등을 수행하며, 담당 심사역은 해당 안건의 위험요인에 대한 의견서를 제출하고 제반 사무처리업무를 수행한다.
- ⑤ 회의록은 소관 부서장 결재 후 편철 보관한다.

제6조 (협의체 개최 또는 제외대상)

- ① 다음 각 호의 투자는 투자협의체의 심의·의결 또는 투자담당부서장 전결로 취급하되 심사항목이 2개 이상으로서 심사협의체와 투자담당부서가 중복 되는 경우 상위 전결로 취급한다.

항 목	담당부서
1. 기한연기	심사협의체
2. 채권보전방법 변경	
가. 채권보전 안정성 순위상 동순위 또는 상위순위 담보물 교체	투자담당부서
나. “가” 이외	심사협의체 (투자심의회)
3. 금리변경	투자담당부서
4. 거치기간 및 할부상환기간 변경	투자담당부서
할부상환 기간 중 할부유예	심사협의체 (투자심의회)
5. 배당주기 변경(배당주기를 사전에 정한 경우)	투자담당부서
6. 특약사항·승인조건 변경	심사협의체 (투자심의회)
7. 기타	투자담당부서

※ 기한연기는 기한연기 시점 신규 전결기준을 적용한다. 다만, 원금 전액회수 등 주요 회수절차가 완료되고, 세금정산, 추가배당 등에 따른 청산업무만 남은 경우에는 투자담당부서장 전결로 처리할 수 있다.

② 고정이하분류 투자건에 대하여는 사후관리 담당부서장 전결로 처리한다.

제7조 (운용역 자격)

운용역이 될 수 있는 자격은 다음 각 호 중 어느 하나에서 정하는 자격기준을 구비한 사람 중 최근 2년 이내 감봉이상의 징계를 받지 아니한 사람으로 한다.

1. 「종합인사고과준칙」에 따른 자격가점이 인정되는 금융·회계·세무관련 자격증 취득 직원. 다만, 담당부서의 장이 인정하는 경우에는 해당 자격증을 취득하지 아니한 직원에 대하여도 부서 전입 2년의 기한 이내로 운용역 자격을 인정한다.
2. 상호금융 특별회계 심사역, 감리역 업무를 1년이상 담당한 경력이 있는 직원
3. 금융회사, 연기금, 공제회, 자산관리사, 개발관련사, 투자관련자문사 및 건설사 등의 유사기관에서 투자 및 개발관련 업무를 2년이상 담당한 경력이 있는 직원

제3절 운용사선정협의회

제1조 (목적)

국내운용사 선정을 위한 의사결정을 목적으로 한다.

제2조 (구성)

- ① 「운용사선정협의회」 위원은 심사담당부서와 협의하여 정하되, 구성 및 세부운용은 시장상황 등을 고려하여 별도 방침으로 정한다.
- ② 심의 및 의결대상
 1. 국내·외 블라인드형(PEF, VC) 펀드를 대상으로 운용사 선정을 심의·의결한다. 다만, 부동산, 인프라 관련 펀드 및 해외재간접 펀드는 제외한다.
 2. 1차 평가와 2차 평가의 결과를 고려하여 최종 선정한다.
 3. 운용사 선정의 유효기간은 의결일로부터 1년으로 한다.
- ③ 「운용사선정협의회」에서 선정된 운용사에 대한 투자는 투자협의체 심의·의결을 생략하고 전결기준표상 전결기준에 의한다.

제2장 대체투자

제1절 총칙

제1조 (목적)

본장은 대체투자 관련 업무에 관한 사항을 정함을 그 목적으로 한다.

제2조 (용어정의)

「대체투자」란 주식이나 채권과 같은 전통적인 투자 상품이 아닌 그 이외의 대상에 투자하는 모든 방식을 말한다.

제3조 (투자방식)

투자방식에 따라 다음과 같이 구분한다.

1. “직접투자”란 회사(특수목적회사를 포함한다.)에 대하여 지분(주식을 포함한다. 이하 같다.)이나 회사채를 취득하는 방법으로 투자하는 것을 말한다.
2. “간접투자”란 「자본시장과금융투자업에관한법률」등 법률에 근거한 집합투자기구(PEF, 투자조합 등을 포함한다. 이하 같다.)에 대하여 지분인수 또는 신탁설정(수익증권 취득을 포함한다.)의 방법으로 투자하는 것을 말한다.

제4조 (투자대상)

투자대상에 따라 다음과 같이 구분하여 운용한다.

1. 「기업투자」란 상장 또는 비상장기업(벤처기업 포함)에 대한 직·간접투자를 말한다.
2. 「부동산·SOC투자」란 사회기반시설, 부동산개발및 매입, 운영사업 등에 대한 직·간접 투자를 말한다.
3. 「M&A투자」란 기업의 인수 및 합병과 관련한 직·간접투자를 말한다.
4. 「기타 간접투자」란 투자담당부서장이 제1호에서 제3호까지 정한 경우 외에 필요하다고 인정하는 자산(항공기, 선박, 원유, 곡물 등)에 간접투자하는 것을 말한다.

제5조 (손상차손 인식)

- ① 본 장에 의해 투자되는 대체투자상품의 회수가능가액(유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액)이 취득원가보다 작은 경우 손상차손을 인식할 것을 고려

하여야 한다.

- ② 공정가치가 취득원가 대비 30%이상 하락한 경우 공정가치에 따라 손상차손을 인식하여야 한다. 단 , 손상차손의 인식을 유예할 필요가 있다고 유가증권평가위원회에서 의결한 경우 적용을 배제할 수 있다.
- ③ 본 장에서 정하지 않은 사항은 상호금융특별회계 자금관리업무방법을 따른다.

제2절 직접투자

제1조 (투자대상)

「직접투자」의 투자대상은 다음 각호와 같다.

1. 상장 및 비상장 기업의 지분
2. 상장 및 비상장 기업의 채권(사모사채 포함)
3. 상장 및 비상장 기업의 메자닌(Mezzanine) 상품(상환전환우선주<RCPS>, 전환사채<CB>, 신주인수권부사채<BW>, 교환사채<EB>)
4. 다음 각 호의 부동산·SOC 등 사업주체에 대한 직접투자
 - 가. 「사회기반시설에대한민간투자법」에 의한 사회기반시설사업
 - 나. 석유, 석탄, 가스, 철광 등 자원개발 사업
 - 다. 파이프라인, 터널, 고속도로, 교량설치 등 대규모 설치프로젝트 사업
 - 라. 발전소, 제련, 정유공장 건설 등 생산프로젝트 사업
 - 마. 기업도시, 복합단지, 아파트, 상가, 오피스텔 등 부동산개발 사업
 - 바. 기타 본절에 의한 취급이 필요하다고 투자담당부서장이 인정하는 사업

제2조 (투자기준)

① 직접투자 기준은 다음 각호와 같다.

1. 투자대상 기업이 본회 내부 신용평가 차주등급 기준 5C등급 이상
2. 1호에도 불구하고 「중소기업기본법」상 중소기업 및 「벤처기업육성에관한특별조치법」제 2조에 의한 벤처기업의 경우 차주등급 6A등급 이상
3. 투자대상 기업이 특수목적회사(SPC)이거나 본항 1, 2호 기준을 충족하지 못하는 경우에는 「상호금융투자심사위원회」의 승인에 따라 투자할 수 있다.

② 제1조 4호 각목의 경우로서 당해 투자가 여신참여 목적의 출자인 경우에는 해당여신에 대한 협의체 부의안으로 출자에 대한 검토를 갈음 할 수 있다.

제3조 (투자한도)

- ① 투자한도는 자금운용한도관리기준에서 정한 기준을 따르는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사채 및 메자닌 투자의 경우 토탈익스포저(T/E) 한도 이내에서 투자할 수 있다.
- ② 각 회사별 회사채의 인수총액은 최종 대차대조표를 기준으로 발행회사에 현존하는 순자산액의 4배 이내로 한다.

제4조 (투자절차 및 약정체결)

- ① 투자는 투자타당성 여부를 검토하여 투자심사보고서를 작성 후 심사협의체에 부의한다.
- ② 주식 및 사채 등의 인수 절차는 일반적인 금융관행을 따른다.
- ③ 본회 단독 투자의 경우 투자절차 및 약정체결과 관련하여 필요시 법무법인 또는 회계법인의 협조를 받아 투자 할 수 있으며, 본회 이외 타 기관과 공동 투자하는 경우에는 공동투자단 협의결과에 따른다.

제5조 (연대보증 및 보증한도)

- ① 투자대상(기업)에 대하여는 최대주주 또는 경영실권자 1인 이상을 연대보증인으로 입보한다.
- ② 제1항에 의한 연대보증인의 입보는 인수금액 이상으로 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 필요한 경우에는 연대보증인 입보를 생략하거나 완화할 수 있다.

제6조 (투자관리)

- ① 주권 또는 사채권 등을 인수하는 경우에는 즉시 주주명부 또는 사채원부를 열람하여 주권 또는 사채권 기재내용을 대조 확인한 후 그 사본을 받아 보관한다.
- ② 인수한 주권 또는 사채권의 실물은 중요용지 관리절차에 준하여 관리한다.
- ③ 신주인수권(BW)의 신주인수권 사용여부, 전환사채(CB) 및 전환상환우선주(RCPS)의 전환청구 여부 등에 대하여는 충분한 검토를 거쳐 전결권자의 승인등 필요한 절차를 취하여야 한다.

제7조 (투자금 회수)

- ① 주식의 처분은 다음 각호와 같다.
 1. 인수주식은 투자기간이 만료한 후에 처분한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 - 가. 투자업체의 주식이 유가증권시장에 상장된 때
 - 나. 투자업체의 주주가 인수한 주식을 매입할 의사를 표시하여 이에 동의한 때
 - 다. 투자업체가 약정내용을 이행하지 않았을 때
 - 라. 투자업체의 재산, 경영, 업황 등에 관하여 중대한 악화요인이 발생되거나 발생할 우려가 있어 투자금의 회수가 불가피한 때
 2. 유가증권시장에 상장되기 전에 인수한 주식을 처분하는 경우에는 투자업체의 주주들에게 처분 당시의 지분비율에 따라 우선적으로 매각할 수 있다. 이 경우 주주들

의 주식우선매수권은 우선매수청구를 받은 날로부터 2주 이내에 행사하여야 한다.

3. 투자업체의 주주들이 우선매수권을 포기하거나 주주들과 매각가액의 합의가 성립하지 아니한 경우에는 인수주식을 임의로 처분할 수 있다.
4. 인수한 주식의 유가증권시장에 상장된 경우의 처분가액은 시장에서 형성 되는 시세에 따른다.
5. 인수주식이 유가증권시장에 상장되기 전의 인수한 주식 처분가액은 「유가증권의 발행및공시등에관한규정」 및 동「세칙」을 준용하여 산출한 본질가치와 상대가치를 감안하여 인수가액이상으로 결정하며, 처분주식이 우선주로서 처분시까지 미배당금(1년미만은 일할 계산한다)이 있을 때에는 이를 가산한다.
6. 제5호에 불구하고 제1항제4호의 경우에는 인수가액 미만으로 처분할 수 있다.
7. 주식처분대금은 일시에 수입함을 원칙으로 하며, 인수주식을 분할납입 조건으로 처분하고자 할 경우에는 별도 채권보전조치를 취하고, 인수 사채이율에 의한 이자를 받는다.

② 사채(메자닌 포함)의 상환은 다음 각호와 같다.

1. 사채발행업체가 사채의 기한전 상환을 요청하는 경우에는 이에 응할 수 있다. 다만, 전환사채의 경우에는 전결권자의 승인을 얻어야 한다.
2. 사채의 상환기한이 도래하는 때에는 약정내용에 따라 회수한다. 다만, 전결권자의 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제8조 (소멸시효의 관리)

인수주식에 대한 배당금이나 사채 원리금을 기일에 회수하지 못하였을 경우에는 기일 또는 시효중단사유가 종료한 날부터 사채원금은 10년, 배당금과 사채이자 5년이 경과되기 전에 시효중단조치를 취하여야 한다. 다만, 투자업체의 정관에 별도의 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.

제9조 (회계처리)

이 장에서 정한 사항 이외의 회계처리는 회계규정에서 정하는 바에 의한다.

제3절 간접투자

제1관 간접투자 일반

제1조 (투자대상)

간접투자의 투자대상은 다음 각호와 같다.

1. 사모투자전문회사(PEF: Private Equity Fund)
2. 벤처캐피탈(VC : Venture Capital)
3. 부동산·SOC펀드
4. 특별자산펀드 등 그 밖의 간접투자

제2조 (투자절차)

- ① 투자는 투자타당성 여부 검토 후 투자심사보고서를 작성하여 검토를 진행한다.
- ② 투자타당성 검토시 별표 18의 양식에 따라 심사평가표를 작성하되 투자 특성에 따라 일부 평가항목을 조정할 수 있다.
- ③ 심사평가표 작성시 1차평가는 투자담당부서에서, 2차평가는 심사담당부서에서 실시한다.
- ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 투자를 할 수 없다. 다만, 운용사가 2개 이상일 경우(CO-GP)로서 제2호 또는 제3호에 따른 점수를 계산할 때에는 운용사별로 각각 평가하여 점수가 높은 1개 운용사의 점수를 반영하여 계산한다.
 1. 심사평가표에 작성된 1차 및 2차 점수의 단순평균 값이 총점의 60% 미만인 경우
 2. 심사평가표 내 국내 운용사평가 1차 및 2차 점수의 단순평균 값이 국내 운용사평가 배점의 60%미만인 경우
 3. 심사평가표 내 해외 운용사평가 1차 및 2차 점수의 단순평균 값이 해외 운용사평가 배점의 60%미만인 경우

제2관 사모투자전문회사(PEF : Private Equity Fund)

제1조 (투자대상)

- ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항제1호에서 정한 사모집합투자기구(경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등을 위하여 지분증권 등에 투자·운용하는 투자합자회사인 사모집합투자기구인 기관전용 사모집합투자기구를 말한다.

이하 “PEF” 라 한다)가 발행한 출자증서

- ② 「산업발전법」에 의한 기업구조개선을 위해 설립된 기업구조개선 PEF와 「해외자원개발 사업법」에 의해 설립된 해외자원개발 투자회사가 발행한 출자 증서

제2조 (투자기준)

- ① 블라인드성 PEF의 경우 제1장제3절제2조의 「운용사선정협의회」에서 선정된 운용사가 설립한 PEF에 한해 전결기준에 따라 투자한다.
- ② 프로젝트성 펀드의 경우 제1장제2절제3조제2항 각 목을 검토하여 투자여부를 결정한다.

제3조 (투자한도)

자금운용한도관리기준에서 정한 금액(이하 “기준금액”)이내에서 투자한다. 다만, 법률 및 외규에서 정한 한도를 초과하지 않는 범위내에서 리스크관리협의회의 심의·의결을 거쳐 기준금액을 초과할 수 있다.

제4조 (투자관리)

- ① 매 반기별 외부평가기관으로 부터 펀드별 자산가치를 평가하며, 필요 시 감액 및 자산건전성을 재분류 하여야 한다. 다만, 투자잔액 10억원 미만 및 설정이후 1년미만 펀드에 대하여는 분항 적용을 유예한다.
- ② PEF별 사원총회, 투자심의회 등의 참석 및 운용보고서 수취를 통하여 펀드의 운용현황을 수시 모니터링 하여야 한다.

제5조 (투자금의 회수)

- ① 원금 및 배당 수령 시 본회 회계규정에서 정한 바에 따라 처리한다.
- ② 펀드는 약정만기에 회수함을 원칙으로 하되, 투자회수 여건 및 시장상황을 고려하여 전결권자의 승인을 받아 연기할 수 있다.

제3관 벤처 캐피탈(VC : Venture Capital)

제1조 (투자대상)

「벤처투자촉진에 관한 법률」, 「여성전문금융업법」, 「부품·소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」, 「농림수산물투자조합 결성 및 운용에 관한 법률」 등에 따라 설립된 조합 등의 지분인수

제2조 (투자기준)

- ① 블라인드성 VC의 경우 제1장제3절제2조의 「운용사선정협의회」에서 선정된 운용사가 설립한 조합에 한해 전결기준에 따라 투자한다.
- ② 프로젝트성 펀드의 경우 제1장제2절제3조제2항 각 목을 검토하여 투자여부를 결정한다.

제3조 (투자한도)

자금운용한도관리기준에서 정한 금액(이하 “기준금액”)이내에서 투자한다. 다만, 법률 및 외규에서 정한 한도를 초과하지 않는 범위내에서 리스크관리협의회의 심의·의결을 거쳐 기준금액을 초과할 수 있다.

제4조 (투자관리)

- ① 매 반기별 외부평가기관으로 부터 펀드별 자산가치를 평가하며, 필요 시 감액 및 자산건전성을 재분류 하여야 한다. 다만, 투자잔액 10억원 미만 및 설정이후 1년미만 펀드에 대하여는 본항 적용을 유예한다.
- ② 사원총회, 투자심의회 등의 참석 및 운용보고서 수취를 통하여 펀드의 운용현황을 수시 모니터링 하여야 한다.

제5조 (투자금의 회수)

- ① 원금 및 배당 수령 시 본회 회계규정에서 정한 바에 따라 처리한다.
- ② 펀드는 약정만기에 회수함을 원칙으로 하되, 투자회수 여건 및 시장상황을 고려하여 전결권자의 승인을 받아 연기할 수 있다.

제4관 부동산·SOC펀드

제1조 (투자대상)

부동산·SOC의 간접투자 대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 건설을 위하여 발행하는 주식 또는 수익증권 등으로 한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하여 설립되는 집합투자기구 중 사모 집합투자기구. 다만, 제2절제1조제4호에서 정한 사업을 위하여 설립된 것에 한한다.
2. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 의하여 설립되는 민간투자사업법인 또는 사회기반시설투융자회사
3. 「부동산투자회사법」에 의하여 설립되는 부동산투자회사

4. 그 밖에 이 관의 규정에 따라 취급이 필요하다고 투자담당부서장이 인정하는 사업

제2조 (투자기준)

투자에 대한 검토는 다음 사항을 포함하여 투자자산의 안정성과 수익률을 중심으로 투자 검토서를 작성하여 검토를 진행한다.

1. 운용구조 및 주요 운용대상 자산 현황
2. 투자자산 운용사에 대한 적정성 검토의견
3. 예상 수익률, 주요 리스크 및 헷지구조 검토의견
4. 그 밖에 투자 적정성에 대한 종합의견

제3조 (투자한도)

자금운용한도관리기준에서 정한 금액(이하 “기준금액”)이내에서 투자한다. 다만, 법률 및 외규에서 정한 한도를 초과하지 않는 범위내에서 리스크관리협의회의 심의·의결을 거쳐 기준금액을 초과할 수 있다.

제4조 (투자관리)

- ① 매 반기별 외부평가기관으로 부터 펀드별 자산가치를 평가하며, 필요 시 감액 및 자산건전성을 재분류 하여야 한다.
- ② 사원총회, 투자심의회 등의 참석 및 운용보고서 수취를 통하여 펀드의 운용현황을 수시 모니터링 하여야 한다.

제5조 (투자금의 회수)

- ① 원금 및 배당 수령 시 본회 회계규정에서 정한 바에 따라 처리한다.
- ② 펀드는 약정만기에 회수함을 원칙으로 하되, 투자회수 여건 및 시장상황을 고려하여 전결권자의 승인을 받아 연기할 수 있다.

제5관 기타 간접투자(특별자산펀드 등)

제1조 (투자대상)

제1관부터 제4관까지 정한 사항 이외에 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항제2호에서 정한 사모집합투자기구(기관전용 사모집합투자기구를 제외한 사모집합투자기구를 말한다. 이하 “일반 사모집합투자기구”라 한다)가 발행한 지분 또는 수익증권

제2조 (투자기준)

- ① 선박, 항공기, 원자재, NPL, 특허권 등 특별자산은 대상 자산별 고유한 특성을 지니고 있음에 유의해 검토를 실시한다.
- ② 투자에 대한 검토는 다음 사항을 포함하여 투자자산의 안정성과 수익률을 중심으로 투자검토서를 작성하여 검토를 진행한다.
 1. 대상자산의 특성, 업황, 시장전망
 2. 투자자산 운용사의 전문성, 경험, 평판 등 적정성
 3. 예상 수익률, 주요 발생가능 위험 및 대응방안
 4. 기타 투자 적정성에 대한 종합의견

제3조 (투자한도)

자금운용한도관리기준에서 정한 금액(이하 “기준금액”)이내에서 투자한다. 다만, 법률 및 외규에서 정한 한도를 초과하지 않는 범위내에서 리스크관리협의회의 심의·의결을 거쳐 기준금액을 초과할 수 있다.

제4조 (투자관리)

- ① 매 반기별 외부평가기관으로 부터 펀드별 자산가치를 평가하며, 필요 시 감액 및 자산 건전성을 재분류 하여야 한다.
- ② 매 분기별 운용보고서를 수취하여 펀드의 정상적인 운용여부를 확인한다. 다만, 일단 위 시가평가가 가능한 자산인 경우 일 단위 운용현황 운용보고서를 수취할 수 있다.

제5조 (투자금의 회수)

- ① 원금 및 배당 수령 시 본회 회계규정에서 정한 바에 따라 처리한다.
- ② 펀드는 약정만기에 회수함을 원칙으로 하되, 투자회수 여건 및 시장상황을 고려하여 전결권자의 승인을 받아 연기할 수 있다.

제3장 해외투자

제1절 총칙

제1조 (목적)

본 장은 해외투자와 관련하여 일반적이고, 공통적으로 적용되는 사항들을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어 정의)

본 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “해외증권”이라 함은 외화표시 유가증권과 해외자산 또는 지표를 기초로 발행된 원화표시 유가증권을 통칭한다. 기초자산의 30%이상이 해외자산인 원화표시 유가증권과 파생(결합)상품의 기초자산 전부가 해외인 원화표시 유가증권도 이에 해당한다.
2. “투자적격등급”이란 내부 기업신용평가등급 5C(내부 기업신용평가등급이 없는 경우 국내신용평가등급 BBB-) 이상 또는 국제신용평가등급 BBB- 이상인 경우를 말한다. 적용받고 있는 신용평가등급이 복수인 경우 가장 낮은 등급을 적용한다.
3. “단기매매증권”이라 함은 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 증권으로서 매수와 매도가 빈번하게 이루어지는 증권을 말한다.
4. “만기보유증권”이란 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력을 가지고 매입하는 증권을 말한다. 국제신용평가등급 A- 이상(내부 기업신용평가등급 3A 또는 국내신용평가등급 AA- 이상인 것을 포함한다)인 채무증권의 경우 만기보유증권으로 분류할 수 있으며, 다음 각 목의 것을 포함한다.
 - 가. 해당 채무증권의 발행자가 중도상환권을 가지고 있는 경우임에도 불구하고, 채무증권의 보유자가 만기 또는 중도상환 때까지 이를 보유할 의도와 능력을 가지고 있고 장부금액의 대부분을 회수할 수 있는 경우
 - 나. 해당 채무증권 보유자가 중도상환권을 갖는 경우임에도 불구하고, 그 채무증권 보유자가 중도상환권을 행사하지 아니하고 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우
5. “매도가능증권”이라 함은 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류하지 아니하는 증권을 말한다.

6. “증권담보금융”이라 함은 보유 해외증권을 담보로 제공하고 금융기관 또는 법인으로 부터 자금을 차입하는 것을 말한다.
7. “증권대여”라 함은 부가수익 창출을 목적으로 일정률의 수수료를 수취하고 보유 해외증권 중 특정종목을 금융기관 또는 법인에게 일정기간 동안 대여하는 것을 말한다.
8. “시장형 위탁운용자산”이란 자산의 유통시장이 존재하여 유동성 확보가 가능하고, 일별 공정가치를 평가할 수 있으며, 환매에 제약이 없는 펀드(일임 포함)를 말한다. 다만, 환매 제한기간이 있는 폐쇄형 펀드나 투자원금의 일부를 환매수수료로 징구하는 공동펀드(수익자 2인 이상)는 이에 해당하지 않는다.
9. “해외대체투자”란 해외주식, 해외채권 등 정형화된 전통적 투자 상품 이외의 모든 해외 투자 상품을 말한다.
10. “구조화상품”이란 금리, 주가, 신용, 환율, 원자재(commodity), 지수(index) 등을 기초로 하여 이에 연동하는 수익구조를 지닌 파생연계증권 또는 파생결합상품으로서, 금융기관에서 발행하는 증권과 예금을 말한다. 구조화상품이 신용과 관련된 경우 신용구조화상품, 신용 이외에 시장성 있는 지표를 대상으로 한 경우 시장구조화상품으로 구분한다.
11. “파생상품”이란 선물, 옵션, 스왑선, 선물환, FX스왑, 통화스왑, 금리스왑 등 기초 자산(채권, 주식, 신용, 통화, 원자재, 지수 등)의 가격변동에 따라 가치가 결정되는 무형의 계약상품을 말한다. 파생상품 시장은 가격 이외의 모든 거래조건이 표준화되어 있는 장내시장(거래소시장)과 거래소를 통하지 않고 시장 참여자 간에 직접 거래하는 장외시장으로 구분된다.
12. “신용파생금융거래”라 함은 신용부도스왑(Credit Default Swap), 총수익스왑(Total Return Swap) 등 거래당사자들 간에 최초 투자원금의 교환 없이 준거자산(reference asset)의 신용위험에 대한 보장매도거래 또는 보장매입거래를 말한다.
13. “보장매도거래(Protection Selling)”라 함은 준거자산의 신용위험을 부담하는 대가로 정기적으로 소정의 수수료(premium)를 수취하는 거래를 말한다.
14. “보장매입거래(Protection Buying)”라 함은 준거자산의 신용위험 헤지 및 반대거래를 통한 차익실현을 목적으로 소정의 수수료를 지급하고 위험을 보장받는 거래를 말한다.
15. “헤지목적의 파생금융거래”라 함은 해외증권 거래와 관련하여 금리변동위험, 환율변동위험 및 신용위험 등을 회피하기 위해 체결하는 금리스왑, 선물환, FX스왑, 통화스왑, 보장매입거래 등의 파생상품 거래를 말한다.

제3조 (운용의 원칙)

투자 시에는 안전성, 시장성, 수익성을 제고함을 원칙으로 한다.

제4조 (운용 대상)

자본시장과금융투자업에관한법률제4조 및 제5조에 해당하는 금융상품 및 농협법시행령제 9조제1항 각호에 따른 금융기관에의 예치를 운용대상으로 한다.

제5조 (운용기준 및 한도 관리)

운용기준 및 한도는 상호금융리스크관리협의회에서 의결된 「리스크허용한도관리기준」과 「자금운용한도관리기준」(이하 “리스크관리기준”)에 따른다.

제6조 (해외증권의 취득 및 처분)

- ① 취득한 해외증권은 기업회계기준서의 유가증권 분류기준에 따라 계정과목을 분류한다.
- ② 해외증권의 처분 시 매각 제한사유(예: 만기보유증권, 환매 제한) 등이 있는지를 확인하여야 한다.
- ③ 해외증권의 취득·처분 시에는 유선전화나 팩스, 이메일 또는 활용 가능한 메신저 등을 통하여 매매를 체결한다.
- ④ 거래가 확정되면 거래 상대방으로부터 거래내역서 등을 수령하여 종목명, 거래조건, 매매금액 등을 확인한다. 또한, 해당 증빙자료는 매매보고서 등에 첨부하여 전결권자의 결재를 득한 후 보관하여야 한다.

제7조 (거래기관의 선정)

해외증권의 거래 기관은 다음 각호에 따라 선정한다. 다만, 수탁사는 선택 가능한 경우에만 해당한다.

1. 재무구조 및 신용상태가 양호한 기관
2. 거래 또는 운용실적이 우수한 기관
3. 특정상품에 전문화된 기관
4. 특별회계에 대한 기여도가 크거나 클 것으로 판단되는 기관

제8조 (신용평가등급 적용기준)

- ① 국내에서 발행하는 증권은 특별회계 내부 신용평가등급을 적용하되, 내부 신용 평가등급이 없는 경우 국내신용평가등급을 적용하고, 해외에서 발행하는 증권은 국제신용평가기관의 신용평가등급을 적용한다. 다만, 신용평가등급이 없는 펀드의 경우 신

용평가 등급 적용을 배제한다.

- ② 발행증권의 신용평가등급을 우선 적용하되, 신용평가등급이 없는 경우 발행인의 신용평가등급을 적용한다. 다만, 해외증권이 보증 또는 담보증권인 경우 보증기관이나 담보물의 신용등급을 의제하여 적용할 수 있다.

제9조 (불건전 거래 금지)

운용 담당자는 해외증권 거래 시 다음 각 호의 거래를 하여서는 아니 된다.

- ① 손익의 은폐 또는 조작 등을 목적으로 시장가격과 현저하게 다른 가격으로 거래하거나 포지션을 은폐하는 행위
- ② 기존 거래를 변경, 취소, 종료하면서 기존 거래에서 발생한 손익을 신규 거래에 반영하는 행위
- ③ 의도적으로 제1항 또는 제2항 불건전 거래의 상대방이 되는 행위

제10조 (신용위험자산 관리)

- ① 신용위험이 크다고 판단되는 해외증권은 단기매매 또는 매도가능증권으로 분류하여 운용한다.
- ② Middle Office는 보유 해외증권 중 국제신용평가등급이 하락한 경우 Front Office에 관련 내용을 통보하여야 한다.
- ③ Front Office는 신용등급 변동에 따른 위험을 검토하여 유가증권의 계속 보유여부 등을 결정하여야 한다. 또한, 신용리스크에 중대한 영향을 미치는 사안이 발생한 경우 리스크관리협의체에 보고될 수 있도록 하여야 한다.
- ④ 동일 해외증권에 대한 투자(사모제외)는 동 해외증권의 액면 발행총액의 20% 이내로 한다. 다만, 액면 발행총액의 20%가 미화 환산 기준으로 50백만불 미만인 경우는 50백만불까지로 한다.
- ⑤ 평균 잔여만기(듀레이션) 15년을 초과하는 만기보유증권 투자는 해외증권 투자잔액의 30% 이내로 한다.
- ⑥ 본 조에서 정한 투자한도를 초과하여 운용하고자 하는 경우에는 리스크관리협의회의 승인을 득하여야 한다.

제11조 (손절매 한도관리)

손절매 기준, 조치사항, 손절매 적용유보 등에 대한 세부사항은 리스크관리기준에 따른다.

제12조 (회계처리)

- ① 해외증권은 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 구분하여 관리한다.
- ② 콜옵션이 부여된 구조화상품을 만기보유증권으로 분류하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 계정과목 분류의 적정성을 검토하여야 한다.
 1. 보유목적
 2. 발행인 및 스왑거래 상대방의 신용위험
 3. 가치평가의 용이성
 4. 유동성 등 기타 고려사항
- ③ 계정과목의 변경은 다음의 각호에 의한다.
 1. 단기매매증권은 다른 계정과목으로 분류 변경할 수 없으며, 다른 계정과목의 경우에도 단기매매증권으로 분류 변경할 수 없다. 다만, 단기매매증권이 시장성을 상실한 경우에는 매도가능증권으로 분류하여야 한다.
 2. 매도가능증권은 만기보유증권으로 분류 변경할 수 있다.
 3. 만기보유증권은 매도가능증권으로 분류 변경할 수 있다. 다만, 만기보유증권의 매도가능증권 분류 변경 시 「기업회계기준서」에서의 분류위험을 검토하여야 한다.
- ④ 해외증권 투자와 관련한 환위험 또는 금리위험 등을 회피하고자 파생상품을 이용할 경우에는 위험회피회계 적용 여부 등의 세부사항을 관련 문서에 명시하여야 한다.
- ⑤ 해외증권 투자와 관련한 역외금융계정의 운용은 리스크관리 담당부서와의 협의에 의한다.
- ⑥ 기타 회계처리 관련 세부사항은 기업회계기준서 등의 회계규정에 따른다.

제13조 (만기보유증권의 처분 제한)

- ① 만기보유증권을 매도하고자 하는 경우 다음 각호의 위험 및 매도 적정사유를 검토하여야 한다.
 1. 당 회계연도와 직전 2개 회계연도 중에 만기보유증권을 만기일 전에 매도하였거나 발행자에게 중도상환권을 행사한 사실이 있는 경우 또는 만기보유증권의 분류를 매도가능증권으로 변경한 사실이 있다면, 보유 중이거나 신규로 취득하는 모든 채무증권은 만기보유증권으로 분류할 수 없다.
 2. 다음 중 하나에 해당하는 경우, 만기보유증권으로 분류한 채무증권을 만기일 전에 매도한 적이 있거나 발행자에게 중도상환권을 행사하였더라도 제1호의 적용을 받지 않는다.
 - 가. 만기까지 잔여기간이 얼마 남지 않아서 시장이자율의 변동이 공정가액에 중요한 영향을 미치지 않을 시점(예 : 3개월 이내)에 매도하거나, 또는 중도상환권 행사

- 나. 일까지의 잔여기간이 얼마 남지 않은 시점(예 : 3개월 이내)에 매도하는 경우
- 다. 채무증권의 액면가액 거의 대부분(예 : 85% 이상)을 회수한 후에 그 채무증권을 매도하는 경우
- 라. 채무증권 발행자의 신용상태가 크게 하락하였다는 증거가 발견되는 경우
- 마. 법규 등의 변경에 의하여 불가피하게 매도하는 경우
- 바. 중요한 기업결합 또는 주요 사업부문의 매각이 있을 때 기존의 이자율 위험관리 또는 신용위험정책을 유지하기 위하여 채무증권을 매도하는 경우
- ② 합리적으로 예상할 수 없는 비반복적인 상황 변동에 대응하여 그 채무증권을 매도하는 경우
- ② 제1항을 적용함에 있어서 회계적 해석이 불명확한 경우에는 회계 담당부서의 합의 또는 회계법인의 자문을 득하여 처리한다.

제14조 (평가)

단기매매증권 및 매도가능증권은 매월 말 다음 각호의 공정가액으로 평가하며, 만기보유증권은 상각 후 취득원가로 평가한다.

1. 일반채권 및 시장구조화상품 : 공신력 있는 평가기관(KIS, KAP, NICE, FN, EG) 중 1개 이상 기관의 평가가격. 단, 복수가격 이용 시에는 평가가격 평균치
2. 신용구조화상품 : 공신력 있는 평가기관(KIS, KAP, NICE, FN, EG) 중 3개 평가기관의 평가가격 평균치. 단, 3개 평가기관의 평가가격 괴리가 기준금액 대비 10%이상 발생 시 평가기관의 평가 근거 서류를 받아 적정성 검토
3. 위탁운용자산 : 수탁사 또는 운용사에서 제공하는 기준가격

제15조 (감액 인식)

- ① 해외증권으로부터 회수할 수 있는 것으로 추정되는 금액이 채무증권의 상각 후 취득원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는 감액손실 인식에 대한 객관적인 증거가 있는지 검토하여야 한다.
- ② 감액손실의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지는 대차대조표일마다 평가하고 그러한 증거가 있는 경우에는 감액이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한 회수가능가액을 추정하여 감액손실을 인식하여야 하며, 감액손실금액은 당기손익에 반영한다.
- ③ 다음 각 호의 경우에는 감액손실이 발생하였다는 객관적 증거로서 대상증권을 감액손실처리 하여야 한다.
 1. 은행법에 의해 설립된 금융기관으로부터 당좌거래 정지처분을 받은 경우, 청산 중에 있거나 1년 이상 휴업 중인 경우 또는 완전 자본잠식상태에 있는 경우와 같이

- 해외증권 발행자의 재무상태가 심각하게 악화된 경우
2. 이자 지급과 원금 상환의 지연과 같은 실질적인 계약 위반이나 채무불이행이 있는 경우
 3. 채무자 회생절차의 신청이 있거나 진행 중인 경우와 같이 해외증권 발행자의 재무적 곤경과 관련한 경제적 또는 법률적인 이유 때문에 당초의 차입조건의 완화가 불가피한 경우
 4. 해외증권 발행자의 파산 가능성이 높은 경우
 5. 과거에 그 해외증권에 대하여 감액손실을 인식하였으며, 그 때의 감액사유가 계속 존재하는 경우
 6. 해외증권 발행자의 재무상태가 악화되어 해당 해외증권이 시장성을 잃게 된 경우
 7. 표시이자율 또는 유효이자율이 일반적인 시장이자율보다 비정상적으로 높거나 낮은 채무증권(예 : 부실채권, 후순위채권)을 법규나 채무조정협약 등에 의해 취득한 경우
 8. 기업구조조정촉진법에 의한 관리절차를 신청하였거나 진행 중인 경우
 9. 기타 제1호 내지 제8호의 경우에 준하는 사유
- ④ 제3항을 보완하여 해외증권이 다음의 각호에 해당되는 경우에는 감액손실을 인식하여야 한다.
1. 제3항 제2호에서 이자가 이자지급기일로부터 3개월 이상 입금되지 않는 경우
 2. 제3항 제4호 및 제6호에서 국제신용평가등급이 B+ 이하로 하락한 경우
 3. 제3항 제4호 및 제6호에서 해외증권의 공정가격이 취득원가 대비 50% 이상 하락한 경우. 다만, 구조화증권 및 외부 위탁운용자산 등을 제외한 일반채권으로서 정부 및 지방자치단체, 정부투자기관, 은행 등이 발행한 채권은 유가증권평가위원회의 의결로 적용을 배제할 수 있다.

제16조 (감액손실의 회복)

- ① 공정가액으로 평가하는 매도가능증권에 대하여 감액손실의 회복이 감액손실을 인식한 기간 이후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우에는 이전에 인식하였던 감액손실 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식한다.
- ② 만기보유증권에 대하여 감액손실의 회복이 감액손실 인식 이후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우에는 회복된 금액을 당기이익으로 인식하되, 회복 후 장부가액이 당초에 감액손실을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각 후 취득원가가 되었을 금액을 초과하지 않도록 한다.
- ③ 제15조 제4항 각호에 의하여 감액손실을 인식한 해외증권에서 다음 각호의 사유가 동시에 발생한 경우 감액손실의 회복이 감액손실을 인식한 기간 후에 발생한 사건과

객관적으로 관련된 경우로 간주하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식한다.

1. 제15조제4항 제1호에서 지연이자 정상수취 후 이자 3회 연속 정상 수취 시
2. 제15조제4항 제2호에서 국제신용등급이 투자적격등급 이상으로 상승한 경우

제2절 해외채권

제1조 (목적)

본 절은 시장성 있는 해외채권의 안전성, 수익성을 바탕으로 합리적으로 투자하고 관리할 수 있는 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (투자대상 증권)

- ① 해외법인이 발행한 채권 또는 국내법인 발행한 외화 채권을 투자대상으로 한다.
- ② 투자의 적시성을 확보하기 위하여 해외채권 투자 풀(pool)을 지정하여 운용할 수 있다.

제3조 (투자대상 국가)

- ① 해외채권 발행인의 소재국은 국제신용평가등급이 투자적격등급으로서 한국과의 수교국을 원칙으로 한다.
- ② 발행인이 Paper Company(특수목적법인)인 경우 실질 발행인의 국가를 대상으로 제1항의 기준을 적용한다. 다만, 제3자의 지급보증이 있는 경우에는 보증기관의 국가를 적용할 수 있다.
- ③ 투자적격등급 미만인 국가에 대한 투자는 리스크관리기준에서 정하는 바에 의한다.

제4조 (해외채권의 발행인)

해외채권의 발행인은 다음 각호 중 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

1. 기업, 정부, 지방자치단체, 국제기구 또는 이에 상응하는 법인 등
2. 발행인이 Paper Company인 경우 실질적인 발행인

제5조 (투자한도)

- ① 동일종목에 대한 신용등급별 투자한도는 다음과 같다. 다만, 투자적격등급 국가가 발행한 국채인 경우에는 한도 적용을 받지 아니한다..

국제신용평가등급	투자한도
AAA~AA-	100백만불
A+~A-	70백만불
BBB+~BBB-	50백만불
BB+~BB	20백만불

- ② 발행인별 총 투자한도는 상호금융리스크관리협의회에서 의결된 「자금운용한도관리 기준」에 따른다. 다만, 투자적격등급 국가가 발행한 국채는 한도적용을 받지 아니하며, 국내기업이 발행인인 경우 특별회계 토탈익스포저(TE) 한도 및 부문별 한도에 따른다.
- ③ 기타 외화채권의 투자한도는 리스크관리기준에서 정하는 바에 따른다.

제6조 (신용등급별 투자비중)

- ① 외화채권의 신용등급별 누적 투자비중은 다음과 같다. 다만, 국가 신용등급별 투자비중은 리스크관리기준에서 정하는 바에 따르며, 한국의 경우에는 한도 적용을 받지 아니한다.

국제신용등급	누적 투자비중 한도
AAA~A-	100%
BBB+~BBB-	80%
투자적격등급 미만	20%

- ② 제1항의 신용등급별 투자비중이 초과된 경우, 해당 신용등급 구간의 외화채권에 대해서는 비중이 해소되기 전까지 신규투자를 중단한다.

제7조 (증권담보금융 등)

- ① 보유 외화채권에 대하여 법률 등에서 허용하는 범위 내에서 증권담보금융 또는 증권대여를 할 수 있다.
- ② 증권담보금융 또는 증권대여 시 리스크관리담당부서에서 정한 투자한도 내에서 실행한다.

제3절 위탁운용

제1조 (목적)

본 절은 해외 시장형 위탁운용자산(이하 “해외펀드”)의 안전성, 수익성을 바탕으로 합리적으로 투자하고 관리할 수 있는 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

집합투자업자, 투자자문업자, 투자일임업자, 신탁업자(이하“운용사”)에게 시장형 자산을 위탁하여 운용하는 해외펀드의 경우에는 본 절을 적용한다.

제3조 (투자대상)

- ① 본장제1절제4조의 운용 범위 내에서 양도 가능한 해외펀드(기초자산 소재지가 해외인 원화표시증권 포함)를 대상으로 한다.
- ② 전체 채권형 펀드(혼합형 펀드를 포함한다)의 편입자산 중 투자적격등급 미만(BB+ 이하) 채권 비중은 20% 이내로 한다.
- ③ 레버리지(순자산기준을 말한다) 2배 이내 펀드를 투자대상으로 하며, 유럽집합투자지침 (UCITS)을 적용하는 공모형 해외펀드는 상대VaR를 활용하여 레버리지 기준을 적용할 수 있다.
- ④ 신상품 취급 등 해외펀드의 취급과 관련하여 리스크관리부서에서 별도 정하는 바가 있는 경우에는 그에 따른다.

제4조 (위탁운용사 선정)

- ① 해외 및 국내위탁운용사는 리스크관리담당부서의 위탁자산운용기준에 의한 위탁운용사를 선정한다.
- ② 국내위탁운용사가 해외위탁운용사에게 운용을 위탁하는 재간접펀드의 경우 국내와 해외위탁운용사 모두 위탁자산운용기준에 의한 운용사를 선정한다.

제5조 (투자한도)

- ① 해외펀드 투자한도는 리스크관리기준에 따른다.
- ② 동일 공모형 해외펀드에 대한 투자는 동 펀드 운용자산 평가액의 20% 이내로 하되, 동 펀드운용자산 평가액의 20%해당액이 미화 50백만불 미만인 경우에는 미화 50백만불 또는 그 상당액까지로 한다.
- ③ 본조에서 정한 투자한도를 초과하여 투자하고자 하는 경우에는 리스크관리협의회에서 별도 정하는 바에 따른다.

제6조 (운용성과의 측정)

- ① 위탁자산의 평가를 위해 1개 이상의 전문평가기관으로 부터 매월 펀드평가 관련 자료를 받아 성과를 측정하고 관리한다.
- ② 매분기별 운용펀드의 성과를 점검하고, 성과부진펀드의 경우 계속운용 여부를 검토한다.
- ③ 개별펀드에 대해 벤치마크수익률과 포트폴리오수익률 등을 비교하여 운용의 적정성 여부를 확인한다.
- ④ 성과측정은 기준가 산출방식에 의한 수익률(금액 가중 수익률을 말한다)로 평가한다.

제7조 (준용규정)

본 절에서 정하지 아니한 제반사항은 리스크관리기준을 준용한다

제4절 해외대체투자

제1조 (목적)

본 절은 해외대체 투자의 안전성, 수익성을 바탕으로 합리적으로 투자하고 관리할 수 있는 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (투자대상)

본장 제2절, 제3절과 제7절 투자자산을 제외한 모든 해외 상품을 대상으로 한다.

제3조 (투자절차)

본편 제2장 제3절 제1관 제2조(투자절차)에 따른다

제4조 (운용기준 및 한도관리)

투자한도 및 운용기준은 리스크관리기준에 따른다.

제5조 (투자운용의 원칙)

전통적인 주식, 채권 등의 투자 이외 다양한 해외자산에 투자함으로써 포트폴리오 자산의 다변화 및 안정적인 수익확보를 위해 투자하도록 한다.

제6조 (원화표시 해외 대체투자)

원화표시 해외투자펀드의 경우 환리스크 관리를 위해 운용사에 파생상품 계약을 위탁할 수 있고, 필요시 자금보충약정을 체결할 수 있으며 관련된 금액은 승인금액과 별도로 한다.

제7조 (투자 시 검토사항)

해외대체 펀드의 경우 투자 시 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 펀드운용사에 관한 사항
 - 가. 안정성 및 전문성
 - 나. 과거 운용성과 및 핵심운용인력
 - 다. 리스크관리 체계
2. 대상 펀드에 관한 사항
 - 가. 투자금액의 적정성
 - 나. 투자 기대수익률
 - 다. 투자기간
 - 라. 투자 및 회수전략의 적정성

제8조 (외부전문기관 활용)

해외 대체투자의 경우 외부 전문가의 검토 보고서 등을 협의체 부의안에 포함시켜야 한다. 다만, 운용사로부터 제공받은 외부 전문가의 검토 자료가 있으면 그 자료를 대체하여 부의안에 포함시킬 수 있다.

제5절 구조화상품

제1조 (목적)

본 절은 구조화상품의 안전성과 수익성을 바탕으로 합리적으로 투자하고 관리할 수 있는 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (투자대상)

- ① 시장구조화상품은 분리회계 대상이 아니어야 하고, 발행인의 국제신용등급이 A- 이상이어야 한다.
- ② 신용구조화상품은 리스크관리기준에서 정하는 바에 따른다.

제3조 (옵션 내재상품 투자 시 고려사항)

옵션이 내재되어 있는 구조화상품의 운용 시 옵션행사에 따른 위험을 관리하기 위하여 다음의 사항을 추가하여 고려하여야 한다.

1. 옵션의 가격변동위험
2. 옵션 행사에 따른 재투자위험
3. 옵션 발행인의 신인도

제4조 (가격 적정성 검토)

- ① 운용 담당자가 구조화상품에 투자하고자 하는 경우에는 전결권자의 방침을 받기 전에 가격평가 담당부서 및 공신력있는 1개 이상의 외부 평가기관에 제시가격(또는 금리)에 대한 적정성 검토를 의뢰하고, 평가 결과를 검토보고서에 첨부한다.
- ② 제시가격(또는 금리)가 평가일 기준으로 가격평가 담당부서에서 산정한 투자기준 이상인 경우 투자 적정한 것으로 본다.
- ③ 평가 결과의 유효기간은 통보일로부터 15영업일까지이며, 거래시점이 15영업일을 초과하는 경우 재평가를 받아야 한다. 또한, 15영업일 이내라도 거래시점 이전에 지표금리가 10bp 이상 하락 시 재평가를 받아야 한다.
- ④ 자체적인 가격평가가 불가능한 구조화상품은 취급할 수 없다. 다만, 자체적인 가격평가가 이루어지기 어려운 특별한 사정이 있는 경우 외부 가격평가기관에 의뢰하여 이를 가격평가에 인용할 수 있다.

제5조 (신규투자 제한)

다음과 같은 상품에는 신규투자를 제한한다. 다만, 리스크관리협의회에서 별도로 정하는

경우에는 그러하지 아니한다.

1. 사전적인 가격평가가 불가능한 상품
2. 투자 후 기초자산에 대한 확인이 불가능한 상품
3. 레버리지가 2배를 초과하는 상품

제6조 (준용규정)

- ① 단순 콜/풋옵션이 부여된 증권이거나 단순 FRN 또는 Reverse FRN, ABS, MBS, Covered Bond(담보채), 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채 등은 일반채권으로 보아 제2절의 규정을 따른다.
- ② 기타 본 절에서 정하지 아니한 사항은 제2절 및 리스크관리기준을 준용한다.

제7조 (구조화상품 사후관리)

보유 중인 구조화상품은 기초자산 변동 추이 및 무수익 여부를 매 분기 점검하고 그 결과에 대하여 해당 부서장의 결재를 받아 관리한다.

제6절 파생상품

제1조 (목적)

본 절은 신용파생금융거래 및 헤지목적의 파생금융거래에 관한 사항을 규정하여 특별회계 자산의 안정적 수익기반 확대와 효율적 위험관리를 목적으로 한다.

제2조 (투자대상)

- ① 장내시장에서 거래되는 파생상품은 리스크관리기준에서 허용하는 범위 내에서 자율적으로 투자할 수 있다.
- ② 장외시장에서 거래되는 파생상품은 헤지목적 이외의 거래를 제한한다. 다만, 리스크 관리협의회에서 별도로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제3조 (거래 세부조건)

파생금융거래를 실행하고자 하는 경우에는 ISDA(International Swaps & Derivatives Association)에서 정한 일반적인 기준 또는 특별회계와 거래상대방 간에 체결된 ISDA 또는 장외파생상품거래 기본 계약에 따른다.

제4조 (헤지목적의 파생금융거래 시 유의사항)

외화자산투자와 관련한 환헤지 정책 및 환관리 방안에 대해서는 상호금융특별회계 투자 전략위원회에서 별도로 정한 바에 따른다.

제5조 (준용규정)

본 절에서 정하지 아니한 제반사항은 리스크관리기준을 준용한다.

제7절 해외거래소 상장 ETF

제1조 (목적)

본 절은 해외거래소 상장 ETF(이하 “해외 ETF” 라 한다)의 안정성, 수익성을 바탕으로 합리적으로 투자하고 관리할 수 있는 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (투자대상)

투자대상은 투자일 현재 해외거래소에 상장된 해외 ETF로 한다.

제3조 (종목선정)

시장전망, 업황호전 등에 따라 성장이 예상되는 종목 중 해외 ETF의 운용규모, 거래량, 유동성 등을 종합적으로 고려하여 선정한다.

제4조 (운용기준 및 한도)

투자한도 및 운용기준은 리스크관리기준에 따른다

제5조 (운용기간)

해외 ETF의 운용기간은 손절매를 제외하고 1개월 이상 보유를 원칙으로 하며 건별 매수 후 1개월 이내의 매도 시에는 리스크관리부서와 합의한다. 보유기간 산정은 다음 각 호에 따른다.

1. 운용기간은 건별 매수일로부터 기산하여 산정한다.
2. 동일종목의 경우에도 거래건별 기산하여 산정한다.

제6조 (운용성과보고)

해외 ETF담당자가 해외 ETF의 운용현황, 성과 및 그 밖의 관련된 사항을 분기 1회 이상 정기적으로 소관부서장에게 보고한다.

제7조 (준용규정)

해외 ETF의 운용과 관련되어 본 절에서 정하지 아니한 그 밖의 사항은 리스크관리기준을 준용한다.

제8절 해외유가증권 자금운용실 관리

제1조 (자금운용실 보안관리)

- ① 해외유가증권 거래를 위한 자금운용실(이하 이 절에서 “자금운용실”이라 한다)은 별도의 공간으로 분리하고 외부인의 출입을 통제할 수 있는 장치를 마련하여야 한다.
- ② 자금운용실에서는 다음 각 호의 통신수단을 사용할 수 없다.
 1. 녹음기능이 없는 일반전화
 2. 휴대전화
 3. 그 밖에 녹음·녹취·통신기록이 남겨지지 아니하는 통신수단

제2조 (자동녹음장치 및 메신저 기록 관리)

- ① 해외유가증권 거래를 체결하는 경우 그 체결 내역을 유선전화자동녹음장치(이하“VRS”라 한다) 또는 관련 시스템을 통해 기록하여야 한다. 다만, 시스템 적용이 불가능한 거래의 경우 리스크담당부서의 장의 승인에 따라 팀별 공용 계정을 사용하는 이메일에 관련 내용을 대신 기록 할 수 있다.
- ② 해외유가증권 운용담당자(이하 “운용담당자”라 한다)는 메신저, 이메일 등을 정보교환 수단으로 사용하고자 하는 경우 그 매체의 정보를 미들오피스 담당자에게 신고하여야 한다.
- ③ 정보교환 수단을 통한 거래 시 관련 정보를 저장, 관리하여야 한다.

제3조 (거래인지 및 기록)

- ① 운용담당자는 해외유가증권 매매거래 당일에 거래발생 순서대로 거래내역을 SAP에 입력하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고, 다음 각 호 중 어느 하나의 사유가 있는 경우에 운용담당자는 각 호에서 정한 기한 까지 거래내역을 SAP에 입력하여야 한다.
 1. 해외 거래 특성상 시차 등의 사유로 당일 입력이 불가능한 경우 : 매매거래일 다음 영업일
 2. 결제일 지연, ISIN코드 미부여 등 불가피한 사유가 있는 경우 : 해당 사유가 해소된 날

제4조 (거래기관)

운용담당자는 제3장 제1절 제7조(거래기관의 선정)에 의해 선정된 기관과 거래하여야 한다.

제5조 (준용규정)

자금운용실 관리 및 운영과 관련하여 이 절에서 정하지 아니한 사항은 「자금운용업무 방법」 제3장에서 정한 내용을 준용한다.

제4장 백오피스(Back Office)

제1조 (업무구분)

- ① 유가증권 등의 매매·인수도·보관관리 업무는 구분하여 운영한다.
- ② 유가증권을 실물로 보관 관리하는 경우 그 관리책임자와 실물인수도 및 대금정산 책임자는 구분하여야 한다.

제2조 (거래내용확인 및 전산처리)

- ① 백오피스 담당자는 유가증권시스템(이하 “Aims”라 한다)또는 외화유가증권시스템(이하 “SAP”이라 한다)에 입력된 유가증권 매매거래 내용과 거래상대방 백오피스의 Confirmation내용 일치여부를 Instruction Matching, 이메일, 전화, FAX 등으로 확인하여 거래 관련 자료를 취합 보관한다.
- ② 백오피스 담당자는 거래상대방과 거래내용을 확인하여 이상 유무를 확인한다.
- ③ 백오피스는 외화유가증권거래시 운용담당자로부터 자금이체(채권매입)요청서와 매입·매도품의서 사본 및 헤지회계 등록 요청서 등을 징구하여 거래확인에 활용한다.
- ④ 자금운용담당자는 거래입력오류, Cash Flow변경 등으로 AIMS 또는SAP에 입력된 거래내용을 변경(정정·취소를 포함한다)하고자 하는 경우 직상위책임자의 결재를 득하여야 하며, 백오피스담당자는 해당 리스트를 출력하여 정정·취소의 적정성을 확인하여야 한다.
- ⑤ 운용담당자가 입력한 거래내용을 취소하고자 하는 경우에는 문서(업무연락을 포함한다)로 백오피스에 사전 승인을 요청하여야 한다.

제3조 (유가증권 인수도 및 대금정산)

- ① 제2조의 확인된 거래에 한하여 증권인수도 및 결제대금 정산을 한다.
- ② 증권인·수도 및 대금정산은 거래처와 사전에 협의된 방식(동시결제 등)으로하되 마감전 대금정산 및 증권결제 여부를 확인하여야 한다. 단, 해외금융기관과의 결제시에는 시차를 반영하여 다음 영업일에 확인할 수 있다.
- ③ 증권 결제일에 증권 실물이 특별회계의 계좌에 입고되지 않는 경우 백오피스는 거래상대방에 결제이행을 촉구하여야 하며, 실물 미입고 내용을 자금운용담당자에게 통보하여야 한다.
- ④ 제3항의 거래가 발생하는 경우 백오피스는 거래대금을 결제예탁계좌로부터 회수 후 자금운용 담당자에게 통보한다. 단, 자금운용 담당자가 증권시장의 관행 등을 고려

하여 실물 입고일을 조정하는 경우 백오피스는 그에 따른다.

제4조 (증권의 보관 및 관리)

- ① 취득한 유가증권은 특별회계명의로 예탁기관(한국예탁결제원)에 예탁함을 원칙으로 하되, 거래상 필요한 경우 증권중개회사의 계정을 이용할 수 있다. 다만, 예탁이 불가능할 경우 실물로 보관할 수 있다.
- ② 보유 유가증권은 SAP 또는 Aims 시스템을 통해 전산 관리하되 원리금 수령에 차질이 없도록 하여야 한다.
- ③ 실물로 보관하는 증권은 안전한 금고에 보관하고, 수급상황을 명확히 한다.
- ④ 보유증권에 대하여는 월1회 이상 재고조사를 실시하여야 하며 그 내역을 부서장에게 보고하여야 한다. 재고자산의 확인방법은 예탁자산의 경우 예탁기관의 잔액증명서, 예탁되지 않은 자산(Fund등)은 자산운용사의 NAV보고서 등으로 갈음할 수 있다.
- ⑤ 예탁기관의 이용수수료는 특별회계와 예탁기관이 협의하여 정하는 바에 따른다.
- ⑥ 별도의 관리가 필요한 유가증권은 상호금융자금관리업무방법에서 정한 바에 따른다.

제5조 (거래계좌관리)

- ① 유가증권의 거래를 목적으로 자금운용부서(팀)에서 계좌개설을 요청하는 등 필요한 경우 백오피스 담당자는 내부결재를 거쳐 중개기관 등에 계좌를 개설한다.
- ② 계좌를 개설하는 경우 계좌 및 증권카드 등은 특별회계가 보유·관리하는 것을 원칙으로 하되, 중개기관 등에 재교부하는 경우에는 보관증 및 각서를 징구하고 "증서 및 카드관리대장"에 수불관계를 기록 관리하여야 한다.
- ③ 유가증권 거래를 위한 계좌를 개설하는 경우에는 "유가증권위탁거래업무 약정서"를 체결하여 거래기관과의 분쟁을 방지하여야 한다.
- ④ 백오피스 담당책임자는 정기적으로 유가증권 거래관련 계좌 및 관련 계약서의 비치 여부를 점검하여야 한다.

제6조 (계정개설)

- ① 자금운용부서(팀)는 인원확충 및 거래계정 변경 등으로 계정을 변경 신설하고자 하는 경우에는 백오피스 담당부서(팀)에 계정신설(변경)을 요청하여야 한다.
- ② 백오피스 담당자는 계정변경 및 신설시 미들오피스 담당자와 협의하여야 한다.
- ③ 백오피스 담당자는 개설된 계정이 지정된 운용담당자 외에 거래되지 않도록 관리·점검하여야 한다.

제7조 (마감)

- ① 백오피스 담당자는 유가증권거래 종료 후 계리반영 여부 등을 확인하여 Aims 또는 SAP 일일 업무를 마감한다.
- ② 백오피스 담당책임자는 일일 업무 마감 시 재무회계시스템과 Aims 또는 SAP의 잔액 일치 여부를 확인하여야 한다.

제8조 (ID카드, 인장, 열쇠, 비밀번호관리)

자체전산, 한국예탁결제원 및 거래계좌 등에 관련된 ID번호, 카드와 금고열쇠, 인장, 비밀번호 등은 부서장이 관리책임자를 지정하여 관리하도록 한다.

제9조 (세무업무)

유가증권 등 관련 세무업무는 관련법령 및 제 규정 등에 의하여 처리한다.

제10조 (평가 및 결산)

- ① 결산은 매결산기(시점결산 포함)에 기업회계기준 및 금융감독원장이 정한 회계처리 기준에 따라 수익·비용을 보정한다.
- ② 외화표시 유가증권의 원화평가조정은 매월 최종 영업일을 기준으로 하고 적용환율은 1회차 매매기준환율을 적용한다.
- ③ 유가증권의 결산 시 보정사항 및 유가증권 종류별 운용손익, 수익률 등을 부서장에게 보고하여야 하며, 관련 자료는 경영평가 기초자료로 활용될 수 있도록 한다.

제5장 사후관리

제1절 총칙

제1조 (목적 및 의의)

투자의 부실발생 예방 및 채권손실 최소화를 통한 상호금융특별회계 자산 건전성제고를 위하여 대상사업 및 기업의 재무상태, 펀드의 운용실적, 영업실적, 주변환경, 기타 정보를 지속적으로 파악, 분석 하여 기업 및 펀드의 부실징후를 조기에 발견하고 적절한 조치를 하는 일련의 과정을 말한다.

제2조 (사후관리사항)

투자의 사후관리사항은 다음과 같다. 다만, 투자자산의 관리상태 등을 감안하여 필요한 경우에는 전결권자가 사후관리에 대하여 적절한 조치를 취할 수 있다.

1. 실행 건에 대한 본장 제2절의 사후관리 총괄
2. 실행 건에 대한 투자금의 배당금(이자) 수령 및 원금수령
3. 실행 건에 대한 투자약정서 및 유가증권 등의 보관 및 관리
4. 실행 건에 대한 제 약정 불이행에 따른 기한의 이익 상실 조치
5. 실행 건에 대한 조기경보체계 운영
6. 실행 건에 대한 통상적 사후관리 지도
7. 그 밖에 사후관리기준 및 방침 결정에 관한 사항

제3조 (적용범위) 본장은 사후관리 담당부서로 이관 시까지 적용한다.

제2절 사후관리 일반

제1조 (투자 사후관리)

- ① 투자에 대하여는 아래표와 같이 실태조사를 실시하고 그 내용을 매 반기 또는 분기 말 기준으로 기록·관리한다. 다만, 본편제3장 해외투자의 경우에는 비시장성 자산 및 자산유동화채권에 한하여 실시한다.

대출정상여부	정상	중점관리
실시주기	매반기 1회	매분기1회
실태조사내용	1. 약정금액, 출자금액, 출자잔액 2. 배당수익, 배당금 정상지급 여부 3. 투자진행현황(투자포트폴리오 현황) 4. 조기경보 등급 5. 환리스크(해외대체투자의 경우) 6. 그 밖에 실태조사에 필요한 내용	

- ② 직접투자에 대하여 본조제1항에서 정하는 바에 따라 정기실태조사를 실시하되, 전환사채(신주인수권부 사채 포함) 및 지분인수업체에 대하여는 영업상황 및 부실징후 등을 수시로 점검하는 등 특별관리한다.
- ③ 간접투자에 대한 정기실태조사는 매 결산기별로 보고되는 결산보고서에 의하되, 본조제1항에 따라 정기적으로 운용내역을 받아 펀드의 내부운용규정 및 운용계획서, 약관 등에 부합하는지 여부를 점검한다.
- ④ 실태조사 결과에 대하여 전결권자가 필요하다고 판단하는 때에는 시장 상황 등을 분석하여 적절한 조치를 취하되, 전환(신주인수권부 포함) 사채(공모인 경우에 한함) 및 지분인수업체에 대한 투자유가증권(지분법 적용 대상 투자 주식의 경우는 제외)의 공정가액이 하락하여 회복할 수 없는 경우에는 회계 규정에서 정하는 바에 따라 처리한다.

제2조 (중점관리)

- ① 본절제1조제1항에 의한 실태조사결과 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발견된 경우에는 중점관리 대상으로 분류하여 별도로 관리 한다.
1. 제 약정서상 약정사항의 불이행

2. 사업계획의 임의변경 및 불이행
 3. 투자금융 지원조건의 불이행
 4. 사업중단
 5. 경영부실 또는 기타 사유로 사업유지 불능
 6. 감액이 발생한 투자 건
 7. 건전성분류상 고정이하로 분류된 투자 건
 8. 이자·배당 지급이 유예된 투자 건
 9. 조기경보등급 주의이하로 분류된 투자 건
 10. 그 밖에 전결권자가 필요하다고 인정하는 경우
- ② 제1항의 경우로서 일정기간 유예를 부여하면 정상화가 가능하다고 판단되는 투자 건에 대하여는 운용사 등에 정상화되도록 적극 요청한다.
 - ③ 유예기간은 정상화에 필요한 기간을 참작하여 60일 이내에서 정한다. 다만, 법령 등에서 따로 정한 유예기간이 있는 때에는 그에 따른다.
 - ④ 유예기간이내에 정상화가 되지 않는 경우에는 거래약관의 지속여부 및 향후 대책을 종합적으로 마련하여 전결권자의 승인을 받아 그 사항을 이행 한다. 다만, 전결권자가 정상화가 불가능하다고 판단되는 경우에는 유예기간 부여없이 조치할 수 있다.
 - ⑤ 본조에서 정하지 아니한 중점관리 세부내용은 채권관리업무방법을 준용한다.

제3조 (조기경보체계운영)

- ① 공통 조기경보지표는 공정가액평가손실률로 하고 투자건별로 개별 조기경보지표를 추가로 선정하여 관리하며 각각 산출된 등급 중 낮은 등급을 대상 투자건의 등급으로 적용한다. 다만, 채간접 및 블라인드성 투자 등의 경우 공정가액손실률 단일 지표로 운영한다
- ② 공통 지표 공정가액평가손실률 등급별 지표구간은 다음 표와 같다.

등급	지표구간 ^{주)}
정상	△ 10% 이상
관찰	△ 20% 이상 ~ △ 10% 미만
주의	△ 40% 이상 ~ △ 20% 미만
위험	△ 40% 미만

주) (공정가액-취득가액) / 취득가액

단, 공정가액+배당액+원본상환액(매각익 포함) > 투자총액 일 경우 정상으로 분류

③ 개별 조기경보 지표

1. 부동산금융

가. 공실률 : 투자제안 시 기준으로 제시된 공실률 대비 편차를 지표로 관리한다

등급	지표구간
정상	기준공실률+ 10%p 이하 또는 준공일로부터 1년 이내
관찰	기준공실률 + 10%p초과 ~ 20%p이하
주의	기준공실률 + 20%p초과 ~ 30%p이하
위험	기준공실률 + 30%p초과

나. 부채상환계수 : 부채상환계수 관련 약정이 체결된 투자의 경우 적용

등급	지표구간
정상	약정배수 이상 유지
관찰	2회 연속 약정 한계치 배수로 준수
주의	약정배수 미달
위험	약정배수 미달 후 치유기간 경과

2. 인프라금융(이용률, 건설공정률): 사업계획 상 가동률과 최근 1개년 가동률의 차이를 통해 사업의 이상징후 관리(건설공정률은 측정시점으로 비교)

등급	지표구간
정상	80% 이상
관찰	60% 초과 ~ 80% 미만
주의	40% 초과 ~ 60% 이하
위험	40% 이하

※ 단, 정부기관, 공기업 등과의 PPP 계약 또는 사업주의 자금보충 등으로 대출의 원리금 상황이 보장되는 경우는 본 개별지표 적용 제외

※ 투자구조상 상기 지표의 적용이 적절치 않은 경우 산업별 업종별 특성에 감안하여 지표 구간을 설정하여 관리한다

3. 선박 항공기투자 : 리스료 납입 현황

등급	지표구간
정상	정상
관찰	1회 미납
주의	2회 미납
위험	3회 이상 미납

4. 인수금융 및 기업투자

가. 여신성투자 : 이자 연체 현황

등급	지표구간
정상	정상
관찰	1개월 이내
주의	1개월초과 3개월 이내
위험	3개월 초과

나. 지분성투자 : 감가상각전영업이익^{주1)}과 매출액^{주2)} 변동률을 적용하며 2개 지표 모두 하락 시 해당등급을 적용한다

등급	지표구간
정상	10% 이상
관찰	△ 100% 이상 ~ 10% 미만
주의	△ 200% 이상 ~ △ 100% 미만
위험	△ 200% 미만

주1) (현재 감가상각전영업이익 - 과거3개년 감가상각전영업이익 평균)/ 과거3개년 감가상각전영업이익 평균

주2) (현재 매출액 - 과거3개년 매출액 평균)/ 과거3개년 매출액 평균

5. 기타 시장성 유가증권 투자

가. 신용등급 변동 : 매입당시 신용등급 기준 변동 여부를 지표로 관리

등급	지표구간
정상	등급유지
관찰	1~2등급 하락
주의	3~4등급 하락
위험	5등급 이상 하락

나. 부채상환계수 : 해외 부동산 관련 자산에 한하여 부채상환계수 관련 약정이 체결된 투자의 경우 적용

등급	지표구간
정상	약정배수 이상 유지
관찰	2회 연속 약정 한계치 배수로 준수
주의	약정배수 미달
위험	약정배수 미달 후 치유기간 경과

④ 조기경보등급별 대응방안은 아래표와 같다.

구분	대응방안
관찰	모니터링 강화
주의	중점관리 투자 분류
위험	회수계획, 정상화계획 등 향후대책을 리스크관리협의회 보고

⑤ 조기경보등급은 실태조사 작성 시 산출하며 실태조사서는 조기경보등급 및 대응방안을 포함하여 작성한다.

제4조 (사후관리보고)

- ① 실태조사 등 사후관리 현황 및 결과는 사후관리 담당 부서의 사후관리 담당 팀장이 매반기별 리스크관리협의회 정기보고한다.
- ② 다음 각 호에 해당하는 사유가 발견될 때에는 리스크관리협의회에 즉시 보고한다.
 1. 약정사항, 투자금융 조건 불이행으로 투자손실이 예상되는 경우
 2. 사업중단, 경영부실 등의 사유로 사업유지가 불가능한 경우
 3. 투자자산의 감액사유가 발생한 경우
 4. 그 밖에 리스크관리부서장 또는 추진부서장이 사후관리를 위해 리스크관리협의회 보고가 필요하다고 인정하는 경우

제5조 (자산건전성 분류)

대체투자과 관련하여 자산건전성 분류는 「상호금융특별회계 자산건전성분류준칙」을 따른다.

제3절 회수 및 정리

제1조 (적용원칙)

본 절의 회수절차는 유가증권 투자에 적용하며, 회수절차는 일반적 금융관행에 따른다. 다만, 개별약정에서 별도로 정한 것은 그에 따른다.

제2조 (불건전투자 회수·정리)

- ① 불건전투자자산(자산건전성 분류기준에 의하여 고정, 회수의문 및 추정손실로 분류된 투자 및 이에 준하는 기타 투자로서 정리할 필요가 있는 건)에 대하여는 지체 없이 회수하거나 구체적인 관리방법을 강구하고, 법적절차를 필요로 하는 경우에는 조속히 법적절차 등을 통해 정리한다.
- ② 회수가 불가능하다고 인정되는 불건전채권은 조속히 정리(감액 등)하여 계정을 정화한다.

제3조 (전문기관에 회수위임 및 매각)

- ① 불건전투자자산에 해당되는 투자자산의 경우에는 정리 및 회수를 위하여 전결 권자의 실익검토를 통하여 농협자산 관리회사 등 전문기관에 회수위임 및 매각 할 수 있다.
- ② 불건전채권에 대한 회수 및 매각업무의 외부기관 위임처리에 관한 사항은 전결권자의 승인을 득한 개별계약에 의하되 불건전채권 회수 및 매각에 따른 수수료는 협약 또는 계약조건에 따른다.

부 칙

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2007년4월 16일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 투자금융에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 투자금융으로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 투자금융 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다. ③ 투자금융 장표의 사용은 특별한 경우를 제외하고는 본회 투자금융 업무방법부록상의 장표서식을 준용하고 자금의 기표방법, 신용등급의 산정 등 전산상의 지원이 필요한 업무는 전산지원 전까지는 상호금융투자부장이 정하는 바에 의한다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2008년 1월 28일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 투자금융에 대하여는이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 투자금융 으로서 종전규정의 적용이 부득이하거나 이미 투자금융 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2010년 8월 9일부터 시행한다.
---------	-----------------------------

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2011년 3월 2일부터 시행한다.
---------	-----------------------------

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2012년 3월 2일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 취급한 투자금융은 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 간주한다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 취급한 투자금융으로서 종전규정의 적용이부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전규정을 적용할 수 있다. ③ 별표에서 정한 투자금융 관련 장표서식 이외의 별도의 장표서식이 필요한 경우는 농협은행 및 타 금융기관의 사례를 참고하여 작성 및 활용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2012년 10월 15일부터 시행한다.
---------	-------------------------------

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2013년 2월 25일부터 시행한다.
---------	------------------------------

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2013년 12월 3일부터 시행한다.
---------	------------------------------

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2013년 12월 3일부터 시행한다.
2.(경과조치)	이 업무방법 시행일 전 2014년 1월 20일 이후 승인신청 된 건부터 적용할 수 있다.

부 칙

1. 시행일	이 업무방법은 2014년 12월 16일부터 시행한다.
2. 경과조치	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2015년 5월 12일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2016년 11월 1일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2017년 6월 29일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2018년 1월 9일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2020년 1월 17일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2020년 7월 09일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2021년 1월 1일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2022년 1월 1일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2023년 8월 18일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2023년 12월 29일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2024년 8월 14일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2025년 1월 9일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

1.(시행일)	이 업무방법은 2025년 9월 1일부터 시행한다.
2.(경과조치)	① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다. ② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.

부 칙

<u>1.(시행일)</u>	<u>이 업무방법은 2026년 3월 23일부터 시행한다.</u>
<u>2.(경과조치)</u>	<u>① 이 업무방법 시행 전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자에 대하여는 이 업무방법에 의하여 취급된 것으로 본다.</u> <u>② 이 업무방법 시행일 이전에 관련규정에 의하여 실행된 여신 및 투자로서 종전 규정의 적용이 부득이하거나 이미 상담을 마친 경우에는 종전 관련규정을 적용할 수 있다.</u>

별 표

< 별표1>

이자(보증료) 징수 기준

여신종류	기한내이자	연체이자
가. 일시상환	(1) 일반원칙 (가) 대출일로부터 1월마다 후취(대출일로부터 다음달 응당일 전일까지 계산하여 다음달 응당일에 후취. 다만, 대출일이 말일인 경우 다음달 말일전일까지 계산하여 다음달 말일에 후취. 이하같음) - 다만, 이자의 입금이 있는 경우(이자 납입일 전에는 일부납입 포함)와 대출기간 내에서 원금 전액에 대하여 연체이자를 납부한 경우에는 최종이자 입금일 다음날부터 1월마다 후취 - 원금 일부상환 시 상환원금에 대한 이자만 받음 (나) 최종회차분 이자는 상환기일에 상환기일 전일까지 계산하여 후취	(1) 일반원칙 (가) 이자의 입금약정기일에이자가입금되지않는때에는이자입금 약정기일 다음날부터 14일(가계대출은 1개월)까지는 입금하여야 할 기한내 이자액에 대하여 지연배상금을 징수하고, 다음날부터는 대출원금 전액에 대하여 연체이자징수 - 다만, 제1회차 이자입금기일이 1개월에 미달하여 도래되는 때에는 제1회차 이자를 제2회차 입금기일까지 입금하여도 이자에 대한 연체이자 미징수 (2) 예외적용 대출기간 이내에서 최종이자납입거래 후 발생한 이자들을 이자입금 약정기일 이전에 선입금한 경우에는 그후 이자입금 지연으로 기한내이자액에 대하여 지연배상금을 받을 경우 선입금 일수에 해당하는 지연배상금은 이를 면제. 나머지 선입금 일수는 다음 번으로 이월하여 같은 방법으로 계산한 지연배상금을 받지 않함
나. 할부상환	(1) 일반원칙 (가) 거치기간이 있는 대출 거치기간 중이거나 할부상환기간 중이거나 관계없이 최종상환기일부터 소급하여 1월마다 후취 - 원금 일부상환 시 상환원금에 대한 이자만 받음 - 최종 회차분 이자는 상환기일에 상환기일 전일까지 계산하여 후취 (나) 거치기간이 없는 대출 - 최종상환기일부터 소급하여 1월마다 후취	(1) 일반원칙 (가) 거치기간중 기한내 이자의 입금 지연 시 이자의 입금 약정기일에 이자가 입금되지 않는 때에는 이자입금 약정기일 다음날부터 14일(가계대출은 1개월)까지는 입금하여야 할 기한내 이자액에 대하여 지연배상금을 징수하고, 다음날부터는 대출원금전액에 대하여 연체이자징수. 다만, 대출일과 최종상환기일이 달라 제1회차 이자입금기일이 1개월에 미달하여 도래하는 때에는 제1회차 이자를 제2회차 이자입금기일 전까지 입금하였을 경우에는 이자에 대한 연체이자 미징수

여신종류	기한내이자	연체이자
나. 할부상환		(나) 거치기간이 있는 대출로써 상환기간 중 기한내이자 또는 할부상환원금의 입금지연 시 이자의 입금약정기일에 이자가 입금되지 않는 때에는 이자입금 약정기일 다음날부터 14일(가계대출은 1개월)까지는 입금하여야 할 기한내 이자액에 대하여 연배상금을 징수하고, 그 다음날부터는 대출원금 전액에 대하여 연체이자 징수 (다) 거치기간이 없는 대출로써 기한내이자 또는 할부상환원금의 입금지연 시 ① 원금균등·불균등 할부 상환 ㉠ 이자의 입금약정기일에 이자가 입금되지 않는 때에는 이자입금 약정기일 다음날부터 14일(가계대출은 1개월)까지는 입금하여야 할 기한내 이자액에 대하여 그 지연배상금을 징수하고, 다음날부터는 대출원금 전액에 대하여 연체이자 징수 ㉡ 할부상환원금이 입금약정기일에 입금되지 않은 때에는 그 다음 회차의 입금약정기일까지는 입금하여야 할 할부상환원금에 대하여, 그 다음날부터는 대출원금 전액에 대하여 연체이자 징수 ② 원리금균등 할부 상환 기한내이자 또는 할부상환원금이 입금약정기일에 입금되지 않은 때에는 그 다음 회차의 입금약정기일까지는 입금하여야 할 기한내이자 및 할부상환원금에 대하여, 그 다음날부터는 대출원금 전액에 대하여 연체이자 징수 ③ 다만, 제1회차 이자입금기일이 1개월에 미달하여 도래되는 때에는 제1회차 이자를 제2회차 입금기일까지 입금하여도 이자에 대한 연체이자 미징수 (2) 예외적용 (가) 대출기간 이내에서 최종이자납입거래 후 발생한 이자를 이자입금 약정기일 이전에 선입금한 경우에는 이자입금 지연으로 기한내이자액에 대하여 지연배상금을 받을 경우 선입금 일수에 해당하는 지연배상금은 이를 면제. 나머지 선입금 일수는 다음 번으로 이월하여 같은 방법으로 계산한 지연배상금을 받지 아니함

< 별표2>

여신 취급시 받는 서류

I. 기업신용평가 대상자

1. 신용조사 및 평가시 필요서류

구분	제출 서류	신규평가	재평가
(1) 필수 서류	(가) 사업현황서, 상장·코스닥 등록업체·신디케이트트론·차주가 신설 SPC경우 제출 생략 가능	1부	1부
	(나) 법인등기부등본	1부	1부
	(다) 사업자등록 증명원 또는 사업자등록증 사본	1부	1부
	(라) 결산 재무제표 및 부속 명세서	최근 3년분	최근 1년분
	1) 외감법인 가) 감사보고서(★) 나) 결산보고서 다) 원가명세서		
	2) 비외감법인 가) 재무제표 나) 결산보고서 다) 원가명세서		
	※ 원가 명세서 : 제조원가, 공사원가, 분양원가, 임대원가 등 ※ 연결재무제표 작성대상 법인은 연결감사보고서 제출(★) ※ 비외감법인의 경우, 공인회계사 또는 세무조정대행 세무사의 재무제표확인서(세무법인 서식)를 첨부한 재무제표		
	(마) 부가가치세과세표준증명원 또는 면세사업자수입금액증명원(외감법인 제외)	1부	1부
(2) 추가 제출 서류	(바) 부채현황표(기업용), 차주가 신설 SPC인 경우 생략 가능	1부	1부
	(가) 금융기관거래확인서	1부	1부
	(나) 최근 월말 합계잔액시산표 및 상장 및 코스닥 등록 업체의 경우 분기·반기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토보고서(★)	1부	1부
	(다) 원천징수이행상황 신고서(세무서 제출분) 사본	1부	1부
	(라) 고용보험료납부영수증 사본, 국민연금보험료납부 영수증 사본	1부	1부
	(마) 대표자 거주지 부동산 등기부등본(★)또는 임대차 계약서 사본	1부	1부
	(바) 주사업장 부동산 등기부등본(★) 또는 임대차 계약서 사본	1부	1부
	(사) 대표자 실명확인 증표 사본 및 주민등록등본(소기업 대상)	1부	1부
	(아) 대표자 이력서	1부	1부
	(자) 당해년도 사업계획서(회사보유분) 사본(상장법인은 사업(영업)보고서)	1부	1부
	(차) 기술개발관련 증빙자료사본(특허권, 산업재산권, KS, ISO인증 등)	1부	1부
	(카) 회사/제품에 대한 안내책자 또는 팜플렛, 동업계 참고자료 등	1부	1부
	(타) 기타 신용조사시 참고자료	1부	1부

- 주 1. (★)표시된 서류는 인터넷으로 조회 또는 발급 가능할 경우 제출 생략
2. 임의서류 미제출시 신용평가에서 불이익을 받으실 수 있습니다.

위의 제출자료는 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

년 월 일

기업체명:
대표자:

(인)

2. 신용여신

구 분		채무자	보증인	비 고
법인에 대한 여신	(1) 여신신청서(기업여신용)	○		등록NO : 34-45 (신디케이트드론인 경우 Invitation letter로 대체가능)
	(2) 연대보증/담보제공(제3자)신청서		○	
	(3) 법인등기부등본, 법인인감증명서	○	○	법인등기부등본은 상장기업인 경우 생략가능
	(4) 정관 또는 규약	○	○	상장기업인 경우 생략가능
	(5) 관할관청 승인(허가)서	△	△	감독기관의 승인·허가 필요시
	(6) 예산서	△	△	
	(7) 총회 또는 이사회 의사록 사본	△	△	법인 및 단체종류별 업무집행의사결정 참조
	(8) 사업자등록증 사본 또는 동 증명원	○	○	상장기업인 경우 생략가능
	(9) 국세·지방세 납세증명 또는 영수증	○	○	상장기업인 경우 생략가능

주 1. "○"표는 필수 서류, "△"표는 필요시 받는 서류

2. 기타 개별상품 관련 필요서류는 해당 상품규정에서 정한 바에 따름

3. 신용조사 및 평가시 필요서류로 지정구시 징구 생략가능

3. 담보여신

구 분			채무자	담보 제공인	비 고
가. 공통	법인에 대한 여신	(가) 여신신청서(기업여신용)	○		등록NO : 34-45 (신디케이트드론인 경우 Invitation letter로 대체가능)
		(나) 연대보증/담보제공(제3자)신청서		○	
		(다) 법인등기부등본, 법인인감증명서	○	○	법인등기부등본은 상장기업 인 경우 생략가능
		(라) 정관 또는 규약	○	○	상장기업인 경우 생략가능
		(마) 관할관청 승인(허가)서	△	△	감독기관의 승인·허가 필요 시
		(바) 예산서	△	△	
		(사) 총회 또는 이사회 의사록 사본	△	△	법인 및 단체종류별 업무집 행의사결정 참조
		(아) 사업자등록증 사본 또는 동 증명원	○	○	상장기업인 경우 생략가능
		(자) 국세·지방세 납세증명 또는 영수증	○	○	상장기업인 경우 생략가능

구 분		채무자	담보 제공인	비 고
나. 부동산 담보	(1) 등기권리증서철		○	
	(2) 등기부등본(토지, 건물)		○	
	(3) 인감증명서		○	
	(4) 토지(임야)대장		○	☐ 지목(면적)확인 필요시 ☐ 아파트(집합건물 포함)제외
	(5) 지적도		△	☐ 지번확인 필요시 ☐ 아파트(집합건물 포함)제외
	(6) 건축물대장		○	아파트(집합건물 포함)제외
	(7) 토지이용계획확인서		○	아파트(집합건물 포함)제외
	(8) 주민등록등본		△	
	(9) 임대차계약확인서		○	
	(10) 환지(예정지)증명서		○	환지(예정지) 담보취득시
	(11) 기계·기구 목록		○	공장담보 취득시
	(12) 기계·기구 수입신고 필증 또는 기계기구 공급계약서		○	공장담보 취득시
	(13) 보험(공제)증권		○	
	(14) 주민등록등(초)본	△		등기부등본상 주소와 다를 경우
	(15) 감정평가서	○		
다. 기타 담보	(1) 담보대상증권·증서 등		○	
	(2) 담보예금(신탁·공제) 중도해지 및 대리수령 위임장		○	타금융기관 예금담보시 (회원조합 포함)
	(3) 질권설정의뢰 및 승낙서(예금·공제증권·신탁 수익권·유가증권용)		○	금융기관발행예금 및 유가증권 담보시(아래 담보물 이외 담보 물만 해당)
	(4) 질권설정등록청구서(주식용)		○	
	(5) 질권설정등록청구서(공채용)		○	
	(6) 질권설정등록청구서(사채용)		○	
	(7) 국채질권등록청구서		○	
	(8) 채권양도통지 및 승낙서		○	

주1. "○"표는 필수 서류, "△"표는 필요시 받는 서류

2. 기타 개별상품 관련 필요서류는 해당 상품규정에서 정한 바에 따름

3. 신용조사 및 평가시 필요서류로 기장구시 징구 생략가능

4. 대출승인신청서

가. 여신승인신청서

나. 대출시 받은 서류 사본

Ⅱ. 여신취급시 받는 서류 유효기간

각종 받을 서류는 여신신청일로부터 최근 1개월 이내에 발급 받은 것을 징구토록 한다. 다만, 불가피한 경우에는 전결권자가 거래처의 신용도 등을 감안하여 특별히 인정하는 경우에는 3개월 이내에 발급한 것을 징구할 수 있다.

여 신 신 청 서

(기업여신용)

결 재	계원	책임자	책임자	사무소장

신 청 인 관 한 사 항	기업명		대표자		사업자등록번호				
	주소				주민번호앞 7자리 (법인등록번호)				
	업종(주요제품)		()		설립일	년 월 일	종업원수	명	
	자본금		백만원		전년도매출액	백만원	전년도순이익	백만원	
신 청 사 항	소요금액		신청금액		용도				
	여신회망일		년 월 일		여신기간		년(또는 월)		
	상환방법		☐ 원금일시상환 ☐ 원금균등할부상환 ☐ 원리금균등할부상환 ☐ 수시입출통장						
연 대 보 증 인 에 관 한 사 항	성 명 (기업명)				주민번호앞 7자리 (법인등록번호)		관계		
	주소				전화		휴대폰		
	직 장	직장명 (기업명)	부 서		직 위		입사일 (설립일)	연간소득 금액	
		주소				전화		휴대폰	
	주거상황		☐ 자택(시 가 : 백만원) ☐ 월세 ☐ 전세(보증금 : 백만원) ☐ 기타					연간 재산세액	만원
	보증인이 기업인 경우		자본금	백만원		전년도 매출액	백만원	전년도 순이익	백만원
연 대 보 증 인 에 관 한 사 항	성 명 (기업명)				주민번호앞 7자리 (법인등록번호)		관계		
	주소				전화		휴대폰		
	직 장	직장명 (기업명)	부 서		직 위		입사일 (설립일)	연간소득 금액	
		주소				전화		휴대폰	
	주거상황		☐ 자택(시 가 : 백만원) ☐ 월세 ☐ 전세(보증금 : 백만원) ☐ 기타					연간 재산세액	만원
	보증인이 기업인 경우		자본금	백만원		전년도 매출액	백만원	전년도 순이익	백만원
담 보 사 항	소유자명				주민번호앞 7자리 (법인등록번호)		관계		
	주소				전화				
	직장명				전화				
	담보종류				담보물소재지		추정가격		백만원

위 기재사항은 모두 사실과 다름없으며 이와 관련하여 귀회의 관련기관에 대한 조회와 본인이 작성 제출한 서류에 대하여 여신거래 종료후 3월 이내에 본인이 반환 요청을 하지 아니하는 경우 귀회의 임의 폐기에 동의합니다.

년 월 일

신청인 성명

㉠

권유직원 (직위/성명/개인번호)	자필확인 (성명/날인)	접수자 (직위/성명/개인번호)	확인자 (직위/성명/날인)

<별표 4>

허위, 위·변조 또는 고의로 불성실하게 작성된 것으로 판명시 여신회수 및 단계별 제재조치가 수반되므로 성실하게 작성하여 제출하시기 바랍니다.

부채 현황 표

(기 업 용)
(. . 현재)

농업협동조합중앙회

부 앞

아래 기재사항은 사실과 틀림없음을 확인함

채무자명

인

1. 부채현황

(단위 : 백만원, 천미불)

은

2. 신규 거액여신 내역(작성기준익일 ~ 여신신청전일)

(단위 : 백만원, 천미불)

차입기관명	과 목	금 액	만기일	담보종류	자금용도	비 고
계						

(주) 작성대상 : 작성기준익일부터 여신신청전일까지 신규차입한 부채합계가
대기업 100억원이상, 외감법대상중소기업 30억원이상, 기타중소기업
5억원이상인 차주

3. 1년 이내 만기도래 및 상환계획표

(단위 : 백만원, 천미불)

차입기관명	과 목	금 액	만기일	담보종류	상환여부	비 고
계						

가)상환여부 : 상환 또는 연장으로 기재(일부상환의 경우 상환예정금액 기재)
나)유동성장기부채의 상환계획도 표시
다)동일 차입기관에 2개 이상 대출이 있는 경우 만기일 순으로 구분 기재

4. 향후 3월내 신규차입 계획표

(단위 : 백만원, 천미불)

차입기관명	과 목	금 액	기 간	담보종류	자금용도	비 고
계						

가)담보종류 : 공장, 주택, APT, 예금, 보증 등 구체적으로 기재
나)자금용도 : 기계구입자금, 공장신축자금, 원자재 구입자금, 기 운전자금
차입금상환 등 구체적으로 기재

[작성방법]

1. 계정과목별작성요령

- 가. 운 전 자 금 : 당좌대출, 할인어음, 일반대출, 신탁대출,
무역어음대출, 무역어음할인 등 단기운전자금의 한도 및
잔액을 구분 기재
- 나. 원화지급보증 : 내국신용장발행, 융자담보관련, 계약이행보증 등의
원화지급보증을 기재
→ 한도거래인 경우에는 한도금액을, 건별거래인 경우에는 잔액을 기재
- 다. 외화지급보증 : 수입신용장발행, STAND BY L/C 등의 외화지급보증을 기재
→ 한도거래인 경우에는 한도금액을, 건별거래인 경우에는 잔액을 기재
- 라. 파생금융상품 : Swap, Option, 선물환, 현물환 등의 잔액을 기재
- 마. 기타금융기관 대출금 : 어음할인, CP매입, 팩토링, 리스(B/S상 부채로
계상되는 금액만 해당)등의 잔액을 기재
- 바. 공모사채발행 : 차입처 구분없이 합계만 기재
- 사. 私 債 : 사채총액이 1억원이상인 경우에 한하여 차입처 구분없이
합계만 기재
- 아. 지급보증담보여신 : 타금융기관 발행 지급보증서를 담보로 대출받은 금액을
합산하여 일괄 기재

2. 작성시유의사항

- 가. 작성기준일
여신신청일이 25일 이전인 경우 : 여신신청월 전전월말 현재
여신신청일이 26일 이후인 경우 : 여신신청월 전월말 현재
단, 작성기준일로부터 여신신청전일까지 신규차입한 부채가 다음에 해당하는
차주사는 그 내역을 별도 작성
- 대 기 업 : 부채합계 100억원 이상
 - 외감법대상 중소기업: 부채합계 30억원 이상
 - 기타 중소기업 : 부채합계 5억원 이상
- 나. 외화부채는 작성기준일 현재 매매기준율을 적용하여 원화로 환산
기재하되, 외화금액은 미불화로 환산하여 ()내에 부기
- 다. 은행을 제외한 기타 기관, 국외 및 현지법인 여신은 잔액을 기준으로
기재
- 라. 은행여신 합계(a)란에는 한도금액을 기준으로 합산하여 기재

여신거래약정서(I 형)

(기 업 용)

농업협동조합중앙회 앞

결 재	본인자필확인	계 원	책임자	책임자	사무소장

20 년 월 일

본 인	성 명 :	①
	주 소 :	

농업협동조합중앙회는 본인에게 이 약정서상의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 농협여신거래기본약관(기업용)과 이 약정서의 사본을 교부하여야 합니다.

본인은 농업협동조합중앙회(이하 “중앙회”라 합니다)와 아래의 조건에 따라 여신거래를 함에 있어 “농협여신거래기본약관(기업용)”이 적용됨을 승인하고, 다음 각 조항을 확약합니다.

제 1 조 거래조건

거래조건은 다음과 같습니다. (거래방식이 수 개로 되어 있는 경우 중앙회직원의 설명을 듣고 해당되는 “□”내에 “√”표시합니다.)

여신과목 (여신종류)	()	거 래 구 분	☐ 한도 거래 ☐ 개별 거래
여신(한도)금액	금	원	
여신개시일	20 년 월 일	여신기간 만료일	20 년 월 일
이자율등	☐ 고정금리(농협여신거래기본약관(기업용)제3조제2항제1호 선택) ☐ 변동금리(농협여신거래기본약관(기업용)제3조제2항제2호 선택)	☐ 여신기간 만료일까지 연 % ☐ MOR 기준금리+ ()% ☐ MOR 기준금리+ ()% ☐ 단기 COFIX 기준금리+()% ☐ 월중신규COFIX 기준금리+()% ☐ 월말잔액COFIX 기준금리+()% ☐ 혼합형[신규()+잔액()] COFIX 기준금리+ ()% ☐ KORIBOR 기준금리+()% ☐ 외화대출 기준금리+()% ☐ 수신금리+()% ☐ 기타 ()+()%	지연배상금률 (농협여신거래 기본약관(기업 용) 제3조제5항 적 용) 최고 연 %
이자 및 지연배 상금 계산방법	1년을 365일(윤년은 366일)로 보고 1일 단위로 계산합니다. 그러나 외국환거래에 있어서는 국제 관례, 상관습에 따릅니다.		
수수료납부	여신약정과 관련하여 징수하는 아래의 수수료는 여신실행 후 최초 이자입금기일에 납부하기로 합니다. ☐ ()수수료 ()원		
여신실행방법	☐ 여신개시일에 전액 실행합니다. ☐ 중빙서류나 현물 등에 의하여 중앙회가 자금 용도와 필요금액을 확인하고 분할 실행합니다. ☐ 일정한 요건을 갖춘 본인의 청구가 있는 대로 실행합니다. ☐ 기타 ()		
상환방법	☐ 상환일부터 소급하여 매 ()개월마다 정한 납입일에 상환합니다. ☐ 여신기간 만료일에 전액 상환합니다. ☐ 여신개시일로부터 ()년 ()개월동안 거치하고, ()년 ()월 ()일부터 매 ()개월 마다 분할상환합니다. ☐ 최종의 여신실행 후 최초 도래하는 대출개시 해당일부터 매 ()개월마다 분할상환합니다. ☐ 기타 () ※ 중앙회영업시간 마감이후 자동화기기 등 전자적 장치를 통한 계좌입금분은 당일 중 상환으로 처리되지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.		
이자지급 시기 및 방법	☐ 상환일부터 소급하여 매 ()개월마다 정한 납입일에 지급합니다. ☐ 최초이자 는 여신개시일에, 그 후의 이자는 지급한 이자의 계산 최종일에 선지급합니다. ☐ 어음기일 전일까지 선지급합니다. ☐ 최초이자 는 여신개시일로부터 ()개월이내에, 그후의 이자는 지급한 이자의 계산 최종일 익일부터 ()개월이내에 지급합니다. ☐ 분할상환원금 상환일 또는 월적립금 납입일에 지급합니다. ☐ 여신기간 만료일에 지급합니다. ☐ 기타 () ※ 중앙회영업시간 마감이후 자동화기기 등 전자적 장치를 통한 계좌입금분은 당일 중 상환으로 처리되지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.		
중도상환수수료	☐ 대출만료일(기한연기로 대출만료일이 연장된 경우 포함) 전에 중도상환하는 경우 제9조에 의한 기준에 따라 중도상환수수료를 지급하기로 합니다.		
기타특약			

제 2 조 대출금 수령계좌

금융기관		입금 계좌번호		예금주	
		자동이체 계좌번호			

제 3 조 이자율의 변동

① 제1조의 거래조건 중 이자율은 대출약정일 기준으로 산정된 금리입니다. 대출을 실행하는 날에 기준금리 변동, 우대금리 적용기준 변경 등의 사유로 이 대출에 적용할 금리가 변동될 수 있으며, 이 경우에는 실제 적용할 대출이자율을 대출금통장에 표시하고, 개별통지는 생략하기로 합니다.

② 「MOR(Market Opportunity Rate:시장조달금리)기준금리」는 (☐ 매3개월, ☐ 매6개월, ☐ 매1년, ☐ 매2년, ☐ 매3년, ☐ 매5년) 주기로 재산정 하기로 하며, 금리 재산정주기에 따라 다음과 같이 산출하기로 합니다.

1. 재산정주기가 3개월인 경우에는 대출실행일과 그날로부터 매3개월이 되는 날 각각에 대해 직전 3영업일간 금융투자협회가 고시하는 「91일물 CD유통수익률」 중가의 단순평균값을 적용하기로 합니다.

2. 재산정주기가 6개월, 「1년」, 「2년」, 「3년」, 「5년」인 경우에는 대출실행일과 그날로부터 매재산정주기 해당일이 되는 날 각각에 대해 직전 3영업일간 KIS채권평가, 한국채권평가, 나이스채권평가, 에프앤자산평가가 고시하는 「재산정주기 해당 기간의 AAA등급 금융채유통수익률」 중가의 단순평균 값(소수점이하 셋째자리에서 반올림)을 적용하기로 합니다.

3. 이 기준은 금융환경의 변화(예: 91일물 CD거래 없음) 등 불가피한 사정이 발생할 경우 변경될 수 있으며, 이 경우 은행은 영업점 게시판, 인터넷매체 등을 통해 고시하기로 합니다.

③ 「COFIX(Cost of Funds Index : 자금조달비용지수) 기준금리」는 (☐ 매3개월, ☐ 매6개월, ☐ 매1년, ☐ 매()개월) 주기로 재산정 하기로 하며, 금리 재산정주기에 따라 다음과 같이 산출하기로 합니다.

1. 재산정주기 「3개월」인 경우에는 대출실행일과 그날부터 매산정주기 해당되는 날에 대해서는 전국은행연합회가 고시한 「단기COFIX 기준금리」를 적용하되, 고시일(고시일 익일이 공휴일인 경우 포함)까지는 직전 고시된 「단기COFIX 기준금리」를 적용하고, 고시일 익영업일부터는 고시된 「단기COFIX 기준금리」를 적용합니다.

2. 재산정주기 「6개월」, 「1년」인 경우에는 대출실행일과 그날부터 매산정주기 해당되는 날에 대해서는 매월 전국은행연합회가 고시한 「COFIX 기준금리」를 적용하되, 고시일(고시일 익일이 공휴일인 경우 포함)까지는 직전월 「COFIX 기준금리」를 적용하고, 고시일 익영업일부터는 해당 월의 「COFIX 기준금리」를 적용합니다.

④ KORIBOR기준금리는 전국은행연합회에서 고시하는 대출실행일 직전 3영업일 단순평균의 『기간별 KORIBOR』를 적용하기로 합니다.

1. 『기간별 KORIBOR』는 건별대출 실행시 정한 대출기간에 따라 적용되며, 이를 중도상환하는 경우에도 『기간별 KORIBOR』의 변동은 없기로 합니다.

⑤ 「외화대출 기준금리」는 (☐ 매3개월, ☐ 매6개월) 주기로 재산정 하기로 하며, 대출실행일과 그날로부터 매재산정주기 해당일이 되는 날 각각에 대해 직전영업일에 영국런던 시각 오전 11시 45분경 ICE(InterContinental Exchange)가 고시하고 공신력 있는 통신회사(Reuters, Bloomberg 등)로부터 제공받는 해당 통화별 3개월, 6개월 리보(LIBOR)금리를 적용하기로 합니다.

⑥ 고정금리 대출의 경우에는 국가경제, 금융사정의 급격한 변동 등으로 인한 사정변경의 사유를제외하고는 원칙적으로 대출만기일까지 금리를 변동할 수 없는 것으로 합니다.

⑦ 은행의 예.적금을 담보로 하는 수신금리연동대출의 예.적금 금리가 변동되는 경우에는 변동되는 날로부터 최초 도래하는 일요일부터 대출금리가 변경되는 것으로 합니다.

⑧ 기타 은행이 고시하는 기준금리(Prime Rate 등)에 연동하는 변동대출의 경우 은행이 정하는 일자부터 변경된 이자율을 적용합니다.

⑨ 여신기간 만료시 기한연기에 대한 약정서를 작성함이 없이 기한을 연기하는 경우에도 기준금리, 채무자의 신용등급 또는 담보가치의 변동 등에 따라 변경된 이자율을 적용하기로 하며

변경된 이자율은 10일 이내에 유선 또는 서면으로 통지하기로 합니다. 다만, 이자율 변경이 없는 경우에는 유선 또는 서면통지를 생략할 수 있습니다.

⑩ 제9항 본문에 의거 변경된 이자율에 이의가 있을 때는 변경일로부터 1개월 이내에 본 약정을 해지할 수 있으며, 이 경우 해지일까지는 변경 전 이자율을 적용하기로 하며, 해지일 경과 시까지 대출금이 상환되지 않을 경우에는 지연배상금이 적용됩니다.

⑪ 제10항에 정한 기한 내에 이의를 제기하지 않을 경우에는 변경된 이자율에 동의한 것으로 봅니다.

제 4 조 지연배상금

① 이자·분할상환금·분할상환원리금을 그 기일에 지급하지 아니한 때에는 지급하여야 할 금액에 대하여, 곧 지연배상금을 지급하여야 합니다.

② 여신기간 만료일에 채무를 이행하지 아니하거나, 은행여신거래기본약관(기업용) 제7조에 의하여 기한의 이익을 상실한 때(은행여신거래기본약관(기업용) 제9조에 의한 할인어음의 환매채무 발생 포함)에는, 그 때부터 여신잔액에 대하여, 곧 지연배상금을 지급하여야 합니다.

③ 이 약정에 의한 지연배상금률은 연체기간에 따라 다음 각호와 같이 적용하기로 하되, 다음 각호의 기준에 의거 산출한 지연배상금률이 연 15%를 초과하는 경우에는 연 15%를 적용하기로 합니다.

1. 연체기간이 30일 이하 일 경우 : 연체일수×(채무자 여신금리+ 6%)÷365(윤년은 366)

2. 연체기간이 31일 이상 90일 이하일 경우 : 연체일수×(채무자 여신금리 + 7%)÷365(윤년은 366)

3. 연체기간이 91일 이상 일 경우 : 연체일수×(채무자 여신금리+8%)÷365(윤년은 366)

④ 제3항에서 『채무자 여신금리』라 함은 연체 직전의 정상 이자율을 말하며, 이차보상을 받는 여신은 이차보상금리를 포함합니다.

제 5 조 차용총액 확정 및 분할상환기일표 통지

① 분할실행하는 여신의 경우, 채무총액은 최종의 실행 후에 확정되며, 확정방법은 분할상환기일표 및 영수증 기타 증빙자료에 의합니다.

② 적금대출 및 급부금을 제외한 분할상환 여신의 경우, 중앙회는 확정된 채무총액에 대한 분할상환기일표를 작성하여 채무관계인에게 통지하여야 합니다.

제 6 조 감액·정지

① 한도거래 및 분할실행하는 여신의 경우, 다음 각 호의 1의 사유가 발생하였다고 판단될 때에는, 중앙회는 통지에 의하여 제1조에서 정한 여신(한도)금액을 줄이거나, 거래기간에도 불구하고 여신실행을 정지할 수 있습니다. 이러한 경우 본인은 감액으로 인한 한도초과 금액을 즉시 상환하여야 합니다.

1. 국가경제·금융사정의 급격한 변동

가. 국가 또는 은행의 신용등급이 2단계이상 하락하여 조달금리 폭등 등의 사유로 은행의 자금조달에 중대한 위협이 예상되는 경우

나. 외환유동성위기 등으로 국제기구에 긴급자금을 요청하는 등의 사유가 발생한 경우

다. 은행의 지급여력 부족 등의 사유로 한국은행에 유동성조절대출 등을 요청한 경우

라. 기타 위에서 열거한 사유에 준하는 국가경제·금융사정의 급격한 변동이 발생한 경우

2. 본인의 신용상태의 현저한 악화

가. 채무자가 기업인 경우에 한하여, 공인신용평가기관의 평가에 따른 당해기업의 신용등급이 현저히 하락(2단계 이상 등)한 경우

나. 경영실권자를 변경하여 정상적인 여신거래유지가 어려운 사유가 발생한 경우

다. 외부감사인의 회계감사결과 감사의견이 "부적절/의견거절"로 제시된 경우

라. 신문, TV, 등 공신력 있는 매스미디어에 채무자 신용상태의 현저한 하락이 예상되는 뉴스가 보도되어 사실로 확인된 때

마. 채무자의 신용도에 큰 영향을미칠 수 있는 수사가 시작 되었을 때 및 영업에 중대한

- 영향을 미칠 수 있는 소송 등 법적분쟁이 발생한 때
 바. 농협여신거래기본약관(기업용) 제7조에서 정한 기한의 이익상실사유가 발생한 때
 사. 기타 위에서 열거한 사유에 준하는 사유가 발생한 경우
 ② 제1항에서 정한 사유가 해소되어 정상적 여신거래가 가능한 경우에는 중앙회는 곧 감액.정지를 해소하기로 합니다.

제 7 조 약정한도 미사용수수료

한도거래 및 외화대출의 경우 제1조의 여신(한도)금액중 미사용금액에 대하여 따로 정한 약정이 있는 때에는, 약정으로 정한 기준에 의한 수수료를 지급하여야 합니다.

제 8 조 인지세의 부담

- ① 이 약정서 작성에 따른 인지세는 각 50%씩 본인과 중앙회가 부담합니다.
- ② 제1항에 의하여 본인이 부담하기로 한 인지세를 중앙회가 대신 지급한 경우에는, 농협여신거래기본약관(기업용) 제4조에 준하여 곧 갚기로 합니다.

제 9 조 중도상환수수료

- ① 제1조에서 이자율을 고정금리 방식으로 약정한 경우에는 다음 산식에 따라 산출한 수수료(최고 중도상환금액의 3% 이내)를 중앙회에 지급하기로 하며, 잔존일수는 중도상환일 다음일터 대출만료일까지의 일수로 합니다.

$$\text{중도상환수수료} = \text{상환금액} \times (\text{잔존일수} / 365) \times \text{기준실세금리차}$$

☞ 「기준실세금리차」는 중도상환하는 대출의 기준실세금리에서 중도상환일의 기준실세금리를 차감한 값이며, 그 값이 부(負)인 경우에는 중도상환수수료를 지급하지 않기로 합니다.

- ② 제1조에서 이자율을 변동금리 방식으로 약정한 경우에는 다음 각호의 기준에 따라 산출한 중도상환수수료를 중앙회에 지급하기로 하며, 잔존기간은 중도상환일 다음일부터 대출만료일까지 남은 기간으로 합니다.

1. 대출금 잔존기간이 2년 이상인 경우 : 상환금액 × 2.0%
2. 대출금 잔존기간이 1년 이상 2년 미만인 경우 : 상환금액 × 1.5%
3. 대출금 잔존기간이 6개월 이상 1년 미만인 경우 : 상환금액 × 1.0%
4. 대출금 잔존기간이 6개월 미만인 경우 : 상환금액 × 0.5%

- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각호에 해당하는 경우에는 중도상환수수료를 지급하지 않기로 합니다.

1. 정상적인 할부상환원금을 납입하는 경우
2. 기한의 이익 상실 등의 사유로 중앙회가 대출금을 회수하는 경우
3. 대출 실행일부터 3년이 경과하여 상환하는 경우
4. 대출 만료일 전 1개월 이내에 상환하는 경우

제 10 조 상환통화 및 환율

외화대출의 원리금, 지연배상금 및 수수료는 차용통화 또는 원화로 상환할 수 있으며, 원화로 상환하는 경우 적용환율은 상환시점의 대고객 전신환 매도율에 의하기로 합니다.

제 11 조 담보·보험

본인은 중앙회의 다른 의사표시가 없는 한, 이 약정에 의해 실행된 여신으로 건설 또는 설치된 시설물을 그것이 설치된 토지·건물 및 그 안의 기타 시설과 함께 중앙회에 담보로 제공하기로 하며, 중앙회가 요청하는 경우 중앙회가 동의하는 종류와 금액의 보험에 가입하고 그 보험금 청구권에 중앙회를 위하여 질권을 설정하여야 합니다.

제 12 조 담보권 설정

- ① 이 약정에 의한 채무를 담보하기 위하여 아래에 표시한 예금 등에 질권을 설정하고 중앙회 앞으로 그 증서(통장)의 인도를 마쳤습니다.
- ② 제1항의 질권의 효력은 원금·수익권(이 계약 이후에 적립되는 금액을 포함합니다)과 이에 부수하는 이자·수익의 수익권, 특별장려금, 법정장려금 등에 미칩니다.
- ③ 예금 등이 기한연장·개서·갱신·분할·병합·증액·감액 또는 이자 원가된 경우에도 그 위에 질권의 효력이 미침을 승인하며, 그 목적인 신탁이 기간 연장되거나 연체로 말미암아 자동연장 처리된 경우에 있어서도 그에 대한 수익권 위에 효력이 미침을 승인합니다.
- ④ 중앙회는 제1항에 의한 질권을 행사하지 아니하고 농협여신거래기본약관(기업용)의 정하는 바에 따라 중앙회의 채권과 아래 표시의 예금 등을 상계 또는 대리환급변제충당을 할 수 있습니다.

■ 질권의 목적인 예금 등의 표시 :

종 별	증 서 번 호	명의인 또는 위 탁 자	금 액(계약액)	년 월 일까지 입금 누계액	증 서 일 자	지 급 기 일
	계 좌 번 호					

제 13 조 상환자력 유지의무 등

- ① 본인은 이 거래약정으로 말미암은 채무의 상환자력유지를 위하여 다음과 같이 적절한 재무비율을 유지하기로 합니다. 그 밖에 재무구조개선약정 등이 따로 있는 경우에는 이 거래 약정의 끝부분에 이를 붙이고 그 내용은 이 거래 약정의 일부로 봅니다.

구 분	20 . . .	20 . . .	20 . . .	20 . . .	20 . . .
부채비율	%	%	%	%	%
자기자본비율	%	%	%	%	%
()비율	%	%	%	%	%
()비율	%	%	%	%	%

- ② 본인이 다음 각호의 행위를 하고자 할 때에는 사전에 중앙회와 협의하기로 합니다.
1. 합병, 영업양수도 및 중요한 재산의 매각·임대
 2. 이 거래약정에 따른 자금용도외의 고정자산에 대한 투자
 3. 타인의 채무를 위한 보증
 4. 신규사업 진출 또는 해외투자
 5. 기업구조 개선 작업(Work Out) 또는 사적화의 신청 등 경영상 중대한 변화가 생길 우려가 있는 경우
- ③ 본인은 중앙회가 이 거래약정의 사후관리상 그 필요성이 현저하다고 인정하여 다음 각호의 행위를 청구하는 경우 그에 응하기로 합니다.
1. 보유 부동산 및 유가증권 매각
 2. 지배주주의 출자
 3. 유상증자 또는 기업공개
- ④ 제1항 내지 제3항의 규정은 본인과 중앙회간에 각 항별로 별도의 특약이 있는 경우에만 적용합니다.

제 14 조 자료의 제출 등

- ① 본인은 중앙회가 농협여신거래기본약관(기업용) 제17조 및 제19조에 근거하여 매 시기별로

요청하는 다음 각호의 자료 기타 여신의 사후관리를 위하여 필요한 자료를 중앙회의 요청이 있는대로 제출하기로 합니다.

1. 매분기 : 부가가치세신고서, 합계잔액시산표, 부채현황표, 판매처 및 제품별 매출예상표 등
 2. 매반기 : 반기결산보고서, 부가가치세신고서, 합계잔액시산표, 부채현황표, 판매처 및 제품별 매출예상표 등
 3. 매 년 : 공인회계사 감사보고서(결산재무제표), 연결재무제표, 법인등기부등본, 사업자등록증, 주주명부, 정관, 근로소득세징수액집계표, 사업계획서, 추정재무제표(3개년), 주요거래처현황, 각종 인허가 및 기술인증관련 서류사본(KS, ISO, 특허권 등), 노사분규확인서, 기타 제품설명서, 동업계 참고자료 등
 4. 수 시 : 합계잔액시산표, 부채현황표, 자금용도확인서류 등
- ② 본인은 중앙회의 본인에 대한 신용평가시 기업의 외환리스크 현황 및 관리실태를 파악하기 위하여 요청하는 다음 각호의 자료를 중앙회의 요청이 있는 대로 제출하기로 합니다.
1. 외환리스크 관리조직 및 관리규정 현황
 2. 외화자금 조달 및 운용현황
 3. 외화표시 파생상품 거래현황

제 15 조 여신기간 자동연장 특약

제1조의 여신기간 만료일까지 대출금을 상환하지 아니할 경우 중앙회는 본인에 대한 신용조사 및 여신심사를 거쳐 기한연기가 가능하다고 판단되는 경우 본인으로부터 별도의 기한연기동의서를 받지 않고 여신기간을 ()년 단위로 연기할 수 있기로 합니다.

제 16 조 기타 특약

변동금리대출은 대출상환을 완료할 때까지 대출이자율이 변동될 수 있으며 대출이자율 인상시에는 재무적 부담이 증가될 수 있다는 내용과 대출기간 만료일 전(기한연기로 만기일이 연장된 경우 포함)에 대출금을 상환(일부 상환 포함) 하는 경우에는 제9조에 따라 중도상환수수료가 부과되는 내용에 대하여 충분히 설명을 듣고 이해하였습니다.	본 인	㉠
	본 인	㉠

본인은 농협여신거래기본약관(기업용) 및 이 약정서 사본을 확실히 수령하고, 주요 내용에 대하여 충분한 설명을 듣고 이해하였습니다.		
본	인	㉠

상품별 추가약정이 있을 경우 추가약정서를 첨부하여야 합니다.

근담보

근저당권설정계약서

결 재	본인자필확인	계 원	책임자	책임자	사무소장

* 담보의 제공은 재산상 손실을 가져올 수도 있는 중요한 법률행위이므로 미리 뒷면 "담보제공자가 꼭 알아 두어야 할 사항"과 계약서의 내용을 잘 읽은 후 신중한 판단을 하시고,

* **굵은선** 으로 표시된 란(제1조 및 계약서 끝부분)은 담보제공자가 반드시
자필로 기재하시기 바랍니다.

20 년 월 일

채권자검근저당권자	성 명 :	농업협동조합중앙회
	주 소 :	
채무자	성 명 :	]
	주 소 :	
근저당권설정자	성 명 :	]
	주 소 :	

농업협동조합중앙회는 본인에게 이 약정서상의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 농협여신거래기본약관과 이 약정서의 사본을 교부하여야 합니다.

위 당사자 사이에 아래와 같이 저당권 설정계약을 맺습니다.

제 1 조 근저당권의 설정

근저당권설정자(이하 “설정자”라 합니다)는 농협여신거래기본약관을 승인하고, 이 계약서 끝부분 “근저당물건 목록”란에 기재한 물건(이하 “근저당물건”이라 합니다)에 다음 내용으로 근저당권을 설정합니다.

1. 피담보채무의 범위

채권자는 피담보채무의 범위를 달리하는 다음의 세 유형 가운데 어느 하나를 설정자가 선택할 수 있음을 설명하였고, 그 가운데 [] 에서 정한 채무(이자, 지연배상금 기타 부채채무를 포함합니다)를 담보하기로 합니다.

특정근담보

채무자가 채권자(본·지점)에 대하여 다음 약정서에 의한 거래로 말미암아 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무

년	월	일자	약정서
년	월	일자	약정서

한정근답보

채무자가 채권자(본·지점)에 대하여 다음 종류의 거래로 말미암아 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무

거래, 거래

포괄근담보

채무자가 채권자(본·지점)에 대하여 현재 및 장래에 부담하는 다음 채무
가. 어음대출, 증서대출, 당좌대출, 어음할인, 지급보증, 매출채권거래, 상호부금거래, 사채인수, 유가증권대여, 외국환거래 기타 여신거래로 말미암은 모든 채무
나. 신용카드거래로 말미암은 채무(채무자 이외의 제3자가 담보를 제공한 경우 제외)
다. 채권자와 제3자와의 위 '가'의 거래에 대한 보증채무
라. 채권자가 제3자와의 위 '가'의 거래로 말미암아 취득한 어음 또는 수표상의 채무

2. 채권최고액

가.

금	원
---	---

나. 설정비용 절감 등을 위하여 채권최고액을 최초채권액을 기준 삼아 정하였다 하여도 이를 이유로 이 계약을 특정채무담보 저당권설정계약으로 해석하지 않기로 합니다.

3. 근저당권 결산기

채권자는 근저당권 결산기를 정하는 다음의 세 유형 가운데 어느 하나를 설정자가 선택할 수 있음을 설명하였고, 설정자는 에서 정한 날을 결산기로 하기로 합니다.

지 정 형

년 월 일

자동확정형

정하지 아니합니다. 이 경우 계약일부터 3년이 경과하면 설정자는 서면통지에 의하여 근저당권 결산기를 지정할 수 있기로 하되, 그 결산기는 통지 도달일부터 14일 이후가 되어야 하며, 이에 미달하는 때에는 통지 도달일부터 14일이 되는 날을 결산기로 합니다. 다만, 5년이 경과할 때까지 설정자의 별도 의사표시가 없는 경우에는 계약일부터 5년이 되는 날을 결산기로 합니다.

장래지정형

정하지 아니합니다. 이 경우 계약일부터 3년이 경과하면 설정자는 서면통지에 의하여 근저당권 결산기를 지정할 수 있기로 하되, 그 결산기는 통지 도달일부터 14일 이후가 되어야 하며, 이에 미달하는 때에는 통지 도달일부터 14일이 되는 날을 결산기로 합니다.

제 2 조 공부와 실제의 불일치 등

- ① 근저당물건의 실제가 이 계약서 끝부분 목록란의 기재나 공부상 기재와 맞지 아니한 부분이 있더라도 이 근저당권은 실재물건 위에 그 효력이 미치며, 채권자가 채권보전상의 필요에 따라 청구하는 때에는 설정자는 곧 변경등기나 경정등기 기타 필요한 절차를 밟습니다.
- ② 근저당 토지상에 미등기건물이 있는 경우 또는 장래 건물을 신축할 경우에 채권자가 채권보전상 필요에 따라 청구하는 때에는, 설정자는 지체없이 그 보존등기를 하는 동시에 그 건물에 제1조에 의한 근저당권을 추가 설정합니다.

제 3 조 담보가치의 유지 등

- ① 설정자는 근저당물건에 대하여 멸실·훼손 등 채권자의 채권보전에 지장을 초래할 현상변경 행위를 하고자 하는 때에는 미리 채권자의 승낙을 얻어야 합니다.
- ② 설정자는 근저당물건의 멸실·훼손·공용징수 기타의 사고 또는 현저한 가격 하락이 있거나 그럴 염려가 있을 때에는 곧 이를 채권자에게 통지합니다.

- ③ 제2항의 경우 설정자가 제3자로부터 수령할 배상금, 보상금 등의 채권이 발생한 때에는 설정자는 그 채권을 채권자에게 양도하고 이에 필요한 절차를 밟겠으며, 채권자는 그 수령금으로 다른 담보물의 제공 등 상당한 사유가 없는 한 농협여신거래기본약관 제13조에 준하여 채무의 변제에 충당할 수 있기로 합니다.

제 4 조 보험계약

- ① 설정자는 근저당물건에 대하여 채권보전에 필요한 범위내에서 채권자가 지정하는 종류와 금액으로 보험계약을 맺고, 그 보험계약에 따른 권리 위에 채권자를 위하여 질권을 설정하여 그 보험증권을 채권자에게 교부하고, 이 근저당권의 피담보채무가 존재하는 동안 이를 계속 유지합니다.
- ② 설정자는 제1항에 의한 보험계약 외에 근저당물건에 대하여 따로 보험계약을 맺은 때에는 이를 곧 채권자에게 통지하며, 채권자가 채권보전상의 필요에 따라 청구하는 경우에는 그 보험계약에 따른 권리에 대하여도 채권자를 위하여 질권을 설정합니다.
- ③ 설정자가 제1항, 제2항에 정하는 바에 따르지 아니함으로써 채권자가 채권보전상 필요한 보험계약을 설정자를 대신하여 맺거나 계속하고 그 보험료를 지급한 때에는, 채무자와 설정자는 연대하여 채권자가 지급한 보험료 기타의 제 비용을 농협여신거래기본약관 제4조에 준하여 곧 갹습니다.
- ④ 제1항 내지 제3항에 의한 보험계약에 터 잡아 채권자가 보험금을 수령한 때에는, 다른 담보물의 제공 등 상당한 사유가 없는 한, 피담보채무의 기한도래전일지라도, 채권자는 그 수령금으로 농협여신거래기본약관 제13조에 준하여 채무의 변제에 충당할 수 있습니다.

제 5 조 지상권 · 전세권 · 임차권

- ① 설정자는 근저당 물건이 건물만인 경우, 그 대지에 지상권 또는 전세권이 설정되어 있는 때에는, 그 기간이 만료한 때, 곧 그 설정계약 계속의 절차를 밟기로 합니다.
- ② 제1항의 경우 그 대지에 관한 권리가 임차권인 때에도 설정자는 임차기간 만료한 때에는 곧 임대차계약 계속의 절차를 밟고, 또 토지소유자의 변경이 있는 때에는 곧, 임차권의 내용변경이 생길 경우에는 미리 채권자에게 통지하기로 합니다.
- ③ 설정자는 제1항의 지상권 · 전세권이나 제2항의 임차권에 관하여 해지 기타 그 권리의 소멸 또는 변경을 초래할 염려가 있는 행위를 아니하며 또 그러한 염려가 있는 때에는 그 권리의 보전에 필요한 절차를 밟겠으며 건물이 멸실한 경우라도 채권자의 동의없이 그 권리의 임의처분을 아니하기로 합니다.
- ④ 근저당건물이 화재 기타의 원인으로 멸실하고 보험금 등으로 충당하고도 채무가 남은 경우에 설정자가 곧 건물을 신축하지 아니할 때에는 지상권, 전세권 또는 임차권의 처분은 채권자의 동의를 얻어 하기로 하고 채권자는 그 처분대금으로 제3조 제3항에 준하여 나머지 채무의 변제에 충당할 수 있기로 합니다.

제 6 조 근저당물건의 처분 · 관리 등

- ① 근저당물건의 처분은 법정절차에 의함을 원칙으로 하되, 설정자가 동의를 한 때에는 채권자는 적당하다고 인정되는 방법 · 시기 · 가격 등에 의하여 처분하고 그 취득금에서 제 비용을 뺀 잔액을 농협여신거래기본약관 제13조에 준하여 충당할 수 있습니다.
- ② 제1항의 처분방법 외에 채권자는 설정자를 위하여 근저당물건을 관리하고 그 수익금으로 제1항에 준하여 채무의 변제에 충당할 수 있습니다.
- ③ 설정자가 행방을 감추거나 기타의 사유로 말미암아 근저당물건이 정상적으로 관리 · 유지되지 아니하고 멸실 · 훼손 · 분실 등의 우려가 있는 때에는 채권자는 근저당물건을 점유하여 관리할 수 있습니다.
- ④ 제1항 내지 제3항의 경우 설정자는 지체없이 채권자의 처분 또는 관리에 필요한 협력을 합니다.

제 7 조 회보와 조사

설정자는 근저당물건의 상황에 관하여 채권자로부터 청구가 있는 때에는 그에 따라 곧 회보하거나 조사에 필요한 협조를 합니다.

제 8 조 제 절차이행과 비용부담

- ① 설정자는 이 근저당권의 설정·변경·경정·이전·이관·말소 등에 관한 등기·등록을 하여야 할 때에는 채권자의 청구 있는 대로 곧 필요한 절차를 밟습니다.
- ② 채권자는 제1항의 절차에 드는 비용의 종류와 산출근거를 채무자와 설정자에게 설명하였고, 그 부담 주체를 정하기 위하여 “□” 내에 “√” 표시를 하고 그 정한 바에 따르기로 합니다.

구 분	부 담 주 체		
	채 무 자	설 정 자	채 권 자
등록세	☐	☐	☐
교육세	☐	☐	☐
국민주택채권 매입	☐	☐	☐
법무사수수료	☐	☐	☐
말소(저당권 해지)	☐	☐	☐
감정평가수수료	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

- ③ 제2항에 따라 채권자가 비용을 부담하기로 한 경우라도, 채무자 또는 설정자의 기일도래전 상환 등에 대하여 따로 정한 약정이 있는 때에는 약정에서 정한 기준에 의한 금액을 채무자와 설정자는 연대하여 지급하여야 합니다.
- ④ 제2항에서 채무자·설정자가 부담하기로 한 비용과 근저당물건의 조사·점유·관리·처분 등에 관한 비용을 채권자가 대신 지급한 때에는 농협여신거래기본약관 제4조에 준하여 곧 갚겠습니다.

제 9 조 다른 담보·보증약정과의 관계

- ① 설정자가 채무자의 채권자에 대한 같은 피담보 채무에 관하여 따로 담보를 제공하고 있거나 보증을 하고 있는 경우에는 별도의 약정이 없는 한 그 담보나 보증은 이 계약에 의하여 변경되지 아니하며 이 계약에 의한 담보책임과 별개의 것으로 누적적으로 적용됩니다.
- ② 담보가치의 하락 등을 대비한 채권자의 청구에 의하여 설정자가 같은 피담보채무에 관하여 담보제공과 동시에 같은 금액으로 연대보증을 한 경우, 그 중 어느 하나의 일부 또는 전부를 이행한 때에는 제1항에 불구하고 그 이행한 범위내에서 다른 책임도 면합니다.

제 10 조 담보등의 변경·해지·해제

설정자가 동의를 한 때나, 동등한 가치 이상의 담보대체, 동등한 자력 이상의 보증인 교체 또는 일부 변제액에 비례한 담보나 보증의 해지·해제 등 설정자가 대위변제할 경우의 구상실현에 불리한 영향이 없을 때에는, 거래상 필요에 따라, 채권자는 다른 담보나 보증을 변경 또는 해지·해제할 수 있기로 합니다.

제11조 특약사항

설정자 :

인

근저당물건목록

대 상 목 적 물 의 표 시	순 위

※ 설정자는 다음 사항을 읽고 본인의 의사를 사실에 근거하여 자필로 기재하여 주십시오. (기재예시 : 1. 수령함, 2. 들었음)

1. 농협여신거래기본약관과 이 계약서 사본을 확실히 수령하였습니까?	
2. 위 약관과 계약서의 중요한 내용에 대하여 설명을 들었습니까?	

※ 설정자가 타인을 위하여 주택을 담보로 제공하는 경우에는 설정자는 이 계약서 작성일을 포함하여 3일 이내에 담보제공을 철회할 수 있습니다. 또한, 철회권을 미리 포기하고 이 설정계약을 즉시 확정할 수도 있습니다. 필요시 설정자는 위 기간 이내에 본인의 의사를 다음란에 자필로 기재하여 주십시오.

(기재예시 : 철회함. 년 월 일, 포기함. 년 월 일)

담보제공의사를 철회합니까? (철회한 때에는 이 계약은 취소되고 설정자는 담보책임을 부담하지 않습니다. 이 때 담보설정.해지에 드는 비용은 설정자가 전부 부담 하여야 합니다.)	년 월 일
철회권을 포기합니까? (철회권을 포기한 때에는 이 설정계약은 즉시 확정됩니다.)	년 월 일

상 담 자	직 위 :	성 명 :	①
-------	-------	-------	---

이 계약서에 따라 등기되었음을 확인하고, 등기권리증을 수령함.

년 월 일 설정자 ④

담보제공자가 꼭 알아두어야 할 사항

저당권이란

- 채무자가 기일에 채무를 상환하지 않으면, 채권자는 설정자가 제공한 담보물을 처분하여 우선적으로 변제받는 권리입니다.
- 따라서 자기소유의 부동산에 타인을 위하여 저당권을 설정하는 것은 타인의 채무불이행으로 인하여 자기자산을 잃게 될 수 있는 위험을 부담하는 행위입니다.

담보종류에 따른 책임 범위

- 「**특정채무담보**」는 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 특정된 채무만을 담보하는 것으로, 그 채무가 연기·재취급 또는 다른 여신으로 대환된 때에는 담보하지 않습니다.
- 「**근담보**」는 채무자와 채권자 사이에 이미 맺어져 있거나 앞으로 맺게 될 거래계약으로부터 현재 발생되어 있거나 앞으로 발생할 채무를 채권 최고액의 범위내에서 담보하게 되는 것으로 세가지 유형이 있으며, 각 유형에 따른 책임범위는 다음과 같습니다.

「특정 근담보」

특정된 거래계약(예 : 년 월 일자 여신거래약정서)으로부터 계속적으로 발생하는 채무를 담보하며, 그 채무가 기한 연기된 때에도 담보합니다. 그러나 재취급 또는 다른 여신으로 대환된 때에는 담보하지 않습니다.

「한정 근담보」

특정한 종류의 거래(예 : 당좌대출거래)에 대하여 이미 맺어져 있거나 앞으로 맺게 될 거래 계약으로부터 현재 발생되어 있거나 앞으로 발생하게 될 채무를 모두 담보하며, 그 채무의 연기나 재취급은 물론 같은 종류로 대환된 때에도 담보합니다. 그러나 다른 종류의 여신으로 대환된 때에는 담보하지 않습니다.

「포괄 근담보」

채무자가 채권자에게 부담하는 현재 및 장래의 모든 채무(여신거래로 인한 채무 뿐만 아니라 기타 다른 형태의 채무를 포함합니다.)를 담보하여 그 책임범위가 아주 광범위하므로 포괄근담보를 선택할 경우 다시 한번 신중히 생각한 후에 결정하십시오.

담보제공자가 연대보증까지 서는 경우

- 담보제공자가 연대보증을 별도로 서는 경우, 채권자는 담보제공 부동산 외에 담보제공자의 다른 일 반재산에 대하여도 집행을 할 수 있습니다.

근담보

결 재	본인자필확인	계 원	책임자	책임자	사무소장

근저당권설정변경계약서

(피담보채무범위 변경, 근저당권결산기 변경용)

★ 붉은선 으로 표시된 란(당사자란 변경내용 및 계약서 끝부분)은 담보 제공자가 반드시 자필로 기재하시기 바랍니다.

★ 이 변경계약은 등기사항이 아니므로 당사자간의 합의만으로 그 효력이 생기게 됩니다.

20 년 월 일

채권자겸근저당권자	성 명 :	농업협동조합중앙회
	주 소 :	

채무자	성 명 :	(인)
	주 소 :	

근저당권설정자 (소유권 이전된 경우 제3취득자)	성 명 :	(인)
	주 소 :	

농업협동조합중앙회는 본인에게 이 약정서상의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 농협여신거래기본약관과 이 약정서의 사본을 교부하여야 합니다.

위 당사자 사이에 이미 설정한 아래 표시 근저당권의 를(을) 다음과 같이 변경합니다.

피담보채무의 범위

변경 후 피담보채무의 범위 :

근저당권의 결산기

변경 후 근저당권의 결산기 :

※ 이미 설정한 근저당권의 표시

1. 설정계약		년 월 일자 근저당권설정계약서					
2. 저 당 권 의 표 시	등 기	지방법원	등기소	년	월	일	등기접수 제 호
	물건표시						
	순 위						
	소 유 자						
	등 기	지방법원	등기소	년	월	일	등기접수 제 호
	물건표시						
	순 위						
	소 유 자						
	등 기	지방법원	등기소	년	월	일	등기접수 제 호
	물건표시						
	순 위						
	소 유 자						

※ 근저당권설정자는 다음 사항을 읽고 본인의 의사를 사실에 근거하여 자필로 기재하여 주십시오. (기재예시 : 수령함.)

이 계약서 사본을 확실히 수령하였습니까?	
------------------------	--

상 담 자	직 위 :	성 명 : ㉠
-------	-------	---------

<별표 8>

근담보

결재	본인자필확인	계원	책임자	책임자	사무소장

근저당권설정변경계약서

(채권최고액 증액 또는 감액용)

20 년 월 일

★ 굵은선 으로 표시된 란(당사자란 변경내용 및 계약서 끝부분)은 담보 제공자가 반드시 자필로 기재하시기 바랍니다.

★ 이 변경계약은 등기사항이므로 당사자간의 합의와 근저당권 변경등기를 함으로써 그 효력이 생기게 됩니다.

채권자겸근저당권자	성명 :	농업협동조합중앙회
	주소 :	

채무자	성명 :	인
	주소 :	

근저당권설정자 (소유권 이전된 경우 제3취득자)	성명 :	인
	주소 :	

농업협동조합중앙회는 본인에게 이 약정서상의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 농협여신거래기본약관과 이 약정서의 사본을 교부하여야 합니다.

위 당사자 사이에 이미 설정한 아래 표시 근저당권의 을 다음과 같이 변경합니다.

채권최고액 감액

감액 후 채권최고액 :

채권최고액 증액

증액 후 채권최고액 :

※ 이미 설정한 근저당권의 표시

1. 설정계약		년 월 일자 근저당권설정계약서				
2. 저 당 권 의 표 시	등 기	지방법원	등기소	년	월	일 등기접수 제 호
	물건표시					
	순 위					
	소 유 자					
	등 기	지방법원	등기소	년	월	일 등기접수 제 호
	물건표시					
	순 위					
	소 유 자					
	등 기	지방법원	등기소	년	월	일 등기접수 제 호
	물건표시					
	순 위					
	소 유 자					

※ 근저당권설정자는 다음 사항을 읽고 본인의 의사를 사실에 근거하여 자필로 기재하여 주십시오. (기재예시 : 수령함.)

이 계약서 사본을 확실히 수령하였습니까?	
------------------------	--

상 담 자	직 위 :	성 명 : ㉠
-------	-------	---------

근보증

근 보 증 서

결 재	계 원	책임자	책임자	사무소장

농업협동조합중앙회 앞

20 년 일 일

본인·자필 확인		
사무소:		
직:	성명:	인

연대보증인	성명 : ①인
	주소 :

연대보증인(이하“보증인”이라 합니다)은 채무자가 농업협동조합중앙회(이하“중앙회”라 합니다)에 대하여 현재 및 장래에 부담하는 제1조에서 정하는 범위의 모든 채무에 대하여 채무자와 연대하여 보증채무를 지며, 보증채무의 이행에 관하여도 농협여신거대기본약관 및 채무자가 따로 중앙회에 제출한 다음의 피보증채무에 관한 거래약정서의 각 조항이 적용됨을 승인하고, 아래 각 조항을 확약합니다.

제 1 조 보증채무의 내용

① 보증인은 아래의 내용에 따라서 보증채무를 부담합니다.

1. 채무자 : 성 명
 주 소
2. 피보증채무의 범위

중항회는 피보증채무의 범위를 달리하는 다음의 세 유형 가운데 어느 하나를 보증인이 선택할 수 있음을 설명하였고 보증인은 그 가운데 에서정한 채무(이자, 지연배상금, 기타 부대채무를 포함합니다)를 보증하기로 합니다.

특정근보증

채무자가 중앙회(본·지점)에 대하여 다음 약정서에 의한 거래로 말미암아 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무(아래 약정의 상환기일 또는 거래기간을 보증인의 동의를 받아 연장한 때에는 그 채무 포함)

년	월	일자	약정서
년	월	일자	약정서

한정근보증

채무자가 중앙회(본·지점)에 대하여 다음 종류의 거래로 말미암아 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무

거래,

거래

포괄근보증

채무자가 중앙회(본·지점)에 대하여 현재 및 장래에 부담하는 다음 채무

가. 어음대출, 증서대출, 당좌대출, 어음할인, 지급보증, 매출채권거래, 상호부금거래, 사채인수, 유가증권대여, 외국환거래 기타 여신거래로 말미암은 모든 채무

나. 중앙회와 제3자와의 위 '가'의 거래에 대한 보증채무

다. 중앙회가 제3자와의 위 '가'의 거래로 말미암아 취득한 어음 또는 수표상의 채무

3. 근보증 한도액

금

원

4. 근보증 결산기

중앙회는 근보증 결산기를 정하는 다음의 세 유형 가운데 어느 하나를 설정자가 선택할 수 있음을 설명하였고, 보증인은 에서 정한 날을 결산기로 하기로 합니다.

지 정 형

년

월

일

자동확정형

정하지 아니합니다. 이 경우 보증약정일부터 3년이 경과하면 보증인은 서면통지에 의하여 근보증 결산기를 지정할 수 있기로 하되, 그 결산기는 통지 도달일부터 14일 이후가 되어야 하며, 이에 미달하는 때에는 통지 도달일부터 14일이 되는 날을 결산기로 합니다. 다만, 5년이 경과할 때까지 보증인의 별도 의사표시가 없는 경우에는 계약일부터 5년이 되는 날을 결산기로 합니다.

장래지정형

정하지 아니합니다. 이 경우 보증약정일부터 3년이 경과하면 보증인은 서면통지에 의하여 근보증 결산기를 지정할 수 있기로 하되, 그 결산기는 통지 도달일부터 14일 이후가 되어야 하며, 이에 미달하는 때에는 통지 도달일부터 14일이 되는 날을 결산기로 합니다.

② 채무자의 중앙회에 대한 채무 중 다음의 금융기관 또는 이에 준하는 기관이 보증한 부분은 제1항 제2호 피보증채무의 범위에서 제외합니다.

1. 은행법에 의한 금융기관 및 특별법에 의한 은행
2. 신용보증기금법에 의한 신용보증기금
3. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 기술신용보증기금

4. 근로자의 주거안정과 목돈마련지원에 관한 법률에 의한 주택금융신용보증기금
5. 농림수산업자신용보증법에 의한 농림수산업자신용보증기금
6. 보험업법에 의한 보증보험주식회사
7. 기타 중앙회와 협약을 체결하여 보증서를 발급하는 기관

제 2 조 상계의 제한

보증인은 주채무의 기일도래 전 또는 여신거래기본약관 제7조에 의한 기한의 이익상실(기업자금의 경우 제9조에 의한 할인어음의 환매청구사유 발생 포함)에 따라 보증채무를 이행하여야 할 상태에 도달하기 전에는, 채무자의 중앙회에 대한 예금 기타의 채권에 의한 주채무와의 상계로써 중앙회에 대항하지 않습니다.

제 3 조 다른 담보·보증약정과 관계

- ① 보증인이 채무자의 중앙회에 대한 같은 피담보채무에 관하여 따로 담보를 제공하고 있거나 보증을 하고 있는 경우에는 별도의 약정이 없는 한 그 담보나 보증은 이 보증약정에 의하여 변경되지 아니하며 이 약정에 의한 보증책임과 별개의 것으로 누적적으로 적용됩니다.
- ② 담보가치의 하락 등을 대비한 중앙회의 청구에 의하여 같은 피담보채무에 관하여 담보제공과 동시에 같은 금액으로 연대보증을 한 경우, 그 중 어느 하나의 일부 또는 전부를 이행한 때에는 제1항에 불구하고 그 이행한 범위내에서 다른 책임도 면합니다.

제 4 조 담보 등의 변경·해지·해제

보증인이 동의를 한 때나, 동등한 가치 이상의 담보대체, 동등한 자력 이상의 보증인 교체 또는 일부 변제액에 비례한 담보나 보증의 해지·해제 등 보증인이 대위변제할 경우의 구상실현에 불리한 영향이 없을 때에는, 거래상 필요에 따라, 중앙회는 다른 담보나 보증을 변경 또는 해지·해제할 수 있기로 합니다.

제 5 조 특약사항

보증인 :

㉞

※ 보증인은 다음 사항을 읽고 본인의 의사를 사실에 근거하여 자필로 기재하여 주십시오. (기재 예시 : 1. 수령함, 2. 3. 들었음)

1. 농협여신거래기본약관과 이 계약서 사본을 확실히 수령하였습니까?	
2. 위 약관과 계약서의 중요한 내용에 대하여 설명을 들었습니까?	
3. 채무자의 부채현황, 연체유무 등의 내용에 대하여 설명을 들었습니까?	

상 담 자	직 위 :	성 명 :	㉞
-------	-------	-------	---

연대보증인이 꼭 알아두어야 할 사항

연대보증이란

- 중앙회(채권자)에 대하여 채무자와 동일한 내용의 채무를 부담하는 행위입니다.
- 따라서 연대보증인은 채무자가 채무를 갚지 않을 경우 이를 대신 갚아야 하므로 그만큼 재산상의 손실을 가져올 수 있는 위험을 부담하게 됩니다.
- 한편, 연대보증은 보통의 보증과 달리 최고·검색의 항변권 및 분별의 이익이 없으며 또한 채권자는 어느 연대보증인에 대해서도 주채무의 전액을 청구할 수 있는 제도입니다.

용어해설

- **최고의 항변권** : 채권자가 보증인에게 채무의 이행을 청구한 경우에 보증인은 먼저 주채무자가 자력이 있다는 사실 및 그 집행이 용이하다는 것을 증명하여 먼저 주채무자에게 청구할 것을 항변할 수 있는 권리로서 보통보증에서만 인정되는 권리입니다.
- **검색의 항변권** : 채권자가 보증인에게 채무의 이행을 청구한 경우에 보증인은 주채무자에게 변제자력이 있다는 사실 및 집행이 용이함을 증명하여 먼저 주채무자에게 집행하라고 그 청구를 거절할 수 있는 권리로서 보통보증에서만 인정되는 권리입니다.
- **분별의 이익** : 보통의 공동보증에 있어서 각 보증인이 채무에 대하여 보증인의 수에 따라 균등비율로 분할하여 그 책임을 분담하는 이익을 말하나, 연대보증에서는 인정되지 않습니다.

연대보증 종류에 따른 책임범위

- 「**특정채무보증**」은 채무자가 중앙회에 대하여 부담하는 특정된 채무만을 보증하는 것으로, 그 채무가 연기·재취급 또는 다른 여신으로 대환된 때에는 보증책임을 지지 않습니다. 다만, 보증인이 연기동의를 한 경우에는 보증책임을 있습니다.
- 「**근보증**」은 채무자와 중앙회 사이에 이미 맺어져 있거나 앞으로 맺게 될 거래계약으로부터 현재 발생되어 있거나 앞으로 발생할 채무를 보증한도액의 범위내에서 보증하게 되는 것으로 세가지 유형이 있으며, 각 유형에 따른 책임범위는 다음과 같습니다.

☞ 특정 근보증

특정된 거래계약(예 : 년 월 일자 여신거래약정서)으로부터 계속적으로 발생하는 채무를 보증하며, 그 채무가 기한 연기된 때에도 보증합니다. 그러나 재취급 또는 다른 여신으로 대환된 때에는 보증하지 않습니다.

☞ 한정 근보증

특정한 종류의 거래(예 : 당좌대출거래)에 대하여 이미 맺어져 있거나 앞으로 맺게 될 거래 계약으로부터 현재 발생되어 있거나 앞으로 발생하게 될 채무를 모두 보증하며, 그 채무의 연기나 재취급은 물론 같은 종류로 대환된 때에도 보증합니다. 그러나 다른 종류의 여신으로 대환된 때에는 보증하지 않습니다.

☞ 포괄 근보증

채무자가 중앙회에 부담하는 현재 및 장래의 모든 채무(여신거래로 인한 채무 뿐만 아니라 기타 다른 형태의 채무를 포함한다)를 보증하여 그 책임범위가 아주 광범위하므로 포괄근보증을 선택할 경우 다시 한번 신중히 생각한 후에 결정하십시오.

담보물교체의뢰서

결	계	책임자	책임자	사무소장
재				

농업협동조합중앙회 앞

여신거래약정시 제공한 담보물을 아래와 같이 교체하고자 신청하니 승낙하여 주시기 바라며, 추후 이로 인하여 귀회에 손실이 발생할 때에는 본인과 담보제공자 및 연대보증인이 연대하여 책임을 부담하겠습니다.

아 래

여 신 개시일	당 초 담 보 물			신청일 현재 여 신 잔 액	변 경 후 담 보 물			비고
	종 류	수 량	감정가액		종 류	수 량	감정가액	

년 월 일

본 인 (채무자)	성 명 :
	주 소 :

담보제공인	성 명 :
	주 소 :

연대보증인	성 명 :
	주 소 :

본인.자필 확인	
사무소:	
직:	성명:

연대보증인교체의뢰서

결 재	계 원	책임자	책임자	사무소장

농업협동조합중앙회 앞

채무자가 년 월 일자로 귀회와 여신거래약정시 입보한 연대보증인을 아래와 같이 교체하여 주시기 바랍니다.

아 래

- 1. 여신과목 :
- 2. 여신잔액 :
- 3. 상환기일 :
- 4. 채 무 자 :
- 5. 교체내용 :

본인.자필 확인	
사무소:	
직: 성 명:	인

교 체 전 연 대 보 증 인			교 체 후 연 대 보 증 인		
주 소	성 명	주민등록번호	주 소	성 명	주민등록번호

년 월 일

채 무 자	성 명 :	]
	주 소 :	

연대보증인 (잔존보증인)	성 명 :	]
	주 소 :	

교 체 후 연대보증인	성 명 :	]
	주 소 :	

담보제공인	성 명 :	]
	주 소 :	

직전 3영업일간 금융투자협회가 고시하는 「91일물 CD유통수익률」 증가의 단순평균값을 적용하기로 합니다.

2. 재산정주기가「6개월」,「1년」,「2년」,「3년」,「5년」인 경우에는 대출실행 일과 그날로부터 매 재산정주기 해당일이 되는 날 각각에 대해 직전 3영업일간 KIS채권평가, 한국채권평가, 나이스채권평가, 에프앤자산평가가 고시하는 「재산정주기 해당 기간의 AAA등급 금융채유통수익률」 증가의 단순평균 값(소수점이하 셋째자리에서 반올림)을 적용하기로 합니다.

3. 이 기준은 금융환경의 변화(예: 91일물 CD거래 없음) 등 불가피한 사정이 발생할 경우 변경될 수 있으며, 이 경우 중앙회는 영업점 게시판, 인터넷매체 등을 통해 고시하기로 합니다.

②「COFIX(Cost of Funds Index : 자금조달비용지수) 기준금리」는 (□ 매6개월, □ 매1년, □ 매()개월) 주기로 재산정 하기로 하며, 매재산정주기 해당되는 날에 대해서는 매월 전국은행연합회가 고시한「COFIX 기준금리」를 적용하되, 고시일까지는 직전월 「COFIX 기준금리」를 적용하고, 고시일 익영업일부터는 해당월의 「COFIX 기준금리」를 적용합니다.

③「KORIBOR기준금리」는 전국은행연합회에서 고시하는 대출실행일 직전 3영업일 단순평균의 『기간별 KORIBOR』를 다음과 같이 적용하기로 합니다.

건별대출의 대출기간	기준금리
30일 이내	1개월 기준 KORIBOR
31일~60일	2개월 기준 KORIBOR
61일~91일	3개월 기준 KORIBOR
92일~120일	4개월 기준 KORIBOR
121일~150일	5개월 기준 KORIBOR
151일~180일	6개월 기준 KORIBOR
181일~270일	9개월 기준 KORIBOR
271일 ~1년	1년 기준 KORIBOR

1. 『기간별 KORIBOR』는 건별대출 실행시 정한 대출기간에 따라 적용되며, 이를 중도 상환하는 경우에도『기간별 KORIBOR』의 변동은 없기로 한다.

2. 한국은행 C1자금대상대출(총액한도대상)인 경우는 제1호의 기준금리보다 0.25%p 낮게 적용합니다.

3. 대출실행시 결정된 이자율은 개별대출금 상환기일까지 변경없이 적용하기로 한다.

④「외화대출 기준금리」는 (□ 매3개월, □ 매6개월) 주기로 재산정 하기로 하며, 대출실행일과 그날로부터 매재산정주기 해당일이 되는 날 각각에 대해 직전영업일 영국런던 오전 11시 영국은행협회((British Bankers Association)가 고시하고 공신력있는 통신회사(Reuter, Bloomberg 등)로부터 제공받는 해당 통화별 리보(LIBOR)에 대출기간별 차입스프레드를 감안하여 산출하기로 합니다.

⑤ 고정금리 대출의 경우에는 국가경제, 금융사정의 급격한 변동 등으로 인한 사정변경의 사유를 제외하고는 원칙적으로 대출만기일까지 금리를 변동할 수 없는 것으로 합니다.

⑥ 중앙회의 예.적금을 담보로 하는 수신금리연동대출의 예.적금 금리가 변동되는 경우에는 변동되는 날로부터 최초 도래하는 일요일부터 대출금리가 변동되는 것으로 합니다.

⑦ 기타 중앙회가 고시하는 기준금리(Prime Rate 등)에 연동하는 변동대출의 경우 중앙회가 정하는 일자부터 변경된 이자율을 적용합니다.

⑧ 여신기간 만료에 따라 기한을 연기하는 경우에는 기준금리, 채무자의 신용등급 또는 담보가치의 변동 등에 따라 변경된 이자율을 적용하기로 하며 변경된 이자율은 10일 이내에 유선 또는 서면으로 통지하기로 합니다. 다만, 이자율 변경이 없는 경우에는 통지를 생략할 수 있습니다.

⑨ 제8항 본문에 의거 변경된 이자율에 이의가 있을 때는 변경일로부터 1개월 이내에 본 약정을 해지할 수 있으며, 이 경우 해지일까지는 변경 전 이자율을 적용하기로 하며, 해지일 경과시까지 대출금이 상환되지 않을 경우에는 지연배상금이 적용됩니다.

⑩ 제9항에 정한 기한 내에 이의를 제기하지 않을 경우에는 변경된 이자율에 동의한 것으로 봅니다.

제 1-2 조 종합통장대출,가계당좌대출 및 당좌대출의 이자율의 변동

① 「MOR(Market Opportunity Rate:시장조달금리)기준금리」는 (☐ 매1일, ☐ 매3개월, ☐ 매6개월, ☐ 매1년, ☐ 매2년, ☐ 매3년, ☐ 매5년) 주기로 재산정 하기로 하며, 금리재산정주기에 따라 다음과 같이 산출하기로 합니다.

1. 재산정 주기가 「1일」인 경우에는 대출실행일과 그날로부터 매일 각각에 대해 직전 3영업일간 한국은행이 고시하는「한국은행표목표금리」의 단순평균 값을 적용하기로 합니다.

2. 재산정주기가 3개월인 경우에는 대출실행일과 그날로부터 매3개월이 되는 날 각각에 대해 직전 3영업일간 금융투자협회가 고시하는 「91일물 CD유통수익률」 종가의 단순평균값을 적용하기로 합니다.

3. 재산정주기가「6개월」,「1년」,「2년」,「3년」,「5년」인 경우에는 대출 실행일과 그날로부터 매재산정주기 해당일이 되는 날 각각에 대해 직전 3영업일간 KIS채권평가, 한국채권평가, 나이스채권평가, 에프앤자산평가가 고시하는 「재산정주기 해당 기간의 AAA등급 금융채유통수익률」 종가의 단순평균 값(소수점이하 셋째자리에서 반올림)을 적용하기로 합니다.

4. 금리 재산정주기 해당일이 속하는 월의 넷째 토요일부터 변동된 금리를 적용하되, 해당 월의 넷째 토요일을 경과한 경우에는 익월 넷째 토요일부터 변동 금리를 적용하기로 합니다.

5. 이 기준은 금융환경의 변화(예: 91일물 CD거래 없음) 등 불가피한 사정이 발생할 경우 변경될 수 있으며, 이 경우 중앙회는 영업점 게시판, 인터넷매체 등을 통해 고시하기로 합니다.

②「COFIX(Cost of Funds Index : 자금조달비용지수) 기준금리」는 (☐ 매6개월, ☐ 매1년, ☐ 매()개월) 주기로 재산정 하기로 하며, 매재산정주기 해당되는 날에 대해서는 매일 전국은행연합회가 고시한「COFIX 기준금리」를 적용하되, 고시일 까지는 직전월 「COFIX 기준금리」를 적용하고, 고시일 익영업일 부터는 해당월의 「COFIX 기준금리」를 적용합니다.

③ 중앙회의 예.적금을 담보로 하는 수신금리연동대출의 예.적금 금리가 변동되는 경우에는 예.적금 금리가 변동되는 날이 속하는 월의 넷째 토요일에 대출금리 가 변동되는 것으로 합니다. 다만, 예.적금의 금리가 변동되는 날이 해당 월의 넷째 토요일이후인 경우에는 익월 넷째 토요일에 변경되는 것으로 합니다.

④ 고정금리 대출의 경우에는 국가경제,금융사정의 급격한 변동 등으로 인한 사정변경의 사유를 제외하고는 원칙적으로 대출만기일까지 금리를 변동할 수 없는 것으로 합니다.

⑤ 기타 중앙회가 고시하는 기준금리(Prime Rate 등)에 연동하는 변동대출의 경우 중앙회가 정하는 일자부터 변경된 이자율을 적용합니다.

⑥ 여신기간 만료에 따라 기한을 연기하는 경우에는 기준금리, 채무자의 신용등급 또는 담보가치의 변동 등에 따라 변경된 이자율을 적용하기로 하며 변경된 이자율은 10일 이내에 유선 또는 서면으로 통지하기로 합니다. 다만, 이자율 변경이 없는 경우에는 통지를 생략할 수 있습니다.

⑦ 제6항 본문에 의거 변경된 이자율에 이의가 있을 때는 변경일로부터 1개월 이내에 본 약정을 해지할 수 있으며, 이 경우 해지일까지는 변경 전 이자율을 적용하기로 하며, 해지일 경과시까지 대출금이 상환되지 않을 경우에는 지연배상금이 적용됩니다.

⑧ 제7항에 정한 기한 내에 이의를 제기하지 않을 경우에는 변경된 이자율에 동의한 것으로 봅니다.

제 2 조 상환방법의 변경

본 약정에서 정한 상환방법을 다음과 같이 변경합니다.

본 약 정	변 경

제 3 조 거래방식의 변경

본 약정에서 정한 여신과목 및 거래방식을 다음과 같이 변경합니다.

[※ 해당 "□" 항목에 "√" 표시를 합니다.]

구 분	본 약 정		변 경	
	약관 및 약정서	거래방식	변경약관 및 약정서	거래방식
거래방식의 변경	농협여신거래기본약관(가계용) 및 대출거래약정서(가계용) 적용	☐ 개별거래 ☐ 한도거래	농협여신거래기본약관(가계용) 및 대출거래약정서(가계용) 적용	☐ 개별거래 ☐ 한도거래
	농협여신거래기본약관(기업용) 및 여신거래약정서(기업용) 적용	☐ 개별거래 ☐ 한도거래	농협여신거래기본약관(기업용) 및 여신거래약정서(기업용) 적용	☐ 개별거래 ☐ 한도거래
	※ 종합통장 방식(대출거래약정서 Ⅱ형, 여신거래약정서 Ⅱ)을 개별거래 또는 한도거래[대출거래약정서(가계용), 여신거래약정서(기업용)]로 약정하거나, 개별거래 또는 한도거래[(대출거래약정서(가계용), 여신거래약정서(기업용))]로 약정한 여신을 종합통장 방식(대출거래약정서 Ⅱ형, 여신거래약정서 Ⅱ)으로 변경하는 조건변경은 불가하며, 새로운 약정서를 받고 대환대출로 취급함			

제 4 조 한도약정수수료

제1조의 대출금액을 한도약정(기한연기 포함)할 때 대출약정액의 0.5%를 대출한도약정 수수료로 중앙회에 지급하기로 합니다.

제 5 조 채무의 동일성

조건 변경과 관련하여 본 약정에 의하여 대출금계좌번호와 대출일자 등이 부득이 변경되는 경우에도 본 약정에 의한 대출금과 이 약정으로 하여 계좌번호 등이 변경된 대출금은 동일한 것임을 확인합니다.

제 6 조 기타 특약사항

	채 무 자	(인)
	연대보증인	(인)
	담보제공자	(인)

추 가 약 정 서

(상환자력 유지의무용)

『주식회사의외부감사에관한법률』 대상업체로서 부실징후분류기업 및 여신담당부서장이 필요하다고 인정하는 기업에 대한 본회 순여신액 10억원 이상 지원시 작성함

농업협동조합중앙회 앞

년 월 일

본 인 (채무자)	성 명 :	]
	주 소 :	

연대보증인	성 명 :	]
	주 소 :	

연대보증인	성 명 :	]
	주 소 :	

담보제공자	성 명 :	]
	주 소 :	

본인은 귀회와 맺은 여신거래 제 약정에 추가하여 다음 사항을 이행할 것을 약속합니다.

다 음

1. 재무구조개선을 위하여 아래와 같이 적정한 재무비율을 유지하기로 합니다.

()호 가. 금융비용 대 매출액비율을 ()% 이하로 유지
삭제 나. ()비율을 ()% (이상, 이하)(으)로 유지
(인) 다. ()비율을 ()% (이상, 이하)(으)로 유지

2. 유상증자의 필요성이 현저하다고 인정되어 귀회가 이를 청구할 경우에는 그에 응하기로 합니다.

3. 기업의 합병, 영업양도, 중요한 재산의 매각·임대 또는 담보제공·제3자(계열사 포함)를 위한 채무보증, 신규사업 진출, 부동산 취득시에는 사전에 귀회와 협의하기로 합니다.

시설자금한도 산정표

기업체명 :

작성일 : 년 월 일

사무소명 :

심사자 :

1. 대출비율에 따른 소요자금 한도 산정(단위:백만원)

투자내역	투자에정액	투자금액 사정액(A)	대출가능 (A×80%)	기 투자액	
				자체자금	차입금
계					
여신가능금액 (대출가능액-당해시설관련 기시설자금차입금)					

- 주) 1. 당해 시설물의 구입, 공장신축등과 관련된 세금계산서, 도급계약서, 매매계약서, 납품계약서, 수입면장 등 객관적인 자료에 의해 총투자액의 적정성을 검토해야 한다
2. 대출실행일 이전에 이미 시설투자를 하고 대금결제를 마친 부분은 이에 대한 증빙자료를 갖추고 있는 경우 이를 투자금액에 포함시킬 수 있다. 다만, 해당시설완공 후 대금결제를 마친 경우에는 시설자금 대출을 취급할 수 없다.
3.투자상세내역은 별도로 붙일 것

2. 부서장 사정의견(판단 근거 등)

<별표 15>

기업운전자금 사용내역표

계원	책임자	책임자	사무소장

농협중앙회앞

대출금 현황

대출일자		대출금액	백만원
계좌번호		신청용도	

사 용 내 역

구 분	금액(백만원)	세부 사용내역	증빙서류 여부	적정여부 (은행작성란)
원자재 구입비				
임 금				
용 역 비				
판매활동비				
소모품 구입비				
당행 대출금 상환				
타행 대출금 상환				
()				
합 계				
기 타				

※ 별도의견 기술 및 증빙서류가 없는 경우 기타란에 기재

위 사용내역은 사실과 다름 없음을 확인 합니다.

200 년 월 일

업체명 및 대표자 : (인)

※ 위 자료를 미제출하거나, 신청자금의 용도와 유용사실이 확인되는 경우에는 은행여신거래기
본약관 제5조, 제7조 및 제20조에 의한 제재를 받게 됩니다.

점검결과(본회작성)

점검일자	방문지(본사, 공장)	면 담 자	
		업 체	본 회
			(인)
☐ 신청용도대로 사용 ☐ 신청용도외 사용			
추가의견			

※ 별도 의견기술이 필요한 경우 추가의견란에 기재

농협여신거래기본약관 (기 업 용)

이 여신거래기본약관(이하 “약관”이라 합니다)은 농업협동조합중앙회 (이하 “중앙회”라 합니다)와 거래처와의 상호신뢰를 바탕으로 여신거래의 원활하고 공정한 처리를 위하여 만들어진 것입니다.

중앙회는 이 약관을 모든 영업점 및 전자금융매체에 비치·게시하고, 거래처는 이를 열람하거나 그 교부를 청구할 수 있습니다.

제 1 조 적용범위

- ① 이 약관은 중앙회와 채무자(차주·할인신청인·지급보증신청인 등 중앙회에 대하여 채무를 부담하는 사람을 말합니다. 이하 같습니다) 사이의 어음대출·어음할인·증서대출·당좌대출·지급보증·유가증권대여·외국환 기타의 여신에 관한 모든 거래에 적용됩니다.
- ② 이 약관은 채무자가 발행·배서·인수나 보증한 어음(수표를 포함합니다. 이하 같습니다)을 중앙회가 제3자와의 여신에 관한 거래에서 취득한 경우에 그 채무의 이행에 관하여도 적용됩니다. 다만, 제2조, 제3조, 제5조, 제7조, 제9조, 제12조 제1항, 제15조 제1항은 적용되지 않습니다.
- ③ 이 약관은 중앙회의 본·지점과 채무자의 본·지점 사이의 제1항 및 제2항의 적용범위에 속하는 모든 거래와 채무이행에 공통으로 적용됩니다.

제 2 조 어음채권과 여신채권

채무자가 발행하거나 배서·보증·인수한 어음에 의한 여신의 경우에는 중앙회는 어음채권 또는 여신채권의 어느 것에 의하여도 청구할 수 있습니다.

제 3 조 이자 등과 지연배상금

- ① 이자·할인료·보증료·수수료 등(이하 “이자 등”이라고 합니다)의 율·계산방법·지급의 시기 및 방법에 관하여는, 채무자는 법령이 허용하는 한도내에서 중앙회가 정하는 바에 따르기로 합니다.
- ② 이자 등의 율은 거래계약시에 다음의 각호 중 하나를 선택하여 적용할 수 있습니다.
 1. 채무의 이행을 완료할 때까지 중앙회가 그 율을 변경할 수 없음을 원칙으로 하는 것
 2. 채무의 이행을 완료할 때까지 중앙회가 그 율을 수시로 변경할 수 있는 것
- ③ 제2항 제1호를 선택한 경우에 채무이행완료 전에 국가경제·금융사정의 급격한 변동 등으로 계약 당시에 예상할 수 없는 현저한 사정변경이 생긴 때에는 중앙회는 채무자에 대한 개별통지에 의하여 그 율을 인상·인하 할 수 있기로 합니다. 이 경우 변경요인이 해소된 때에는 중앙회는 해소된 상황에 부합되도록 변경하여야 합니다.
- ④ 제2항 제2호를 선택한 경우에 이자 등의 율에 관한 중앙회의 인상·인하는 건전한 금융관행에 따라 합리적인 범위내에서 이루어져야 합니다.
- ⑤ 채무자가 중앙회에 대한 채무의 이행을 지체한 경우에는, 곧, 지급하여야 할 금액에 대하여 법령이 정하는 제한내에서 중앙회가 정한 율로, 1년을 365일로 보고 1일 단위로 계산한 지체일수에 해당하는 지연배상금을 지급하기로 하되, 금융사정의 변화 그 밖의 상당한 사유로 인하여 법령에 의하여 허용되는 한도내에서 율을 변경할 수 있습니다. 다만, 외국환거래에 있어서는 국제관례·상관습 등에 따릅니다.
- ⑥ 중앙회가 이자 등과 지연배상금의 계산방법·지급의 시기 및 방법을 변경하는 경우에, 그것이 법령에 의하여 허용되는 한도내이고 금융사정 및 그 밖의 여신거래에 영향을 미치는 상황의 변화로 인하여 필요한 것일 때에는 변경 후 최초로 이자를 납입하여야 할 날부터 그 변경된 사항이 적용됩니다.

⑦ 제4항, 제5항 및 제6항에 따라 변경하는 경우 중앙회는 그 변경 기준일부터 1개월간 모든 영업점 및 중앙회가 정하는 전자매체 등에 이를 게시하여야 합니다. 다만, 특정채무자에 대하여 개별적으로 변경하는 경우에는 개별통지 하여야 합니다.

⑧ 제3항 및 제6항에 의하여 채무자에게 예상하지 못한 불이익이 초래되는 경우에, 채무자는 변경후 최초로 이자를 납입하여야 할 날부터 1개월 이내에 계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우 해지일까지는 변경전의 이율 등을 적용하기로 하고, 채무자가 그 해지로 인하여 발생한 중앙회에 대한 반환채무이행을 지체한 경우에는 변경전의 지연배상금률 등을 적용합니다.

제 4 조 비용의 부담

① 채무자는 채무불이행에 따라 발생하는 다음 각호의 비용을 부담하여야 합니다

1. 채무자·보증인 또는 물상보증인에 대한 중앙회의 채권·담보권의 행사나 보전(가압류 또는 가처분(그 해지도 포함) 등을 말함)
2. 담보목적물의 조사 또는 추심
3. 채무이행의 독촉을 위한 통지

② 제1항에 의한 비용을 채무자가 지급하지 않아서, 중앙회가 대신 지급한 경우에는, 채무자는 곧 이를 갚아야 합니다. 채무자가 이를 곧 갚지 아니하는 때에는 중앙회가 대신 지급한 금액에, 대신지급한 날부터 다 갚는 날까지의 날짜 수만큼, 상법 제54조(상사법정이율)에 의한 연 6%의 범위내에서 약정금리로, 1년을 365일로 보고 1일 단위로 계산한 금액을 더하여 갚아야 합니다.

③ 중앙회는 대출약정을 하기 전에 채무자가 미리 알 수 있도록 별도의 서면에 의하여 약정이자, 기한도래일전 상환수수료 및 담보대출로 인하여 채무자가 부담하여야 할 부대비용의 항목과 금액을 설명하여야 합니다.

제 5 조 자금의 용도 및 사용

채무자는 여신신청시 자금의 용도를 명확하게 제시하고 중앙회와의 여신거래로 받은 자금·대여유가증권을 그 거래 당초에 정해진 용도와 다른 용도로 사용하지 않습니다. 지급보증 기타 중앙회로부터 받은 신용의 경우에도 또한 같습니다.

제 6 조 담 보

① 채무자 또는 보증인의 신용악화·담보가치의 감소 등의 사유로 중앙회의 채권보전상 필요하다고 인정된 때에는 채무자는 중앙회의 청구에 의하여 곧 중앙회가 인정하는 담보를 제공하거나 보증인을 세워야 합니다.

② 담보물의 처분은 법정절차에 의함을 원칙으로 하되 담보물이 거래소의 시세있는 물건이거나 유리한 조건이 기대될 경우에 한하여 중앙회가 일반적으로 적당하다고 인정되는 방법·시기·가격등에 의하여 추심 또는 처분하고, 그 취득금에서 제비용을 뺀 잔액을 제13조에 준하여 채무의 변제에 충당할 수 있기로 하며, 채무자는 나머지 채무가 있는 경우에 곧 갚기로 합니다. 이 경우 중앙회는 담보물을 처분하기 10일전까지 담보제공자에게 그 사실을 통지하여야 합니다. 다만, 채무자회생및파산에관한법률에 의한 법원의 개시결정이 있기 전 채권회수에 중대한 지장이 예견되는 경우에는 처분 후 지체 없이 그 사실을 통지하기로 합니다.

③ 채무자가 중앙회에 대한 채무의 이행을 지체한 경우에는, 중앙회가 점유하고 있는 채무자의 동산·어음 기타의 유가증권을, 담보로서 제공된 것이 아닐지라도, 중앙회가 계속 점유하거나 제2항에 준하여 추심 또는 처분 등의 처리를 할 수 있기로 합니다.

제 7 조 기한 전의 채무변제의무

① 채무자에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 중앙회로부터

의 독촉·통지 등이 없어도 채무자는 당연히 중앙회에 대한 모든 채무의 기한의 이익을 상실하여(지급보증거래에 있어서의 사전구상채무 발생, 유가증권대여에 있어서의 기한 전의 대여증권반환의무·대여유가증권상에 설정하였던 담보권설정등록의 말소의무 발생을 포함합니다. 이하 같습니다), 곧 이를 갚아야 할 의무를 지기로 합니다. 그러나, 중앙회가 채무자를 위하여 유리하게 적용하는 때에는 그러하지 아니합니다.

1. 제 예치금 기타 중앙회에 대한 채권에 대하여 가압류·압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분 착수가 있는 때. 다만, 담보재산이 존재하는 채무의 경우에는 채권회수에 중대한 지장이 있는 때에만 가압류를 사유로 기한의 이익을 상실합니다.
 2. 채무자가 제공한 담보 재산(제1호의 제 예치금 기타 중앙회에 대한 채권은 제외)에 대하여 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때
 3. 파산·회생·개인회생절차개시의 신청이 있거나, 채무불이행자명부 등재 신청이 있는 때
 4. 조세공과에 관하여 납기전 납부고지서를 받거나, 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때
 5. 폐업, 도피 기타의 사유로 지급을 정지한 것으로 인정된 때
 6. 채무자의 과점주주나 실질적인 기업주인 포괄근보증인의 제예치금 기타 중앙회에 대한 채권에 대하여 제1호의 명령이나 통지가 발송된 때
- ② 채무자에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우 채무자는 당연히 당해 채무의 기한의 이익을 상실하여 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다. 이 경우, 중앙회는 기한의 이익상실일 3영업일전까지 다음 각호의 채무이행 지체사실과 이에 따라 기한의 이익이 상실된다는 사실을 채무자에게 통지하여야 하며, 기한의 이익상실일 3영업일전까지 통지하지 않은 경우 실제 통지가 도달한 날부터 3영업일이 경과한 날에 기한의 이익을 상실하여 채무자는 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다. 그러나, 중앙회가 채무자를 위하여 유리하게 적용하는 때에는 그러하지 아니합니다.
1. 이자 등을 지급하여야 할 때부터 계속하여 14일간 지체한 때
 2. 분할상환금 또는 분할상환 원리금의 지급을 2회 이상 연속하여 지체한 때
- ③ 채무자에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생하여 중앙회의 채권보전에 현저한 위험이 예상될 경우 중앙회는 서면으로 변제, 압류 등의 해소, 신용의 회복 등을 독촉하고, 그 통지의 도달일부부터 10일 이상으로 중앙회가 정한 기간이 경과하면, 채무자는 중앙회에 대한 모든 채무의 기한의 이익을 상실하여, 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다.
1. 중앙회에 대한 수 개의 채무 중 하나라도 기한에 변제하지 아니하거나 제2항 또는 제4항에 의하여 기한의 이익을 상실한 채무를 변제하지 아니한 때
 2. 제1항 제1호 및 제2호 외의 재산에 대하여 압류·체납처분이 있는 때
 3. 채무자의 제1항 제1호 외의 재산에 대하여, 민사집행법상의 담보권실행 등을 위한 경매개시가 있거나 가압류 통지가 발송되는 경우로서, 채무자의 신용이 현저하게 악화되어 채권회수에 중대한 지장이 있을 때
 4. 제5조, 제19조에서 정한 약정을 위반하여 건전한 계속거래 유지가 어렵다고 인정된 때
 5. 여신거래와 관련하여 허위, 위·변조 또는 고의로 부실자료를 중앙회에 제출한 사실이 확인된 때
 6. 청산절차 개시, 결손회사와의 합병, 노사분규에 따른 조업중단, 휴업, 관련기업의 도산, 회사경영에 영향을 미칠 법적분쟁 발생 등으로 현저하게 신용이 악화되었다고 인정된 때
 7. 신용정보관리규약상 신용거래정보 중 연체정보·대위변제대지급정보·부도정보·관련인정보, 금융질서문란정보 및 공공기록정보로 등록된 때
- ④ 채무자에 관하여 다음 각호에서 정한 사유중 하나라도 발생한 경우에 중앙회는 서면

으로 독촉하고, 그 통지의 도달일 부터 10일이상으로 중앙회가 정한 기간이 경과하면 채무자는 중앙회에 대해 당해 채무 전부의 기한의 이익을 상실하여, 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다.

1. 제6조 제1항, 제15조에서 정한 약정을 이행하지 아니한 때
2. 담보물에 대한 화재보험 가입의무를 이행하지 아니한 때, 중앙회를 해할 목적으로 담보물건을 양도하여 중앙회에 손해를 끼친 때, 시설자금을 받아 설치·완공된 기계·건물 등의 담보제공을 지체하는 때, 기타 중앙회와의 개별약정을 이행하지 아니하여 정상적인 거래관계 유지가 어렵다고 인정된 때
3. 보증인이 제1항 제1호 내지 제5호의 사유에 해당되거나 제3항 제2호 및 제3호에 해당하는 경우로서, 상당한 기간내에 보증인을 교체하지 아니한 때
- ⑤ 제1항 내지 제4항에 의하여 채무자가 중앙회에 대한 채무의 기한의 이익을 상실한 경우라도, 중앙회의 명시적 의사표시가 있거나, 분할상환금·분할상환원리금·이자·지연배상금의 수령 등 정상적인 거래의 계속이 있는 때에는, 그 채무 또는 중앙회가 지정하는 채무의 기한의 이익은 그 때부터 부활됩니다.

제 8 조 기한의 이익 상실의 연대보증인에 대한 통지

- ① 제7조 제1항 각호에 의하여 기한의 이익이 상실될 때, 중앙회는 제1호·제6호 및 제4호 중 어음교환소의 거래정지처분이 있는 경우에는 기한의 이익 상실사유가 발생한 날부터, 그 밖의 경우에는 기한의 이익 상실사유를 중앙회가 인지한 날부터 각 15영업일 이내에 연대보증인에게 서면으로 그 내용을 통지하여야 합니다.
- ② 제7조 제3항과 제4항에 의하여 기한의 이익이 상실되는 경우, 중앙회는 기한의 이익이 상실된 날부터 15영업일 이내에 연대보증인에게 서면으로 그 내용을 통지하여야 합니다.
- ③ 제1항 및 제2항에 의하여 연대보증인에게 기한이익 상실을 통지한 경우라도, 제7조 제5항에 해당되어 기한의 이익이 부활된 채무에 대하여는 계속거래를 위한 연대보증인의 동의를 요하지 않습니다. 이 경우, 중앙회는 기한의 이익이 부활된 채무의 연대보증인에게 15영업일 이내에 서면으로 부활통지를 하여야 합니다.

제 9 조 할인어음의 환매채무

- ① 어음의 할인을 받은 채무자는 다음의 어음에 대하여 채무자로부터의 독촉·통지 등이 없어도 당연히 어음면 기재금액에 의한 환매채무를 지고 곧 갚아야 합니다. 이 경우 채무자가 어음의 만기전에 환매채무를 이행하는 때에는 중앙회는 그 이행일부터 그 어음의 만기일까지의 할인료 상당금액을 되돌려 주어야 합니다.
 1. 채무자에 관하여 제7조 제1항 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 할인의뢰한 모든 어음
 2. 어음을 발행 또는 인수한 자에게 제7조 제1항 각호에서 정한 사유중 하나라도 발생되거나 기일에 지급하지 아니한 때에는 그가 발행 또는 인수한 모든 어음
- ② 어음의 할인을 받은 채무자는 다음의 어음에 대하여 중앙회가 서면으로 독촉하고 그 통지의 도달일로부터 10일이상으로 중앙회가 정한 기간이 경과하면 어음의 환매채무를 지고 곧 갚기로 합니다. 이 경우 채무자가 어음의 만기전에 환매채무를 이행하는 때에는 중앙회는 그 이행일부터 만기일까지의 할인료 상당금액을 되돌려 주어야 합니다.
 1. 채무자에 관하여 제7조 제3항, 제4항 각호에서 정한 사유중 하나라도 발생한 경우에는 할인의뢰한 모든 어음
 2. 어음을 발행 또는 인수한 자에 관하여 제7조 제3항, 제4항 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우 그가 발행 또는 인수한 모든 어음
- ③ 제1항, 제2항에 의한 채무를 모두 갚을 때까지는, 중앙회가 어음소지인으로서의 모든 권리를 행사할 수 있습니다.
- ④ 제1항, 제2항의 경우에도, 제7조 제5항을 준용합니다.

제10조 중앙회로부터의 상계 등

- ① 기한의 도래 또는 제7조에 의한 기한전 채무변제의무, 제9조에 의한 할인어음의 환매채무의 발생 기타의 사유로, 중앙회에 대한 채무를 이행하여야 하는 경우에는, 그 채무와 채무자의 제 예치금 기타의 채권과를 그 채권의 기한도래 여부에 불구하고, 중앙회는 서면 통지에 의하여 상계할 수 있습니다.
- ② 중앙회가 사전구상권에 의하여 제1항의 상계를 하는 경우에는 민법 제443조의 항변권에 불구하고 상계할 수 있는 것으로 하며, 원채무 또는 구상채무에 관하여 담보가 있는 경우에도 상계할 수 있습니다. 이 경우, 중앙회는 상계후 지체 없이 보증채무를 이행하여야 합니다.
- ③ 제1항에 있어서와 같이 중앙회에 대한 채무를 이행하여야 하는 경우에는, 중앙회는 사전의 통지나 소정의 절차를 생략하고, 채무자를 대리하여 채무자가 담보로 제공한 채무자의 제 예치금을 그 기한도래 여부에 불구하고 환급받아서 채무의 변제에 충당할 수 있습니다. 이 경우 중앙회는 대리환급 변제충당 후 그 사실을 지체없이 채무자에게 통지합니다.
- ④ 제1항 및 제2항에 따라 채무자의 채무와 채무자 및 보증인의 제 예치금 기타 채권(이하 “제 예치금 등”이라 합니다)과를 상계할 경우, 중앙회는 상계에 앞서 채무자 및 보증인의 제 예치금 등에 대하여 일시적인 지급정지조치를 취할 수 있기로 하되, 보증인의 제 예치금 등에 대하여 지급정지조치를 취한 경우에는 그 사실을 지체 없이 보증인에게 통지하여야 합니다.
- ⑤ 제1항 및 제2항에 의한 상계나 제3항에 의한 대리환급변제충당을 실행하는 경우에는 채무자·보증인·담보제공자의 정당한 이익을 고려하여 신속히 실행하여야 하며, 채권·채무의 이자 등과 지연배상금의 계산기간은, 중앙회의 상계통지가 채무자에게 도달한 날, 중앙회가 대리환급변제충당을 위한 계산을 하는 날까지로 하되, 그 율은 중앙회가 정하는 바에 따르며, 외국환시세는 중앙회가 계산실행할 때의 시세에 의하기로 합니다.

제11조 채무자로부터의 상계

- ① 채무자는 채무자의 기한 도래한 예금 기타의 채권과 중앙회에 대한 채무와를 그 채무의 기한 도래 여부에 불구하고 상계할 수 있습니다.
- ② 만기전의 할인어음에 관하여 제1항에 의하여 상계를 할 경우, 채무자는 어음금액에서 환매일부터 만기일까지 할인료 상당금액을 뺀 나머지 금액에 대한 환매채무를 지고, 이를 상계할 수 있습니다. 그러나 중앙회가 타인에게 재양도중인 할인어음에 관하여는 상계할 수 없습니다.
- ③ 제1항, 제2항의 약정에 불구하고, 외화에 대한 채권과 채무에 관하여는, 각기 기한 도래하고 또한 외국환에 관한 법령에 따른 소정절차를 밟은 때에 한하여 상계할 수 있습니다.
- ④ 제1항 내지 제3항에 의하여 상계를 하는 경우에는, 서면에 의한 상계통지에 의하기로 하며, 상계한 예금 기타 채권의 증서·통장은 이미 신고한 도장을 찍거나 서명을 하여 곧 중앙회에 제출하여야 합니다.
- ⑤ 제1항 내지 제3항에 의한 상계를 하는 경우 채권·채무의 이자·할인료 등과 지연배상금의 계산기간은 상계통지가 도달한 날까지로 하고, 그 율은 중앙회가 정하는 바에 따르며, 외국환시세는 중앙회가 계산 실행할 때의 시세에 의합니다. 또한 기한전 변제에 관한 특별한 수수료의 정함이 있는 때에는 그 정함에 따라야 합니다.

제12조 어음의 제시·교부

- ① 어음이 따르는 거래에 있어서, 중앙회가 어음채권에 의하지 아니하고 제10조에 의한 상계 또는 대리환급변제충당을 할 경우, 중앙회는 그 어음을 동시에 반환하지 아니하여도 되며, 어음의 반환장소는 그 거래영업점으로 합니다. 이 경우 중앙회는 어음을 찾아가도록

지체없이 채무자에게 통지하여야 합니다. 제11조에 의한 상계에 따른 어음의 처리도 같습니다.

② 중앙회가 어음채권에 의하여 제10조에 의한 상계 또는 대리환급변제충당을 할 때에는, 다음 각호의 경우에 한하여, 어음의 제시 또는 교부를 하지 않아도 되며, 이 경우의 어음의 처리도 제1항과 같습니다.

1. 중앙회가 채무자의 소재를 알 수 없을 때
2. 중앙회가 어음의 지급장소인 때
3. 교통·통신의 두절, 추심 기타의 사유로 제시 또는 교부의 생략이 부득이 하다고 인정되는 때

③ 제10조, 제11조에 의한 상계 등을 하고도, 곧 이행하여야 할 나머지 채무가 있을 경우에, 어음에 채무자 이외의 어음상 채무자가 있는 때에는 중앙회는 그 어음을 계속 점유하고 추심 또는 처분한 후, 제13조에 준하여 채무의 변제에 충당할 수 있습니다.

④ 중앙회가 어음채권의 시효중단을 위하여 독촉을 할 경우에도, 어음의 제시를 생략할 수 있습니다.

제13조 중앙회의 변제 등의 충당지정

① 채무자가 변제하거나, 중앙회가 제10조에 의한 상계 또는 대리환급변제충당을 하는 경우에, 채무자의 채무 전액을 없애기에 부족한 때에는 비용, 이자, 원금의 순서로 충당하기로 합니다. 그러나 중앙회는 채무자에게 불리하지 않은 범위 내에서 충당순서를 달리할 수 있습니다.

② 변제 또는 상계될 채무가 수개인 경우로서 채무전액이 변제 또는 상계되지 않을 경우 강제집행 또는 담보권 실행경매에 의한 회수금에 대하여는 민법 기타 법률이 정하는 바에 따릅니다.

③ 변제 또는 상계 될 채무가 수개인 경우로서 제2항에 해당되지 않는 임의의 상환금 또는 제 예치금으로 채무자의 채무전액을 없애기에 부족한 때에는 채무자가 지정하는 순서에 따라 변제 또는 상계에 충당하기로 합니다. 이 경우, 채무자가 지정하는 순서에 따를 경우, 중앙회의 채권보전에 지장이 생길 염려가 있는 때에는 중앙회는 지체없이 이의를 표시하고, 물적담보나 보증의 유무, 그 경중이나 처분의 난이, 변제기의 장단, 할인어음의 결제 가능성 등을 고려하여 중앙회가 변제나 상계에 충당할 채무를 바꾸어 지정할 수 있습니다.

④ 중앙회가 변제충당순서를 제3항에 따라 민법 기타 법률이 정하는 바와 달리할 경우에는 중앙회의 채권보전에 지장이 없는 범위내에서 채무자와 담보제공자 및 보증인의 정당한 이익을 고려하여야 합니다.

제14조 채무자의 상계충당지정

① 채무자가 제11조에 의하여 상계하는 경우, 채무자의 채무 전액을 소멸시키기에 부족한 때에는, 채무자가 지정하는 순서에 따라 상계에 충당합니다.

② 채무자가 제1항의 상계충당지정을 아니하거나 제1항의 지정에 의하면 중앙회의 채권보전상 지장이 생길 염려가 있는 경우에는 제13조에 준하여 중앙회가 상계에 충당할 채무를 지정하기로 합니다.

제15조 위험부담 · 면책조항

① 채무자가 발행·배서·인수나 보증한 어음 또는 채무자가 중앙회에 제출한 제 증서 등이 불가항력·사변·재해·수송도중의 사고 등 중앙회 자신의 책임 없는 사유로 인하여 분실·손상·멸실 또는 연착한 경우 채무자는 중앙회의 장부·전표 등의 기록에 의하여 채무를 갚기로 하되, 채무자가 중앙회의 장부·전표 등의 기록과 다른 자료를 제시할 경우 중앙회의 기록과 채무자가 제시하는 자료를 상호 대조하여 채무를 확정된 후 갚기로 합니다.

② 채무자는 제1항의 분실·손상·멸실의 경우에 중앙회의 청구에 따라 곧 그에 대신할

어음이나 증서 등을 제출하여야 합니다. 다만, 중앙회가 제3자와의 거래에서 취득한 어음이나 증서의 경우에는 제출하지 않아도 됩니다.

③ 제1항, 제2항에 의한 변제 또는 어음이나 증서의 제출로 인하여 채무자가 과실없이 이 중의 지급의무를 부담하게 됨으로 말미암은 손해는 중앙회가 부담하여야 합니다.

④ 중앙회가 어음이나 제 증서 등의 인영·서명을 채무자가 미리 신고한 인감·서명과 상당한 주의로써 대조하고, 틀림없다고 인정하여 거래한 때에는, 어음·증서 등과 도장·서명에 관하여 위조·변조·도용 등의 사고가 있더라도 이로 말미암은 손해는 채무자가 부담하며, 채무자는 어음 또는 증서 등의 기재문언에 따라 책임을 지기로 합니다.

제16조 신고사항과 그 변경 등

① 채무자는 거래에 필요한 채무자의 명칭·상호·대표자·주소 등과 인감·서명을 중앙회가 정한 용지에 의하여, 미리 신고하여야 합니다. 또한 대리인에 의하여 거래하고자 할 경우에, 그 성명·인감·서명 등에 관하여도 같습니다.

② 제1항에 의한 신고사항에 변경이 있는 경우, 채무자는 곧 서면으로 신고하여야 하며, 서면신고가 있기 전에는 중앙회가 변경이 없는 것으로 처리하여도 이의 없기로 합니다. 등기부상 변경등기를 마친 사항에 관하여도 같습니다. 이 경우에 변경없는 것으로 처리함으로써 생긴 손해는 채무자가 부담하고 중앙회에 대하여 아무런 청구도 없기로 합니다.

제17조 자료의 성실작성의무

채무자는 여신거래와 관련하여 중앙회에 제출하는 자료를 성실하게 작성·제출하여야 합니다.

제18조 통지의 효력

① 중앙회가 채무자가 신고한 최종 주소로 서면통지 또는 기타 서류 등을 발송한 경우, 보통의 우송기간이 경과한 때에 도달한 것으로 추정합니다.

② 채무자가 제16조 제2항에 의한 변경신고를 게을리 함으로 말미암아 제1항에 의하여 발송한 서면통지 또는 기타서류가 채무자에게 연락하거나 도달되지 않은 때에는 보통의 우송기간이 경과한 때에 도달한 것으로 봅니다. 다만, 상계통지나 기한전의 채무변제 청구 등 중요한 의사표시인 경우에는 배달증명부내용증명에 의한 경우에 한하여 도달한 것으로 봅니다.

③ 중앙회가 채무자에 대한 통지 등의 사본을 보존하고 또 그 발신의 사실 및 연월일을 장부 등에 명백히 기재한 때에는 발송한 것으로 추정합니다.

제19조 회보와 조사

① 채무자는 그의 재산·부채현황·경영·업황 또는 융자조건의 이행 여부 기타 필요한 사항에 대하여, 중앙회의 요구가 있으면 곧 회보하며, 중앙회가 필요에 따라 채무자의 장부·공장·사업장 기타의 조사를 하는 경우 협조하여야 합니다.

② 채무자는 그 재산·영업·업황 기타 거래관계에 영향을 미칠 사항에 관하여 중대한 변화가 생기거나 생길 염려가 있을 때에는, 중앙회의 요구가 없더라도 곧 중앙회 앞으로 통지하여야 합니다.

③ 중앙회는 제1항 또는 제2항에 의한 회보 등이나 조사에 의하여, 채무자가 어음교환소의 거래정지처분, 부실여신의 보유, 경영상황의 급격한 악화 등으로 채권회수 불능의 우려가 있는 때에는, 그 직원을 파견하여 채무자의 재산 및 경영에 관하여 채권보전을 위한 범위 내에서 관리·감독할 수 있습니다.

제20조 여신거래조건의 변경

① 중앙회는 채무자의 신용상태 변동시 중앙회가 정하는 바에 따라 신용평가등급을 조정하

고 서면통지에 의하여 여신한도, 여신만기, 금리 등 여신거래조건을 신용평가등급에 따라 변경할 수 있습니다.

② 채무자는 제1항에 의하여 여신한도·여신만기의 거래조건이 변경된 경우 이에 이의가 있을 때에는 변경기준일부터 1개월 이내에, 금리의 경우는 변경후 최초로 이자를 납입하여야 할 날부터 1개월 이내에 계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우 해지일까지는 변경전의 여신거래조건을 적용하기로 합니다.

③ 채무자는 신용상태가 호전되었다고 인정되는 경우 중앙회가 정하는 바에 따라 여신한도, 여신만기, 금리 등 여신거래조건 변경을 서면으로 요구할 수 있습니다. 이 경우 중앙회는 적정성 여부를 심사하여 필요한 조치를 취하고, 그 결과를 채무자 앞으로 곧 통지하여야 합니다.

제21조 이행장소·준거법

① 채무의 이행장소는, 다른 약정이 없는 한, 거래영업점으로 합니다. 다만, 부실채권의 관리 등 상당한 사유로 채권관리업무를 중앙회의 본점·지역본부 또는 다른 영업점으로 이관한 경우에는, 이관 받은 본점·지역본부 또는 다른 영업점을 그 이행장소로 합니다.

② 채무자가 내국인 또는 내국법인이 아닌 경우라도, 이 약관에 터잡은 여신거래에 관하여 적용될 법률은 국내법을 적용합니다.

제22조 약관·부속약관 변경

① 중앙회가 이 약관이나 부속약관을 변경하고자 할 경우, 채무자에게 불리한 내용이 될 때에는 서면통지로서, 그 밖에는 거래영업점 게시로서, 이를 알려야 합니다. 이 경우 통지나 게시 중에는 제2항의 뜻을 명시하여야 합니다.

② 통지를 발송하거나 게시한 후 1개월 이내에 채무자의 서면에 의한 이의가 중앙회에 도달하지 않은 때에는, 약관의 변경을 승인한 것으로 봅니다.

제23조 관할법원의 합의

이 약관에 터잡은 여신거래에 관하여 중앙회와 채무자 또는 보증인 또는 물상보증인 사이에 소송의 필요가 생긴 때에는, 법이 정하는 관할법원과 아울러 중앙회의 거래영업점 소재지 지방법원을 관할법원으로 합니다. 다만, 채무자의 책임 있는 사유로 부실채권이 발생되어 그 채권의 관리를 위하여 중앙회가 본점·지역본부 또는 다른 영업점으로 그 채권관리 업무를 이관한 경우에는, 법이 정하는 관할법원과 아울러 이관 받은 본점·지역본부 또는 다른 영업점의 소재지 지방법원을 관할법원으로 합니다.

특수여신 취급 관련 서류

가. 특수여신 취급시 받는 서류

구분	서류명	채무자	담보 제공자	연대 보증인	비고
공 통	1. 여신신청서 또는 투자금융지원요청서	○	(신디케이트론인 경우)	등록NO : 34-45 letter로 대체가능)	
	2. 법인등기부등본, 법인인감증명서	○	○	○	
	3. 정관 또는 규약	○	○	○	
	4. 관할관청 승인(허가)서	△	△	△	
	5. 예산서	△	△	△	
	6. 총회 또는 이사회 의사록 사본	○	○	○	
	7. 사업자등록증 사본 또는 동 증명원	○	○	○	
	8. 국세·지방세 완납증명 또는 영수증	○	○	○	
	9. 위임장	△	△	△	
부동산 담보여신	1. 등기권리증		○		
	2. 등기부등본(토지, 건물)		○		
	3. 인감증명서		○		
	4. 토지(임야)대장		○		
	5. 지적도				
	6. 건축물대장(건축물현황도)		○		
	7. 토지이용계획확인서		○		
	8. 주민등록등본		△		
	9. 임대차계약확인서		○		
	10. 환지(예정지)증명서		△		
	11. 기계·기구목록		○		공장담보시
	12. 기계기구 수입신고필증 또는 기계기구공 급계약서		○		공장담보시
	13. 보험(공제)증권		○		
	14. 보험료영수증		△		
	15. 주민등록등(초)본 또는 법인등기부등(초) 본		△		
	16. 감정평가서		○		
부동산외 담보여신	1. 담보대상증권, 증서 등		○		
신용여신	1. 근보증서			○	별도방법에 의 할 수 있음

주) "○"표는 필수서류, "△"표는 필요시 받는 서류

나. 특수여신 사업성 조사·분석 시 받는 서류

구분	서류명	징구여부	비고
사업주현황	1. 법인등기부등본, 사업자등록증사본	○	
	2. 정관	○	
	3. 경영진현황, 주주현황	○	
	4. 최근년도 재무제표	○	
	5. 자본금변동내역	○	
	6. 최근년도 재무제표	○	
사업시행자료	1. 사업계획서	○	
	2. 토지매매계약서, 토지대장	○	
	3. 사업부지 등기부등본, 지적도	○	
	4. 인허가서등 각종 확인서	○	
	5. 설계도	○	
	6. 감리계약서	○	
	7. 도급계약서	○	
	8. 분양용역계약서	○	
자금조달자료	1. 자금조달계획서	○	
	2. 현금일계표, 시산표	○	
시장분석자료	1. 분양(임대)현황자료	△	
	2. 경쟁사업 분양실적	△	
거시변수자료	1. 거시경제변수	△	
	2. 정부정책	△	
입지분석자료	1. 지역현황	△	
	2. 통계자료	△	
	3. 주변환경	△	
시공회사자료	1. 법인등기부등본, 사업자등록증	○	
	2. 최근년도 재무제표	○	
	3. 외부신용평가등급	○	
	4. 시공실적	○	

주) "○"표는 필수서류, "△"표는 필요시 받는 서류

심사 시 주요확인사항

구 분	내 용	주요확인사항
거래 상대방	· 거래상대방 위험분석	· 사업참여자 신용도, 재무현황 등 (SPC, 신설 법인 등은 제외, 부동산 PF의 경우 시행사·시공사 포함) · 계약내용협의서 (term sheet) 확인
투자 위험	· 투자구조에 따르는 위험 분석	· 투자구조 및 특성
	· 기초자산의 건전성, 위험 분석	· 기초자산의 건전성
	· 기타 위험 분석	· 그 밖의 금융위험
사업성	· 개발타당성 분석 · 수익성 분석 · 사업안정성 분석	· 부동산 PF의 경우 사업형태 (브릿지론, 본PF) · 사업, 투자관련 조달 및 소요 비용의 확인 등 · 재무분석(보고서), 스트레스 분석(보고서) 등 · 수익성 기여도 평가 · 부채상환능력계수, 현금흐름, 기업 또는 자산가치 등
투자회수 계획	· 투자회수계획 (Exit Plan)	· 투자회수계획 및 실현가능성
기타	· 담보 (토지 등) 확보 가능여부	· 담보권의 형태, 확보여부, 보증 주체의 신용도 · 담보가치 평가 (LTV 등), 담보회수 평가 · 부동산 PF의 경우 시행사 자금 투입 여부
	· 사업진행 가능 여부 (부동산개발금융)	· 대상 토지의 개발 규제, 계획구역 지정 여부 · 인허가 진행 상황 및 민원 해소 방안 · 사업관계자 또는 대상기업 운영 역량
	· 신용보강 여부	· 연대보증, 채무인수 등 신용보강 형태·수준 · 산출 가능할 경우 신용보강자의 공신력 있는 신용등급
	· 관련 법률·제도	· 투자건 관련 주요 법률적 검토사항, 법률의견서 상 주요 확인사항 등
	· 간접투자	· 펀드 자산운용사 역량 (트랙레코드 등)

<해외 대체투자관련 추가 확인사항>

구 분	내 용	주요확인사항
사업성분석	· 사업의 적합성 판단	· 외부 전문가의 검토의견
환경분석	· 투자 대상국가 특성 검토 · 글로벌 경제상황 검토	· 대상 국가 및 사업 환경 개황 등 · 투자건 관련 거시경제 지표 및 산업전망
환율	· 환 위험(FX risk) 검토	· 투자 대상 통화의 환율 추이 · 환헷지 관련 정책 수립 여부
조세	· 조세 위험 검토	· 대상 사업 및 기업에 주요한 영향을 미치는 조세 제도
유동성	· 유동성 위험 검토	· 거래 시장 분석 · 원리금 상환계획 및 실현가능성
기타	· 기타 정보의 확보	· 운용사의 해외 투자 자산 관리체계

< 블라인드성 투자 시 주요확인사항 >

구 분	내 용	주요확인사항
운용사	· 핵심 운용 인력 구성	· 핵심운용인력의 역량 (평균투자경력, 운용성과 등) · 팀 구성 상 업무 보완 체계, 핵심운용인력 유지율 등
	· 리스크관리	· 투자 관련 리스크관리조직의 역할 (준법감시(Compliance), 위험관리체계의 구축, 운용 등) · 내부통제 체계, 이행방안 등
	· 펀드 운용 실적 분석	· 기존 동일 유형펀드 또는 최근 청산펀드의 시현 IRR · Loss Ratio, 실현수익률 등
	· 시장 평판 조사	· 클로징 능력(기존 펀드 LP 현황 및 네트워크) · 운용 순위, 회사 및 운용인력의 대외 평판 등
펀드상품	· 투자전략분석	· 타 펀드와 대비되는 운용 전략상의 특징 · 전략의 실현 가능성, 일관성, 명확성 · 전략 관련 구성 운용 인력의 부합 여부
	· 투자자 보호	· 투자자와의 이해관계 일치 여부 또는 이해상충 방지 장치 (투자자협의회, 자문위원회 등) 구축 여부
	· 투자프로세스	· 대상의 발굴부터 집행까지의 일련의 체계
투자대상	· 투자대상분석	· 투자대상의 안정성 또는 전략 대비 적정성 · Seed Asset 보유 시 투자 목적과의 부합여부
	· 투자계획분석	· 투자대상 발굴 역량 및 투자집행 실행가능성 · 투자 Pipeline 확보여부

※ 해외 블라인드성 투자 시 「해외 대체투자관련 추가 확인사항」 포함

심사체크리스트 및 심사평가표

□ 부동산금융 체크리스트

구 분		검토여부
사업성 검토	운용사의 업력, 조직 및 운용인력 적정성 (개발형) 시행사의 시행능력 및 시공사의 시공능력 적정성 (운영형) 임대차계약 및 운영수익의 타당성	(여 / 부)
	사업성 검토 보고 확인	(여 / 부)
	투자·자금조달구조 및 소요자금계획의 적정성	(여 / 부)
	자산개발, 운영 관련 주요 외부 환경 (인허가 위험 등)	(여 / 부)
	매각(EXIT) 방안의 적정성	(여 / 부)
현금흐름 검토	예상매출 및 매출예상 산출근거 적정성	(여 / 부)
	사업 수익 회수 및 투자자금 관리구조의 타당성	(여 / 부)
	재무비율의 적정성 (Cap.Rate, DSCR 등)	(여 / 부)
	투자 대상 자산 LTV 비율 분석	(여 / 부)
	스트레스 상황 별 투자금 회수 분석	(여 / 부)
법률리스크 검토	투자사업 관련 제반 계약 확인	(여 / 부)
	채권보전의 적정성	(여 / 부)
	공신력 있는 기관의 법적검토의견 여부 (필요시)	(여 / 부)

□ 부동산금융 심사평가표

구 분		주요 평가 항목	배점	득점
투자 적정성 (80점)	사업성 (25점)	사업참여자 및 거래상대방	10	
		개발타당성 또는 사업안정성	10	
		주요 외부 환경 및 사업위험 (인허가, 운영위험 등)	5	
	현금흐름 (20점)	추정 현금흐름 및 수익 창출력	10	
		주요 재무비율 (Cap.Rate, DSCR 등) 및 LTV비율	10	
	EXIT방안 (20점)	회수 계획 수립	10	
		스트레스 상황별 투자금 회수방안의 구축	10	
	투자조건 (15점)	주요 채권보전 (소유권, 담보권 등)	10	
		투자·자금조달구조 및 소요자금계획	5	
운용사 평가 (20점)		펀드 운용 성과	5	
		운용 조직, 인적 자원 구성의 적정성	5	
		리스크 관리 역량의 보유 (조직, 내부통제 체제 등)	5	
		대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	5	
[해외투자 시] 해외 운용사 평가 (50점)		펀드 운용 성과	15	
		운용 조직, 인적 자원 구성의 적정성	15	
		리스크 관리 역량의 보유 (조직, 내부통제 체제 등)	10	
		대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	10	
ESG평가(±5점)		환경 친화(E), 이해관계자 상생(S), 지배구조 투명(G), 외부평가 등급 등	(±5)	
합 계 (100점<해외투자 시 150점>)				

※ 득점은 항목별로 아래의 평가등급 별 점수에 항목별 배점을 적용하여 산정

평가등급	A	B	C	D	E	F
등급별 점수	1	0.8이상	0.6이상	0.4이상	0.2이상	0이상

□ 인프라금융 체크리스트

구 분		검토여부
사업성 검토	운용사의 업력, 조직 및 운용인력 적정성	(여 / 부)
	사업성 검토 보고 확인	(여 / 부)
	투자대상 자산의 개발 계획 및 시장현황 등	(여 / 부)
	투자 및 자금조달구조, 소요자금계획	(여 / 부)
	EXIT(투자금 회수, 매각 등) 방안의 적정성	(여 / 부)
현금흐름 검토	투자사업의 현금흐름 창출능력	(여 / 부)
	현금흐름 추정의 적정성	(여 / 부)
	재무비율의 적정성 (DSCR, ICR 등)	(여 / 부)
	스트레스 상황 별 투자금 회수 분석	(여 / 부)
법률리스크 검토	투자사업 관련 제반 계약	(여 / 부)
	채권보전의 적정성	(여 / 부)
	공신력 있는 기관의 법률검토의견 (필요시)	(여 / 부)

□ 인프라금융 심사평가표

구 분		주요 평가 항목	배점	득점
투자 적정성 (80점)	사업성 (30점)	시장성 및 주요 외부환경 영향	10	
		자산 개발 및 운영계획의 타당성	15	
		자금 조달 및 소요계획의 적정성	5	
	현금흐름 (20점)	현금흐름 창출력	10	
		주요 재무비율의 적정성	5	
		스트레스 상황별 현금흐름의 적정성	5	
	EXIT방안 (20점)	매각, 투자금 회수 방안의 적정성	20	
	법률리스크 (10점)	채권보전의 적정성 (소유권, 담보권 등)	5	
사업 관련 주요 계약의 적정성		5		
운용사 평가 (20점)		펀드 운용 성과	5	
		운용 조직, 인적 자원 구성의 적정성	5	
		리스크 관리 역량의 보유 (조직, 내부통제 체제 등)	5	
		대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	5	
〔해외투자 시〕 해외 운용사 평가 (50점)		펀드 운용 성과	15	
		운용 조직, 인적 자원 구성의 적정성	15	
		리스크 관리 역량의 보유 (조직, 내부통제 체제 등)	10	
		대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	10	
ESG평가(±5점)		환경 친화(E), 이해관계자 상생(S), 지배구조 투명(G), 외부평가 등급 등	(±5)	
합 계 (100점<해외투자 시 150점>)				

※ 득점은 항목별로 아래의 평가등급 별 점수에 항목별 배점을 적용하여 산정

평가등급	A	B	C	D	E	F
등급별 점수	1	0.8이상	0.6이상	0.4이상	0.2이상	0이상

□ 인수금융 체크리스트

구 분		검토여부
대상기업 검토	재무구조의 적정성	(여 / 부)
	수익성 및 현금흐름 창출 능력 적정성	(여 / 부)
기업가치 평가검토	인수가격 수준 적정성	(여 / 부)
	재무 추정 및 추정 근거 적정성	(여 / 부)
인수구조 검토	LTV 수준 적정성	(여 / 부)
	차입금 상환능력 적정성	(여 / 부)
	EXIT 및 상환가능성 적정성	(여 / 부)
	운용사의 업력, 조직 및 운용인력 적정성	(여 / 부)
산업환경 검토	대상 산업의 안정성 및 성장성	(여 / 부)
	취약업종 및 경기민감업종 확인 여부	(여 / 부)

□ 인수금융 심사평가표

구 분		주요 평가 항목	배점	득점
투자 적정성 (80점)	산업환경 (10점)	소속 산업의 대외 여건	3	
		산업특성 (안정성, 성장성 등)	4	
		취약업종 및 경기민감업종 여부	3	
	기업가치 (35점)	인수가격 수준의 적정성	20	
		재무 추정 및 추정 근거의 적정성	15	
	인수구조 (20점)	기업 또는 담보가치 대비 LTV의 적정성	5	
		차입금 상환능력의 적정성	10	
		자금 조달 및 소요계획의 적정성	5	
	EXIT방안 (15점)	투자금 회수 방안의 적정성	10	
스트레스 상황별 현금흐름의 적정성		5		
운용사 평가 (20점)		펀드 운용 성과	5	
		운용 조직, 인적 자원 구성의 적정성	5	
		리스크 관리 역량의 보유 (조직, 내부통제 체제 등)	5	
		대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	5	
[해외투자 시] 해외 운용사 평가 (50점)		펀드 운용 성과	15	
		운용 조직, 인적 자원 구성의 적정성	15	
		리스크 관리 역량의 보유 (조직, 내부통제 체제 등)	10	
		대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	10	
ESG평가(±5점)		환경 친화(E), 이해관계자 상생(S), 지배구조 투명(G), 외부평가 등급 등	(±5)	
합 계 (100점<해외투자 시 150점>)				

※ 득점은 항목별로 아래의 평가등급 별 점수에 항목별 배점을 적용하여 산정

평가등급	A	B	C	D	E	F
등급별 점수	1	0.8이상	0.6이상	0.4이상	0.2이상	0이상

□ 투자금융 체크리스트

구 분		검토여부
사업성 검토	산업 여건 분석 (성장성, 경기민감도, 시장특성, 경쟁강도 등)	(여 / 부)
	투자대상기업 재무 현황 분석	(여 / 부)
	투자대상기업(프로젝트)의 사업안정성, 성장성, 수익성 분석	(여 / 부)
	자금 조달 구조의 적정성 (레버리지 수준, 조달비용 등)	(여 / 부)
	주요 계약의 확인 (주주간 계약, 주식매매계약 등)	(여 / 부)
운용사 검토	운용사(GP) 업력 및 관리역량 (재무상태, 조직, 운용인력 등)	(여 / 부)
	관련 분야 Track Record	(여 / 부)
[해외투자 시] 해외 운용사 검토	운용사(GP) 업력 및 관리역량 (재무상태, 조직, 운용인력 등)	(여 / 부)
	관련 분야 Track Record	(여 / 부)
가치평가 검토	인수가격의 적정성	(여 / 부)
	주요 재무 추정 산출근거의 적정성 (매출액, 영업이익, EBITDA 등)	(여 / 부)
	수익성 지표의 산정 적정성 (위험대비 수익률, 기대수익률 등)	(여 / 부)
	리스크 요인 및 대응방안의 적절성	(여 / 부)
	EXIT (매각, 투자금회수 등) 방안의 적정성	(여 / 부)

□ 투자금융 심사평가표

구 분		주요 평가 항목	배점	득점
투자 적정성 (80점)	사업성 (20점)	소속 산업의 대외 여건	5	
		자금 조달 구조의 적정성	5	
		투자대상기업의 사업안정성, 성장성, 수익성 등	10	
	가치평가 (35점)	인수가격 수준의 적정성	15	
		투자대상기업의 재무현황	10	
		재무 추정 및 추정 근거의 적정성	10	
	EXIT방안 (10점)	매각, 투자금 회수 방안의 적정성	10	
	리스크분석 (15점)	주요 리스크 요인 및 대응 방안의 적절성	10	
		주요 계약의 적정성	5	
운용사 평가 (20점)		펀드 운용 성과	5	
		운용 조직, 인적 자원 구성의 적정성	5	
		리스크 관리 역량의 보유 (조직, 내부통제 체제 등)	5	
		대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	5	
〔해외투자 시〕 해외 운용사 평가 (50점)		펀드 운용 성과	15	
		운용 조직, 인적 자원 구성의 적정성	15	
		리스크 관리 역량의 보유 (조직, 내부통제 체제 등)	10	
		대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	10	
ESG평가(±5점)		친환경(E), 이해관계자 상생(S), 지배구조 투명(G), 외부ESG 평가등급 등	(±5)	
합 계 (100점 <해외투자 시 150점>)				

※ 득점은 항목별로 아래의 평가등급 별 점수에 항목별 배점을 적용하여 산정

평가등급	A	B	C	D	E	F
등급별 점수	1	0.8이상	0.6이상	0.4이상	0.2이상	0이상

□ 블라인드성 투자 체크리스트

구 분		검토여부
운용사 검토	핵심 운용인력 구성의 적정성	(여 / 부)
	리스크 관리조직의 역할, 내부 통제 기준 등	(여 / 부)
	펀드 운용 실적 및 손실률	(여 / 부)
	대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	(여 / 부)
[해외투자 시] 해외 운용사 검토	핵심 운용인력 구성의 적정성	(여 / 부)
	리스크 관리조직의 역할, 내부 통제 기준 등	(여 / 부)
	펀드 운용 실적 및 손실률	(여 / 부)
	대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	(여 / 부)
펀드상품 검토	운용 전략의 타당성 및 실현가능성	(여 / 부)
	투자자와의 이해상충 방지 등 펀드 내 투자자 보호제도 분석	(여 / 부)
투자대상 검토	투자 대상의 적정성, 투자 발굴(Deal Sourcing) 역량	(여 / 부)
	투자 계획의 타당성 또는 실현가능성	(여 / 부)
	투자 집행 및 회수계획의 타당성	(여 / 부)
	투자완료 가능성 (과거 평균 실 투자기간, 검토건 대비 집행을 등)	(여 / 부)

□ 국내 블라인드성 투자 심사평가표

구 분	주요 평가 항목	배점	득점
운용사평가 (50점)	핵심 운용인력 구성의 적정성	10	
	리스크 관리조직의 역할, 내부 통제 기준 등	10	
	펀드 운용 실적 및 손실률	20	
	대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	10	
펀드평가 (30점)	운용 전략의 타당성 및 실현가능성	20	
	투자자와의 이해상충 방지 등 펀드 내 투자자 보호제도 분석	10	
투자대상 평가 (20점)	투자 대상의 적정성, 투자 발굴(Deal Sourcing) 역량	5	
	투자 계획의 타당성 또는 실현가능성	5	
	투자 집행 및 회수계획의 타당성	5	
	투자완료 가능성 (과거 평균 실 투자기간, 검토건 대비 집행을 등)	5	
ESG평가(±5점)	친환경(E), 이해관계자 상생(S), 지배구조 투명(G), 외부ESG 평가등급 등	(±5)	
합 계 (100점)		100	

□ 해외 블라인드성 투자 심사평가표

구 분	주요 평가 항목	배점	득점
해외 운용사 평가 (50점)	핵심 운용인력 구성의 적정성	10	
	리스크 관리조직의 역할, 내부 통제 기준 등	10	
	펀드 운용 실적 및 손실률	20	
	대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	10	
국내 운용사 평가 (10점)	관리인력 구성의 적정성	4	
	리스크 관리조직의 역할, 내부통제 기준 등	4	
	대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 각종 순위 등)	2	
펀드평가 (20점)	운용 전략의 타당성 및 실현가능성	15	
	투자자와의 이해상충 방지 등 펀드 내 투자자 보호제도 분석	5	
투자대상 평가 (20점)	투자 대상의 적정성, 투자 발굴(Deal Sourcing) 역량	5	
	투자 계획의 타당성 또는 실현가능성	5	
	투자 집행 및 회수계획의 타당성	5	
	투자완료 가능성 (과거 평균 실 투자기간, 검토건 대비 집행율 등)	5	
ESG평가(±5점)	친환경(E), 이해관계자 상생(S), 지배구조 투명(G), 외부ESG 평가등급 등	(±5)	
합 계 (100점)		100	

※ 득점은 항목별로 아래의 평가등급 별 점수에 항목별 배점을 적용하여 산정

평가등급	A	B	C	D	E	F
등급별 점수	1	0.8이상	0.6이상	0.4이상	0.2이상	0이상

□ 운용사 평가

구분	주요 평가 항목	배점	득점
운용사 평가 (20점)	핵심운용인력 구성의 적정성 (탁월/우수/보통/미흡/불량)	5	
	- 핵심운용인력 0명 이상 : 탁월/우수/보통/미흡/불량		
	- 평균투자기간 00년 이상 : 탁월/우수/보통/미흡/불량		
	- 평균군속기간 0년 이상 : 탁월/우수/보통/미흡/불량		
	리스크 관리 조직의 역할, 내부통제 기준 등 (탁월/우수/보통/미흡/불량)	5	
	- 관리기준 : 충족/미충족		
	- 전담조직 : 충족/미충족		
	- 독립성 : 충족/미충족		
	- 전문성 : 충족/미충족		
	펀드 운용 실적 및 손실률 기준 등 (탁월/우수/보통/미흡/불량)	5	
	대외 평판 분석 (업력, 펀드 Closing 역량, 업계평판 등) (탁월/보통/미흡/불량)	5	
	- 운용사 업력 5년 이상 : 충족/미충족		
	- 펀드 Closing 역량 보유 : 충족/미충족		
	- 업계평판(대외이미지) 등 : 충족/미충족		
합 계		20	

※ 평가 기준

1. 핵심운용인력 구성의 적정성(관리인력 포함)

구분	배점	탁월(5)	우수(4)	보통(3)	미흡(2)	불량(1)
핵심운용(관리)인력, 평균투자경력 및 평균근속연수	5 (100%)	5점 이하 ~ 4점 초과	4점 이하 ~ 3점 초과	3점 이하 ~ 2점 초과	2점 이하 ~ 1점 초과	1점 이하
핵심운용(관리)인력	2 (40%)	5명 이상	4명	3명	2명	1명 이하
평균투자(관리)기간	1.5 (30%)	15년 이상	15년 미만 ~ 11년 이상	11년 미만 ~ 7년 이상	7년 미만 ~ 3년 이상	3년 미만
평균근속기간	1.5 (30%)	5년 이상	5년 미만 ~ 4년 이상	4년 미만 ~ 3년 이상	3년 미만 ~ 2년 이상	2년 미만

2. 리스크 관리 조직의 역할, 내부통제 기준

구분	배점	탁월(5)	우수(4)	보통(3)	미흡(2)	불량(1)
리스크관리·내부통제	5	4항목 충족	3항목 충족	2항목 충족	1항목 충족	없음
구분	충족		미충족		비고	
관리기준						
전담조직						
독립성						
전문성						

3. 펀드 운용 실적 및 손실률 기준

구분	배점	탁월(5)	우수(4)	보통(3)	미흡(2)	불량(1)
목표수익률 대비 실현수익률	5	20% 이상 상회	10% 이상 상회	유사	10% 이하 하회	20% 이하 하회

4. 대외 평판 분석

구분	배점	탁월(5)	보통(3)	미흡(1)	불량(0)
대외 평판 분석	5	3항목 충족	2항목 충족	1항목 충족	없음
구분	충족		미충족		비고
운용사 업력 5년 이상					
펀드 Closing 역량 보유					
업계평판(대외이미지)등					

5. 그 밖의 기준

- 심사평가표상 운용사 평가항목 배점을 기본으로 평가하고, 블라인드성 투자 등 평가항목 배점이 다른 경우 배점 간 배수 적용
- 각 세부 평가시 확인 또는 평가 불가한 항목은 최저점 및 미충족으로 평가
- 해외 운용사도 국내 운용사와 동일 기준으로 평가
- 다음 내용의 어느 하나에 해당하는 경우에는 투자를 할 수 없다. 다만, 아래 운용사평

가의 경우로서 운용사가 2개 이상일 때(CO-GP)에는 운용사별로 각각 평가하여 점수가 높은 1개 운용사의 점수를 반영하여 계산한다. (이 업무방법 제2편제2장제3절제1관제2조4항)

- 심사평가표에 작성된 1차 및 2차 점수의 단순평균 값이 총점의 60% 미만인 경우
- 심사평가표 내 국내 운용사평가 1차 및 2차 점수의 단순평균 값이 국내 운용사 평가 배점의 60%미만인 경우
- 심사평가표 내 해외 운용사평가 1차 및 2차 점수의 단순평균 값이 해외 운용사 평가 배점의 60%미만인 경우

□ 여신의 경우 통합업무시스템(여신심사시스템)상 2차 확정된 신용평가등급으로 심사평가표를 같음

외부감정평가서 심사표

책임자1	책임자2	책임자3	부 서 장

년 월 일 심사

심사자

(인)

심 사 가 격		금 원 (₩)		
감정평가서 내 용	채 무 자		감정서 번호	
	담보 제공자		평 가 기 관	
	평 가 가 액		가 격 시 점	

(소 재 지 :)

심사항목	심 사 내 용	여 부	심 사 의 건
일반사항	1. 지정감정평가법인에 평가의뢰 여부	■ □	
	2. 여신종합시스템을 통한 평가의뢰 여부	■ □	
	3. 감정평가사와 심사자의 서명날인 여부	■ □	
	4. 평가권역(동일생활권 포함) 일치 여부	■ □	
	5. 외부감정평가서의 진위확인 여부	■ □	
	6. 공부(실제)와 감정평가서 내역 일치 여부	■ □	
	7. 감정평가업무협약서 준수 여부	■ □	
	8. 담보 부적격 물건의 포함 여부	■ □	
	9. 제시외 물건, 물건불일치, 권리관계의 하자 등 담보 가치에 영향을 주는 제반사항의 상세 기재 여부	■ □	
토 지	1. 비교표준지와 용도지역, 지목, 이용상황 등의 동일 여부	■ □	
	2. 가격산출근거(비교표준지×지역요인×개별요인×기타요인) 및 적용사유 기재 여부	■ □	
	3. 기타요인을 120% 이상 보정한 경우 객관적 근거 자료 및 적용사유 기재 여부	■ □	
	4. 개발가능성, 조건 등을 전제로 한 조건부 평가 여부	■ □	
	5. 일단지 평가 시 타당성 제시 여부	■ □	
	6. 위치도에 표준지 공시지가 및 평가전례 표시 여부	■ □	
	7. 개발진행 중인 토지 평가 시 합법적인 개발행위 허가 유무 및 관련 근거자료 첨부 여부	■ □	
건 물	1. 건축설비를 보정할 경우 보정설비, 보정사유, 보정 단가 등의 제시 여부	■ □	
	2. 집합건물의 경우 객관적인 거래세자료 제시 여부	■ □	

3. 불가분의 관계에 있는 물건(토지 포함)이 (일괄)평가 된 경우 그 타당성 여부		☒ ☐	
	4. 재조달원가 적용 시 객관적인 가격산출근거 제시 여부	☒ ☐	
	5. 관찰감가법 병용 및 내용년수 조정 시 타당성 제시 여부	☒ ☐	
	6. 층별 가격수준 제시 여부	☒ ☐	
기계기구 、 구 축 물	1. 공장 및 기계기구의 정상가동 여부	☒ ☐	
	2. 소유권(리스, 소유권유보)에 대한 확인 여부	☒ ☐	
	3. 주요 기계기구 등 사진 첨부 여부	☒ ☐	
임 대 차 관 계	1. 주거용·상가 건물의 임대차사항 조사 여부	☒ ☐	
	2. 조사내용과 임대차계약확인서 일치 여부	☒ ☐	
심사 차감	1. 심사 차감 여부	☒ ☐	
	2. 심사 차감 시 근거 및 의견 제시 여부	☒ ☐	

〈심사의견〉

☐ 심사 차감 시 근거 및 의견

☐ 감정평가서 상 오기사항 정정내용

☐ 토지에 대한 의견

☐ 건물에 대한 의견

☐ 기계기구에 대한 의견

☐ 평가의견 종합

☐ 담보취득 시 유의사항

□ 외부감정평가서 만족도 설문 조사

○ 감정평가법인 선택					
한국감정원 가람 가온 경일 나라 대일에셋 대한 대화 미래새한 삼창 에이원 제일 중앙 태평양 하나글로벌					
내용	만족	대체로 만족	보통	대체로 불만족	불만족
○ 탁상감정평가와의 균형 ○ 감정평가협약 내용 준수 ○ 토지, 건물, 기계기구 등 가격산출근거 정확성 ○ 평가액 결정을 위한 참고자료 정확성 ○ 소재지, 면적, 용도 등 공부와의 일치 및 작성오류 등 기술상의 정확도					
내용	여 부				
○ 심사차감 여부	☐		☐		
○ 탁상감정평가와의 균형 ○ 감정평가협약 내용 준수 ○ 토지, 건물, 기계기구 등 가격산출근거 정확성 ○ 평가액 결정을 위한 참고자료 정확성 ○ 소재지, 면적, 용도 등 공부와의 일치 및 작성오류 등 기술상의 정확도					
내용	여 부				
○ 심사차감 여부	☐		☐		

사채인수신청서

(사모사채용)

결재	계원	책임자	책임자	사무소장

앞

20

년

월

일

신청인			주소					
신청금액	금	원정		설립일자				
사업자번호				기업규모			전화	
사채의명칭	제 회	사채	상환기한	년	개월	업종		
자금용도			발행이자율	연	%	발행예정일		
구분	사업실적(전기)		사업전망(금기)		채무현황(전기)		기타 특기사항	
매출액	백만원		백만원		총 자산	백만원		
수출액	백만원		백만원		자기자본	백만원		
당기순이익	백만원		백만원		자 본 금	백만원		
담보내용	종류	감정가	가용가		채권보전방법			
연대보증인	성명	직업	차주와의 관계					
사채발행 한도	발행한도	순재산(A) (리스회사 등은 자본금 및 법정준비금)				발행한도(B) = A × 4 (리스회사는 A × 10)		
	발행액	기발행사채(C)		본건(D) (차환발행제외)		총발행한도(E) = C + D		
인수가부 결정결과	가, 부		부결사유			상담자	직위	
	통지일						성명	

등록번호 : 34-764 (5030928) (2014.11.17.)

수 입
인 지
(계급정액)

사채총액인수약정서

(사모사채용)

앞

결재	본인자필확인	계원	책임자	책임자	사무소장

20

년

월

일

사 채 발행인 (채무자)	성 명 :	인
	주 소 :	

담 보 제공자	성 명 :	인
	주 소 :	

연 대 보증인	성 명 :	인
	주 소 :	

중앙회는 본인 등에게 이 약정서상의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 여신거래기본약관과 이 약정서의 사본을 교부하여야 합니다.

사채발행인(이하 "본인"이라 합니다)과 사채인수인인 귀 중양회와의 사이에 아래의 조건에 따라 사채인수약정을 체결함에 있어 “여신거래기본약관(기업용)”이 적용됨을 확인하고, 다음 각 조항을 확약합니다.

제 1 조 인수금액

인수금액	금	원정(W)
------	---	--------

제 2 조 발행조건

본인이 발행하는 사채의 발행조건은 다음과 같이 하기로 합니다.

1. 사채의 명칭	제 회 사채
2. 사채의 종류	기명식일반사모사채
3. 사채의 권면총액	금 원정(W)
4. 사채의 권종 및 매수	금 원권 매
5. 사채의 발행가액	권면금액의 100%
6. 사채의 이자율	제3조 사채의 이자율에서 정한 바에 따릅니다.
7. 사채원금과 이자 지급장소	○○협동중앙회
8. 사채의 발행일	년 월 일
9. 사채의 상환일	년 월 일

제3조 사채의 이자율

사채의 이자율은 다음 각 호의 1에서 정하는 방법 중 하나를 선택하여 적용하기로 합니다.

1. 연 ()%로 하고 사채의 상환일까지 적용하기로 합니다.
2. 변동형기준금리에 가산금리를 더하는 형태로 약정하며, 변동형기준금리는 금리 재산정 주기에 따라 다음과 같이 산출하기로 합니다. 가. 적용이자율 : 변동형기준금리 + ()% 나. 금리 재산정 주기 : ☐ 매3개월, ☐ 매6개월, ☐ 매1년 다. 변동형기준금리는 중앙회에서 고지하며, 약정기간 중에 변동형기준금리가 변경되면 변경된 변동형기준금리를 적용하기로 합니다.
3. 「MOR(Market Opportunity Rate:시장조달금리)기준금리」에 가산금리를 더하는 형태로 약정하며, 기준금리는 금리 재산정 주기에 따라 다음과 같이 산출하기로 합니다. 가. 적용이자율 : MOR기준금리 + ()% 나. 금리 재산정 주기 : ☐ 매3개월, ☐ 매6개월, ☐ 매1년, ☐ 매2년, ☐ 매3년, ☐ 매5년 다. 재산정주기가 3개월인 경우에는 대출실행일과 그날로부터 매3개월이 되는 날 각각에 대해 직전 3영업일간 금융투자협회가 고시하는 「91일물 CD유통수익률」 종가의 단순평균 값을 적용하기로 합니다. 라. 재산정주기가「6개월」,「1년」,「2년」,「3년」,「5년」인 경우에는 대출실행일과 그날로부터 매재 산정주기 해당일이 되는 날 각각에 대해 직전 3영업일간 금융투자협회가 고시하는「재산정 주기 해당 기간의 AAA등급 금융채유통수익률」 종가의 단순평균 값을 적용하기로 합니다. 마. 이 기준은 금융환경의 변화(예: 91일물 CD거래 없음) 등 불가피한 사정이 발생할 경우 변경될 수 있으며, 이 경우 중앙회는 영업점 게시판, 인터넷매체 등을 통해 고시하기로 합니다.

제4조 상환조건

본인은 원금과 이자의 지급을 다음 각호와 같이 하기로 합니다.

1. 원금

사채의 상환일 또는 「여신거래기본약관(기업용)」 제7조에 의하여 기한이익(기한이익이란 미리 정한 기간 동안 채무자가 누리는 이익을 말하며, 이하 “기한이익”도 내용은 동일합니다) 상실사유가 발생한 경우에는 사채의 상환일 또는 기한이익 상실일에 권면총액을 일시에 상환하기로 합니다.

2. 이자

사채이자는 사채인수일(발행일)로부터 이자지급일까지 일단위로 계산하고, 발행일로부터 매 ()월마다 인수일(발행일)에 해당하는 날에 ()개월분의 이자를 (선급, 후급)하기로 합니다. 다만, 이자지급일이 중앙회의 휴업일(공휴일 포함)인 때에는 그 다음 영업일에 지급하기로 합니다.

제5조 지연배상금

지연배상금의 지급은 다음과 같이 하기로 합니다.

1. 사채원금을 상환하여야 할 날에 상환하지 아니하거나, 이자를 납입하여야 할 날에 이자납입을 지체한 때에는 사채원금을 상환하여야 할 날 또는 이자를 납입하여야 할 날 다음날부터 실제 납입하는 날 전일까지의 기간에 대하여 사채 원금 잔액 또는 납입하여야 할 이자액에 대하여 지연배상금을 지급하기로 합니다. 다만, 이자를 납입하여야 할 날 다음날부터 14일이 완전히 지난 경우에는 사채원금 잔액에 대하여 지연배상금을 지급하기로 합니다.
2. 여신거래기본약관(기업용) 제7조에 의거 기한이익을 상실한 경우에는 기한이익 상실일부터 상환일 전일까지의 기간에 대하여 사채원금 전액에 대하여 지연배상금을 지급하기로 합니다.
3. 이 약정에 의한 지연배상금률은 중앙회가 정한 바에 따르기로 합니다.

제6조 중도상환수수료

- ① 당초 약정한 상환기일 이전에 사채원금을 상환(일부상환 포함)할 때에는 다음 산식에 따라 산출한 중도상환수수료를 지급하기로 합니다.

$\text{중도상환수수료} = \text{중도상환금액} \times ()\% \times (\text{잔여기간} / \text{여신기간})$
--

- ② 여신기간 및 잔여기간은 다음 각호와 같이 적용됩니다.
1. 여신기간은 사채 발행일로부터 사채상환일까지의 일수로 계산하되, 여신기간이 3년을 초과하는 경우에는 3년이 되는 날을 사채상환일로 합니다.
 2. 잔여기간은 여신기간에서 사채발행일로부터 중도상환일까지의 경과일수를 차감하여 계산합니다.
- ③ 제1항에도 불구하고 다음 각호 중 하나에 해당하는 경우에는 중도상환수수료를 지급하지 않기로 합니다.
1. 정상적인 할부상환원금을 납입하는 경우
 2. 기한이익 상실 등의 사유로 중앙회가 여신을 회수하는 경우
 3. 사채발행일로부터 3년이 완전히 지나 상환하는 경우
 4. 사채상환일 전 1개월 이내에 상환하는 경우
 5. 신용사업최고책임자가 인정하는 경우

제7조 인수조건

- ① 중앙회는 본인이 제1조의 발행조건에 따라 발행하는 사채의 총액을 인수하기로 하며, 인수수수료는 인수금액의 ()%로 하기로 합니다.
- ② 중앙회는 사채인수일에 인수수수료를 공제한 사채인수대금 잔액을 본인 명의의 예금계좌를

통하여 지급하기로 합니다.

제8조 사채권의 발행

- ① 본인은 중앙회가 사채인수대금을 납입함과 동시에 사채권을 발행하여 중앙회에 교부하기로 합니다.
- ② 제1항에 의하여 발행하는 사채권에는 다음 각호의 사항을 기재하여 발행하기로 합니다.
 1. 사채권의 번호
 2. 발행인의 상호와 대표이사의 기명날인 또는 서명
 3. 사채의 총액
 4. 각 사채의 금액과 권종
 5. 사채의 이자율
 6. 사채의 상환 및 이자지급방법과 기한
 7. 채권을 기명식 또는 무기명식에 한한 때에는 그 뜻
 8. 사채발행일
 9. 원금상환 및 이자지급장소
 10. 사채원금과 이자에 대한 지급보증 또는 연대보증이 있는 경우 그 내용

제9조 사채원부 작성

본인은 사채권을 발행할 때 사채원부를 작성하여 사채원부 사본을 중앙회에 교부하기로 합니다.

제10조 사채권의 재교부

중앙회가 사채권을 상실하여 제권판결서 등본과 사채권 재교부 신청서를 제출하였을 경우와 사채권의 훼손 또는 오염 등으로 사채권의 재교부 신청서를 제출하였을 경우에는 본인은 신청서 제출일로부터 1주일 이내에 사채권을 재교부하기로 합니다.

제11조 담보보증

- ① 본인이 중앙회에 대한 채무를 담보하기 위하여 사채인수일 현재 담보로 제공 중이거나 장래에 제공할 담보는 모두 해당 담보설정계약서에서 정하고 있는 채무이외에 이 사채 원금과 이자의 채무도 담보하기로 합니다.
- ② 본인은 중앙회의 다른 의사표시가 없는 한 이 약정에 의한 사채인수대금으로 건설 또는 설치될 시설물을 그것이 설치될 토지, 건물 및 그 안의 기타시설과 함께 담보로 제공하기로 합니다.
- ③ 본인은 중앙회가 요청하는 경우 중앙회가 동의하는 종류와 금액의 보험에 가입하고 그 보험금청구권에 중앙회를 위하여 질권을 설정하기로 합니다.

제12조 대위변제 등

- ① **사채발행한도산출권지표** 이해관계인은 제3자가 본인에 대위하여 이 채무의 일부 또는 전부를 변제하고자 할 경우에는 제3자 및 본인은 중앙회의 동의를 얻은 후 중앙회가 정하는 방법으로 대위변제^{주)}를 할 수 있기로 합니다.

주) 대위변제 : 채무자를 대신하여 이해관계인이나 제3자가 채무를 갚아주는 행위

- ② 연대보증인, 담보제공자 등 이해관계 있는 자가 변제하는 경우, 대위변제자는 중앙회와 본인간의 거래가 계속되고 있는 동안에는 중앙회의 동의를 얻어 변제자 대위권을 행사하기로 하고, 중앙회와 동시에 그 권리를 행사할 경우에도 중앙회가 이 계약에 따른 채권전부를 변제 받은 다음에 변제자 대위권을 행사하기로 합니다.

제13조 책임부담

이사회에서 결의된 내용에도 불구하고 본 사채의 발행과 관련하여, 절차상의 하자 또는 주주 등 이해관계인의 이의제기로 배상 등의 문제가 발생하거나, 사채의 발행이 취소 또는 무효가 되는 경우, 본인은 중앙회가 입은 손해를 배상하기로 합니다.

제14조 사채인수계약의 취소

중앙회가 사채인수대금의 일부 또는 전부를 납입하기 전에 본인이「여신거래기본약관(기업용)」 제7조 소정의 기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 중앙회가 이 계약의 일부 또는 전부를 취소하거나 사채인수대금의 지급을 중지하더라도 이의를 제기하지 않기로 합니다.

제15조 기본약관의 준용

이 약정에 따로 정함이 없는 사항에 대하여는 「여신거래기본약관(기업용)」을 적용하기로 합니다.

--	--

본인(담보제공자, 연대보증인)은 여신거래기본약관(기업용) 및 이 약정서 사본을 확실히 수령하고, 주요 내용에 대하여 충분한 설명을 듣고 이해하였습니다.

본 인	㉠
담보제공자	㉠
연대보증인	㉠

<별표23>

결 재	계 원	책임자	책임자	사무소장

(단위 : 천원)

순재산액		자본금과 준비금	
자산총계(+)		자본금(+)	
부채총계(-)		자본준비금(+)	
사외 유출 (-)	배 당 금	이익준비금(+)	
	임원상여금	기업합리화적립금(+)	
	임원퇴직적립금	채무구조개선적립금(+)	
결산 후 증가액(+)		결산 후 증가액(+)	
결산 후 감소액(-)		결산 후 감소액(-)	
소 계(A)		소 계(B)	
(1) 사채발행한도: $A \times 4$ (리스회사 등은 $B \times 10$)			
(2) 발행사채액	기발행미상환분		
	금번발행분		
한도대비 (1-2)			

사채발행실적확인서

(사모사채용)

결 재	계 원	책임자	책임자	사무소장

(단위 : 천원)

회차	발행년월일	발행총액	기상환잔액	상환기한	이자율	보증기간	주간사회사	비고

주) 공모 및 사모사채를 모두 기재하시기 바랍니다.

당사의 기발행 미상환 사채내역은 위에서 기재한 바와 같습니다.

년 월 일

주식회사 대표이사

(인)

이사회결의서

결 재	계 원	책임자	책임자	사무소장

일시 : 년 월 일 시

장소 :

이사총수 : 명

출석이사 : 명

이사회 의장인 대표이사 는 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 안건을 상정하여 심의에 들어간다.

의안 : 제 회 사채발행의 건

의장은 상기의안을 상정하여 제 회 사채발행의 필요성 및 자금용도를 설명하고 아래와 같이 사채를 발행할 것을 요청한 바 본안 심의 후 원안대로 가결하다.

아 래

1. 사채의 명칭 :
2. 사채의 종류 : 식 사채
3. 사채의 권면총액 : 금 원정
4. 사채의 발행총액 : 금 원정
5. 발행가액 : 각 사채 권면금액의 100%
6. 각 사채권의 금액 :
7. 사채의 이율 :
8. 이자지급방법 및 기한 :
9. 원금상환방법 및 기한 :
10. 담보내용 :
11. 보증인 :
12. 인수은행 :
13. 자금용도 :
14. 기타사항 : 위에 명시되지 않은 사항에 대하여는 대표이사가 **농협중앙회**와 협의하여 결정한다.

의장은 위의 안건이 가결되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 출석이사 전원이 기명 날인하다.

년 월 일

	주식회사
대표이사	(인)
이사	(인)
이사	(인)
이사	(인)
이사	(인)

현지조사 보고서 (여 신)

- 투자건명 : ○ 조 사 자 :
○ 조사일정 : ○ 조사장소 :
○ 면 담 자 : ○ 특이사항 :

구 분	현지조사 체크리스트(예)	여	부
주변여건	소유형태, 용도, 규모, 사용현황 등을 확인했는지?	☐	☐
	투자대상 입지, 접근성, 주변여건 등을 확인했는지?	☐	☐
자산현황	시설 등 자산의 실재 및 가동여부를 확인했는지?	☐	☐
	시장 및 경쟁업체(시설)에 대한 조사를 실시했는지?	☐	☐
	회계법인 및 감정평가기관을 통하여 자산가치의 적정성을 확인했는지?	☐	☐
	담보물의 법률상 권리관계를 확인했는지?	☐	☐
	임차수요 또는 배후수요는 적정한지?	☐	☐
	토지확보 또는 토지매입계약 체결은 확인했는지?	☐	☐
	인허가 및 사업추진일정이 당초계획대비 적정성을 확인했는지?	☐	☐
	사업관련 분쟁 여부를 확인하였는지?	☐	☐
경 영 진	경영진의 전문성, 사업의지, 경영전념도는 확인했는지 ?	☐	☐
기 타	법무(회계)법인을 통해 법률 및 세무사항을 확인했는지 ?	☐	☐
	차주 및 스폰서의 거래배경 및 운용계획 등을 검토하였는지?	☐	☐
	심사담당자가 현지실사에 직접 참여하였는지?	☐	☐
현지조사 사진			
주요 질의응답 및 종합의견			

※ 현지조사 체크리스트 항목 변경 가능

현지조사 보고서 (프로젝트성 투자)

- | | |
|-----------|-----------|
| ○ 투자건명 : | ○ 조 사 자 : |
| ○ 조사일정 : | ○ 조사장소 : |
| ○ 면 담 자 : | ○ 특이사항 : |

구 분	현지조사 체크리스트(예)	여	부
운용사	사무소 등 운용사의 실재를 확인했는지?	☐	☐
	운용인력의 투자경력, 근속연수 등을 확인했는지 ?	☐	☐
	운용사의 운용능력, 성과, 재무현황, 평판은 확인했는지?	☐	☐
	리스크 관리 조직 및 내부통제 프로세스 운용을 확인했는지?	☐	☐
주변여건	소유형태, 용도, 규모, 사용현황 등을 확인했는지?	☐	☐
	투자대상 입지, 접근성, 주변여건 등을 확인했는지?	☐	☐
자산현황	설비 등 자산의 실재 및 가동여부를 확인했는지?	☐	☐
	시장 및 경쟁업체(시설)에 대한 조사를 실시했는지?	☐	☐
	회계법인 및 감정평가기관을 통하여 자산가치의 적정성을 확인했는지?	☐	☐
	담보물의 법률상 권리관계를 확인했는지?	☐	☐
	임차수요 또는 배후수요는 적정한지?	☐	☐
	토지확보 또는 토지매입계약 체결은 확인했는지?	☐	☐
	인허가 및 사업추진일정이 당초계획대비 적정성을 확인했는지?	☐	☐
경 영 진	사업관련 분쟁 여부를 확인하였는지?	☐	☐
	경영진의 전문성, 사업의지, 경영전념도는 확인했는지 ?	☐	☐
기 타	법무(회계)법인을 통해 법률 및 세무사항을 확인했는지 ?	☐	☐
	스폰서의 거래배경 및 운용계획 등을 검토하였는지?	☐	☐
	심사담당자가 현지실사에 직접 참여하였는지?	☐	☐
현지조사 사진			
주요 질의응답 및 종합의견			

※ 현지조사 체크리스트 항목 변경 가능

용역수행 계획서

※ 동 계획서는 작성 예시이며, 구체적인 정보제공의 범위는 개별 사업장의 특성 및 차주와의 협의 등을 통해 달리 정할 수 있음

「PF수수료 모범규준」에 따라 “OO 사업장” PF대출 주선용역과 관련하여 아래와 같이 용역수행 계획서를 제공합니다.

- 아 래 -

1. 개 요

용역 수행 회사	△△증권 주식회사
사업장명	OO시 OO구 OO로 업무시설 개발사업
사업장 주소지	OO시 OO구 OO로 00-0
용역(수수료)명	
용역 수행기간	YYYYMMDD~YYYYMMDD
문의처	OOOO부 (☎02-1234-5678, OOOO@abc.co.kr)

2. 일정별 용역 수행계획 (예시)

일 정	용역수행 내역	소요기간	참여인력
YY/MM/DD	대주단 모집 및 구성	OO일	OO본부 ◇◇팀 등
YY/MM/DD	투자제안서 및 IM 작성·배포	OO일	
YY/MM/DD	대주단 간 금융조건 협의 및 검토 지원	OO일	
YY/MM/DD	대출계약 관련 법무법인 협의 및 대출 계약서 검토	OO일	
YY/MM/DD	사업수지 분석		
YY/MM/DD	법무법인, 회계법인 등 외부전문가 자문 요청		
:	:	:	:

[첨 부] 관련 계약서 및 참고서류 일체 (예시)

- ① 투자제안서
- ② 용역 계약서
- ③ 기타 계약서
- ④ 내·외부 공문 등

용역 결과보고서

※ 동 결과보고서는 작성 예시이며, 구체적인 정보제공의 범위는 개별 사업장의 특성 및
차주와의 협의 등을 통해 달리 정할 수 있음

「PF수수료 모범규준」에 따라 "OO 사업장" PF대출 주선용역과 관련하여 아래와 같이 용
역 결과보고서를 제공합니다.

- 아 래 -

1. 개 요

용역 수행 회사	△△증권 주식회사
사업장명	OO시 OO구 OO로 업무시설 개발사업
사업장 주소지	OO시 OO구 OO로 OO-0
용역(수수료)명	
용역 수행기간	YYYYMMDD~YYYYMMDD
문의처	OOOO부 (☎02-1234-5678, OOOO@abc.co.kr)

2. 일정별 용역 수행내역 상세

연번	수행기간	용역 수행 내역	용역 수행 내역 상세	담당부서
001	YYYYMMDD~ YYYYMMDD	대주단 모집 및 구성	Tr.A 대주 모집	OOOO부
002	YYYYMMDD~ YYYYMMDD	대주단 모집 및 구성	유동화전문회사 설립시 자금조달방식 검토	OOOO부
003	YYYYMMDD~ YYYYMMDD	대주단 모집 및 구성	유동화전문회사 설립시 후순위 참여 여부 협의	OOOO부
004	YYYYMMDD~ YYYYMMDD	투자제안서, IM 작성·배포	사업장 및 사업성 분석	◇◇◇◇부
005	YYYYMMDD~ YYYYMMDD	투자제안서, IM 작성·배포	투자제안서 작성	△△△△부
006	YYYYMMDD	투자제안서, IM 작성·배포	투자제안서 배포	△△△△부
∴	∴	∴	∴	∴